

安徽省科苑（集团）股份有限公司

重大资产出售及发行股份购买资产

暨关联交易报告书

（修订稿）



公司名称：安徽省科苑（集团）股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：*ST科苑

股票代码：000979

交易对方：中弘卓业集团有限公司

住 所：北京市朝阳区五里桥一街一号院19号楼305室

通讯地址：同住所地址

交易对方：建银国际投资咨询有限公司

住 所：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心1213房

通讯地址：同住所地址

交易对方：宿州科苑实业有限公司

住 所：宿州经济开发区金海大道8号

通讯地址：同住所地址

独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司

签 署 日 期：二〇〇九年十二月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产出售及发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



特别提示

本公司于2009年4月16日公告了《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（全文披露于<http://www.cninfo.com.cn>、全文摘要刊登于2009年4月16日《证券时报》）。现根据中国证监会审核的要求，对报告书进行了相应补充和更新，主要方面如下：

1、对“重大事项提示”中第7点，补充披露了中弘投资非中心二期项目因变更土地用途而补缴土地出让金事宜以及中联评估出具的“非中心”二期土地性质由“产业（研发）用地”变更为“综合用地”对中弘投资股权评估价值影响的专项说明。

2、对“重大事项提示”中第8点，补充披露了第三方天地控股有限公司作为盈利预测履约担保等措施，此外，增加了若前述方式仍不能有效保证相关盈利预测补偿协议的履行，中弘卓业将采取向除中弘卓业和建银国际之外的其他所有股东实施送股的措施。

3、对“特别风险提示”中“1、本次交易存在不确定性的风险”进行了修订。

4、对特别风险提示“2、本次交易拟注入资产存在抵押被执行的风险”的财务数据进行了更新，以使投资者了解拟注入资产的抵押状态动态变化情况。

5、对“第三节上市公司基本情况/四、公司前十大股东情况”更新至2009年6月30日的前十名股东情况。

6、对“第三节上市公司基本情况/五、公司主要业务发展状况和主要财务指标/（二）主要财务数据及指标”部分增加了截至2009年6月30日的相关财务数据，同时删除了2006年度的相关财务数据。

7、对“第四节 交易对方的基本情况/一、拟购买资产的出售方/发行对象一中弘卓业和建银国际/（一）中弘卓业集团有限公司/7、中弘卓业向上市公司推荐董事、监事及管理人员情况”增加了科苑集团新增的两名董事事项。

8、对“第四节 交易对方的基本情况/一、拟购买资产的出售方/发行对象一中弘卓业和建银国际/（一）中弘卓业集团有限公司/（二）建银国际投资咨询有限公司”中建银国际投资咨询公司的注册资本等按照其最新变化做了变更。

9、对“第五节 本次交易标的/一、拟出售资产情况/（一）拟出售资产审计

情况”部分增加了截至2009年6月30日的相关财务数据。

10、对“第五节 本次交易标的/一、拟出售资产情况/（二）拟出售资产评估情况/2、长期股权投资”部分增加了评估值较账面值存在减值差异及合理性的说明。

11、对“第五节 本次交易标的/一、拟出售资产情况/（二）拟出售资产评估情况/6、无形资产”部分增加了拟出售资产中所涉及土地的评估情况及周边可比市场价格。

12、对“第五节 本次交易标的/一、拟出售资产情况/（三）拟出售资产抵押、担保及诉讼情况”部分，补充披露了科苑集团与中国银行宿州分行的《偿债协议》情况、更新了拟出售资产涉及的诉讼、仲裁情况。

13、对“第五节 本次交易标的/一、拟出售资产情况/（五）本次资产出售涉及股权转移的情况说明”进行根据银行债务重组进展情况进行了修订，同时增加了“（六）本次重组未将对中弘卓业4,540万元欠款置出的原因及合理性说明”等相关内容。

14、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（二）拟购买资产情况介绍一中弘投资100%股权/6、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”，更新披露了截至2009年6月30日中弘投资主要资产抵押情况、对外担保情况及主要负债情况，补充披露了中弘投资应付短期偿债压力的说明、中弘投资其他应付款大幅下降的原因说明。

15、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（二）拟购买资产情况介绍一中弘投资100%股权/7、主营业务发展情况及主要财务指标”进行了更新，披露了中弘投资截至2009年6月30日发展情况及主要财务指标；补充披露了“8、中弘投资土地出让金及滞纳金缴纳的缴纳情况”。

16、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（二）拟购买资产情况介绍一中弘投资100%股权/9、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况”变更为第10点，并根据建银国际与中弘卓业之间签署的补充协议对股权转让价格变动情况进行了补充披露。

17、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（二）拟购买资产情况介绍一中弘投资100%股权/11、中弘投资主营业务及项目开发情况”根据取得

产证的实测面积对非中心一期的建筑面积数字进行了修订，补充披露了中国经济之窗（非中心）二期最新取得的建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证情况、商品房预售许可证，非中心一期项目开发进度及销售情况、未来的租售计划、非中心一期项目开盘至今销售和租赁缓慢原因分析、非中心一期项目未来租售计划的可实现性分析、非中心二期的开发进度和预售时间等。

18、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（三）拟购买资产情况介绍一中弘兴业100%股权/6、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”，更新披露了截至2009年6月30日中弘兴业主要资产抵押情况、对外担保情况及主要负债情况，补充披露了天津丽智与重组各方无关联关系的声明。

19、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（三）拟购买资产情况介绍一中弘兴业100%股权/7、主营业务发展情况及主要的财务指标”进行了更新，披露了中弘兴业截至2009年6月30日发展情况及主要财务指标，补充披露了中弘兴业2008年度发生大额营业外支出的原因说明。

20、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（三）拟购买资产情况介绍一中弘兴业100%股权/8、中弘兴业的资产评估情况”，根据评估报告进行了修订，增加了采用收益法进行验证的内容。

21、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（三）拟购买资产情况介绍一中弘兴业100%股权/11、中弘兴业主营业务及项目开发情况”中的项目开发及销售进度进行修订，并补充和完善御马坊度假城项目、西游记乐园项目的有关内容；补充披露了“12、本次交易后中弘兴业对上市公司业绩贡献的说明”。

22、对“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况/（三）拟购买资产情况介绍一中弘兴业100%股权/（六）拟注入公司各项目资本金达标”，根据项目最新进展对续建投资数据进行了修订。

23、对“第六节 发行股份情况/三、本次发行前后主要财务数据比较”进行了更新，补充披露了本次发行前后2009年半年度公司主要财务数据比较内容。

24、对“第七节 本次交易的主要协议”进行了补充披露，增加了“四、关于盈利预测补偿的担保协议”和“五、关于盈利预测补偿担保协议的补充协议”。

25、对“第八节 风险因素与对策分析/（四）拟出售资产权属瑕疵的风险”相关内容，根据债务重组进展情况进行了修订。

26、对“第九节本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组办法》第十条的规定/（四）本次交易涉及的资产权属清晰、资产过户或转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”相关内容，根据债务重组进展情况进行了修订。

27、对“第九节 本次交易的合规性分析/二、本次交易符合《重组办法》四十一条的规定”补充披露了本次发行前后2009年半年度公司主要财务数据比较内容。

28、对“第九节本次交易的合规性分析/三、本次交易已按照《重组管理办法》第三十三条规定签署补偿协议”补充披露了“（三）中弘卓业的履约能力分析”和“（四）中弘卓业为增强履约能力采取的措施”。

29、对“第十节本次交易的公平合理性分析/二、本次交易价格的公允性分析/（二）拟注入的资产交易价格公允性分析”补充披露了2009年半年度的盈利能力情况。

30、对“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/二、交易标的行业特点和经营情况分析/（三）我国房地产市场概况分析、（四）北京房地产市场运行现状简要分析”的内容，根据2009年来房地产市场的最新情况作了修订。

31、对“第十一节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/四、交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”，更新披露了截至2009年6月30日的相关财务情况。

32、对“第十二节财务会计信息”，补充披露了最近一期的相关财务报表和数据；同时增加了“五、关于本次交易采用同一控制企业合并会计处理的说明”。

33、对“第十四节本交易完成后的情况说明/一、上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其它关联人占用的情形”、“二、上市公司是否存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”、“三、上市公司的负债结构合理性说明”部分内容，根据最近一期的审计报告进行了修订。

34、对“第十五节其他重要事项说明/一、银行债务重组情况”，根据债务重组的最新进展情况进行了修订，增加了“二、公司拟用于抵偿债务的土地出让金缴纳和土地证取得情况”、“三、关于中国特色经济之窗项目用地和望京商业街项目用地用途的说明”、“五、与前次重组方案相比本次重组方案规划建筑面



积减少原因的说明”、“六、天津丽智置业有限公司与本次重组各方无关联关系”、“七、本次重组中中弘卓业的履约能力分析及相关安排”、“八、中弘卓业开发的天津武清项目情况介绍”、“九、前次并购重组委会议提出的重组方案存在问题的落实情况说明”、“十五、关于科苑集团资产重组中更换证券服务机构有关事宜说明”、“十六、本次重组方案与前次重组方案的主要差异说明”等内容，并对“四、关于建银国际有关情况的说明”补充披露了“（二）建银国际取得中弘投资股权的过程”、“（四）建银国际与中弘卓业不存在重组后上市公司股权质押的约定”、“（五）关于建银国际与中弘卓业合作的相关问题的说明”等内容。

本公司提请投资者注意：本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书已经进行了较大修改与调整，投资者在阅读和使用本公司重大出资产售及发行股份购买资产暨关联交易报告书时，应以本次披露的报告书的内容为准。

重大事项提示

1、本次交易原预案中披露的拟注入资产中弘投资非中心二期项目限高存在的重大不确定性因素已消除。北京市规划委员会于 2009 年 4 月 10 日下发的 2009 规复函字 0098 号《关于中国特色经济之窗二期项目规划设计方案的复函》，批准中弘投资中国特色经济之窗二期项目建筑的最高檐口高度为 79.9 米。截至本报告书签署日，中弘投资已取得了北京市规划委员会核发的《建设工程规划许可证》。

2、本次交易完成后，本公司主营业务将由医药制品、塑胶产品、生化技术及产品等业务转型为房地产项目的开发与销售及出租物业经营，并专注于商业地产开发，业务范围符合国家的产业政策。

房地产行业的发展与宏观经济密切相关。2008 年以来，欧美国家发生较为严重的金融危机，导致全球经济下滑。受国外经济形势拖累，中国经济增长放缓，进入了经济周期的回落阶段。在此背景下，我国房地产市场开始出现不同程度的调整。房地产市场波动将对本次重组后公司业务经营产生影响。

3、与开发住宅产品相比，商业地产产品具有单位产品价值大、销售对象类型集中等特征，因此本次重组完成后公司开发的商业地产产品的收入实现将具有季度或年度不均匀特征。

4、本次拟购买的资产总额超过本公司截至 2008 年 12 月 31 日经审计的合并财务报告资产总额的 70%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易尚需中国证监会核准后方可生效，截至本报告出具之日，本次交易已获得中国证监会的核准。由于中弘卓业为本公司的控股股东，科苑实业为中弘卓业的全资子公司，因此本次重大资产重组构成关联交易行为。

本次交易完成后，中弘卓业持有公司的股份超过 30%，触发要约收购义务，经公司股东大会同意其免于发出收购要约后，尚需中国证监会对中弘卓业免于要约收购本公司予以核准，截至本报告出具之日，中弘卓业收购本公司及要约收购豁免事项已获得中国证监会的核准。

5、本次拟出售资产自转让基准日（2008年12月31日）至资产交割日期间运营所产生的盈利由本公司享有；运营所产生的亏损由科苑实业承担，拟出售资产

的作价仍为1元。

本次拟注入资产自转让基准日（2008年12月31日）至资产交割日期间运营所产生的盈利由本公司享有；运营所产生的亏损由中弘卓业向本公司以现金方式补足。

6、本公司拟出售资产由于部分已被各债权银行抵押、冻结和准备被强制执行，出售资产权利受到限制。根据《资产出售协议》和相关债权银行出具的同意函、相关会议达成的意向，该出售资产的权利限制情况对本次交易不构成影响。同时，科苑实业承诺已经完全、充分知悉拟出售的资产所存在的权利限制、瑕疵和风险，对该等资产的现状予以完全认可和接受。该部分资产存在前述瑕疵和风险（或其他未明示的瑕疵和风险），致使不能及时交割或过户至科苑实业名下时，科苑实业将不基于任何原因追究本公司责任，并自愿承担由于不能及时交割或过户而产生的风险和损失。

7、根据2008年12月19日北京市国土资源局与中弘投资签定的土地出让合同补充协议，因非中心二期增加了规划建筑面积，中弘投资需补缴土地出让金191,699,033.00元，在本次拟购买资产的评估值中已经扣除了该笔应付国土资源部门款项，同时，该笔土地出让金已于2009年8月6日缴纳，中弘卓业已按照承诺约定于2009年9月3日代中弘投资缴纳了因延迟缴纳土地出让金而产生的滞纳金。为提升非中心二期项目的整体价值，2009年8月14日，中弘投资与北京市国土资源局签订了土地出让合同补充协议，非中心二期项目的土地用途拟变更为“综合、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）”，中弘投资需补缴土地出让金10,253.6436万元。中弘投资已于2009年9月3日缴纳了该笔土地出让金，并取得了变更后的《国有土地使用证》，证载用途为：综合、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）。

根据中联评估出具的《“非中心”二期土地性质由“产业（研发）用地”变更为“综合用地”对北京中弘投资有限公司股权评估价值影响的专项说明》，经重新评估测算，在假设评估基准日2008年12月31日时土地用途已变更为“综合用地”的前提下，按评估基准日当时的房地产市场状况，较保守情况下的股权评估值为14.63亿元，比“产业（研发）用地”的股权价值13.78亿元增值0.85亿元，增幅6.16%。由于非中心二期土地用途的变更，北京中弘投资有限公司的股权价值将得到提升。

8、根据立信审计出具的信会师报字（2009）第10569号《盈利预测审核报告》，本次拟购买资产2009、2010年度产生的预测净利润分别为19,773.09万元、23,162.58万元。

根据中联评估出具的中联评报字[2009]第69号《资产评估报告书》，本次拟购买资产中的中弘投资2009、2010和2011年度预测净利润分别为-3,266万元、24,394万元和54,302万元。

由于中弘投资存货中的待开发土地（非中心二期土地）采用了假设开发法进行评估，为保护上市公司及全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定，2009年4月13日本公司与中弘卓业签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，协议约定：中弘卓业对立信审计出具的盈利预测审核报告中的本次拟购买资产2009年度预测净利润和中联评估出具的中弘投资资产评估报告中的2009、2010和2011年度预测净利润的实现承担保证责任，保证年度内，如果上述预测净利润未能达到，则中弘卓业将以现金补足预测净利润未实现部分。

中弘投资和中弘兴业的管理层将积极努力，以保障注入资产实现盈利预测。同时，为保证拟注入资产2009、2010、2011年预测净利润的实现，第三方天地控股有限公司分别于2009年8月17日、2009年9月25日与中弘卓业、科苑集团签署了《关于盈利预测补偿的担保协议》和《关于盈利预测补偿担保协议的补充协议》。根据上述协议，天地控股同意为中弘卓业和科苑集团于2009年4月13日签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中中弘卓业的盈利预测补偿责任向科苑集团提供保证担保，并在自中弘卓业的补偿实施期限届满之日起5日内由天地控股向科苑集团补足中弘卓业应补偿的差额部分。

重组方中弘卓业于2009年8月17日出具了《关于盈利预测补偿的承诺》。若拟注入资产在预测年度内未能实现预测的净利润，中弘卓业将对未实现的盈利部分以现金补足，并由第三方天地控股有限公司作为履约担保。此外，中弘卓业承诺，若前述方式仍不能有效保证相关盈利预测补偿协议的履行，将采取向除中弘卓业和建银国际之外的其他所有股东实施送股，送股总数量为：（预测净利润－实际净利润－已经补偿的金额）/4.36，送出股份将在该等股东中按持股比例进行分配。

9、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购



管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于进一步做好上市公司重大资产重组信息披露监管工作的通知》等有关规定编制《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，供投资者参考。

特别风险提示

1、本次交易存在不确定性的风险

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重大资产出售及发行股份购买资产构成重大资产重组行为。本次重大资产重组已经取得交易各方相关权力机构的批准，尚需取得中国证监会对本次重大资产重组的核准，同时尚需中国证监会豁免中弘卓业因本次交易所引起的要约收购义务。此外，资产交割尚需履行必要的手续。由于前述事项存在着不确定性，因而本次交易存在不确定性的风险。

截至本报告出具之日，本次交易已于2009年12月25日获得中国证监会的核准。中弘卓业收购本公司及要约收购豁免事项已于2009年12月25日获得中国证监会的核准。

2、本次交易拟注入资产存在抵押被执行的風險

截至2009年6月30日，中弘投资的资产抵押情况如下：

单位：万元

抵 押 物	贷款期限		贷款单位	取得贷款 金额	抵押物 账面价值
中国特色经济之窗一期地上建筑物的面积为 30,634.48 平方米及相应分摊国有土地使用权	2008.7.18	2009.7.16	中信信托有限责任公司	12,000（注）	46,693.23
中国特色经济之窗一期地上建筑物的面积为 34,555.35 平方米，地下建筑物的面积为 36,277.80 平方米及相应分摊的国有土地使用权	2007.10.23	2009.10.22	农业银行北京市通州区支行	15,000	
中国特色经济之窗二期一号地京朝国用（2005 出）第 0300 号《国有土地使用证》项下的 114,736.59 平方米的土地使用权	2009.3.11	2010.3.11	北京银行总行营业部	10,000	43,485.50
中国特色经济之窗二期一号地京朝国用（2005 出）第 0300 号《国有土地使用证》项下的 114,736.59 平方米的土地使用权	2009.5.7	2010.5.14	中诚信托有限责任公司	20,000	
中国特色经济之窗二期二号地京朝国用（2005 出）第 0301 号《国有土地使用证》项下的 94,427.03 平方米的土地使用权	2008.4.1	2009.9.30	北京农村商业银行东城支行	20,000	



注：2009年7月16日，中弘投资偿还了中信信托有限责任公司的1.2亿元展期借款，并解除该笔抵押。

中弘投资于2009年7月8日向中诚信托有限责任公司借款1.8亿元，借款期限为18个月，并以账面价值约为14,354.09万元的开发产品（建筑面积为23,650.67平方米）、账面价值为2,365.96万元的投资性房地产（建筑物面积为4,067.57平方米）的开发产品、账面价值为1,965.72万元的固定资产（建筑物面积为2,916.24平方米）为抵押物取得该项借款，该项贷款同时由中弘卓业集团有限公司提供连带责任保证担保。

中弘投资上述抵押系因项目正常经营需要而向银行和信托公司进行融资所致。目前，中弘投资资金状况良好。若其经营状况发生变化，不能按期偿还银行及信托公司的借款，则其被抵押的土地使用权存在被执行的風險。

除上表所列资产抵押情况外，中弘投资资产不存在其他资产抵押的情况。

此外，截至2009年6月30日，中弘兴业不存在资产抵押情况，也不存在对外担保情况。

3、主营业务变更风险和房地产行业风险

本次交易完成后，公司的主营业务将由医药制品、塑胶产品、生化技术及产品等业务转变为房地产开发与销售、出租物业等。中弘投资和中弘兴业相关资产、业务和人员将随着本次重大资产购买进入本公司，如果该等人员不能尽快适应上市公司管理的要求，建立符合上市公司要求的组织结构和管理制度，将可能影响公司的管理水平和市场竞争力。

本次交易完成后，随着房地产市场的发展和行业竞争，以及国家对房地产业管理的结构性调整，公司从事的房地产业务将面临国家宏观调控风险和房地产行业竞争风险。

4、大股东控制风险

本次交易完成后，中弘卓业将直接持有本公司70.75%的股权，可能通过行使投票权或其他方式对本公司的经营决策等方面产生影响，从而给中小股东的利益带来一定风险。

5、公司存在被行政处罚以及民事诉讼的风险

2005年6月15日，公司收到中国证监会立案稽查通知书，公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案稽查，截至本报告签署日，立案稽查尚无结果。由于上



述违规及稽查事宜，公司存在被中国证监会行政处罚以及投资者民事诉讼的风险，对公司的经营将产生一定风险及负面影响。

公司在配合稽查的过程中进行自纠自查，同时公司将积极推进本次重大资产重组，彻底改善资产质量及盈利能力，努力消除公司因涉嫌违规带来的不良影响，并以优良的业绩回报广大投资者。

6、盈利预测的相关风险

公司编制了2009年度、2010年度备考合并盈利预测报告，该盈利预测报告已经立信审计审核，并由其出具了信会师报字（2009）第10570号《盈利预测审核报告》。备考合并盈利预测以本公司和拟购买资产的经营计划、投资计划等为依据，本着求实、稳健的原则，参照预测经营业绩编制。本公司2008年度的备考数据已按照相应假设进行备考调整。此次编制的备考合并盈利预测报告假定公司在2009年1月1日已经完成重大资产出售业务，不考虑出售资产评估基准日至资产交割日的预计盈利对盈利预测数据的影响。盈利预测已扣除企业所得税，除债务重组事项外，未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。

提请投资者在阅读盈利预测报告时关注其编制基础和假设，由于各种假设具有不确定性，同时，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。因此，尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则，但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况，投资者在进行投资决策时应谨慎使用。

在此，特别提示投资者注意投资风险，并仔细阅读本报告书中“风险因素”、“同业竞争与关联交易”、“财务会计信息”、“其他重要事项”等有关章节的内容。

目 录

公司声明	2
重大事项提示	3
特别风险提示	12
第一节 释 义	18
第二节 本次交易概述	20
一、本次交易的背景及目的	20
二、本次交易基本情况	21
三、本次交易决策过程及董事会、股东大会表决情况	24
四、本次交易构成关联交易和重大资产重组	26
第三节 上市公司基本情况	27
一、公司基本信息	27
二、历史沿革及股本变更情况	27
三、最近三年控股权变动情况	28
四、公司前十大股东情况	29
五、公司主要业务发展状况和主要财务指标	30
六、公司股权分置改革情况	31
七、控股股东及实际控制人概况	31
第四节 交易对方的基本情况	32
一、拟购买资产的出售方/发行对象—中弘卓业和建银国际	32
二、出售资产的购买方—科苑实业	41
第五节 本次交易标的	44
一、拟出售资产情况	44
二、拟购买资产情况	58
第六节 发行股份情况	109
一、发行股份基本情况	109
二、发行股份后公司控制权变化情况	110
三、本次发行前后主要财务数据比较	110
四、本次发行前后股本结构变化	111
第七节 本次交易的主要协议	112
一、资产出售协议	112
二、发行股份购买资产协议	115
三、盈利预测补偿协议	117
四、关于盈利预测补偿的担保协议	117
五、关于盈利预测补偿担保协议的补充协议	118
第八节 风险因素与对策分析	119
一、交易风险	119
二、本次交易完成后上市公司的风险	121

第九节 本次交易的合规性分析	125
一、本次交易符合《重组办法》第十条的规定	125
二、本次交易符合《重组办法》四十一条的规定	132
三、本次交易已按照《重组管理办法》第三十三条规定签署补偿协议	134
四、本次交易符合《收购管理办法》相关规定	136
第十节 本次交易的公平合理性分析	137
一、本次交易定价的依据	137
二、本次交易价格的公允性分析	137
三、本次交易评估的合理性分析	139
四、本次发行股份购买资产的定价合理性分析	157
第十一节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析	160
一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果	160
二、交易标的行业特点和经营情况分析	162
三、本次交易完成后上市公司主营业务情况	174
四、交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析	181
五、本次交易对本公司的影响分析	184
第十二节 财务会计信息	186
一、拟出售资产最近两年一期的简要财务报表	186
二、拟购买资产最近两年一期的简要财务报表	189
三、根据重组方案编制的最近一年一期备考财务报表	197
四、本次交易完成后的备考盈利预测	201
五、关于本次交易采用同一控制企业合并会计处理的说明	204
第十三节 同业竞争与关联交易	208
一、同业竞争	208
二、关联交易	209
第十四节 本交易完成后的情况说明	213
一、上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其它关联人占用的情形	213
二、上市公司是否存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形	213
三、上市公司的负债结构合理性说明	214
四、本次交易对上市公司治理机制的影响	214
第十五节 其他重要事项说明	218
一、银行债务重组情况	218
二、公司拟用于抵偿债务的土地出让金缴纳和土地证取得情况	222
三、关于中国特色经济之窗项目用地和望京商业街项目用地用途的说明	222
四、关于建银国际有关情况的说明	233
五、与前次重组方案相比本次重组方案规划建筑面积减少原因的说明	236
六、天津丽智置业有限公司与本次重组各方无关联关系	237
七、本次重组中中弘卓业的履约能力分析及相关安排	238
八、中弘卓业开发的天津武清项目情况介绍	245
九、前次并购重组委会议提出的重组方案存在问题的落实情况说明	246



十、关于上市公司提供对外担保的情况	258
十一、本公司在最近 12 个月内发生重大购买、出售、置换资产情况的说明	258
十二、独立董事对本次重大资产出售及发行股份购买资产的意见	258
十三、本次交易对非关联股东权益的保护措施	259
十四、相关人员买卖上市公司股票情况	260
十五、关于科苑集团资产重组中更换证券服务机构有关事宜说明	262
十六、本次重组方案与前次重组方案的主要差异说明	263
十七、提请投资者注意的几个问题	273
第十六节 中介机构对本次交易出具的结论意见	274
一、独立财务顾问意见	274
二、法律顾问意见	274
第十七节 与本次交易有关的当事人	276
一、上市公司	276
二、拟购买资产的出售方	276
三、拟出售资产的购买方	276
四、独立财务顾问	277
五、财务审计机构	277
六、资产评估机构	277
七、法律顾问	278
第十八节 董事、交易对方及有关中介机构的声明	279
第十九节 备查文件	289
一、备查文件目录	289
二、备查文件地点	290



第一节 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

ST 科苑/公司/本公司/上市公司/科苑集团	指	安徽省科苑（集团）股份有限公司
报告书/本报告书	指	安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书
江西中成	指	江西中成实业有限公司
中弘卓业	指	中弘卓业集团有限公司
中弘投资	指	北京中弘投资有限公司
中弘兴业	指	北京中弘兴业房地产开发有限公司
科苑实业	指	宿州科苑实业有限公司
建银国际	指	建银国际投资咨询有限公司
天地控股	指	天地控股有限公司
拟出售资产	指	本公司拥有的除 900 亩土地、其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债
本次重大资产出售/本次资产出售	指	本公司将拟出售资产出售给宿州科苑实业有限公司的行为
拟购买资产/拟注入资产	指	中弘投资 100%的股权和中弘兴业 100%的股权
中国特色经济之窗/非中心	指	中弘投资开发的中国特色经济之窗项目，由一期和二期组成，项目推广名为非中心
望京商业街/六佰本	指	中弘兴业开发的望京商业街项目，由南区和北区两部分组成，项目推广名为六佰本
本次发行/发行股份购买资产/本次购买资产	指	本公司向中弘卓业和建银国际共计发行 438,273,671 股人民币普通股，以购买其所合法持有的中弘投资 100%股权和中弘兴业 100%股权的行为
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	本次重大资产出售及发行股份购买资产

《资产出售协议》	指	2009年4月13日，ST科苑与科苑实业、中弘卓业签署的《资产出售协议》
《发行股份购买资产协议》	指	2009年4月13日，ST科苑与中弘卓业、建银国际签署的《发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	2009年4月13日，ST科苑与中弘卓业签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）
《格式准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问/联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
法律顾问/中伦律所	指	北京市中伦律师事务所
注入资产审计机构/立信审计	指	立信会计师事务所有限公司
出售资产审计机构/深圳鹏城审计	指	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
注入资产评估机构/中联评估	指	中联资产评估有限公司
出售资产评估机构/中科华评估	指	北京中科华资产评估有限公司
审计基准日/评估基准日	指	2008年12月31日
元	指	人民币元

第二节 本次交易概述

一、本次交易的背景及目的

ST科苑于2000年6月在深交所上市。近年来由于公司经营业务范围分散，各项产品缺乏竞争力，加之债务负担沉重，公司资产质量和盈利能力不断下降。2004年~2006年公司主营业务收入分别为35,125.94万元、28,253.94万元和34,574.84万元，净利润分别为-29,061.28万元、-12,502.56万元和1,590.75万元。2007年初，宿州市新区建设投资有限公司（以下简称“宿州新投”）成为ST科苑第一大股东后，公司经营状况依然没有改观。2007年公司实现主营业务收入36,131.86万元，净利润为-23,198.27万元。

为摆脱经营困境，维护包括流通股股东在内的全体股东的利益，本公司亟需通过重大资产重组以恢复持续经营能力。

2008年1月15日，中弘卓业与公司第一大股东宿州新投签署了《股权转让协议书》，中弘卓业拟受让宿州新投所持有的本公司1100万股限售流通股股份，占公司当期总股本的8.87%。次日，公司董事会审议通过了重大资产重组预案，拟通过资产置换和发行股份相结合的方式，将现有缺乏盈利能力的资产置出，同时注入中弘卓业和建银国际所合法拥有的具有较强盈利能力的房地产业务资产。

2008年6月24日，在公司董事会、股东大会审议通过资产重组相关方案后，本公司向中国证监会报送了重大资产重组的相关申请材料，详细内容见公司2008年1月17日、6月7日、6月24日相关公告。

经中国证监会审核，本公司重大资产重组方案未获核准。2009年1月22日，公司收到中国证监会《关于不予核准安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产重组方案的决定》。

由于本公司2008年重大资产重组和银行债务重组工作均未能如期完成，公司经营状况继续恶化。根据深圳鹏城审计出具的（深鹏所股审字[2009]012号）《审计报告》，本公司2008年营业收入为11,366.68万元，净利润为-10,088.29万元。

鉴于本公司2007年和2008年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据有关规定，深圳证券交易所于2009年2月16日起对本公司股票交易实行退市风险警示，公司股票简称由“ST科苑”变更为“*ST科苑”。

为了切实保护股东利益，避免退市风险，经与重大资产重组各方协商一致，并经公司董事会审议，本公司对前次重大资产重组方案进行了调整和完善，重新制定本次重大资产重组方案。

二、本次交易基本情况

（一）交易概况

1、交易对方

根据本公司与科苑实业及中弘卓业签订的《资产出售协议》，本次重大资产出售的交易对方为科苑实业，有关科苑实业情况详见本报告“第四节 交易对方的基本情况/二、出售资产的购买方—宿州科苑实业有限公司”；

根据本公司与中弘卓业、建银国际签订的《发行股份购买资产协议》，本次发行股份购买资产的交易对方为中弘卓业和建银国际。有关中弘卓业和建银国际情况详见本报告“第四节 交易对方的基本情况/一、拟购买资产的出售方/发行对象—中弘卓业和建银国际”。

2、交易标的

本次交易中拟出售资产为本公司拥有的除 900 亩土地、其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债，有关拟出售资产情况详见本报告“第五节 本次交易标的/一、拟出售资产情况”。

本次交易拟发行股份购买的资产为中弘卓业和建银国际持有的中弘投资 100%股权、中弘卓业持有的中弘兴业 100%股权，有关拟注入资产情况详见本报告“第五节 本次交易标的/二、拟购买资产情况”。

（二）本次交易描述

本次交易由重大资产出售和发行股份购买资产两部分组成。

1、重大资产出售

本次交易中拟出售资产为本公司拥有的除 900 亩土地、对中弘卓业的其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债。

拟出售资产经审计账面净资产为 311.25 万元，评估后资产净值为-2,606.71 万元。

经双方协商同意，中弘卓业全资子公司科苑实业将以 1 元价格向 ST 科苑购买上述拟出售资产。

2、发行股份购买资产

本次交易中拟购买资产为中弘卓业和建银国际持有的中弘投资 100%股权、中弘卓业持有的中弘兴业 100%股权。

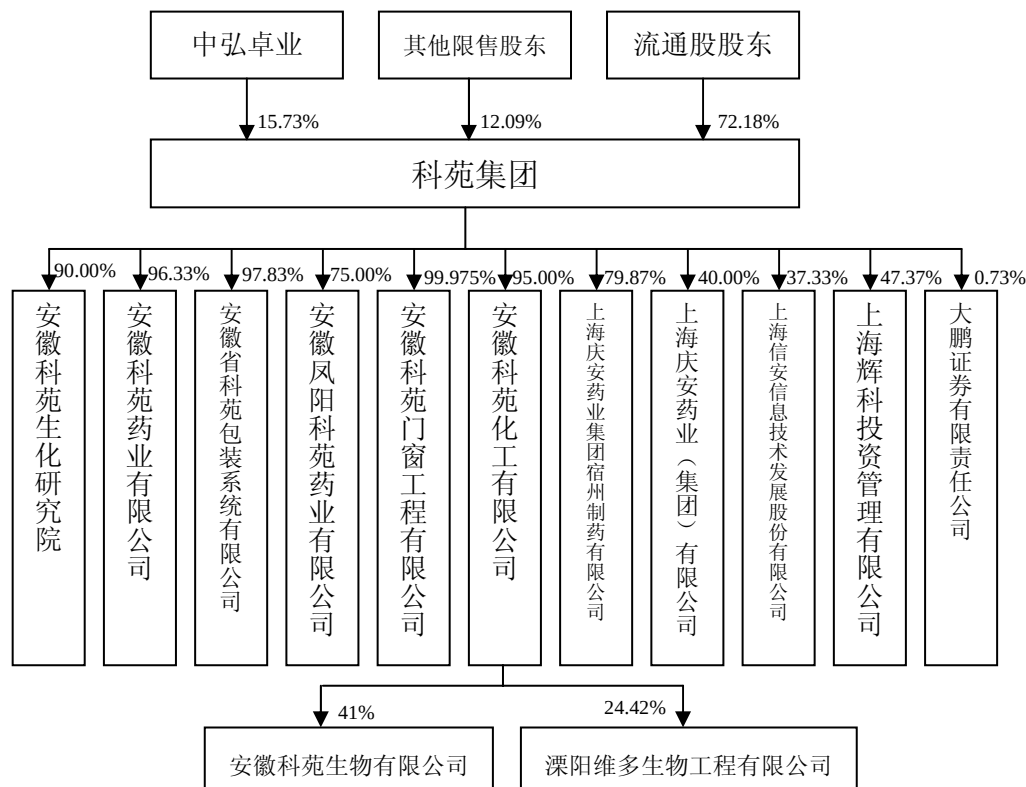
拟购买资产中，中弘投资经审计账面净资产为 49,630.74 万元，评估后资产净值为 137,779.41 万元；中弘兴业经审计账面净资产为 30,477.61 万元，评估后资产净值为 53,307.91 万元。

根据以上资产评估结果，经协商同意，本次拟购买资产中：中弘投资 100%股权作价 137,779.41 万元，中弘兴业 100%股权作价 53,307.91 万元。两项股权合计作价 191,087.32 万元。

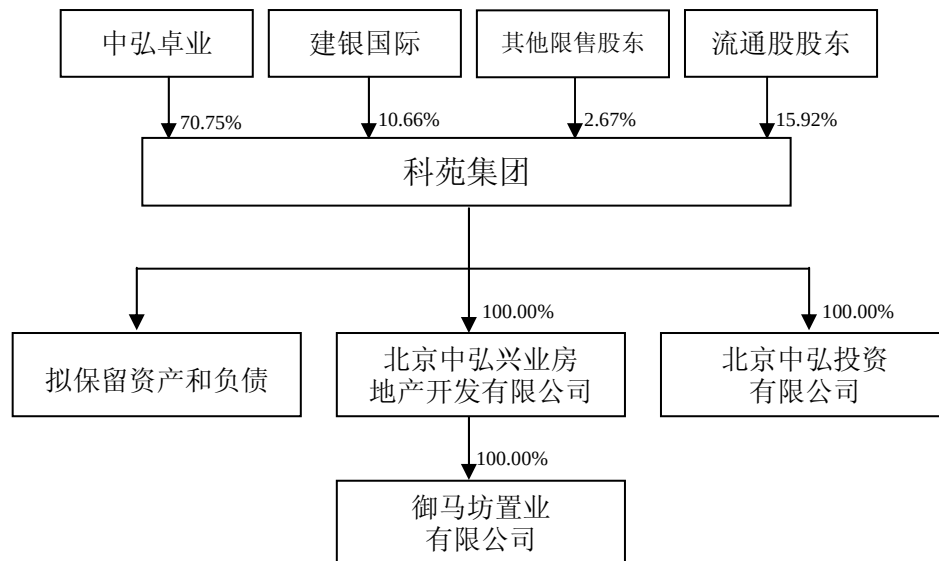
ST 科苑将以每股 4.36 元的价格，向中弘卓业和建银国际共计发行 438,273,671 股人民币普通股，作为购买拟注入资产的支付对价，其中：向中弘卓业发行 378,326,988 股人民币普通股，向建银国际发行 59,946,683 股人民币普通股。

（三）本次交易图示

1、本次交易前



2、本次交易后



注：拟保留资产（含负债）为本公司拥有的 900 亩土地、对中弘卓业的其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元。

本次交易完成后，中弘卓业仍为本公司的控股股东，公司主业转型为房地产开发与销售及出租物业经营。

（四）交易价格及溢价情况

1、拟出售资产交易价格

根据中科华评估出具的中科华评报字[2009]第 016 号《资产评估报告》，截至 2008 年 12 月 31 日，本公司拟出售资产账面净资产为 311.25 万元，评估后资产净值为-2,606.71 万元，评估增值额为-2,917.96 万元。

经协商，中弘卓业全资子公司科苑实业将以 1 元价格向 ST 科苑购买上述拟出售资产。

2、拟购买资产交易价格

依据中联评估出具的中联评报字[2009]第69号《资产评估报告书》，截至2008年12月31日，中弘投资的账面净资产为49,630.74万元，评估后资产净值为137,779.41万元，即中弘卓业和建银国际合法拥有中弘投资100%股权的评估值为137,779.41万元，评估增值额为88,148.67，增值率为177.61%。

依据中联评估出具中联评报字[2009]第70号《资产评估报告书》，截至2008年12月31日，中弘兴业的账面净资产为30,477.61万元，评估后资产净值为



53,307.91万元，即中弘卓业拥有的中弘兴业100%股权的评估值为53,307.91万元，评估增值额为22,830.29，增值率为74.91%。

经协商，本次交易拟购买资产价格按照评估后的资产净值作价，即本次拟购买的中弘投资100%股权和中弘兴业100%的股权共计作价191,087.32万元。

3、股份发行价格

本公司将以每股4.36元的价格（公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即本公司2009年1月13日至2009年2月17日的股票交易均价），向中弘卓业和建银国际共计发行438,273,671股人民币普通股，作为购买中弘投资100%股权和中弘兴业100%股权的支付对价。其中：向中弘卓业发行378,326,988股人民币普通股，向建银国际发行59,946,683股人民币普通股。

三、本次交易决策过程及董事会、股东大会表决情况

（一）本次交易的决策过程

2009年2月1日，本公司第四届董事会2009年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产置换及发行股份购买资产的议案》。

2009年3月15日，本公司召开第四届董事会2009年第二次临时会议，会议审议通过了本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案相关事宜。

2009年3月15日，本公司与科苑实业、中弘卓业签署了《资产出售协议》（预案）；同日，本公司与中弘卓业、建银国际签署了《发行股份购买资产协议》（预案）。

2009年4月13日，本公司召开第四届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过了本次重大资产出售及发行股份购买资产方案及相关事宜。

2009年4月13日，本公司与科苑实业、中弘卓业签署了《资产出售协议》；同日，本公司与中弘卓业、建银国际签署了《发行股份购买资产协议》；本公司与中弘卓业签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。

2009年5月5日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的各项具体方案。

（二）本次交易已经取得的授权及批准

1、ST科苑的授权及批准



2009年3月15日，本公司第四届董事会2009年第二次临时会议审议并通过了本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案相关事宜。

2009年4月13日，本公司第四届董事会2009年第三次临时会议审议并通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于签署〈资产出售协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案，并决议将上述议案提交ST科苑股东大会审议表决。

2009年5月5日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的具体方案，审议通过了《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，审议通过了中弘卓业免于以要约方式增持公司股份的议案。关联股东在本次股东大会上回避表决。

2、中弘卓业的授权及批准

中弘卓业于2009年3月10日召开董事会，审议并通过了参与本公司重大资产重组的决议。同意与本公司、建银国际签署《发行股份购买资产协议》，同意与本公司签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，同意与科苑实业、本公司签署《资产出售协议》。

中弘卓业的股东江西中成于2009年3月10日作出书面决定，同意中弘卓业以所持北京中弘投资有限公司的81.03%股权、北京中弘兴业房地产开发有限公司100%的股权认购本公司非公开发行的股份，同意中弘卓业全资子公司科苑实业购买本公司拟出售的资产，授权中弘卓业董事会办理与本次资产重组有关的具体事宜及签署相关协议。

3、建银国际的授权及批准

2009年3月10日，建银国际的执行董事作出决议，同意建银国际参与本次交易，以其所持有中弘投资的18.97%股权认购本公司非公开发行的股份。

2009年3月10日，建银国际的唯一股东建银国际（控股）有限公司作出书面决定，同意建银国际参与本次交易，并授权执行董事全面办理具体事宜。

4、科苑实业的授权及批准

2009年3月10日，科苑实业召开董事会，审议并通过了关于购买本公司拟



出售资产的决议，同意与本公司、中弘卓业签署《资产出售协议》。

2009年3月10日，科苑实业股东中弘卓业作出书面决定，同意科苑实业购买本公司拟出售资产，授权科苑实业董事会办理与购买上述资产有关的具体事宜。

5、中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过

2009年9月15日，中国证监会并购重组审核委员会2009年第26次会议审核了*ST科苑重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的方案。根据会议审核结果，公司本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的方案获得有条件通过。

（三）本次交易已经获得中国证监会的核准

1、本次重大资产重组已于2009年12月25日获得中国证监会的核准。

2、中弘卓业收购本公司及要约收购豁免事项已于2009年12月25日获得中国证监会的核准。

四、本次交易构成关联交易和重大资产重组

1、本次交易构成关联交易

本次重组前，中弘卓业持有本公司15.73%的股权，是本公司的控股股东，同时中弘卓业持有科苑实业100%股权，是科苑实业的唯一股东，本公司和科苑实业均受中弘卓业控制，因此本公司与科苑实业构成关联方，本公司向科苑实业出售资产的行为构成关联交易。本公司向控股股东中弘卓业发行股份购买其持有的中弘投资81.03%股权及中弘兴业100%股权的行为，亦构成关联交易。

2、本次交易构成重大资产重组行为

本次交易中拟出售资产账面资产总额为30,964.78万元（合并口径），占本公司2008年12月31日经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为75.24%；拟购买资产汇总后的账面资产总额为256,343.84万元，占本公司2008年12月31日经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为622.85%。上述拟出售和购买资产总额占本公司2008年12月31日资产总额的比例均超过70%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十七条的规定，本次交易构成重大资产重组，应提交中国证监会并购重组审核委员会审核。2009年9月15日，经中国证监会并购重组委员会审核，本公司重大资产重组方案获有条件通过。



第三节 上市公司基本情况

一、公司基本信息

公司名称：安徽省科苑（集团）股份有限公司

英文名称：ANHUI KOYO (GROUP) CO.,LTD.

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：*ST科苑

股票代码：000979

成立日期：1995年1月28日

法定代表人：王永红

注册地址：安徽省宿州市浍水路271号

注册资本：12400万元人民币

企业法人营业执照号码：340000000018072

企业税务登记证号：342200711774766

公司经营范围：生物工程、精细化工（不含危险品）、新型建筑材料、机械电子领域高新技术和产品研究开发、生产经营、技术服务、技术咨询、技术转让（以上范围中未取得专项审批的项目除外）；蔬菜、果品、畜产品、禽蛋、水产品、粮油制品、调味品、茶叶、文具用品、体育用品销售；本公司及其直属企业研制、开发的技术和生产的科技产品出口以及科研、生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。

二、历史沿革及股本变更情况

本公司前身为安徽宿州科苑集团有限责任公司，成立于1995年1月28日，由安徽省应用技术研究所和宿县地区技术服务公司出资设立，成立时注册资本2000万元，其中安徽省应用技术研究所出资1900万元，占注册资本的95%。

经安徽省人民政府皖府股字[1997]50号批准证书批准，安徽宿州科苑集团有限责任公司于1997年8月18日整体变更设立为股份有限公司，公司名称为安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司，2001年6月25日更名为现名安徽省科苑（集团）股份有限公司。

经中国证监会发行字[2000]第53号文批准，科苑集团于2000年5月向社会公众发行A股股票4000万股，股本由5400万股增至9400万股，公司股票于2000年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

2006年7月21日，科苑集团2006年第一次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，科苑集团用资本公积向全体流通股股东每10股转增7.5股，本公司的股本总额增至12400万股。

三、最近三年控股权变动情况

2005年底，安徽省应用技术研究所有本公司社会法人股4156万股，占本公司总股本的44.21%，为本公司第一大股东。

2006年7月27日，根据（2005）沪一中执字第833号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所有持有的本公司发起人境内社会法人股280万股，被依法裁定到上海市福星典当行有限公司名下，并办理了股权过户手续；根据（2005）沪一中执字第834号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所有持有的本公司发起人境内社会法人股500万股和宿州市技术服务有限公司持有的本公司发起人境内社会法人股200万股，共计700万股被依法裁定到上海福星实业有限公司名下，并办理了股权过户手续。至此，安徽省应用技术研究所有本公司社会法人股3376万股，占本公司总股本的35.91%。本公司股权分置改革完成后，安徽省应用技术研究所有持股数量不变，占本公司总股本的比例降低为27.23%，为公司第一大股东。

2007年1月，本公司接到安徽省宿州市中级人民法院的民事裁定书，根据（2007）宿中法执字第06号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所有将其持有的质押给华夏银行股份有限公司上海分行的本公司法人股1500万股及红股（含非公开发行股）、配股、配息以每股0.62元共计930万元的价格变卖给宿州新投，并于2007年1月办理了股权过户手续。至此，安徽省应用技术研究所有本公司1876万股股份，占本公司总股本的15.13%，为第一大股东；宿州新投持有本公司1500万股股份，占本公司总股本的12.10%，为第二大股东。

2007年8月，安徽省应用技术研究所有持本公司1026万股限售流通股和宿州市技术服务有限公司持本公司70万股限售流通股被司法裁定给交通银行上海浦东分行。上述股权过户完成后，交通银行上海浦东分行持有本公司限售流通股1096万股，占本公司总股本的8.84%，为第二大股东；本公司原第二大股东宿州

新投持有本公司限售流通股1500 万股，占本公司总股本的12.10%，被动成为本公司第一大股东。

2008年1月15日，中弘卓业与公司第一大股东宿州新投签署了《股权转让协议书》，根据该协议，宿州新投将其持有的本公司1100万股转让给中弘卓业。该转让行为已获得国务院国资委（国资产权[2008]194号文）的批复，相关过户手续已于2008年4月22日完成。至此，中弘卓业持有本公司8.87%的股份，成为本公司控股股东。

2008年9月8日，中弘卓业通过拍卖的方式获得安徽省应用技术研究所所持本公司850万股股份。2008年9月9日，安徽省宿州市中级人民法院以（2007）宿中法执字第16-3号《民事裁定书》裁定，上述拍卖合法有效，中弘卓业自裁定书送达之日起成为该等股份的持有人。该股份过户手续已于2008年9月17日完成。中弘卓业持有本公司股份增加至1950万股，持股比例为15.73%，继续保持控股股东的地位。

四、公司前十大股东情况

截至2009年6月30日，公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
中弘卓业集团有限公司	19,500,000	15.73	限售流通 A 股
交通银行上海浦东分行	10,960,000	8.84	限售流通 A 股
宿州市新区建设投资有限责任公司	4,000,000	3.23	限售流通 A 股
上海申多利实业公司	3,737,477	3.01	A 股流通股
王景峰	2,280,000	1.84	A 股流通股
东北证券股份有限公司	2,032,869	1.64	A 股流通股
刘志宏	2,005,200	1.62	A 股流通股
李湘林	936,174	0.75	A 股流通股
孟少川	900,693	0.73	A 股流通股
李荣	827,782	0.67	A 股流通股
合 计	47,180,195	38.06	-

五、公司主要业务发展状况和主要财务指标

（一）主要业务发展情况

本公司主营业务为医药产品、生化技术及产品和塑胶产品，由于近年来生产经营所需原材料价格持续上涨，公司盈利能力不断下降，安徽省科苑包装系统有限公司土地使用权被处置，安徽科苑药业有限公司因未在国家期限内通过GMP认证而被取消相应的生产资格。这些控股子公司被迫“关、停、并、转”，严重影响本公司的经营能力；公司银行贷款利息和罚息持续增加，公司资金周转困难，生产运营难以维持。

鉴于以上诸多问题，导致公司连年亏损，生产经营和业务发展陷入困境。

（二）主要财务数据及指标

1、简要合并资产负债表

单位：元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	409,911,691.91	411,568,293.95	469,044,239.94
总负债	768,152,912.21	737,048,180.35	693,641,183.73
归属于母公司的所有者权益	-357,224,353.30	-324,264,575.68	-223,056,314.17

2、简要合并利润表

单位：元

项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
营业收入	55,590,142.53	113,666,799.77	361,318,550.98
营业利润	-32,478,804.74	-86,247,542.53	-193,513,168.81
利润总额	-33,122,545.10	-104,059,913.34	-226,195,093.35
归属于母公司所有者的净利润	-32,959,777.62	-101,208,261.51	-238,356,106.18

3、合并简要现金流量表

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,485.08	2,682,329.30	48,203,904.16
投资活动产生的现金流量净额	224,693.61	-3,492,830.41	-73,497,535.49
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	21,927,969.58

现金及现金等价物净增加额	-3,224,791.47	-810,501.11	-4,614,497.99
--------------	---------------	-------------	---------------

注：上述财务数据来源于深圳鹏城审计为本公司最近两个会计年度及一期财务报表出具的深鹏所股审字[2008]029号、深鹏所股审字[2009]012号、深鹏所股审字[2009]113号审计报告。

4、主要财务指标

财 务 指 标	2009年1-6月	2008年	2007年
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.82	-1.92
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.71	-1.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-2.88	-2.62	-1.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	0.02	0.39
全面摊簿净资产收益率	-	-	-
资产负债率	187.39%	179.08%	147.88%

六、公司股权分置改革情况

公司股权分置改革方案已于2006年7月21日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司以截至2006年7月21日的流通股股份40,000,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增7.5股。该方案已于2006年8月2日实施完毕。

公司原第一大股东安徽省应用技术研究所在股权分置改革说明书中作出如下承诺：所持非流通股股份自获得上市流通权之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。宿州新投和中弘卓业受让安徽省应用技术研究所有本公司的股份，继续履行以上承诺。本次重大资产重组方案不存在与上市公司股权分置改革承诺等历史承诺相冲突和矛盾之处。

七、控股股东及实际控制人概况

本公司的控股股东中弘卓业及其实际控制人的概况详见“第四节 交易对方的基本情况”。

第四节 交易对方的基本情况

一、拟购买资产的出售方/发行对象—中弘卓业和建银国际

（一）中弘卓业集团有限公司

1、中弘卓业基本情况

公司名称：中弘卓业集团有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院19号楼305室

办公地点：北京市朝阳区五里桥一街一号院19号楼

法定代表人：王永红

注册资本：60000万元人民币

营业执照注册号：110000007598550

企业税务登记证号：京税证字110105767500449号

经营范围：投资咨询、投资管理，信息咨询（中介除外），市场营销策划，技术开发、技术转让，承办展览展示活动，组织文化艺术交流，销售机械电器设备、五金交电、日用百货、针纺织品、建筑材料、金属材料、木材、木制品、不锈钢制品、矿产品、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备。

2、历史沿革

中弘卓业集团有限公司原名为北京中弘卓业有限公司，由江西中成和中弘兴业共同出资设立，于2004年11月4日在北京市工商行政管理局登记注册。中弘卓业成立时注册资本为10000万元，其中江西中成出资9000万元，占注册资本的90%，中弘兴业出资1000万元，占注册资本的10%。

2007年6月25日，中弘兴业与江西中成签署《出资转让协议书》，约定中弘兴业将其所持中弘卓业9%的股权转让给江西中成。同日，中弘兴业与北京永顺发汽车保洁有限公司（以下简称“北京永顺发”）签署《出资转让协议书》，约定中弘兴业将其所持中弘卓业1%的股权转让给北京永顺发。2007年6月27日，北京市工商行政管理局核准上述股权转让的变更登记，并换发《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后，江西中成持有中弘卓业99%的股权，北京永顺发持有中弘卓业1%的股权。

2007年6月27日，经北京市工商行政管理局核准，北京中弘卓业有限公司名称变更为中弘卓业集团有限公司。

2007年9月20日，北京永顺发与江西中成签署《出资转让协议书》，北京永顺发将所持中弘卓业1%的股权转让给江西中成。2007年9月29日，北京市工商行政管理局核准上述股权转让的变更登记，并换发《企业法人营业执照》。上述股权转让完成后，江西中成持有中弘卓业100%的股权。

3、最近三年注册资本变化情况

中弘卓业成立于2004年11月4日，注册资本为人民币10000万元。根据北京市工商行政管理局于2004年2月6日颁布《北京市工商行政管理局关于印发〈改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见〉的通知》规定，中弘卓业设立时的出资不需要验资报告，2004年11月4日北京市商业银行航天支行出具了《交存入资资金凭证》。2004年11月11日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。具有证券从业资格的开元信德会计师事务所于2009年3月15日对该验资事项出具了《关于中弘卓业集团有限公司设立验资过程专项说明》，确认中弘卓业设立时提交的登记资料符合上述北京市工商局的要求。

2008年1月30日，中弘卓业股东江西中成作出书面决定，向中弘卓业增资人民币50000万元。根据北京竞宇会计师事务所有限公司出具的竞宇（2008）验字[009]号《验资报告》，截至2008年1月31日止，江西中成完成对中弘卓业的50000万元增资。2008年2月13日，中弘卓业取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为60000万元。

4、中弘卓业主要业务发展情况及主要财务指标

（1）主要业务发展情况

中弘卓业是一家以实业项目投资和管理为主导经营方向的企业集团，旗下项目涉及房地产开发、商业运营、资本管理、会展、金融、文化、矿业等，其中最主要业务为房地产开发。

2005年至今，中弘卓业主要开发项目有地处北京的“中国特色经济之窗”（非中心）一期项目、“望京商业街”（六佰本）项目，以及地处天津武清的“京津时尚广场”项目（该项目已于2007年10月全部转让）等商业广场和产业研发办公用楼项目。其中，中国特色经济之窗一期项目开发建筑面积为14万平方米，望京商业街项目开发建筑面积为10万平方米，京津时尚广场的开发建筑面积为16

万平方米，近几年来中弘卓业合计开发商业地产和产业研发办公房产面积达 40 万平方米，中弘卓业在这些项目的开发过程中积累了丰富的商业和商务地产开发经验。

中弘卓业控股子公司中弘投资于 2004 年 7 月 1 日经北京市建设委员会批准，取得房地产开发三级资质证书（编号 PG-A-3572），于 2008 年 8 月 7 日取得房地产开发二级资质证书（编号 PG-A-3572），现已从事房地产开发业务 5 年。

中弘卓业全资子公司中弘兴业于 2003 年 3 月 13 日经北京市建设委员会批准从事房地产开发经营业务，2007 年 8 月 29 日取得房地产开发四级资质证书（编号 PG-A-5151），现已从事房地产开发业务 6 年。

除以上房地产业务外，中弘卓业还积极开展矿产、文化等其他实业投资，同时还涉足资产管理等业务。

（2）最近三年主要财务数据

中弘卓业最近三年主要财务数据如下：

合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
总资产	4,213,951,624.98	2,920,560,475.94	1,311,060,027.80
负债总额	3,429,169,539.71	2,555,746,671.97	978,359,794.12
净资产	784,782,085.27	364,813,803.97	332,700,233.68

合并利润表主要财务数据

单位：元

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业收入	508,635,572.00	296,221,886.40	122,110,496.50
营业利润	197,758,241.73	411,961,838.50	30,457,529.64
利润总额	173,441,158.87	415,642,170.82	801,204.77
净利润	94,698,837.15	264,853,148.66	883,397.01

注：上表中 2008 年度数据经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具了开元信德京审字（2009）第 027 号《审计报告》

（3）主要财务指标

项 目	2008 年	2007 年	2006 年
-----	--------	--------	--------

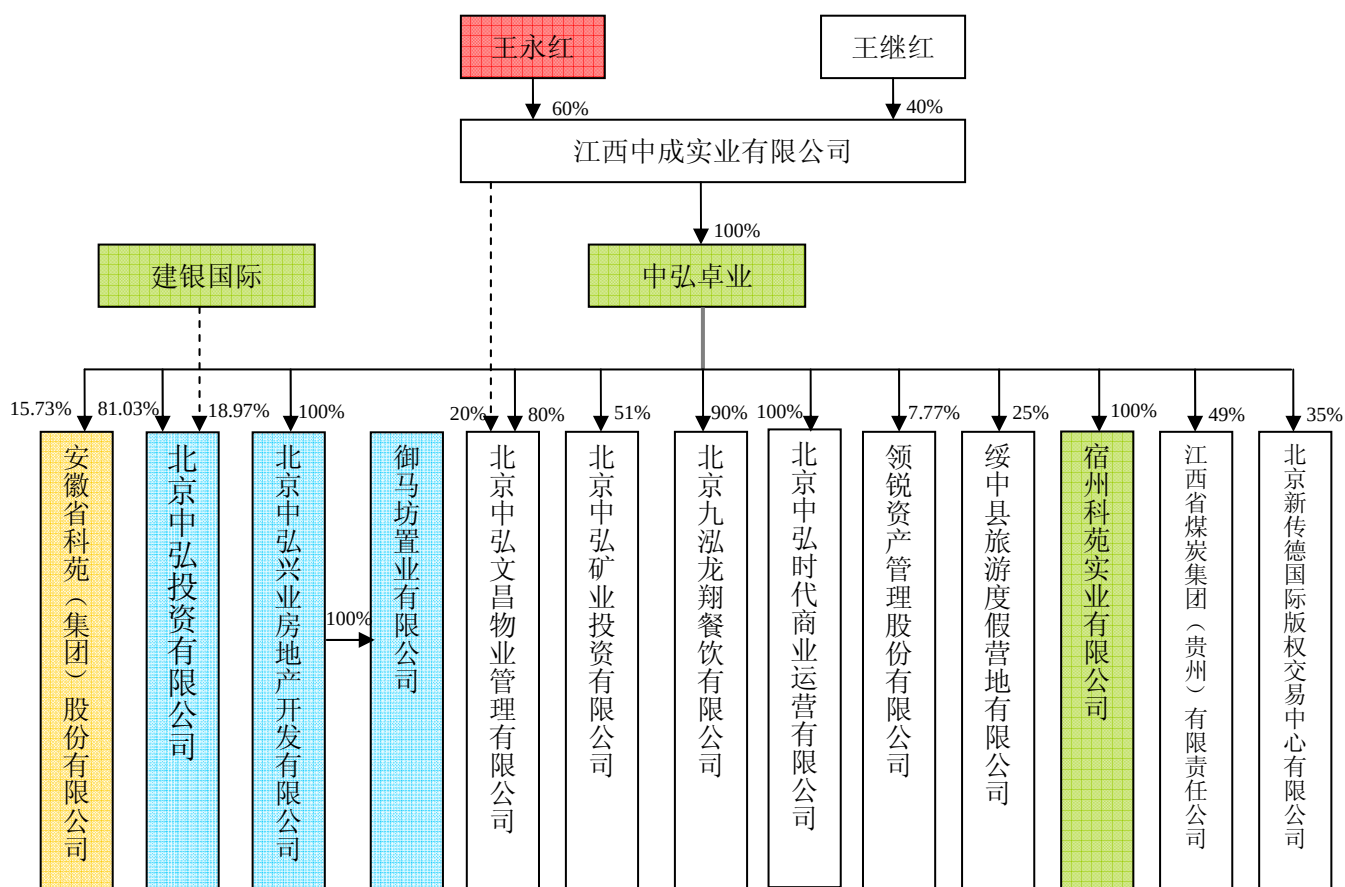


偿债能力	流动比率	0.99	1.31	1.58
	资产负债率（%）	81.38	87.51	74.62
盈利能力	销售利润率（%）	18.62	89.41	0.72
	净资产收益率（%）	12.07	72.60	0.27

注：2007 年销售利润率和净资产收益率较高，主要是由于本期转让股权，从而投资收益增加所致。

5、股权结构及关联企业

（1）中弘卓业相关的股权及控制关系



注： 为上市公司 为本次拟注入资产 为实际控制人 为交易主体

（2）中弘卓业的股东情况介绍

① 控股股东的情况

公司名称：江西中成实业有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：江西省宜丰县二轻局三楼



法定代表人：王继红

注册资本：3000万人民币

税务登记证号码：地税赣字362229733931339

成立日期：2002年2月1日

经营范围：实业投资，房地产开发（凭资质证经营），技术开发及转让，信息咨询，机械电子设备，生产销售，建筑材料，家用电器，汽车配件，金属材料，计算机软硬件及外围设备销售。

② 实际控制人的情况

中弘卓业的实际控制人为王永红先生，其持有中弘卓业的股东江西中成60%的股权，江西中成另外40%的股权为王继红持有，王永红与王继红系兄弟关系。

王永红，男，汉族，1972年1月9日出生，住址为江西省宜春市新昌镇南门路45号，身份证号码为362229197201090030。王永红先生曾任北京永顺发汽车保洁有限公司董事长、总经理，北京中弘投资有限公司总裁，现任中弘卓业集团有限公司董事长、总经理，安徽省科苑（集团）股份有限公司董事长。王永红先生为全国青联委员，北京市朝阳区第14届人民代表大会代表；曾被评为2005-2006中国房地产年度贡献人物奖，北京地产年度影响力人物，2006中国不动产行业创新人物；并担任清华大学房地产高级研修班客座教授。

（3）中弘卓业的下属企业情况

产业类别	下属企业名称	企业类型	注册资本(万元)	法定代表人	持股比例(%)	成立日期
房地产业	北京中弘投资有限公司	有限责任公司	55040	何礼平	81.03	2001-11-06
房地产业	北京中弘兴业房地产开发有限公司	有限责任公司	20000	王柱华	100	2002-12-16
资产管理	领锐资产管理股份有限公司	股份有限公司	193000	郑跃文	7.77	2006-12-22
煤炭开采业	江西省煤炭集团（贵州）有限责任公司	有限责任公司	20000	朱志明	49	2008-05-28
新型建材、医药	安徽省科苑（集团）股份有限公司	股份有限公司	12400	王永红	15.73	1995-01-28
制造业	宿州科苑实业有限公司	有限责任公司	10000	金洁	100	2007-11-09



采矿业	北京中弘矿业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	3000	刘奇	51	2007-05-28
投资、版权管理	北京新传德国际版权交易中心有限公司	有 限 责 任 公 司	1000	李衡	35	2006-12-6
物业管理	北京中弘文昌物业管理有限公司	有 限 责 任 公 司	100	吴建波	80	2006-04-10
商业管理	北京中弘时代商业运营管理有限公司	有 限 责 任 公 司	500	马向	100	2006-08-18
餐饮业	北京九泓龙翔餐饮有限公司	有 限 责 任 公 司	30	吴建波	90	2007-06-4
旅游服务	绥中县旅游度假营地有限责任公司	有 限 责 任 公 司	50	芦学森	25	2006-07-13

6、中弘卓业与ST科苑关联关系情况

2008年1月15日，中弘卓业与ST科苑原第一大股东宿州新投签署了《股权转让协议书》，根据该协议，宿州新投将其持有的ST科苑的1100万股转让给中弘卓业。该转让行为已获得国务院国资委（国资产权[2008]194号文）的批复，相关过户手续已于2008年4月22日完成。至此，中弘卓业持有ST科苑8.87%的股份。

2008年9月8日，中弘卓业通过拍卖的方式获得安徽省应用技术研究所有持有的ST科苑850万股股份。2008年9月9日，安徽省宿州市中级人民法院以（2007）宿中法执字第16-3号《民事裁定书》裁定，拍卖合法有效，中弘卓业自裁定书送达之日起成为该等股份的持有人，该股份过户手续已于2008年9月17日完成。至此，中弘卓业持有ST科苑股份数量增加至1950万股，持股比例提高到15.73%，继续保持控股股东的地位，与上市公司存在关联关系。

7、中弘卓业向上市公司推荐董事、监事及管理人员情况

2008年5月9日，ST科苑改选了董事会，中弘卓业向ST科苑推荐王永红先生、金洁先生和康喜先生为公司董事，推荐刘奇先生为监事，推荐并经董事会聘任康喜先生为副总裁兼财务总监。2008年10月28日，ST科苑第四届第十次董事会会议正式聘任金洁先生为公司董事会秘书。2009年2月11日，ST科苑第四届监事会第十一次会议决议补选中弘卓业推荐的张继伟先生当选公司第四届监事会监事，2009年3月6日，ST科苑2008年度股东大会审议通过该事项。



2009年8月12日，ST科苑召开董事会，会议通过增选董事的议案，上市公司董事人数由7名增至9名。中弘卓业推荐赵恒先生和李思潼女士担任上市公司董事。2009年8月28日，ST科苑2009年第二次临时股东大会通过了本项议案。

8、中弘卓业及其主要管理人员最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，中弘卓业及其主要管理人员近五年来未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

（二）建银国际投资咨询有限公司

1、建银国际基本情况

公司名称：建银国际投资咨询有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心1213房

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心1213房

法定代表人：符耀文

注册资本：5000 万美元

营业执照注册号：110000450019782

税务登记证号码：京税证字 110102665602225

经营范围：商务咨询，投资咨询，市场营销策划；投资管理

2、历史沿革

建银国际于 2007 年 8 月 9 日取得北京市人民政府颁发的商外资京资字[2007]02048 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，并于同日在北京市工商局登记注册，取得《企业法人营业执照》。建银国际成立时注册资本为 2900 万美元（待缴），股东为建银国际（控股）有限公司。

2007 年 10 月 19 日，北京竞宇会计师事务所有限公司以竞宇(2007)验字[161]号《验资报告》验证：截至 2007 年 10 月 15 日止，建银国际收到建银国际（控股）有限公司首次缴纳的注册资本合计 900 万美元。2007 年 11 月 9 日，北京市工商局核准建银国际实收资本的变更登记。

2008 年 1 月 10 日，北京竞宇会计师事务所有限公司以竞宇(2007)验字[186]号《验资报告》验证：截至 2007 年 12 月 11 日止，建银国际收到建银国际（控股）有限公司缴纳的第二期出资 2000 万美元，建银国际注册资本全部到位。2008

年3月24日，北京市工商局核准建银国际实收资本的变更登记。

3、最近三年注册资本变化情况

建银国际于2007年8月9日成立时注册资本为2900万美元。

2009年1月9日，建银控股做出决议向建银国际增资2,100万美元。建银国际于2009年6月29日办理完毕增资的工商变更登记手续，注册资本金增至5,000万美元。

4、建银国际主要业务发展情况及主要财务指标

（1）主要业务发展情况

建银国际主要从事投资咨询、财务顾问和投资管理等活动。

建银国际最近两年简要资产负债表：

单位：元

项 目	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总计	666,590,151.77	813,950,711.90
负债合计	294,477,742.48	516,948,218.33
股东权益合计	372,112,409.29	297,002,493.57

建银国际最近两年简要利润表：

单位：元

项 目	2008年度	2007年度
营业收入	248,026.48	156,419,000.00
营业利润	100,584,656.88	126,955,955.00
利润总额	100,584,656.88	122,676,856.07
净利润	75,109,915.72	82,193,493.57

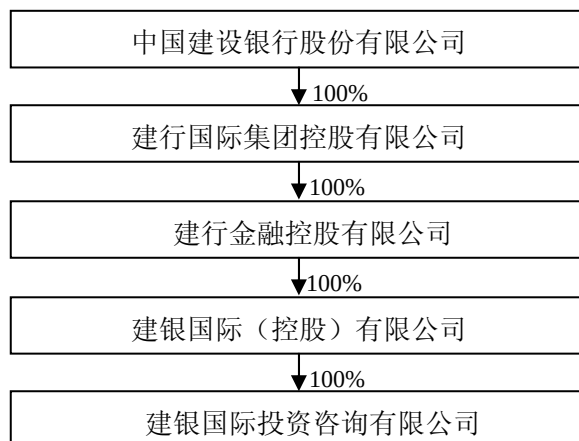
注：2007年度财务数据来自毕马威华振会计师事务所出具的KPMG—A（2008）AR No0443号《审计报告》，2008年财务报表未经审计。

（2）主要财务指标

项 目		2008 年	2007 年
偿债能力	流动比率	1.18	0.67
	资产负债率(%)	44.18	63.51
盈利能力	净资产收益率(%)	20.18	27.67

5、股权结构及关联企业

（1）建银国际相关股权控制图



（2）建银国际的股东情况介绍

① 控股股东的基本情况 & 主要业务发展状况

股东名称：建银国际（控股）有限公司

注册地：香港

住所：香港金钟道88号太古广场二座34楼3408室

注册资本及实收资本：US\$301,282,050

成立日期：1973年7月27日

商业登记证号码：04190095-000

建银国际（控股）有限公司下设建银国际金融有限公司、建银国际融资有限公司、建银国际资产管理有限公司、建银国际证券有限公司及建银国际投资咨询有限公司五家全资子公司，主要从事股票、债券在港上市的保荐与承销工作，以及企业收购、兼并及重组、债权融资、市场研究、直接投资、资产管理及财务顾问等业务。自成立以来，建银国际（控股）有限公司主持或参与完成五十多家大型企业上市、并购或投资项目。

② 其他关联方的情况

建行金融控股有限公司注册地为香港，注册资本为 HK\$1,000,000.00；建行国际集团控股有限公司注册地为香港，注册资本为 HK\$1,000,000.00；中国建设银行股份有限公司注册地址为北京市西城区金融大街 25 号，法定代表人为郭树清。

6、建银国际与ST科苑关联关系情况



建银国际与ST科苑不存在关联关系。

7、建银国际向上市公司推荐董事、监事及管理人员情况

建银国际未向ST科苑推荐董事、监事及管理人员。

8、建银国际及其主要管理人员最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，建银国际及其主要管理人员近五年来未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

二、出售资产的购买方—科苑实业

（一）科苑实业基本情况

公司名称：宿州科苑实业有限公司

企业性质：一人有限责任公司

注册地址：宿州经济开发区金海大道8号

办公地点：宿州经济开发区金海大道8号

法定代表人：金洁

注册资本：10000万元人民币

营业执照注册号：341300000007293

企业税务登记证号：宿国税开发字342200667936616号/皖地税宿字341301667936616号

经营范围：投资；市场营销策划；承办展览展示活动；机电制造；五金交电、机械电器设备、日用百货、建筑材料、计算机软硬件及外围设备销售。

（二）历史沿革及注册资本情况

宿州科苑实业有限公司系由中弘卓业和刘奇先生共同出资设立的有限责任公司，于2007年11月9日在宿州市工商行政管理局注册登记，注册资本为10000万元人民币。截至2007年11月8日，科苑实业注册资本中的2000万元出资到位，其中中弘卓业出资1999.80万元，占注册资本的19.998%，刘奇出资0.20万元，占注册资本的0.002%，宿州拂晓会计师事务所对此出具了宿州拂晓会验字（2007）第66号《验资报告》进行验证。

2008年1月3日，刘奇与中弘卓业签署《股权转让协议》，刘奇将其持有的科



苑实业0.20万元的出资转让给中弘卓业。同时截至2008年1月3日，中弘卓业缴足剩余的8000万元注册资金。上述出资经宿州拂晓会计师事务所出具的宿州拂晓会验字（2008）第002号验证。此后，中弘卓业持有科苑实业100%股权。

（三）科苑实业业务经营情况

科苑实业成立后，开始投资兴建现代化环保型汽车电脑洗车设备生产基地。该项目属国家大力扶持的环保节能行业，预算总投资额3亿元人民币，建成后将年产隧道式及往复式洗车设备1500台以上。

该项目正在进行土建施工，截至目前，该项目包括土地、工程、设备采购、前期开办费用等已投资3100余万元。

（四）科苑实业2008年简要财务报表

1、最近一年简要资产负债表

单位：元

项 目	2008年12月31日
流动资产合计	86,078,226.68
非流动资产合计	17,515,015.70
资产总计	103,593,242.38
流动负债合计	7,555,155.00
非流动负债合计	-
负债合计	7,555,155.00
股东权益合计	96,038,087.38

2、最近一年简要利润表

单位：元

项 目	2008年度
营业收入	-
营业利润	-3,961,912.62
利润总额	-3,961,912.62
净利润	-3,961,912.62

（五）科苑实业与ST科苑关联关系

科苑实业为中弘卓业的全资子公司，而中弘卓业为本公司的控股股东，因此科苑实业是本公司的关联公司，本次公司向科苑实业出售资产构成关联交易行为。

（六）科苑实业向上市公司推荐董事、监事及管理人员情况



科苑实业与本公司不存在直接的股权关系，未向本公司推荐董事、监事及管理人员。

（七）科苑实业及其主要管理人员最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，科苑实业及其主要管理人员近五年来未受到行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。

第五节 本次交易标的

一、拟出售资产情况

根据《资产出售协议》，本次拟出售资产为 ST 科苑拥有的除 900 亩土地、其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债。

（一）拟出售资产审计情况

根据深圳鹏城审计出具的深鹏所股专字[2009]117 号《审计报告》，经审计截至 2008 年 12 月 31 日，本公司拟出售资产账面资产总值为 17,860.79 万元，负债为 17,549.54 万元，账面净资产值为 311.25 万元。根据深圳鹏城审计出具的深鹏所股专字[2009]431 号《审计报告》，截至 2009 年 6 月 30 日，本公司拟出售资产账面资产总值为 18,463.70 万元，负债为 18,370.74 万元，账面净资产值为 126.63 万元。

1、拟出售资产最近两年一期简要资产负债表（母公司）

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产合计	19,695,439.45	11,248,151.73	127,748,959.05
非流动资产合计	164,941,579.92	167,359,750.03	268,232,163.85
资产总计	184,637,019.37	178,607,901.76	395,981,122.90
流动负债合计	183,370,738.13	175,495,409.31	205,562,401.48
负债合计	183,370,738.13	175,495,409.31	205,562,401.48
股东权益合计	1,266,281.24	3,112,492.45	190,418,721.42

2、拟出售资产最近两年一期简要利润表（母公司）

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年	2007年
营业收入	596,977.16	17,830,546.34	9,808,036.20
营业利润	-19,028,236.90	-179,202,527.71	-155,964,951.88
利润总额	-19,445,120.00	-193,473,815.63	-164,421,409.75
净 利 润	-32,401,321.27	-193,473,815.63	-164,421,409.75

（二）拟出售资产评估情况

根据中科华评估出具的中科华评报字[2009]第 016 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2008 年 12 月 31 日，本公司拟出售资产评估后资产总值为

14,942.83 万元，负债总额为 17,549.54 万元，评估后资产净值为-2,606.71 万元。

拟出售资产评估结果汇总如下：

单位：万元

项目	账面值	调整后账面值	评估值	增加值	增值率(%)
流动资产	1,124.82	1,124.82	1,125.86	1.05	0.09
长期投资	9,557.00	9,557.00	6,558.17	-2,998.83	-31.38
固定资产	4,990.24	4,990.24	4,138.28	-851.97	-17.07
其中：在建工程	170.30	170.30	170.30		
建筑物	2,469.23	2,469.23	2,518.62	49.39	2.00
机器设备	3,035.23	3,035.23	1,449.36	-1,585.87	-52.25
无形资产	2,188.73	2,188.73	3,120.52	931.79	42.57
其中：土地使用权	2,188.73	2,188.73	3,120.52	931.79	42.57
其它资产					
资产总计	17,860.79	17,860.79	14,942.83	-2,917.96	-16.34
流动负债	17,549.54	17,549.54	17,549.54		
长期负债					
负债总计	17,549.54	17,549.54	17,549.54		
净资产	311.25	311.25	-2,606.71	-2,917.96	-937.50

1、流动资产

本公司流动资产包括货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款，流动资产账面值为 1,124.82 万元，评估值为 1,125.86 万元。流动资产增值 1.05 万元，增值率 0.09%，主要是企业计提的一年以内往来款项的坏账准备，经评估认为该款项可以全额收回，故评估增值。

2、长期股权投资

本公司长期股权投资账面值为 9,557.00 万元，评估值为 6,558.17 万元。长期投资评估减值 2,998.83 万元，减值率 31.38%，主要是子公司经评估后的净资产减少而形成评估减值。

长期股权投资情况如下：

单位：元

序号	单位名称	权益比例	评估基准日 账面值	账面净值	评估值	增减值	状态
----	------	------	--------------	------	-----	-----	----



1	安徽省科苑生化研究院	90.00%	9,000,000.00	0.00	-	0	停业
2	安徽科苑药业有限公司	96.33%	105,000,000.00	26,348,369.15	26,348,373.00	0	停业
3	安徽省科苑包装系统有限公司	97.83%	22,500,000.00	16,966,268.47	16,966,268.47	0	停业
4	安徽凤阳科苑药业有限公司	75.00%	6,823,325.00	0.00	-	0	维持经营
5	上海庆安药业集团宿州制药有限公司	79.87%	30,000,000.00	18,563,152.70	16,551,197.72	-2,011,954.98	维持经营
6	安徽科苑门窗工程有限公司	99.975%	39,990,000.00	16,259,487.12	-	-16,259,487.12	经营
7	安徽科苑化工有限公司	95.00%	28,500,000.00	16,408,000.84	4,691,102.76	-11,716,898.08	停业
8	上海信安信息技术发展股份有限公司	37.33%	20,569,291.86	1,024,727.76	1,024,727.76	0	经营
9	上海庆安药业（集团）有限公司	40.00%	38,420,964.88	0.00	-	0	停业
10	上海辉科投资管理有限公司	47.37%	45,000,000.00	0.00	-	0	未年检
11	大鹏证券有限责任公司	0.73%	13,800,000.00	0.00	-	0	破产清算
	小计		359,603,581.70				
	长期投资减值准备		264,033,575.70				
	合计		95,570,006.04	95,570,006.04	65,581,669.70	-29,988,340.18	

拟出售资产中的长期股权投资评估值较账面值存在减值，其中：上海庆安药业集团宿州制药有限公司减值201.20万元，安徽科苑门窗工程有限公司减值1,625.95万元，安徽科苑化工有限公司减值1,171.69万元。上述差异说明如下：

（1）上海庆安药业集团宿州制药有限公司

本公司持有上海庆安药业集团宿州制药有限公司（以下简称“宿州制药”）79.87%的股权，投资成本为30,000,000.00元，减值准备11,436,847.30元，账面净值为18,563,152.70元。宿州制药截止2008年12月31日净资产23,241,708.65元，累计亏损-14,423,598.30元。深圳鹏城审计按照会计准则的规定，考虑了该投资的减值因素，预计该项投资可收回金额为18,563,152.70元。由于该项投资的可收回金额低于其账面价值，公司将该项投资的账面价值减至可收回金额18,563,152.70元。

中科华评估在对宿州制药进行评估时，与经深圳鹏城审计的长期股权投资账面价值差异201.20万元，该差异为宿州制药投资安徽科苑药业有限公司投资损失299.62万元。而审计机构在对长期股权投资进行计提减值准备时主要基于下属子公司业务经营情况考虑，并未完全对应单项资产，从而导致审计和评估机构在资产减值上的差异。

（2）安徽科苑门窗工程有限公司

本公司持有安徽科苑门窗工程有限公司（以下简称“科苑门窗”）99.98%的股权，投资成本为39,990,000.00元，减值准备23,730,512.88元，账面净值为16,259,487.12元。科苑门窗截止2008年12月31日净资产16,263,553.01元，累计亏损-23,747,609.85元。深圳鹏城审计按照会计准则的规定，充分考虑该投资的减值因素，预计该项投资可收回金额为16,259,487.12元。由于该项投资的可收回金额低于其账面价值，公司将该项投资的账面价值减至可收回金额16,259,487.12元。

中科华评估入场后，以2008年12月31日为基准日对科苑门窗进行资产评估，在经审计的账面价值基础上评估减值1,625.95万元，减值为科苑门窗拥有的固定资产——机器设备中进口设备的减值所致。科苑门窗拥有6条72锥6000吨型材生产线和6条72锥型材二期生产线，经评估师现场勘查及市场调查，发现该类生产线已不属于技术先进型设备市场价格大幅降低，因此参考市价评估调减。

（3）安徽科苑化工有限公司

本公司持有安徽科苑化工有限公司（以下简称“科苑化工”）75%的股权，投资成本为28,500,000.00元，减值准备12,091,999.16元，账面净值为16,408,000.84元。科苑化工截止2008年12月31日净资产17,271,579.83元，累计亏损-12,846,220.17元。深圳鹏城审计按照会计准则的规定，考虑了该投资的减值因素，预计该项投资可收回金额为16,408,000.84元。由于该项投资的可收回金额低于其账面价值，公司将该项投资的账面价值减至可收回金额16,408,000.84元。

中科华评估入场后，以2008年12月31日为基准日对科苑化工进行资产评估，在经审计的账面价值基础上评估减值1,171.69万元，原因为科苑化工拥有的固定资产——机器设备企业按照12年计提折旧，中科华评估认为企业生产的产品具有一定的腐蚀性，故按照8年计算设备的使用年限，从而形成差异。

综上所述，本公司以成本法核算的长期股权投资的账面值大于评估价值，符合被投资企业的各项资产的实际状况，评估减值是合理的。

3、房屋建筑物、构筑物

本公司房屋建筑物、构筑物共56项，房屋建筑物及构筑物的账面原值为3,490.44万元，账面净值2,469.23万元，评估值为2,518.62万元，房屋建筑物评

估增值49.39万元，增值率2.00%，房屋增值的主要原因是房屋建筑物市场价值上升所致。

4、设备类资产

本公司的设备类资产主要包括机器设备、电子设备和运输车辆。设备类资产总计账面原值5,647.20 万元，账面净值3,035.23万元，评估净值为1,449.36万元，设备减值1,585.87万元，减值率52.25%。设备评估减值的主要原因是部分设备无物、报废所致。

5、在建工程

本公司在建工程-土建工程为“标准化厂房”，账面值170.30万元，调整后账面值170.30万元，项目开工日期2008年3月，预计完工日期2010年6月，付款进度与施工形象进度基本一致，故评估值与核实后账面值相同。

6、无形资产

本公司无形资产主要是位于安徽省宿州市宿固路东侧的一宗土地，其四至为：东至淮北物资供应公司，西至安徽轻工化学厂，西南至宿固路，北至市路桥公司。土地证编号为宿州国用(2001)字第010485—010486号，取得日期2001年9月，土地性质为工业用地，土地级别：六级。准用年限为50年，土地使用权终止日期为2051年9月，面积257860m²。该土地原始入账价值为2,499.34万元，调整后账面价值为2,188.73万元，评估值为3,120.52万元，评估增值931.79万元，增值率为42.57%。主要原因是土地自然增值所致。

拟出售土地的评估基准日为2008年12月31日，与拟出售土地类似的土地成交价格列表如下：

土地使用权人	成交时间	成交面积	金额	价格	土地用途	土地级别
宿州市建筑装饰安装有限责任公司	2009 年 2 月	16986 m ²	254.784 万元	150 元/m ²	工业用地	一级
宿州市皇家装饰材料有限公司	2009 年 2 月	7821 m ²	117.321 万元	150 元/m ²	工业用地	一级
李立松	2008 年 11 月	5241 m ²	66.5648 万元	127 元/m ²	工业用地	一级
宿州市福明设备制造有限公司	2009 年 4 月	22000 m ²	316.8 万元	144 元/m ²	工业用地	

以上数据取自中国土地市场网和宿州经济技术开发区管委会与土地使用权人签订的项目投资协议书。



根据土地的自然和经济属性，对土地划分等级，并根据等级确定各类不同性质用地的出让基准地价。一级为最高，等级越高，价格越贵。

拟出售土地性质为工业用地，在拟出售土地上的安徽科苑门窗工程有限公司还在进行业务经营，尚无改变未来土地用途的意向。

综合以上所述，宿州经济技术开发区管委会出让工业用地均按照《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发〔2006〕31号）《全国工业用地出让最低价标准》执行，评估师对安徽省科苑（集团）股份有限公司拟出售土地采用基准地价系数修正法评估，按照宿国土资〔2007〕8号宿州市国土资源局公告基准地价144元/㎡取价，再根据年限修正和区域因素及个别因素修正后计算出土地单价121元/㎡。故评估值符合当地实际情况，评估结果较为符合市场价格。

7、负债

本公司拟出售资产中的负债主要包括：

（1）短期借款

短期借款为科苑集团本部在农行宿州市淮海路支行的借款。短期借款账面值10,007.95万元，评估值同账面值。

（2）应付账款

应付账款主要为公司本部及各分公司应付各单位的其他款项等，应付账款账面值为426.90万元，评估值同账面值。

（3）预收账款

预收账款为预收各单位的货款等。预收账款账面值为98.88万元，评估值同账面值。

（4）其他应付款

其他应付款主要为公司本部及各分公司应付的各单位的其他款项等。其他应付款账面值为657.08万元，评估值同账面值。

（5）应付职工薪酬

应付职工薪酬为公司本部和分公司应付职工的福利费和保险金，账面值19.86万元，评估值同账面值。

（6）应付利息

应付利息为应支付给中国农业银行宿州市淮海路支行的借款利息。应付利息账面值为6,338.86万元，评估值同账面值。



上述流动负债的评估值为17,549.54万元，负债评估值合计为17,549.54万元。

（三）拟出售资产抵押、担保及诉讼情况

1、拟出售资产对外抵押情况

编号	抵押物	抵押单位	备注
1	位于宿州市宿固路东侧的宿州国用（2001）字第010485号和宿州国用（2001）字第010486号《国有土地使用证》项下的土地使用权	第一抵押权人：中国银行宿州市分行（简称“中行宿州分行”）； 第二抵押权人：中国农业银行淮海路支行（简称“农行淮海路支行”）	债务已逾期
2	位于宿州市宿固路东侧的房地产权宿字第20051062号《房地产权证》项下的房屋	农行淮海路支行	债务已逾期
3	位于宿州市浍水路271号的房地产权宿字第200504920号《房地产权证》项下房产	建设银行宿州市分行（简称“建行宿州分行”）	债务已逾期
4	位于宿州市浍水西路南侧271号的宿州国用（2005）字第0530033号《国有土地使用权证》项下的土地	建行宿州分行	债务已逾期
5	科苑集团的型材生产设备、维生素E生产设备、叶酸生产设备等15件（条）设备和生产线	中国工商银行宿州埇桥支行（简称“工行埇桥支行”）	债务已逾期

上述四家银行中，农行淮海路支行、建行宿州分行、工行埇桥支行已出具了同意函，同意拟出售资产中已抵押或被查封、冻结部分的资产出售至科苑实业名下。截至本报告书签署之日，公司尚未取得中行宿州分行的相关同意函，但2009年6月30日本公司已与中行宿州分行签署《偿债协议》，目前公司正按协议约定如期履行相关还款。与此同时，为确保《偿债协议》得到切实履行，中弘卓业和中弘投资、中弘兴业共同出具承诺：如上市公司不能按照《偿债协议》的约定按期偿还中行宿州分行的借款，则中弘投资或中弘兴业将代上市公司偿付借款，如中弘投资和中弘兴业亦不能按期偿付借款，则最终由中弘卓业代上市公司偿付借款。待科苑集团所欠中行宿州分行的款项全部偿还完毕，拟出售资产中被中行宿州分行抵押资产将被解除抵押。

鉴于以上资产存在权利瑕疵，科苑实业在《资产出售协议》中承诺并保证已

完全、充分知悉拟出售的资产所存在的权利限制瑕疵和风险，由于该等资产存在前述瑕疵和风险（或其他未明示的瑕疵和风险），致使其不能及时交割或过户至科苑实业名下时，科苑实业将不基于任何原因追究本公司的责任，并自愿承担由于不能及时交割或过户而造成的风险及损失。按照以上协议和同意函，拟出售资产上设定的抵押对本次资产出售不存在实质性障碍。

截至本报告书签署日，科苑集团与农行淮海路支行、建行宿州分行、工行埇桥支行的债务重组工作已经完成。目前，相关已抵押或被查封、冻结部分的资产正在履行解除抵押、查封或冻结手续，以便相关资产届时顺利出售交割。

2、上市公司对外担保情况

上市公司不存在对外担保情况。

3、拟出售资产涉及的诉讼、仲裁情况

根据深圳鹏城审计出具的拟出售资产备考审计报告（深鹏所股专字[2009]117号）、公司2008年年报、拟出售资产2009年半年度备考财务报表审计报告（深鹏所股专字[2009]431号）和公司相关信息披露，拟出售资产涉及的诉讼、仲裁情况如下：

（1）建行宿州分行借款逾期诉讼

本公司于2003年8月28日与建行宿州分行签定了3900万元借款合同，贷款到期日为2005年8月27日，年利率5.216%，上海庆安科技发展有限公司（下称“庆安科技”）为该借款提供了担保。因本公司未能偿还建行宿州分行3900万元贷款及相关利息合计4500万元，建行宿州分行于2006年8月22日向安徽省高级人民法院提出财产保全的申请。2006年9月21日，公司接到安徽省高级人民法院民二庭下达的民事裁定书（[2006]皖民二初字第0010号），裁定冻结本公司、庆安科技银行存款4500万元或查封、扣押、冻结其他等值财产（详见2006年9月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2006—49本公司诉讼公告）。

2007年3月14日，公司接到安徽省高级人民法院（2007）皖执字第0005号执行通知书，要求对上述裁定事项进行强制执行（详见2007年3月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2007—05本公司关于诉讼进展情况的公告）。由于本公司没有能力履行相关义务，如强制执行被实施，将严重影响公司的生产经营活动。

本公司已与建行宿州分行签署了《抵债协议》及补充协议。截至本报告书签署之日，本公司已按照协议约定将用于抵债的宿州国用（2006）字第 0660111 号土地使用权过户至建行宿州分行名下。

（2）工行埇桥支行借款逾期诉讼

2005 年 6 月 8 日，安徽省宿州市中级人民法院下达（2005）宿中民二初字第 19 号民事裁定书，在其审理原告工行埇桥支行与被告科苑集团、安徽省应用技术研究所以借款合同纠纷一案中，原告于 2005 年 6 月 8 日向该院提出财产保全申请，要求冻结被告科苑集团所持若干子公司的股权，该院裁定支持原告的财产保全申请。根据该裁定，科苑集团所持子公司安徽科苑药业有限公司、安徽省科苑包装系统有限公司、安徽省科苑生化研究院的全部股权被冻结。

2006 年 5 月 16 日，安徽省宿州市中级人民法院下达（2005）宿中法执字第 108 号民事裁定书，该院依据（2005）宿中民二初字第 19 号民事裁定书于 2005 年 11 月 22 日向科苑集团发出执行通知书，但科苑集团未按执行通知履行生效法律文书所确定的义务，故依照相关法规裁定如下：冻结科苑集团所持上海庆安药业（集团）有限公司、上海恒天置业有限公司（现更名为“上海辉科投资管理有限公司”）的全部股权。

本公司已与工行埇桥支行签署了《抵债协议》及补充协议。截至本报告书签署之日，本公司已按照协议约定将用于抵债的（2006）字第 0660113 号土地使用权过户至工行埇桥支行名下。

（3）中行宿州分行借款逾期诉讼

2005 年 9 月 19 日，安徽省宿州市中级人民法院下达（2005）宿中民二初字第 26 号民事判决书，就原告中行宿州分行与被告科苑集团借款合同纠纷一案，判决如下：限被告科苑集团于判决生效之日起十日内偿付原告中行宿州分行借款本金 1,200 万元、利息 31.79468 万元（暂计算至 2005 年 7 月 26 日，此后的利息按中国人民银行逾期贷款的规定顺延计算至付清款日止），并赔偿原告中行宿州分行律师代理费 22.68 万元；案件受理费 73168 元，其他诉讼费用 21951 元，诉前财产保全费 65520 元，合计 160639 元，全部由被告科苑集团负担（该款暂由原告中行宿州分行垫付，由被告科苑集团在付款时一并加付给原告）。

本公司已与中行宿州分行于 2009 年 6 月 30 日签署《偿债协议》，目前公司正按协议约定如期履行相关还款。

（4）产品质量问题仲裁赔偿

公司2007年收到中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书，对公司2001年12月19日与马来西亚丽仕工业有限公司、揭阳市丽仕食品有限公司签订销售合同的标的物的产品质量问题进行仲裁，裁决公司共应支付312,212.94美元和人民币176,729.00元，折人民币2,509,008.66元。

针对上述债务事项，科苑集团、中弘卓业与马来西亚丽仕工业有限公司、揭阳市丽仕食品有限公司本着妥善解决债务问题的意愿，进行了友好磋商，并于2009年11月26日三方签署了《和解协议》，协议约定：科苑集团应在2009年12月31日前向揭阳市丽仕食品有限公司支付所欠的债务275万元（包括本金和利息），则全部债务结清。若未能按时间要求支付所欠款项，则科苑集团应向揭阳市丽仕食品有限公司支付3,292,172.14元，并以此为本金计算自2009年11月26日起算的延迟履行期间的债务利息，直至科苑集团向揭阳市丽仕食品有限公司偿还完毕所欠全部债务为止。在该和解协议中，中弘卓业为偿还欠款事项提供了保证责任。

截至本报书签署之日，科苑集团妥善安排了对马来西亚丽仕工业有限公司、揭阳市丽仕食品有限公司的欠款事项。

（5）安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司工程款诉讼

本公司欠安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司（以下简称“富煌公司”）71.01万元工程款，因本公司资金紧张，逾期未能偿还。根据安徽省巢湖市中级人民法院民事裁定书（[2006]巢执字第76—2号）的裁定，冻结本公司在安徽科苑门窗工程有限公司的股权90万元（详见2008年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2008—48诉讼公告）。本公司与安徽富煌建设有限责任公司（原名为“安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司”）已于2009年8月13日签署《和解协议》，约定科苑集团于2009年8月31日前偿还所欠富煌公司的工程款71.011万元、判决书确定的利息0.399234万元、诉讼费1.1905万元及迟延履行期间双倍债务利息12.399266万元，共计85万元。2009年8月19日，本公司已经偿清对富煌公司的工程款。截至本报书签署之日，该诉讼事项已经解决。

除上述诉讼、仲裁外，上市公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

（四）本次拟出售资产涉及的债权债务转移情况

截至2008年12月31日，公司（母公司）对外享有的债权余额为1,121.55万元。

针对上述债权的转移，在本次重大资产重组实施资产交割时，本公司将就债权转让事项告知相关债务人。

本次拟出售资产涉及的债务合计 17,549.54 万元，其中包含截至 2008 年 12 月 31 日 ST 科苑对农行淮海路支行的 16,346.81 万元债务本息与罚金。根据 ST 科苑于 2009 年 3 月 9 日与农行淮海路支行签署的《债务转让协议》及在 2009 年 7 月 27 日签署的《债务转让协议之补充协议》，该笔 16,346.81 万元债务本息与罚金已转由 ST 科苑的三家子公司即安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司承担。本次交易中三家子公司的股权作为拟出售资产的一部分，被出售至科苑实业名下，相应地，该笔负债将在本次交易中随拟出售资产一并从 ST 科苑转出。对此，农行淮海路支行已出具同意函：“在 ST 科苑重大资产重组完成后，安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司和上海庆安药业集团宿州制药有限公司将变更为科苑实业的子公司。我行确认已经知悉并同意该三家公司拟进行的上述股权变动情况，在科苑集团的重大资产重组完成后，由该三家公司继续承担对我行的债务。”

本次拟出售资产涉及的已取得债务转移同意函的债务为 16,346.81 万元，占本次拟转移债务金额的 93.15%。剩下未取得债务转移同意函的债务合计 1,202.73 万元，占拟出售资产所涉及债务的比例仅为 6.85%。本公司在本次资产重组获得股东大会通过后，就债务转让事项已于 2009 年 5 月 12 日发布《安徽省科苑（集团）股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的债权人公告》（巨潮资讯：公告编号 2009-31），并应债权人的要求做相应处理。其中，就本公司欠富煌公司的工程款项，本公司已于 2009 年 8 月 13 日与其签署《和解协议》，并在 2009 年 8 月 19 日全部偿清对富煌公司欠款。

为保护拟出售资产涉及的债权人利益，本公司与科苑实业、中弘卓业签署的《资产出售协议》中约定：对于在资产交割日尚未取得债权人同意债务（不含未向科苑实业披露并列于出售资产评估报告的债务；不含自评估基准日至资产交割日期间因非正常经营产生的负债及或有负债，经科苑实业书面同意确认的除外）转移书面确认函的，若该等债权人在资产交割日及其后向本公司主张权利，科苑实业在接到通知后立即予以核实，并在核实后及时进行偿付，中弘卓业对此承担连带责任。科苑实业或中弘卓业在偿付该等债务后，不再向本公司追偿。如因科苑实业未能进行及时偿付，而致使本公司进行偿付的，在本公司偿付后，科苑实

业应及时向本公司偿付该等债务及本公司因偿付该等债务所承担的费用，中弘卓业对此承担连带责任。

因此，截至本报告书签署之日尚未取得债权人同意的部分债务转移对本次交易不构成实质性障碍。

（五）本次资产出售涉及股权转移的情况说明

截止本报告签署之日，本次资产出售涉及的股权转移权利限制情况如下：

1、ST科苑投资的11家公司中，上海信安信息技术发展股份有限公司为股份公司，本公司转让所持该公司股份无需其他股东同意。安徽科苑药业有限公司、安徽科苑门窗工程公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司、安徽科苑化工有限公司、安徽省科苑包装系统有限公司、安徽省科苑生化研究院6家公司的其他股东已经通过股东会决议形式，一致同意ST科苑将其所持上述子公司的股权转让给科苑实业；

2、根据安徽省宿州市中级人民法院（2005）宿中民二初字第19号民事裁定书，ST科苑所持安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司和安徽省科苑包装系统有限公司的股权被冻结，冻结方为工行埇桥支行。根据本公司与工行埇桥支行签订的抵债协议，本公司拟以拥有的土地抵偿银行贷款，上述被冻结的股权在抵债协议履行完毕后可申请解除冻结，可以出售并过户至科苑实业。

另外，工行埇桥支行出具《同意函》，同意已被其抵押或相关查封、冻结资产出售至科苑实业。

截至本报签署日，本公司已完成与工行埇桥支行的以地抵债，相关股权解除冻结工作正在进行中。

3、大鹏证券有限责任公司于2006年1月被深圳市中级人民法院宣告破产，截至本报告书签署之日，大鹏证券有限责任公司已进行破产清算。ST科苑已承诺，在本次交易实施完毕后，其将通过合法方式将其可能从该公司取得的剩余财产转移给科苑实业。

4、2006年3月，ST科苑与上海庆安科技发展有限公司通过上海联合产权交易所签署《上海市产权交易合同》，约定上海庆安科技发展有限公司将其所持上海信安信息技术发展股份有限公司2,240万股股份转让给ST科苑，但该等股份由于上海庆安科技发展有限公司为ST科苑承担担保责任而被起诉并由法院查封，截至本报告书签署之日该等股份尚未过户至ST科苑名下。



5、截至本报告签署日，ST科苑尚未取得安徽凤阳科苑药业有限公司、上海庆安药业（集团）有限公司和上海辉科投资管理有限公司其他股东同意ST科苑将其所持股权转让给科苑实业的书面文件。

关于拟出售资产中的长期股权投资权属状况以及其他股东同意转让情况等详见下表：

编号	被投资单位	投资比例	权属状况或目前状态	其他股东同意转让情况
1	安徽省科苑生化研究院	90.00%	根据安徽省中级人民法院（2005）宿中民初字第19号民事裁定书，该三个子公司股权被工行埇桥支行冻结	已经通过股东会决议，其他股东放弃优先受让购买权
2	安徽科苑药业有限公司	96.33%		
3	安徽省科苑包装系统有限公司	97.83%		
4	上海信安信息技术发展股份有限公司	37.33%	2006年3月，上海庆安科技发展有限公司将该公司37.33%股权转让给科苑集团，由于该股权处于冻结状态，目前尚未过户至科苑集团名下	未取得
5	大鹏证券有限责任公司	0.73%	该公司于2006年1月被深圳市中级人民法院宣告破产	破产清算
6	安徽凤阳科苑药业有限公司	75.00%	该股权无冻结、质押	未取得
7	上海庆安药业（集团）有限公司	40.00%	根据2006年5月16日安徽省宿州市中级人民法院下达的（2005）宿中法执字第108号民事裁定书、2006年8月24日安徽省高级人民法院下达的民事裁定书（〔2006〕皖民二初字第0010号），在与工行埇桥支行、建行宿州分行的诉讼中，科苑集团持有上海庆安药业集团的股权被冻结	未取得
8	上海辉科投资管理有限公司	47.37%	2006年5月16日，安徽省宿州市中级人民法院下达（2005）宿中法执字第108号民事裁定书，在与工行埇桥支行的诉讼中，科苑集团持有上海辉科投资47.37%的股权被冻结	未取得
9	安徽科苑化工有限公司	95.00%	该股权无冻结、质押	已经通过股东会决议，其他股东放弃优先受让购买权
10	上海庆安药业集团宿州制药有限公司	79.87%	该股权无冻结、质押	
11	安徽科苑门窗工程有限公司	99.98%	根据2007年9月26日安徽省巢湖市中级人民法院下达的《民事裁定书》（〔2006〕巢执字第76-2号），在与富煌公司的诉讼中，科苑集团在科苑门窗的股权90万元被冻结。	

对拟出售的资产尚设置有抵押、被冻结及其他权利限制的情形，科苑实业在《资产出售协议》中承诺由于该等资产存在前述瑕疵和风险（或其他未明示的瑕疵和风险），致使其不能及时交割或过户至科苑实业名下时，科苑实业将不基于任何原因追究本公司的责任，并自愿承担由于不能及时交割或过户而造成的风险及损失。

根据上述承诺和相关措施，股权资产出售中存在的权利瑕疵不会对本次资产重组产生实质性障碍。

（六）本次重组未将对中弘卓业 4,540 万元欠款置出的原因及合理性说明

本次重大资产出售中未将对控股股东中弘卓业的 4,540 万元欠款置出上市公司的原因及合理性说明如下：

1、中弘卓业于 2007 年 8 月 17 日向上市公司提供借款 4500 万元，该笔资金用于上市公司支付拟用于抵偿债务的 900 亩土地的部分土地出让金，系中弘卓业对上市公司债务重组工作的一种支持。该资金由中弘卓业真实提供，并形成了用于抵偿债务的土地资产，该土地资产在此次资产重组中未置出上市公司，因此该笔对中弘卓业的欠款也保留在上市公司。此外，中弘卓业于 2007 年 9 月 30 日向上市公司提供借款 12 万元，于 2008 年 7 月 9 日向上市公司提供借款 28 万元，该两笔款项均用于上市公司支付资产重组中介费用。上述三笔款项合计 4540 万元。

2、科苑集团本次重大资产重组中拟出售资产评估净值为-2606.71 万元。为支持上市公司资产重组，经协商，中弘卓业的全资子公司科苑实业拟以 1 元价格向科苑集团购买拟出售资产，即中弘卓业通过科苑实业多承担 2606.71 万元价值损失。科苑集团若将其对控股股东中弘卓业的 4540 万元欠款一并置出，则拟出售资产的评估净值将为净资产-7146.71 万元，若仍以 1 元出售，会进一步加大重组方的重组成本。

3、为减轻上市公司偿债压力，支持上市公司发展，中弘卓业与上市公司于 2009 年 7 月 7 日签署《还款协议书》，协议约定自协议签署之日起未来三十六个月内上市公司无需向中弘卓业偿还该款项，且中弘卓业不得以任何形式要求上市公司偿还该等款项。自协议签署之日三十六个月后，在不影响上市公司正常业务经营的前提下，由上市公司根据其实际经营情况向中弘卓业偿还该等款项。同时，双方约定，上市公司无需向中弘卓业支付利息或其他任何费用。

综上，上市公司本次资产重组中未将对控股股东中弘卓业的 4,540 万元欠款置出上市公司具有合理性，对该笔欠款的后续安排也充分考虑了上市公司的业务经营需要，符合上市公司的利益。

二、拟购买资产情况

（一）拟购买资产范围

根据ST科苑与中弘卓业、建银国际签订的《发行股份购买资产协议》，本公司拟以非公开发行股份的方式购买中弘卓业和建银国际所持有的中弘投资100%股权、中弘卓业持有的中弘兴业100%股权。

（二）拟购买资产情况介绍—中弘投资 100%股权

1、基本情况

公司名称：北京中弘投资有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业投资）

注册地址：北京市平谷区黄松峪乡东街402号四层406室

办公地点：北京市朝阳区五里桥一街一号院19号楼

法定代表人：何礼平

注册资本：55040万元人民币

成立日期：2001年11月6日

税务登记证号：京税证字110226802963175

经营范围：投资管理，技术开发及转让，信息咨询（中介除外），承办展览展示，组织文化艺术交流活动（演出除外），销售机械电子设备、建筑材料、家用电器、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品）、工艺美术品、针纺织品、包装食品、金属材料、木材、装饰材料、计算机软硬件及外围设备，房地产开发及商品房销售。

2、历史沿革及股权变动情况

（1）中弘投资的设立

2001年11月6日，中弘投资由王永红和王宝珍共同出资设立，成立时注册资本2900万元，其中王永红出资2320万元，占注册资本的80%，王宝珍出资580万元，占注册资本的20%。北京泳泓胜会计师事务所有限责任公司于2001年11月5日出具了泳验字[2001]甲2-130号《开业登记验资报告》予以验证。

（2）中弘投资第一次股权转让

2003年8月18日，王永红与江西中成签署《股权转让协议》，约定王永红将其所持中弘投资80%的股权转让给江西中成。2003年9月3日，北京市工商局核准该等股权转让的变更登记。中弘投资的股权结构变更为：江西中成持有80%的股权，王宝珍持有20%的股权。

因王永红为江西中成的实际控制人，本次股权转让系同一实际控制人下的不同主体之间的股权内部调整，该种调整不影响中弘投资的财务决策和业务经营。

（3）中弘投资第二次股权转让及第一次增资

2003年12月2日，王宝珍与江西中成签署《出资转让协议书》，约定王宝珍将其所持中弘投资20%的股权转让给江西中成。同日，经过中弘投资股东会决议，决定增加新股东北京农通实业开发总公司（以下简称“北京农通”），同时公司注册资本由2900万元增加至8000万元，北京农通认缴出资3360万元，江西中成增资1740万元。2003年12月12日，北京高商会计师事务所有限公司以高商验字（2003）第040号《变更登记验资报告书》对上述增资进行验证。2003年12月15日，北京市工商局核准该等股权转让和增资的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：江西中成持有58%的股权，北京农通持有42%的股权。

本次王宝珍与江西中成之间的股权转让主要系同一控制人下不同主体之间的调整。

本次增资事宜说明如下：为筹措中弘投资开发项目的建设资金，江西中成与北京农通签署借款协议，约定江西中成向北京农通借款3360万元，借款期限为6个月。2003年12月2日，中弘投资通过股东会决议，公司注册资本由2900万元增加至8000万元，其中江西中成新增出资1740万元，北京农通认缴出资3360万元。北京农通与中弘卓业无关联关系。

（4）中弘投资第三次股权转让

2004年8月2日，北京农通与江西中成签署《股权转让协议书》，约定北京农通将其所持中弘投资42%的股权转让给江西中成。2004年8月3日，江西中成与中弘兴业签署《股权转让协议书》，约定江西中成将其所持中弘投资10%的股权转让给中弘兴业。2004年8月13日，北京市工商局核准该等股权转让的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：江西中成持有90%的股权，中弘兴业持有10%的股权。

本次股权转让的说明：2004年8月2日，江西中成归还了所借北京农通的本金

和利息后，北京农通与江西中成签署了《出资转让协议书》，北京农通将其所持中弘投资的全部42%股权转让给江西中成。

（5）中弘投资第四次股权转让

2004年9月16日，江西中成与北京乐业房地产开发有限公司（以下简称“北京乐业”）签署《股权转让协议》，约定江西中成将其所持中弘投资90%的股权转让给北京乐业。2004年9月29日，北京市工商局核准该等股权转让的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：中弘兴业持有10%的股权，北京乐业持有90%的股权。

本次股权转让的说明：为筹措中弘投资开发项目的建设资金，由于工商管理部门无法办理股权质押登记手续，应北京乐业的要求，2004年9月16日，江西中成与北京乐业达成协议并签署了《股权转让协议》，约定江西中成将其所持中弘投资90%股权转让给北京乐业以进行融资。北京乐业与中弘卓业无关联关系。

（6）中弘投资第五次股权转让

2004年11月15日，北京乐业与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定北京乐业将其所持中弘投资90%的股权转让给中弘卓业。同日，中弘兴业与江西中成签署《出资转让协议书》，约定中弘兴业将其所持中弘投资10%的股权转让给江西中成。2004年11月16日，北京市工商局核准前述股权转让的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：中弘卓业持有90%的股权，江西中成持有10%的股权。

本次股权转让的说明：由于北京乐业与中弘卓业未能就有关融资事项签署最终协议，2004年11月15日北京乐业和中弘卓业签署《出资转让协议》，北京乐业将其所持中弘投资的90%股权过户回中弘卓业，并于2004年11月16日完成股权变更登记。

（7）中弘投资第六次股权转让及第二次增资

2004年12月6日，江西中成与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定江西中成将其对中弘投资出资中的660万元转让给中弘卓业。同日，经过中弘投资股东会决议，其注册资本由8,000万元增加至14,000万元，该新增注册资金部分全部由中弘卓业认缴。

根据北京市工商行政管理局于2004年2月6日颁布《北京市工商行政管理局关于印发〈改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见〉的通知》规定，中弘

投资本次增资不需要验资报告，仅按照规定要求出具交存入资资金凭证。具有证券从业资格的开元信德会计师事务所于 2009 年 3 月 15 日对该验资事项出具了《关于北京中弘投资有限公司 2004 年的增资过程的专项说明》，确认中弘投资上述增资过程中提交的增资变更登记资料符合北京市工商局的要求。

2004 年 12 月 9 日，北京市工商局核准前述股权转让和增资的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：中弘卓业持有 99%的股权，江西中成持有 1%的股权。

本次股权转让主要系同一控制人下的不同主体之间的股权内部调整。

（8）中弘投资第七次股权转让

2005 年 1 月 24 日，江西中成与北京世欣荣和投资有限公司（以下简称“北京世欣荣和”）签署《出资转让协议书》，约定江西中成将其所持中弘投资 1%的股权转让给北京世欣荣和。同日，中弘卓业与北京世欣荣和签署《出资转让协议书》，约定中弘卓业将其所持中弘投资 49%的股权转让给北京世欣荣和。2005 年 1 月 25 日，北京市工商局核准前述股权转让的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：中弘卓业与北京世欣荣和各持有 50%的股权。

本次股权转让的说明：为筹措中弘投资开发项目的建设资金，2005 年 1 月 24 日中弘卓业、江西中成和北京世欣荣和分别签署《出资转让协议书》，2005 年 1 月 27 日中弘投资与北京国际信托投资有限公司（以下简称“北国投”）签署《信托贷款合同》，约定北京世欣荣和委托北国投向中弘投资贷款 3500 万元，贷款期限为 6 个月。由于工商管理部门无法办理股权质押登记手续，应北京世欣荣和的要求，江西中成、中弘卓业分别将其所持中弘投资 1%、49%的股权过户至北京世欣荣和名下。北京世欣荣和与中弘卓业无关联关系。

（9）中弘投资第八次股权转让

2005 年 9 月 9 日，北京世欣荣和与天地控股签署《出资转让协议书》，约定北京世欣荣和将其所持中弘投资 30%的股权转让给天地控股。同日，北京世欣荣和与北京博闻广益经贸有限公司（以下简称“北京博闻”）签署《出资转让协议书》，约定北京世欣荣和将其所持中弘投资 5%的股权转让给北京博闻。同日，北京世欣荣和与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定北京世欣荣和将其所持中弘投资 15%的股权转让给中弘卓业。2005 年 9 月 15 日，北京市工商局核准前述股权转让的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：中弘卓业持有 65%的

股权，天地控股持有 30%的股权，北京博闻持有 5%的股权。

本次股权转让的说明：2005年9月，中弘投资偿还所欠北京世欣荣和的3500万元借款后，因当时中弘卓业分别欠天地控股3500万元、欠北京博闻关联方工程款500万元，拟分别用中弘投资30%、5%的股权作质押，由于工商管理部门无法办理股权质押登记手续，应中弘卓业的要求，北京世欣荣和将所持中弘投资15%的股权过户回中弘卓业，将所持中弘投资30%的股权直接过户给天地控股，将所持中弘投资5%的股权直接过户给北京博闻。

中弘卓业与天地控股、北京博闻之间无关联关系。

（10）中弘投资第九次股权转让

2007年1月4日，北京博闻与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定北京博闻将其所持中弘投资5%的股权转让给中弘卓业。2007年1月11日，北京市工商局核准该等股权转让的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：中弘卓业持有70%的股权，天地控股持有30%的股权。

本次股权转让说明：由于中弘卓业按照约定向北京博闻的关联方支付了工程款，2007年1月4日，北京博闻将所持中弘投资5%股权过户回中弘卓业。

（11）中弘投资第十次股权转让

2007年9月11日，天地控股与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定天地控股将其所持中弘投资30%的股权转让给中弘卓业。2007年9月17日，北京市工商局核准该等股权转让的变更登记。至此，中弘投资成为中弘卓业的全资子公司。

本次股权转让的说明：由于中弘卓业已按约定偿还天地控股相关欠款，2007年9月11日，天地控股将中弘投资30%股权过户回中弘卓业名下。

（12）中弘投资第十一次股权转让

根据中弘卓业与建银国际于2007年10月18日签署的《股权转让协议书》，中弘卓业将其所持的中弘投资25%股权转让给建银国际，经双方协商确定交易价格为44,728.933万元。建银国际已支付股权转让款19,892.933万元，余款将于2009年12月31日前支付（根据2008年以来的房地产市场环境变化及中弘投资股权估值的重大调整，2009年6月10日中弘卓业和建银国际签署股权转让协议之补充协议，协议约定建银国际不再支付余款）。至此，中弘投资的股权结构变更为：中弘卓业持有75%的股权，建银国际持有25%的股权。



本次股权转让的说明：为了优化股权结构，促进企业发展，2007年10月18日，中弘卓业与建银国际签署《出资转让协议书》，约定中弘卓业将其所持中弘投资25%的股权转让给建银国际。

（13）中弘投资第三次增资

2007年12月22日，经中弘投资股东会决议，中弘投资注册资本由14,000万元增加至55,040万元，中弘卓业认缴增资34,096.933万元，建银国际认缴增资6,943.067万元。2008年1月30日，北京竞宇会计师事务所有限公司出具竞宇[2008]验字007号《验资报告》验证：截至2008年1月30日，中弘投资已收到股东缴纳的新增注册资本人民币41,040万元，包括中弘卓业缴纳的增资人民币34,096.933万元和建银国际缴纳的增资人民币6,943.067万元。2008年1月30日，北京市工商行政管理局核准本次增资的变更登记。至此，中弘投资的注册资本和实收资本均变更为人民币55,040万元，中弘卓业持有中弘投资81.03%的股权，建银国际持有中弘投资18.97%的股权。

3、关于中弘投资股权多次转让的说明

中弘投资自成立以来，其股权发生了较为多次的转让，但除了中弘卓业向建银国际转让其所持中弘投资25%的股权外，其他对江西中成及其关联方的转让为同一实际控制人下的内部股权结构调整；与非关联方发生的股权转让皆因融资而向资金融出方所提供的一种担保。在归还融资后，中弘投资的股权即过户回中弘卓业及其关联方名下。该种情形属于房地产企业发展过程中较为常见的融资方式，该方式主要是由于有限责任公司股权在工商管理部门无法办理质押登记手续所导致的一种变相质押。

在历次股权变动过程中，中弘投资的董事会和管理团队均未发生重大改变，实际控制权及经营权始终控制在中弘卓业及其实际控制人王永红名下。

中弘投资的股权变动具体情况参见下表：

变更时间	变更情况	股东名称及持股比例	注册资本（万元）	性质	增资或转让过程
2001-11-06	公司成立	王永红（80%） 王宝珍（20%）	2900	设立	-
2003-09-03	第一次转让	江西中成（80%） 王宝珍（20%）	2900	内部调整	王永红将其所持中弘投资80%的股权转让给江西中成
2003-12-15	第二次转让 第一次增资	江西中成（58%） 北京农通（42%）	8000	融资	王宝珍将其所持中弘投资20%的股权转让给江西中成；北京农通认缴出资



					3,360万元;江西中成新增出资1,740万元
2004-08-13	第三次转让	江西中成（90%） 中弘兴业（10%）	8000	归还融资及内部调整	北京农通将其所持中弘投资42%股权转让给江西中成;江西中成将其所持中弘投资10%股权转让给中弘兴业
2004-09-29	第四次转让	中弘兴业（10%） 北京乐业（90%）	8000	融资	江西中成将其所持中弘投资90%股权转让给北京乐业
2004-11-16	第五次转让	中弘卓业（90%） 江西中成（10%）	8000	归还融资及内部调整	北京乐业将其所持中弘投资90%股权转让给中弘卓业;中弘兴业将其所持中弘投资10%股权转让给江西中成
2004-12-09	第六次转让 第二次增资	中弘卓业（99%） 江西中成（1%）	14000	内部调整及内部增资	江西中成将对中弘投资出资中的660万元出资转让给中弘卓业;中弘卓业认缴新增出资6,000万元
2005-01-25	第七次转让	中弘卓业（50%） 北京世欣荣和（50%）	14000	融资	北京世欣荣和委托北国投向中弘投资贷款3500万元,贷款利率18%,贷款期限6个月,江西中成和中弘卓业将相关股权过户至北京世欣荣和
2005-09-15	第八次转让	中弘卓业（65%） 天地控股（30%） 北京博闻（5%）	14000	融资及质押担保	中弘投资偿还所欠北京世欣荣和的3500万元借款后,因当时中弘卓业分别欠天地控股3500万元、欠北京博闻关联方工程款500万元,拟分别用中弘投资30%、5%的股权作质押,应中弘卓业的要求,北京世欣荣和将所持中弘投资15%的股权过户回中弘卓业,将所持中弘投资30%的股权直接过户给天地控股,将所持中弘投资5%的股权直接过户给北京博闻
2007-01-11	第九次转让	中弘卓业（70%） 天地控股（30%）	14000	解除质押担保	北京博闻将中弘投资5%股权过户至中弘卓业
2007-09-17	第十次转让	中弘卓业（100%）	14000	归还融资	归还借款,天地控股将30%股权过户至中弘卓业
2007-10-24	第十一次转让	中弘卓业（75%） 建银国际（25%）	14000	优化股权结构	中弘卓业将所持中弘投资25%股权过户至建银国际
2008-01-30	第三次增资	中弘卓业（81.03%） 建银国际（18.97%）	55040	增资	中弘卓业认缴中弘投资增资34,096.933万元,建银国际认缴增资6,943.067万元

4、中弘投资的权属情况

中弘投资是依法设立、合法存续的有限责任公司,中弘卓业和建银国际分别持有中弘投资81.03%和18.97%的股权,股东所持股份权属清晰。截止本报告书出具之日,上述股权不存在抵押、质押或者其他权利限制情况,中弘投资亦不存在诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形;同时,根据2009年3月10日中弘投资召开的股东会议决议,中弘卓业和建银国际已分别同意将对方所持中弘投资股权转让给本公司并相互放弃优先购买权。中弘卓业和建银国际将中弘投资股权转让给ST科苑不存在法律障碍。



5、中弘投资房地产开发资质等级及资信情况

截至本报告书签署之日，中弘投资持有北京市建设委员会于2008年8月7日颁发的PG-A-3572号《房地产开发企业资质证书》（有效期至2011年8月12日），其资质等级为二级。

根据2009年3月9日中国农业银行北京市通州区支行出具的客户信用等级证明，中弘投资2008年度的信用等级为A+级。

北京市国家税务局和北京市地方税务局于2009年1月1日认定中弘投资为“纳税信用A级企业”。

6、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（1）中弘投资主要资产的抵押情况及其影响

①中弘投资目前的抵押状况

截至2009年6月30日，中弘投资的资产抵押情况如下： 单位：万元

抵 押 物	贷款期限		贷款单位	取得贷款金额	抵押物账面价值
中国特色经济之窗一期地上建筑物的面积为 30,634.48 平方米及相应分摊国有土地使用权	2008.7.18	2009.7.16	中信信托有限责任公司	12,000（注）	46,693.23
中国特色经济之窗一期地上建筑物的面积为 34,555.35 平方米，地下建筑物的面积为 36,277.80 平方米及相应分摊的国有土地使用权	2007.10.23	2009.10.22	农业银行北京市通州区支行	15,000	
中国特色经济之窗二期一号地京朝国用（2005 出）第 0300 号《国有土地使用证》项下的 114,736.59 平方米的土地使用权	2009.3.11	2010.3.11	北京银行总行营业部	10,000	43,485.50
中国特色经济之窗二期一号地京朝国用（2005 出）第 0300 号《国有土地使用证》项下的 114,736.59 平方米的土地使用权	2009.5.7	2010.5.14	中诚信托有限责任公司	20,000	
中国特色经济之窗二期二号地京朝国用（2005 出）第 0301 号《国有土地使用证》项下的 94,427.03 平方米的土地使用权	2008.4.1	2009.9.30	北京农村商业银行东城支行	20,000	

注：2009年7月16日，中弘投资偿还了中信信托有限责任公司的1.2亿元展期借款，并解除了该笔抵押。

中弘投资于2009年7月8日向中诚信托有限责任公司借款1.8亿元，借款期限

为18个月，并以账面价值约为14,354.09万元的开发产品（建筑面积为23,650.67平方米）、账面价值为2,365.96万元的投资性房地产（建筑物面积为4,067.57平方米）的开发产品、账面价值为1,965.72万元的固定资产（建筑物面积为2,916.24平方米）为抵押物取得该项借款，该项贷款同时由中弘卓业集团有限公司提供连带责任保证担保。

除上表所列资产抵押情况外，中弘投资资产不存在其他资产抵押的情况。

②非中心抵押房产对销售、及已购房业主取得产权证的影响

《物权法》第191条第2款规定：抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产。《担保法》第49条规定：抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的，转让行为无效。根据上述规定要求，非中心已经抵押的房产应经抵押权人同意并告知受让人房产已经抵押的情况下，不影响销售。

目前，非中心一期销售房屋时，取得了抵押权人的同意，不影响销售。

该等房产应先解除抵押后，购房业主方能办理房屋产权证，这种情形在房地产行业普遍存在。

截至2009年7月25日，非中心一期已签署销售合同的房产有65套，其中44套房产已取得房屋产权证，其余业主尚未取得房屋产权证系因其尚未履行办理房屋产权证手续或相关手续正在办理过程中。已购房业主办理房屋产权证时，中弘投资均先解除抵押事项，不存在因抵押导致已购房业主无法取得房屋产权证的情形。

③非中心的抵押状况对本次交易不构成影响

中弘投资可根据销售进度，将上述已抵押房产采取滚动方式、分批次解除抵押，不会影响购房业主取得房屋产权证，该等抵押状况对本次交易不构成影响。

（2）中弘投资对外担保情况

截至本报告签署日，中弘投资不存在对外担保情况。

（3）中弘投资主要负债情况

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第21113号《审计报告》，截至2008年12月31日，中弘投资主要负债情况如下表：

主要负债项目	金额（万元）	占比
短期借款	12,000.00	14.30%
应付账款	21,565.58	25.70%
预收款项	4,650.40	5.54%
其他应付款	555.33	0.66%
一年内到期的非流动负债	45,000.00	53.64%
中弘投资负债合计	83,898.12	-

上表中短期借款为中弘投资向中信信托有限责任公司的短期融资款，该笔借款由中弘投资以自有资产提供抵押担保，并由中弘卓业和实际控制人王永红提供连带责任保证担保（2009年7月16日，中弘投资偿还了中信信托有限责任公司的1.2亿元展期借款，并解除了该笔抵押）；应付账款主要为非中心二期项目应付的土地出让金1.92亿元（该笔土地出让金已经于2009年8月6日支付完毕）；预收账款为中弘投资已经收取但尚未与业主签订正式售房合同或虽已签订售房合同但尚未交房的款项；其他应付款主要包括中弘投资应付江西中成往来欠款370.32万元；一年内到期的非流动负债为应付北京银行总行营业部、农业银行北京市通州区支行、北京农村商业银行东城支行的合计4.5亿元长期借款，其中所欠北京银行总行营业部的1亿元借款已于2009年1月22日如期归还。

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第24224号《审计报告》，截至2009年6月30日，中弘投资主要负债情况如下表：

主要负债项目	金额（万元）	占比
短期借款	42,000.00	38.83%
应付账款	24,367.29	22.53%
预收款项	6,153.93	5.69%
其他应付款	198.18	0.18%
一年内到期的非流动负债	35,000.00	32.36%
中弘投资负债合计	108,160.69	100.00%

上表中短期借款与2009年期初相比增加了30,000万元，其中，中弘投资以非中心二期一号地块为抵押物向北京银行总行营业部借款1亿元；中弘投资向中诚信托有限责任公司借款2亿元，并以非中心二期一号地块进行二次抵押，同时江西中成为该笔借款提供了质押担保。应付账款中金额最大的为非中心二期项目应付的土地出让金1.92亿元，该笔土地出让金已于2009年8月6日缴付。



(4) 中弘投资应付短期偿债压力的说明

①①中弘投资短期债务总体情况

截至 2008 年 12 月 31 日，中弘投资的负债主要为短期负债，具体情况如下：

主要负债项目	金额（万元）	占比
短期借款	12,000.00	14.30%
应付账款	21,565.58	25.70%
预收款项	4,650.40	5.54%
其他应付款	555.33	0.66%
一年内到期的非流动负债	45,000.00	53.64%
中弘投资负债合计	83,898.12	-
流动比率=流动资产/流动负债	1.49	
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债	0.34	
	该比率较低的原因系中国经济之窗项目二期增加规划建筑面积相应增加二期土地的成本，从而增加项目二期存货账面价值所致	
资产负债率=总负债/总资产	62.83%	

上表中短期借款 1.20 亿元，应付账款约为 2.16 亿元，预收账款约 0.47 亿元，一年内到期的非流动负债为 4.50 亿元。

a、应付账款主要为非中心二期项目应付北京市国土资源局的土地出让金 1.92 亿元，该笔土地出让金已于 2009 年 8 月 6 日缴付。

b、预收账款主要为非中心一期的预收款项，原因是中弘投资已收到款项但尚未签署正式购房合同或者房屋尚未交付，该部分负债在具备收入确认条件时将确认为收入，不会形成中弘投资的现时偿债压力。

c、形成中弘投资现时偿付义务的主要是短期借款和一年内到期的非流动负债。截至 2008 年 12 月 31 日，中弘投资借款合计 5.7 亿元，具体情况如下：

贷款银行/机构	借款金额（万元）	借款期限	合同借款日期	合同还款日期	实际还款日期	备注
中国农业银行北京市通州区支行	15,000	24 个月	2007-10-23	2009-10-22		未到期
北京银行总行营业部	10,000	13 个月	2007-12-24	2009-1-23	2009-1-23	按期还款
北京农村商业银行股份有限公司北京市东城支行	20,000	18 个月	2008-4-1	2009-9-30		未到期
中信信托有限责任公司	12,000	10 个月	2008-7-18	2009-5-17		未到期



截至 2009 年 6 月 30 日，中弘投资的借款合计 7.7 亿元，具体情况如下：

贷款银行/机构	借款金额（万元）	借款期限	合同借款日期	合同还款日期	备注
中国农业银行北京市通州区支行	15,000	24 个月	2007-10-23	2009-10-22	未到期
北京农村商业银行股份有限公司 北京市东城支行	20,000	18 个月	2008-4-1	2009-9-30	未到期
中诚信托有限公司	10,000	12 个月	2009-5-7	2010-5-6	未到期
中诚信托有限公司	10,000	12 个月	2009-5-15	2010-5-14	未到期
中信信托有限责任公司	12,000	6 个月	2009-5-18	2009-11-18	展期
北京银行总行营业部	10,000	12 个月	2009-3-11	2010-3-11	未到期

注 1：2009 年 7 月 8 日，中弘投资因项目开发建设需要，向中诚信托借款 1.8 亿元；

注 2：2009 年 7 月 16 日，中弘投资偿还了中信信托有限责任公司的 1.2 亿元展期借款，至此，中弘投资的借款合计为 8.3 亿元。

中弘投资上述短期负债较高而无长期负债的主要原因是中弘投资开发的非中心一期项目已经竣工，相关长期负债已经陆续到期或转为一年内到期的非流动负债。中弘投资 2009 年上半年短期借款增加主要原因是非中心二期项目的前期投入增加，非中心二期后续获得项目开发贷款后将偿还部分短期借款，以优化负债结构。

②②中弘投资应对短期偿债压力的切实可行的措施说明

a、借款展期

中弘投资在相关借款到期前通过展期的方式，缓解偿债压力。

中弘投资对中信信托有限责任公司 1.2 亿元的借款在到期日之前进行了展期，并在展期后及时偿还。对北京银行总行营业部 1 亿元借款也完成了借新还旧。

b、申请开发贷款

目前，中弘投资正在与几家合作银行洽谈长期贷款事宜，预计中弘投资于近期可以申请开发贷款，届时中弘投资将增加长期负债，并置换部分短期负债，以优化负债的期限结构。

c、加大销售和预售力度以变现和回笼资金

中弘投资拟加大非中心一期的销售力度，积极实现资金变现。同时，力促非中心二期项目及早预售，实现资金回笼，增加流动资金，以应对短期偿债压力。



(5) 中弘投资其他应付款大幅下降的原因说明

2007 年、2008 年末中弘投资其他应付款余额情况如下：

项目或单位	2007 年末余额	2008 年末余额	备注
中弘卓业集团有限公司	425,750,000.00	0.00	临时占用股东款
北京中弘兴业房地产开发有限公司	52,950,000.00	0.00	临时占用关联方款
江西中成实业有限公司	9,453,232.69	3,703,232.69	占用关联方款
北京中弘文昌物业管理公司	500,000.00	0.00	占用关联方款
代收代付办证税费	3,229,997.15	135,026.86	
房租押金定金	750,850.50	1,459,060.50	
其他	254,885.06	256,029.48	
合计	492,888,965.40	5,553,349.53	

从上表可以看出，中弘投资 2007 年末其他应付款余额较大，主要原因是在中弘卓业对中弘投资增资前，中弘投资因非中心二期项目而向股东中弘卓业及其关联方中弘兴业、江西中成和文昌物业临时借入资金所致。2008 年 1 月 30 日中弘卓业和建银国际向中弘投资共计增资 4.104 亿元，随后中弘投资陆续偿还对中弘卓业和关联方的借款。2008 年末中弘投资除欠江西中成 3,703,232.69 元外，已无其他应付款项，因此与 2007 年 12 月 31 日相比，中弘投资于 2008 年 12 月 31 日的其他应付款余额大幅下降。

截至 2009 年 6 月 30 日，随着中弘投资对股东及其关联方欠款的偿还，中弘投资的其他应付款余额已降至 198.18 万元。

7、主营业务发展情况及主要财务指标

(1) 主营业务发展情况

中弘投资主要从事“中国特色经济之窗项目”的开发与销售及出租物业经营，截至目前，中国特色经济之窗项目一期已经全部通过竣工验收，并在进行销售与租赁。中国特色经济之窗二期项目已经于 2009 年 4 月份开工。

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第 21113 号《审计报告》和信会师报字（2009）第 24224 号《审计报告》，中弘投资最近两年一期的主要财务数据



如下表：

单位：元

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产	1, 466, 599, 400. 71	1, 254, 070, 729. 67	1, 105, 003, 376. 56
非流动资产	87, 389, 192. 30	81, 217, 819. 07	40, 069, 106. 73
资产合计	1, 553, 988, 593. 01	1, 335, 288, 548. 74	1, 145, 072, 483. 29
流动负债	1, 081, 606, 873. 71	838, 981, 179. 86	786, 517, 230. 74
非流动负债	-	-	250, 000, 000. 00
负债合计	1, 081, 606, 873. 71	838, 981, 179. 86	1, 036, 517, 230. 74
所有者权益合计	472, 381, 719. 30	496, 307, 368. 88	108, 555, 252. 55
项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年
营业收入	10, 666, 250. 00	103, 597, 559. 00	114, 046, 429. 51
营业利润	-29, 500, 407. 09	-28, 746, 426. 42	2, 518, 648. 81
利润总额	-29, 332, 429. 09	-29, 648, 929. 08	1, 935, 246. 09
净利润	-23, 925, 649. 58	-22, 647, 883. 67	-2, 048, 550. 54

(2) 主要财务指标

中弘投资最近两年及一期的财务指标见下表：

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年
流动比率	1.36	1.49	1.40
速动比率	0.39	0.34	0.43
资产负债率	69.60%	62.83%	90.52%

注：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

中弘投资2008年速动比率降低的主要原因是：中国特色经济之窗项目（非中心）二期增加了规划建筑面积相应增加二期土地出让金成本，从而增加二期存货的账面价值。

2008年资产负债率下降的主要原因是：2008年1月30日，中弘卓业完成向其增资34,096.933万元，建银国际完成向其增资6,943.067万元，由此中弘投资的注册资本由14000万元增加到55040万元，自有资金的增长导致中弘投资的资产负债率降低。由于非中心二期项目正处于前期开发阶段，2009年上半年中弘投资增加了金融负债从而提高了资产负债率。

8、中弘投资土地出让金及滞纳金缴纳的缴款情况

根据2008年12月19日中弘投资与北京市国土资源局签订的《补充协议》，

中弘投资因增加规划建筑面积而欠缴北京市国土资源局土地出让金191,699,033.00元，对于逾期支付金额按每日万分之二点一的标准缴纳滞纳金。在本次对拟注入资产中弘投资的评估结果中已对未缴土地出让金进行了扣除。中弘投资的控股股东中弘卓业于2009年3月20日已经承诺在滞纳金事项实际发生时由其承担。上述欠缴土地出让金及滞纳金情况对本次注入资产的估值无影响。

中弘投资已于2009年8月6日补缴了前述欠缴的土地出让金。同时，2009年9月3日，中弘卓业按照承诺约定代中弘投资向北京市国土资源局缴纳了因延期支付土地出让金而产生的滞纳金，金额为6,924,169.00元。

2009年8月14日，为提升非中心二期项目的价值，中弘投资与北京市国土资源局签署了《补充协议》，协议约定“非中心”二期项目由产业（研发）用地变更为综合用地，并补缴土地出让金10,253.6436万元。2009年9月3日，中弘投资补缴了因变更土地用途而增加的土地出让金，并取得了变更后的《国有土地使用证》。此次土地用途的变化不会减少非中心二期项目的价值，中联评估对此出具了《“非中心”二期土地性质由“产业（研发）用地”变更为“综合用地”对北京中弘投资有限公司股权评估价值影响的专项说明》，中弘投资非中心二期土地用途变更为综合用地有利于其股权评估值提升。

截至本报告书签署日，非中心二期一号地块已经取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证，非中心二期二号地块建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证正在办理中。中弘投资非中心二期项目建设进度目前正按原计划进行，对本次重组不会产生影响。

9、中弘投资的资产评估情况

（1）评估方法

根据中联评估出具的中联评报字[2009]第69号《资产评估报告书》，中联评估接受中弘卓业、科苑集团的委托，按照公认的资产评估方法，对中弘投资在评估基准日2008年12月31日的股东全部权益价值进行了评估。评估主要采用成本法，并以收益法进行验证。在成本法中，针对存货中的开发产品（非中心项目一期）以市场法进行评估，存货中的开发成本（非中心二期项目）采用基准地价系数修正法和假设开发法进行评估。

采用成本法评估与收益法预估结论相差不大，但考虑到收益法受市场环境条

件变化的影响较大，影响收入成本预测的因素较多，尤其是在近期国家对房地产行业宏观调控力度的加大，各种调控政策不断出台，导致企业未来经营战略的实施存在一定的不确定性，因此，采用成本法的评估结果确定中弘投资的市场价值较为适宜。

中联评估最终采用成本法确认中弘投资的资产负债评估结果。

（2）评估结果

资产评估结果汇总表

单位：万元

项目	账面值	调整后账面值	评估值	增加值	增值率%
流动资产	125,407.07	125,407.07	208,270.91	82,863.84	66.08
长期投资	3,780.53	3,780.53	7,165.01	3,384.47	89.52
固定资产	2,330.76	2,330.76	4,230.30	1,899.53	81.50
其中：在建工程	-	-	-	-	
建筑物	1,998.18	1,998.18	3,913.23	1,915.05	95.84
设备	332.58	332.58	317.07	-15.51	-4.66
土地	-	-	-	-	-
无形资产	12.97	12.97	13.80	0.83	12.97
其中：土地使用权	-	-	-	-	-
其它资产	1,997.52	1,997.52	1,997.52	-	1,997.52
资产总计	133,528.85	133,528.85	221,677.53	88,148.67	66.01
流动负债	83,898.12	83,898.12	83,898.12	-	-
非流动负债	-	-	-	-	
负债总计	83,898.12	83,898.12	83,898.12	-	-
净资产	49,630.74	49,630.74	137,779.41	88,148.67	177.61

（3）评估增值主要原因

本次中弘投资的评估增值主要来源于流动资产中的存货——开发产品（非中心一期存量房）和存货——开发成本（非中心二期土地）的增值。

非中心一期开发产品评估值为 557,745,679.52 元，评估增值 140,349,779.71 元，增值率 33.63%，主要为非中心一期还未售出的商品房增值，主要原因是非中心一期房屋的开发成本，尤其是土地取得成本较低，而房屋的市场价格较取得土地时已经有较大幅度的上涨所致。

非中心二期开发成本评估值为 1,240,881,850.00 元，评估增值 687,959,392.38



元，增值率为 124.42%，增值主要原因是土地取得时间较早，土地成本较低，当前土地价格上涨所致。

10、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

（1）最近三年中弘投资资产评估情况

根据中商资产评估有限责任公司于2008年5月3日为本公司前次重大资产重组出具的中商评报字[2008]第1002号《资产评估报告书》，截至2007年12月31日，中弘投资整体资产评估净值为264,510.07万元。

（2）中弘投资近三年的股权交易情况

时间	交易对象	事件描述
2007-01-4	北京博闻	中弘卓业归还所欠北京博闻的关联方 500 万元工程款，北京博闻将中弘投资 5%股权过户至中弘卓业
2007-09-11	天地控股	中弘卓业归还所欠天地控股 3500 万元借款，天地控股将 30%股权过户至中弘卓业
2007-10-18	建银国际	根据中弘卓业与建银国际于 2007 年 10 月 18 日签署的《股权转让协议书》，中弘卓业将其所持的中弘投资 25%股权转让给建银国际，交易价格原为 44,728.933 万元，后续因建银国际对中弘投资增资，建银国际持有中弘投资 18.97%的股权，并调整了股权转让价格，将总股权转让价格调整为人民币 239,786,732 元（该款项包含 2008 年 1 月 30 日建银国际向中弘投资的增资款人民币 69,430,670 元）。

上述2007年1月4日北京博闻将中弘投资5%股权过户至中弘卓业，以及2007年9月11日天地控股将30%股权过户至中弘卓业，均由于中弘卓业归还了相关借款或欠款，其本身属于股权质押融资行为，实际上并非真正的股权交易行为。

上述建银国际购买中弘卓业持有的中弘投资25%股权，属于正常商业行为，交易价格为44,728.933万元。由于2008年以来房地产市场剧烈变化的情况及中弘投资股权估值的重大调整，建银国际与中弘卓业于2008年12月31日、2009年6月10日分别签署了《股权转让协议之补充协议》、《股权转让协议之补充协议二》，双方同意将变更2007年10月18日签署的股权转让协议约定的转让价格，将总转让价格调整为人民币239,786,732元，即建银国际以总转让价款239,786,732元获得中弘投资18.97%的股权。其中，239,786,732元总转让价款包含2008年1月30日建银国际向中弘投资的增资款69,430,670元。

（3）中弘投资近三年的增资情况

根据2007年12月22日中弘投资股东会决议，中弘投资注册资本由14,000万元



增加至55,040万元，中弘卓业认缴增资34,096.933万元，建银国际认缴增资6,943.067万元。2008年1月30日，北京竞宇会计师事务所有限公司出具竞宇[2008]验字第007号《验资报告》。同日，北京市工商行政管理局核准该变更登记，中弘投资注册资本变更为人民币55,040万元，中弘卓业持有中弘投资81.03%的股权，建银国际持有中弘投资18.97%的股权。

11、中弘投资主要资产情况

（1）固定资产

中弘投资主要固定资产为电子设备、交通运输设备，固定资产产权清晰、目前使用状态良好。

截至2008年12月31日，中弘投资固定资产原值为26,842,360.51元，累计折旧为3,534,752.74元，净值为23,307,607.77元。

（2）投资性房地产

中弘投资的投资性房地产主要是中国特色经济之窗（非中心）一期的一、六、七组团的出租房屋。投资性房地产采用成本模式计量，截至2008年12月31日，投资性房地产账面原值为39,094,355.41元，净值为37,805,348.72元。

（3）无形资产

中弘投资的主要无形资产为工程软件和办公软件及相关商标，截至2008年12月31日，中弘投资账面无形资产原值为222,150.00元，净值为129,712.50元。

中弘投资拥有一项正在申请注册的商标，该商标注册申请已被国家工商行政管理总局商标局受理。该商标注册申请的基本情况如下：

申请号	图样	注册类别	申请日期	受理日期
4707100		第36类	2005.06.08	2005.08.15

12、中弘投资主营业务及项目开发情况

（1）项目基本情况

中弘投资是中弘卓业旗下骨干企业，专注于中国特色经济之窗项目的开发与销售及出租物业经营，该项目曾荣获“2006中国十佳最具投资价值创意地产”称号。

“中国特色经济之窗”（非中心）项目位于北京市朝阳区定福庄区域，紧邻

京通快速路和朝阳北路，衔接朝阳区和CBD，距CBD8公里、机场高速5公里，项目拥有优越的交通条件。

根据北京市发展和改革委员会2007年2月10日发出的《关于开展地铁六号线一期和地铁大兴线工程前期工作的函》和北京市轨道交通建设管理有限公司于2007年9月15日对中弘投资发出的《关于地铁6号线占地、拆迁征询意见的函》，2008年开始修建的地铁六号线在非中心项目地块西南角设有草房站。公共轨道交通的完善将为本项目所处区域居住、办公人群的出行提供更多便利。



非中心项目占地面积31.6公顷，分两期开发。其中非中心一期占地面积10.72万平方米，总建筑面积14.38万平方米。非中心一期项目共30幢独立建筑，共分为8个组团。1-7组团各自分别由3幢矩型建筑和1幢水滴型建筑组成，用途为科研中心(含办公用途)，1-7组团均有独立地下车库；8组团由两幢独立建筑组成，为综合楼。目前非中心一期的8个组团全部办理了竣工验收备案手续及大产权证，部分业主已办理小产权证。

非中心二期占地面积20.92万平方米，其中一号地11.47万平方米，二号地9.44万平方米。项目拟规划地上建筑面积49.80万平方米，地下建筑面积20万平方米。

（2）项目主要指标

指 标	非中心一期	非中心二期
建设用地面积（平方米）	107,227.34	209,163.62
总建筑面积（平方米）	143,806.46	698,000.00
其中：		
地上总建筑面积（平方米）	102,429.58	498,000.00
地下总建筑面积（平方米）	41,376.88	200,000.00
容积率	0.96	2.38



建筑密度	24%	15.21%
绿化率	30%	40%
项目建设进度	已完工	已按计划如期开工

（3）项目定位及简要分析

①项目区位状况分析

近年来，北京城市化进程不断加速，城市扩张趋势非常明显。根据北京市2004-2020年总体规划，为避免过去“摊大饼”的发展模式，北京市城市未来发展将遵循“两轴—两带—多中心”的空间布局，特别是发展11个重点新城，以缓解城市中心区的压力。通州作为发展较快的新城，将越来越体现出重要的价值。目前北京市商务功能最发达的城区是朝阳区，CBD聚集着城市最高层次的经济活动。

非中心项目所处的定福庄板块作为CBD区域与通州新城的中间地带，同时作为城区发展的东部边缘地带，是北京将重点发展的10大边缘集团之中在发展规模、发展潜力、资源配备、交通组织和路网建设等多方面均具有优势的城市板块，尤其是中央电视台、北京电视台东迁入驻CBD的产业链效应，更使CBD商务东进的第一区域——定福庄处于先得优势。

②项目开发产品的类型及定位

中国特色经济之窗（非中心）项目主要提供产业研发和产业办公类用房。其中，非中心一期项目具有低层、低密度、低容积率、高绿化率“三低一高”的特征，创新性地营造出一个新型生态、个性化、智能化的产业研发办公园区。通过提供独栋办公场所，致力于为跨国企业机构和国内发展型企业提供健康完善的科研办公氛围和高效率、高文化附加值的企业运营平台。其物业形态成为CBD的互补产品，顺应国际潮流和北京城市发展、中国企业发展需求。

非中心二期目前正在开发建设中，依据市场研究情况以及项目自身的各项规划条件，二期产品设计为科研中心（含办公用途），定位为知本研发花园，包含SOHO式研发中心、SOHO式创业中心、迷你孵化器中心三种主要产品，满足中小企业和创业人群的研发办公需求，同时配以适当比例的商业配套项目，提升产业研发中心的整体品质。

③客户需求分析

借鉴国外生态型商务办公物业的显著特征，中国特色经济之窗一期推出北京



首家大规模的新型生态、低密度、个性化、智能化的研发办公楼。该项目的主要客户群体定位为成长型企业（IT业、高科技企业、通讯业）、影视、娱乐、广告业、国外公司代表处、各省市知名企业驻京代表处、中型投资者、中小型再创业型企业等。

根据可研报告的规划设计方案，非中心二期主要面向中小型企业。随着律师事务所、IT、医疗器械、影视、广告、媒介等新兴行业的兴起，中小型公司逐渐增多，自主创业逐渐兴起。中小户型的研发办公室、孵化器办公室具有极大的市场需求，而针对中小型公司开发的200平方米以下甚至是30-60平方米的办公项目却十分稀缺。本项目处于泛CBD区域，随着CBD的东扩，地理优势和交通条件将得到强化，预计将吸引众多中小企业入驻非中心二期。

（4）项目批复和证照情况

① “中国特色经济之窗”（非中心）一期

序号	证照名	证号/相关文件号	取得时间	备注
1	关于项目建议书（代可行性研究报告）的批复	京计投资字〔2002〕1225号	2002.06.29	土地用途： 工业用地 （科研中心） 取得方式： 出让
2	建设用地规划许可证	2003规地字0376号	2003.09.30	
3	国有土地使用权证	京朝国用（2005出）第0134号	2005.03.28	
4	建设工程规划许可证	2005规（朝）建字0120号至 2005规（朝）建字0133号	2005.03.10	
		2005规（朝）建字0469号 2005规（朝）建字0470号	2005.09.22	
5	建筑工程施工许可证	00（建）2005·1101	2005.06.02	
		00（建）2005·2606	2005.11.22	
6	商品房预售许可证	京房售证字（2006）1号	2006.01.08	
		京房售证字（2005）424号	2005.08.27	
		京房售证字（2005）478号	2005.09.16	
		京房售证字（2006）66号	2006.03.08	
7	北京市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表	20060449至20060463	2006.09.28	
		20080122至20080127	2008.06.18	
8	房屋产权证	X京房权证朝其字第518188号	2007.09.26	发证机关： 北京市建设委员会
		X京房权证朝其字第520209号	2007.10.18	
		X京房权证朝字第610727号	2008.10.28	
		X京房权证朝字第661033号	2009.04.15	



	X 京房权证朝字第 661034 号	2009.04.15	
--	--------------------	------------	--

非中心一期项目已取得了现阶段应当取得的政府批文及土地证照。

② “中国特色经济之窗”（非中心）二期

序号	证照名	证号/相关文件号	取得时间	备注
1	关于项目建议书（代可行性研究报告）的批复	京计投资[2003]707号	2003.05.09	土地用途： 综合用地、 地下仓储、 地下车库、 地下办公 （物业管理 用房）
2	建设用地规划许可证	2004 规地字 0095 号	2004.06.07	
3	国有土地使用权证	京朝国用（2005 出）第 0300 号	2005.05.30	
		京朝国用（2005 出）第 0301 号	2005.05.30	
4	北京市规划委员会关于项目规划意见的复函	市规函[2008]1 号	2008.01.02	
5	关于中国特色经济之窗项目有关情况的复函》	市规函[2008]1796 号	2008.11.25	取得方式： 出让地
6	北京市规划委员会《关于中国特色经济之窗二期项目规划设计方案的复函》	2009 规复函字 0098 号	2009.04.10	
7	建设工程规划许可证	建字第 110105200900562 号 2009 规（朝）建字 0253 号	2009.10.30	中国特色经济之窗二期北区 1#、2#、6#、7#、8#办公楼
		建字第 110105200900563 号 2009 规（朝）建字 0254 号	2009.10.30	中国特色经济之窗二期北区 3#、4#、5#、9#、10#、11# 办公楼
		建字第 110105200900564 号 2009 规（朝）建字 0255 号	2009.10.30	中国特色经济之窗二期北区 1#地下车库
8	建筑工程施工许可证	[2009]施[朝]建字 0331 号	2009.10.30	对应规证为： 2009 规（朝） 建字 0253 号、 255 号
		[2009]施[朝]建字 0334 号	2009.10.30	对应规证为： 2009 规（朝） 建字 0254 号、 255 号



9	商品房预售许可证	京房售证字（2009）420 号	2009.12.13	对应规证为： 2009 规（朝） 建字 0253 号、 254 号
---	----------	------------------	------------	--

为提升非中心二期项目的整体价值，2009 年 8 月 14 日，中弘投资与北京市国土资源局签订了土地出让合同补充协议，非中心二期项目的土地用途拟变更为“综合用地、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）”，中弘投资需补缴土地出让金 10,253.6436 万元。2009 年 9 月 3 日，中弘投资缴纳了上述需补缴的土地出让金，并办理完毕土地使用权证的变更手续。

中弘投资的非中心二期项目取得了国土资源和规划等政府主管部门的批准，取得土地使用权的程序符合法律、法规的规定。截至本报告签署之日，非中心二期一号地块的商品房预售许可证已经取得。除非中心二号地块的建设工程规划许可证正在办理之中外，非中心二期项目已取得了现阶段应取得的相关证照。

（5）“中国特色经济之窗”（非中心）一期项目开发进度及销售情况

非中心一期已于 2004 年 12 月份开工，2007 年 10 月基本完工。非中心一期项目于 2006 年开盘销售。非中心一期总建筑面积为 143,806.46 平方米，其中：地上面积为 102,429.58 平方米，地下面积为 41,376.88 平方米。截至 2009 年 8 月 31 日，非中心一期项目的销售和租赁情况如下：

（单位：平方米，元）

年份	销售面积	销售金额	租赁面积	租赁收入
2006	9,557.51	70,316,793.00	100.00	24,375.00
2007	14,716.93	113,226,348.00	3,811.71	470,081.51
2008	14,943.63	100,713,879.00	6,565.99	2,883,680.00
20091-8	722.43	7,943,544.00	5,628.27	2,722,706.00
合计	39,940.50	292,200,564.00	-	6,100,842.51

	总面积	已出售面积	已出租面积	转入固定资产面积	未租售面积
地上	102,429.58	36,820.69	5,528.27	2,916.24	57,164.38
地下	41,376.88	3,119.81	100.00	-	38,157.07
	143,806.46	39,940.50	5,628.27	2,916.24	95,321.45

上述非中心一期截至 2009 年 8 月 31 日的租售面积以及租售金额为已确认收入的租售面积和租售金额。截至 8 月 31 日，已签订合同并已收到部分预收款但尚未确认收入的面积为 7395.78 平方米，涉及到的销售合同金额为 88,971,005.00 元，中弘投资将在履行合同约定义务后确认销售收入。

（6）非中心一期项目未来的租售计划

目前，中弘投资非中心一期剩余拟租售面积为 95,321.45 平方米（其中地上面积 57,164.38 平方米），根据客观市场情况制定如下销售计划：

①在立信审计出具的《盈利预测审核报告》中，计划 2009 年完成的销售任务为“以截至 2008 年 12 月 31 日已签约尚未结转收入的销售面积 3473.00 平方米作为实现目标，同时新增租赁面积约 2,400 平方米”。由于房地产市场环境的好转，非中心一期项目的销售价格回升，且上半年又新增了销售合同，新增销售面积达 4,645.21 平方米，销售均价为 12300 元/平方米，高于中弘投资的评估报告中对非中心一期的预测销售价格 12270 元/平方米。2009 年下半年，中弘投资将在目前较为有利的房产市场环境下加大销售力度，争取新增租售合同，其中计划新增租赁面积约 2400 平方米。

②2010 年计划完成销售任务约 20000 平方米（地上面积）、车位 50 个。制定依据：随着地产市场的进一步回暖，及投资客户对房地产市场价格判断，制定此目标。

③2011 年计划完成销售任务约 20000 平方米（地上面积）、车位 360 个。制定依据：此年度情况与 2010 年基本相同，随着整体外部经济环境的好转，中小成长型企业以及中型投资者将成为本项目的主要销售对象。

④2012 年计划完成剩余未销售的面积及车位 270 个。制定依据：该年度为非中心项目剩余尾盘的结案时间，通过前两年度的的人气积累，该年度可确保项目顺利结案。

（7）非中心一期项目开盘至今销售和租赁缓慢原因分析

非中心一期项目于 2004 年 12 月份开工，2006 年开盘销售。2007 年 10 月非中心一期项目基本完工。项目开盘至今销售和租赁缓慢的具体原因如下：

①宏观经济环境影响项目销售和租赁

2008 年以来，欧美国家发生较为严重的金融危机，导致全球经济迅速下滑。受国外经济形势拖累，中国经济增长放缓，进入了经济周期的回落阶段，从而导致企业资本性支出减少。在此背景下，中国房地产市场由 2006 年、2007 年的过快增长转向结构调整，房屋销售价格和销售量都有所下滑。

北京市 2008 年住宅施工面积、竣工面积以及销售面积分别为 10,014.12 万平

方米、2,558 万平方米和 1335.4 万平方米，较去年同期相比分别下降 4.1%、11.5% 和 38.6%。北京商品房销售面积同比大幅回落，降幅大于商品房竣工面积降幅，2008 年销供比自 2000 年以来首次低于 0.7。

非中心一期项目在 2008 年受上述宏观经济和房地产市场调整的影响下，产品销售和租赁面积以及销售价格也受到一定程度的负面影响。

②项目周边配套环境及销售策略影响销售和租赁

非中心一期于 2004 年 12 月份开工，并于 2007 年 10 月基本完工。因该项目位于北京市东部城区的边缘地带，目前周边环境配套不全，缺乏银行、交通、邮局、商店、餐饮和娱乐等设施。配套环境不佳直接影响了项目销售。

鉴于宏观经济环境和项目周边配套环境不佳，非中心一期在销售上采取顺势而为的策略，未进行大力促销。同时，为了帮助业主提高使用非中心一期研发办公用房的效率，基本采取了整栋销售的销售方式。

为提高整个研发办公区的品质，非中心一期项目主要面向信誉和声誉较好的、从事产业研发和产业办公的企业或业主进行销售。

综上，宏观经济环境、项目周边配套环境及销售策略影响了非中心一期项目的销售和租赁进展。

（8）非中心一期项目未来租售计划的可实现性分析

①中国经济整体复苏迹象明显。为扭转经济活动“自由落体式的下滑”，在本次欧美国家发生金融危机后，各国纷纷采取了经济刺激计划，据测算经济刺激计划高达全球 GDP 的 2.7%，在各种复苏计划刺激下，欧美经济出现复苏迹象已得到主流观点的认可。

由于欧美国家的金融危机，中国出口出现了大幅下滑，为此中国政府制定了 4 万亿人民币经济刺激计划（约占中国 GDP 的 13.3%），以拉动国内的投资需求和消费需求。目前，政策组合的正面效果已经显现，并且逐渐趋于稳定，企业的投资信心和消费者的消费信心得以恢复。中国整体经济的复苏为非中心一期的顺利销售提供了基础支撑。

②低密度办公环境在北京市产业研发和办公用房市场中属于稀缺资源。随着非中心二期的开发建设和轨道交通的开通，非中心一期作为低密度、低容积率、低层高和高绿化率的生态建筑，在高楼林立的都市凸显品质，作为低密度办公的

稀缺资源，未来的销售可期。

③朝阳北路作为贯穿朝阳区通至河北燕郊的主要干线，非中心的地理位置日显优势。

④随着非中心一期入住率的提高，扩大了非中心的品牌知名度，有利于未来的租售。非中心周边的面积约 100 万平方米的住宅用房已经进入封顶阶段，可以预期这部分住宅用房的很快入住，必将带动非中心项目的周边商业氛围逐渐浓厚和生活配套设施逐渐完善，从而将提高非中心研发办公用房的价值，有利于其未来租售。

⑤通过吸取 2008 年的经验教训，公司管理层充分考察市场，为非中心项目制定了积极有效的营销策略和合理的售价，加大对非中心项目的营销力度，从广告投放、促销、建立销售人员的激励机制等各方面制定了周密的计划，通过充分挖掘高新开发区和科技园区入住企业，变坐销方式为坐销与行销等多种销售方式结合，实现快速租售，迅速回笼资金，并以此提升园区人气和成熟度。

综上，随着我国宏观经济环境的好转，项目周边配套环境的改善，以及公司管理层采取了积极销售策略，非中心一期项目在 2009 年 1-8 月份已经比立信审计出具的《盈利预测审核报告》中 2009 年全年计划完成的销售面积增加了 4,645.21 平方米，且已经收到预收款项 5790.68 万元，未来租售计划具有可实现性。

（9）“中国特色经济之窗”（非中心）二期的开发进度和预售时间

非中心二期土地开发程度达到宗地红线内“七通”，即通路、通信、通电、通上水、通下水、通燃气、通热，红线内场地平整。非中心二期分两期开发，其中：第一期在一号地块建设，项目已于2009年4月下旬动工，原预计于2009年9月部分楼盘开始预售，现预售时间调整为2009年12月初，但整个项目施工进度仍按照原计划进度有序进行，将于2010年9月完成竣工备案；非中心二期项目第二期在二号地块建设，预计为2009年底动工，2011年上半年竣工。

（三）拟购买资产情况介绍—中弘兴业 100%股权

1、基本情况

公司名称：北京中弘兴业房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市平谷区夏各庄镇夏各庄村南街24号

办公地点：北京市平谷区夏各庄镇夏各庄村南街24号

法定代表人：王柱华

注册资本：20000万元人民币

成立日期：2002年12月16日

营业执照注册号：110000005191847

税务登记证号：京税证字110117745451113号

经营范围：房地产开发，销售自行开发后的商品房，房地产信息咨询，承办展览展示，组织文化艺术交流活动（演出除外），销售机械电器设备、建筑材料、家用电器、汽车配件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、针纺制品、金属材料、木材、装饰材料、计算机软硬件及外围设备。

2、历史沿革及股权变动情况

（1）中弘兴业的设立

中弘兴业于2002年12月16日在北京市工商局登记注册，成立时注册资本为1000万元，由中弘投资和江西中成共同出资设立，其中：中弘投资出资800万元，占注册资本的80%；江西中成出资200万元，占注册资本的20%。北京瑞文联合会计师事务所对此出具了京瑞联验字（2002）第09-B-3162号《验资报告》予以验证。

（2）中弘兴业第一次股权转让

2004年9月6日，江西中成与北京永顺发签署《出资转让协议书》，约定江西中成将其所持中弘兴业10%的股权转让给北京永顺发。2004年9月7日，中弘投资与江西中成签署《出资转让协议书》，约定中弘投资将其所持中弘兴业80%的股权转让给江西中成。2004年9月7日，北京市工商局核准前述股权转让的变更登记。中弘兴业的股权结构变更为：江西中成持有90%的股权，北京永顺发持有10%的股权。

本次股权转让的说明：王永红是江西中成的股东，同时也是北京永顺发的参股股东和关联人。本次转让主要是同一实际控制人下的不同主体之间的内部股权调整，该种调整不影响中弘兴业的财务决策和业务经营。

（3）中弘兴业第二次股权转让及第一次增资

2004年11月1日，北京永顺发与江西中成签署《出资转让协议书》，约定北京永顺发将其所持中弘兴业10%的股权转让给江西中成。2004年11月5日，

中弘兴业股东会决议，中弘兴业的注册资本由 1000 万元增加至 10000 万元，新增注册资本 9000 万元由中弘卓业认缴。

根据北京市工商行政管理局于 2004 年 2 月 6 日颁布的《北京市工商行政管理局关于印发<改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见>的通知》规定，中弘兴业本次增资不需要验资报告。具有证券从业资格的开元信德会计师事务所于 2009 年 3 月 15 日对该验资事项出具了《关于北京中弘兴业房地产开发有限公司 2004 年的增资过程的专项说明》，确认中弘兴业上述增资过程中提交的增资变更登记资料符合北京市工商局的要求。

2004 年 11 月 5 日，北京市工商局核准前述股权转让和增资的变更登记。至此，中弘兴业的股权结构变更为：中弘卓业持有 90%的股权，江西中成持有 10%的股权。

本次转让主要是同一实际控制人下的不同主体之间的内部股权调整，该种调整不影响中弘兴业的财务决策和业务经营。

（4）中弘兴业第三次股权转让

2004 年 11 月 18 日，中弘卓业、江西中成和北京天鼎房地产开发有限公司（下称“天鼎房产”）三方共同签署《出资转让协议书》，约定中弘卓业将其所持中弘兴业 50%的股权转让给天鼎房产，江西中成将其所持中弘兴业 10%的股权转让给天鼎房产。2004 年 11 月 23 日，北京市工商局核准该等股权转让的变更登记。至此，中弘兴业的股权结构变更为：中弘卓业持有 40%的股权，天鼎房产持有 60%的股权。

本次股权转让的说明：为了满足中弘兴业筹措项目开发资金的需要，2004 年 11 月 16 日，江西中成、中弘卓业、中弘兴业与天鼎房产签署《协议书》，约定天鼎房产借款 1 亿元给中弘卓业，借款年利率 15%，借款期限 15 个月。由于工商部门无法办理股权质押登记手续，应天鼎房产的要求，江西中成、中弘卓业分别将其所持中弘兴业 10%、50%的股权过户至天鼎房产以进行担保。

（5）中弘兴业第四次股权转让

2004 年 12 月 27 日，中弘卓业与天地控股签署《股权转让协议书》，约定中弘卓业将其所持中弘兴业 5%的股权转让给天地控股。2005 年 1 月 7 日，北京市工商行政管理局核准该等股权转让的变更登记。至此，中弘兴业的股权结构变更为：中弘卓业持有 35%的股权，天鼎房产持有 60%的股权，天地控股持有 5%的

股权。

本次股权转让的说明：2004年12月20日，江西中成、中弘卓业、中弘兴业与天地控股、天鼎房产签署《补充协议书》，约定在天鼎房产已借款7000万元给中弘卓业的基础上，由天鼎房产的唯一股东天地控股提供3000万元借款。由于工商部门无法办理股权质押登记手续，应天地控股的要求，中弘卓业将其所持中弘兴业5%的股权过户至天地控股以进行担保。

（6）中弘兴业第五次股权转让

2005年9月9日，天鼎房产与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定天鼎房产将其所持中弘兴业60%的股权转让给中弘卓业。同日，天地控股与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定天地控股将其所持中弘兴业4%的股权转让给中弘卓业。同日，天地控股与北京永顺发签署《出资转让协议书》，约定天地控股将其所持中弘兴业1%的股权转让给北京永顺发。2005年9月15日，北京市工商行政管理局核准上述股权转让的变更登记。至此，中弘兴业的股权结构变更为：中弘卓业持有99%的股权，北京永顺发持有1%的股权。

本次股权转让的说明：2005年9月9日，天地控股、天鼎房产和中弘卓业、中弘投资、中弘兴业签署《协议书》，约定中弘卓业提前还款，其中本金1亿元，利息1,500万元。当月，中弘卓业偿还了天鼎房产和天地控股的部分借款共8,000万元，尚欠天地控股借款余额为3,500万元。天鼎房产将所持中弘兴业60%股权过户至中弘卓业，天地控股将所持中弘兴业4%股权过户至中弘卓业，天地控股将所持中弘兴业1%股权过户至北京永顺发。同时，中弘卓业将所持中弘投资30%股权过户至天地控股，作为上述借款余额3,500万元的担保。

（7）中弘兴业第六次股权转让

2006年6月26日，中弘卓业与中诚信托投资有限责任公司（以下简称“中诚信托”）签署《出资转让协议书》，约定中弘卓业将其所持中弘兴业90%的股权转让给中诚信托。同日，北京永顺发与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定北京永顺发将其所持中弘兴业1%的股权转让给中弘卓业。2006年6月27日，北京市工商局核准上述股权转让的变更登记。至此，中弘兴业的股权结构变更为：中弘卓业持有10%的股权，中诚信托持有90%的股权。

本次股权转让的说明：2006年6月26日，中诚信托和中弘卓业签署《股权转让协议》，约定中诚信托以9000万元受让中弘卓业所持中弘兴业90%股权。同

日，双方签署《股权回购协议》，约定中弘卓业于协议签署后 10 个月后以 10,125 万元回购中诚信托所持中弘兴业 90%的股权。本次股权转让属于融资行为，中弘兴业实际控制人未发生改变。

（8）中弘兴业第七次股权转让

2007年10月25日，中诚信托与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定中诚信托将其所持中弘兴业90%的股权转让给中弘卓业。2007年10月31日，北京市工商局核准该等股权转让的变更登记。至此，中弘兴业成为中弘卓业的全资子公司。

本次股权转让的说明：在中弘卓业偿还该笔借款后，中诚信托于2007年10月25日将所持中弘兴业90%股权过户至中弘卓业。

（9）中弘兴业第二次增资

2007年12月30日，根据中弘兴业股东决定，中弘兴业注册资本由10000万元增至20000万元。同日，北京竞宇会计师事务所有限公司出具竞宇[2008]验字008号《验资报告》验证：截至2008年1月30日，中弘兴业已收到中弘卓业缴纳的新增注册资本10000万元。2008年1月30日，北京市工商局核准本次增资的变更登记。至此，中弘兴业注册资本变更为人民币20000万元。

3、关于中弘兴业股权多次转让的说明

中弘兴业自成立以来，其股权发生了较为多次的转让，但对江西中成及其关联方的转让属于同一实际控制人下的内部股权调整及增资需要。其他对非关联方的股权转让皆因融资需要，与中弘投资融资性股权转让的性质相同，中弘兴业的董事会和管理团队均未发生重大改变，实际控制权及经营权始终在中弘卓业及其实际控制人王永红名下。

上述股权变动的具体情况参见下表：

变更时间	变更情况	股东名称及持股比例	注册资本（万元）	性质	增资或转让过程
2002-12-16	公司成立	中弘投资（80%） 江西中成（20%）	1000	设立	-
2004-09-07	第一次转让	江西中成（90%） 北京永顺发（10%）	1000	内部调整	江西中成将 10%股权转让给北京永顺发，中弘投资将 80%股权转让给江西中成
2004-11-05	第二次转让 第一次增资	中弘卓业（90%） 江西中成（10%）	10000	内部调整及增资	北京永顺发将 10%股权转让给江西中成，中弘卓业认缴 9000 万元，中弘兴业增资到 10000 万元
2004-11-23	第三次转让	中弘卓业（40%） 天鼎房产（60%）	10000	融资	天鼎房产借款 1 亿元给中弘卓业，中弘卓业、江西中成将所持中弘兴业



					50%、10%股权过户至天鼎房产
2005-01-07	第四次转让	中弘卓业（35%） 天鼎房产（60%） 天地控股（5%）	10000	融资	签署补充协议，天地控股借款 3000 万元给中弘卓业，中弘卓业将所持中弘兴业 5%股权过户至天地控股
2005-09-15	第五次转让	中弘卓业（99%） 北京永顺发（1%）	10000	归还融资	中弘卓业提前还款 8000 万元，相关股权过户至中弘卓业和北京永顺发；中弘卓业尚欠天地控股合计 3500 万元，中弘卓业将中弘投资 30%股权过户至天地控股作为上述借款余额 3500 万元的担保
2006-06-27	第六次转让	中弘卓业（10%） 中诚信托（90%）	10000	融资	中诚信托借款9000万元至中弘卓业，中弘卓业将所持中弘兴业 90%股权过户至中诚信托，同时北京永顺发将 1% 股权过户至中弘卓业
2007-10-31	第七次股权转让	中弘卓业（100%）	10000	归还融资	按约定归还贷款，中诚信托将所持中弘兴业 90%股权过户至中弘卓业
2008-01-30	第二次增资	中弘卓业（100%）	20000	增资	中弘卓业做出股东决定，对中弘兴业新增注册资金 10000 亿元

4、中弘兴业100%股权的权属情况

中弘兴业是依法设立、合法存续的有限责任公司，中弘卓业持有中弘兴业100%股权的权属清晰。截止本报告书签署之日，上述股权不存在抵押、质押或者其他权利限制情况，中弘兴业亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。中弘卓业将该部分股权转让给ST科苑不存在法律障碍。2009年3月10日，中弘兴业的股东中弘卓业作出决定，拟以其所持中弘兴业100%股权认购科苑集团非公开发行的股份，并在相关发行股份购买资产协议生效后，修订公司章程，办理相关的工商变更登记与备案手续。

5、中弘兴业房地产开发资质等级及资信情况

截至本报告书出具之日，中弘兴业持有北京市建设委员会于2007年8月29日颁发的PG-A-5151《房地产开发企业资质证书》（有效期至2010年8月28日），其资质等级为四级。

中国工商银行股份有限公司北京平谷支行2008年9月23日对中弘兴业出具信用等级证明书，中弘兴业2008年度的信用等级为A级。

北京市国家税务局和北京市地方税务局于2009年1月1日认定中弘兴业为“纳税信用A级企业”。

6、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况



（1）中弘兴业主要资产的抵押、担保情况

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第21114号《审计报告》，截至2008年12月31日，中弘兴业不存资产抵押情况，也不存在担保情况；根据立信审计出具的信会师报字（2009）第24225号《审计报告》，截至2009年6月30日，中弘兴业不存在资产抵押情况和担保情况。

（2）中弘兴业主要负债情况

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第21114号《审计报告》，截至2008年12月31日，中弘兴业主要负债情况如下表：

主要负债项目	金额（万元）	占比
应付账款	3,530.32	3.82%
预收款项（注1、注2）	68,951.36	74.66%
应交税费	17,040.34	18.45%
其他应付款	2,802.59	3.03%
中弘兴业负债合计	92,348.73	100%

注1：2008年3月26日，中弘兴业与天津丽智置业有限公司签订了58套即70,392.45平方米商品房的《北京市商品房预售合同》，总价款为9.7亿元人民币，中弘兴业已预收6.35亿购房款，剩余3.35亿元的款项根据合同约定将在2013年4月收取。

注2：天津丽智置业有限公司是一家于2007年6月28日在天津市工商行政管理局登记注册的公司（台港澳法人独资），主要经营范围：酒店经营及管理；物业管理；房地产及物业咨询顾问服务；投资咨询顾问服务；房地产开发经营。该公司设立以来在内地进行了较多的商业物业投资。根据核查，天津丽智的全资股东为GRANDCHEER LIMITED（宏庆有限公司），该公司于2007年1月26日在香港依据香港公司条例注册成立。另经境外律师核查，宏庆有限公司的股东为注册于英属维尔京群岛的BEAGEN HOLDINGS LIMITED。根据天津丽智于2009年7月28日出具的《声明》：天津丽智置业有限公司与安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产交易的各方包括中弘卓业集团有限公司、安徽省科苑（集团）股份有限公司、宿州科苑实业有限公司、建银国际投资咨询有限公司均无任何关联关系。

上表中应付账款主要为尚未支付装饰工程公司和设备安装工程公司的业务合同款项；预收账款为中弘兴业已经与业主签订售房合同但尚未履行完毕合同约定的义务而未确认收入的款项，其中包含预收天津丽智置业有限公司6.35亿元的预收款项；应交税费为尚未缴纳的营业税、企业所得税和土地增值税等，其中已计提但尚未缴纳的企业所得税为6,697.23万元，已计提但尚未缴纳的土地增值税



为10,308.82万元；其他应付款中主要为应付中弘兴业的股东中弘卓业往来款项1,154.22万元。

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第24225号《审计报告》，截至2009年6月30日，中弘兴业主要负债情况如下表：

主要负债项目	金额（万元）	占比
应付账款	2,925.91	3.43%
预收款项	62,499.50	73.17%
应交税费	18,746.20	21.95%
其他应付款	1,211.86	1.42%
中弘兴业负债合计	85,415.16	100.00%

2009 年上半年，中弘兴业负债金额和负债结构未发生较大变化。2009 年 8 月 5 日，天津丽智置业有限公司已将剩余的 3.35 亿元购房款项支付给中弘兴业。至此，天津丽智置业有限公司已经履行完毕合同约定义务，将全部购房款项支付给中弘兴业。

7、主营业务发展情况及主要的财务指标

（1）主营业务发展情况

中弘兴业主要从事望京商业街项目的开发与销售。望京商业街项目是集购物、餐饮、娱乐、休闲为一体的商业项目。

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第 21114 号《审计报告》和信会师报字（2009）第 24225 号《审计报告》，中弘兴业最近两年一期的主要财务数据如下表（合并）：

单位：元

项 目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产	1, 132, 720, 287. 22	1, 185, 855, 173. 27	869, 099, 289. 09
非流动资产	38, 558, 257. 33	42, 294, 686. 26	28, 740, 774. 90
资产合计	1, 171, 278, 544. 55	1, 228, 149, 859. 53	897, 840, 063. 99
流动负债	854, 151, 575. 76	923, 487, 257. 61	588, 651, 220. 34
非流动负债	-	-	193, 500, 000. 00
负债合计	854, 151, 575. 76	923, 487, 257. 61	782, 151, 220. 34
所有者权益合计	317, 126, 968. 79	304, 662, 601. 92	115, 688, 843. 65
项 目	2008 年 1-6 月	2008 年	2007 年



营业收入	73,234,849.50	367,379,881.14	179,895,917.14
营业利润	22,584,126.11	128,795,421.54	50,177,093.05
利润总额	23,947,189.11	118,852,890.02	54,540,328.09
净利润	12,464,366.87	88,973,758.27	33,137,532.99

（2）主要财务指标

中弘兴业最近两年的财务指标见下表：

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年	2007 年
流动比率	1.33	1.28	1.48
速动比率	0.78	0.74	0.43
资产负债率	75.92%	75.19%	87.11%

注：流动比率=流动资产/流动负债、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

（3）中弘兴业 2008 年度发生大额营业外支出的原因说明

2008年中弘兴业营业外支出总金额为10,762,696.76元，其中：

①公益性捐赠支出5,002,000.00元，分别为2008年2月支付给北京市朝阳区接收救灾捐赠事务管理中心2000元、2008年5月支付给中国共产主义青年团中央委员会办公厅地震救灾捐款5,000,000.00元；

②赔偿支出5,753,864.45元，均为中弘兴业六佰本项目因延期交房，经与购房者就违约事项达成一致后给予购房者的违约赔偿款，其中金额较大的为2008年1月支付给购房者北京国际信托投资有限公司的违约金492万元，另外约83.39万元为中弘兴业支付给其他个人购房者的赔偿款。

8、中弘兴业的资产评估情况

（1）评估方法

根据中联评估出具的中联评报字[2009]第70号《资产评估报告书》，中联评估接受中弘卓业、科苑集团的委托，按照公认的资产评估方法，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用成本法对中弘兴业在评估基准日2008年12月31日的股东全部权益价值进行了评估，并以收益法进行了验证。

本次评估采用成本法得出中弘兴业公司净资产评估值为53,307.91万元，采用收益法得出中弘兴业公司股东全部权益（净资产）评估值为53,615.60万元。本次



评估成本法评估结论与收益法评估结论基本一致，但考虑到收益法受市场环境条件变化的影响较大，影响收入成本预测的因素较多，尤其是在近期国家对房地产行业宏观调控力度的加大，各种调控政策不断出台，导致企业未来经营战略的实施存在一定的不确定性，采用成本法评估结果确定中弘兴业公司的市场价值更为合理。所以，本次中弘兴业股权价值以成本法评估结果作为价值定价依据，即中弘兴业公司的净资产价值为 53,307.91 万元。

（2）评估结果

中联评估采用成本法对中弘兴业资产负债评估结果如下：

资产评估结果汇总表

单位：万元

项目	账面值	调整后账面值	评估值	增加值	增值率%
流动资产	108,635.17	108,635.17	131,460.45	22,825.28	21.01
长期投资	10,000.00	10,000.00	9,993.94	-6.06	-0.06
固定资产	287.62	287.62	297.21	9.59	3.33
其中：在建工程	-	-	-	-	-
建筑物	-	-	-	-	-
设备	287.62	287.62	297.21	9.59	3.33
土地	-	-	-	-	-
无形资产	24.02	24.02	25.50	1.48	6.16
其中：土地使用权	-	-	-	-	-
其它资产	3,786.36	3,786.36	3,786.36	-	-
资产总计	122,733.17	122,733.17	145,563.46	22,830.29	18.60
流动负债	92,255.55	92,255.55	92,255.55	-	-
非流动负债	-	-	-	-	-
负债总计	92,255.55	92,255.55	92,255.55	-	-
净资产	30,477.61	30,477.61	53,307.91	22,830.29	74.91

（3）评估增值主要原因

本次中弘兴业的评估增值主要来源于流动资产中的存货——产成品（开发产品）的增值。

中弘兴业的存货——开发产品原值为 503,599,898.41 元，评估值为 731,764,462.86 元，评估增值 228,164,564.45 元，增值率为 45.31%，主要是中弘兴

业取得土地成本较低，而房地产市场在销售期间较景气，销售价格较高所致。

9、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

（1）最近三年中弘兴业资产评估情况

根据中商资产评估有限公司于2008年5月3日为本公司前次重大资产重组出具的中商评报字[2008]第1003号《资产评估报告书》，截至2007年12月31日，中弘兴业整体资产评估净值为86,166.36万元。

（2）中弘兴业近三年的股权交易情况

时间	交易对象	事件描述
2006-06-27	中诚信托	中诚信托借款 9000 万元至中弘卓业，中弘卓业将所持中弘兴业 90%股权过户至中诚信托，同时北京永顺发将 1%股权过户至中弘卓业
2007-10-31	中诚信托	按约定归还贷款，中诚信托将所持中弘兴业 90%股权过户至中弘卓业

上述2006年6月27日中弘卓业将所持中弘兴业90%股权过户至中诚信托及2007年10月31日中诚信托将所持有的中弘兴业90%股权过户至中弘卓业，均由于中弘卓业进行借款或归还借款所致，其本身属于股权质押融资行为，实质上并非真正的股权交易行为。

（3）中弘兴业最近三年的增资情况

2007年12月18日，根据中弘兴业股东会决议，中弘兴业注册资本由10000万元增至20,000万元。2008年1月30日，北京竞宇会计师事务所有限公司出具竞宇（2008）验字008号《验资报告》，2008年1月30日，北京市工商局核准本次增资的变更登记。至此，中弘兴业注册资本和实收资本均变更为人民币20000万元。

10、中弘兴业主要资产情况

（1）固定资产

中弘兴业主要固定资产为电子设备、交通运输设备，固定资产产权清晰、目前使用状态良好。截至2008年12月31日，中弘兴业固定资产原值为5,112,370.00元，累计折旧为921,487.07元，净值为4,190,882.93元。

（2）其他应收款

截至2008年12月31日，中弘兴业其他应收款为100,984,601.62元，其中单笔最大的其他应收款为应收北京市怀柔区旅游房地产开发总公司100,000,000.00元款项，该其他应收款性质为项目投资预付款。

北京市怀柔区旅游房地产开发总公司于 1992 年 8 月 13 日在北京市工商行政管理局怀柔分局登记注册，取得注册号为 1102271873471 的《企业法人营业执照》，法定代表人高希祥，注册资金 8000 万元，住所为北京市怀柔区雁山路 7 号，经营范围：高级宾馆、饭店、公寓、别墅、度假村、娱乐设施、房地产、市政工程、旅游项目开发、咨询、服务、管理、销售；建筑工程、工程造价编制；旅游产品开发。

北京市怀柔区旅游房地产开发总公司是怀柔区政府全资公司，中弘兴业与怀柔区政府达成一致意见，在怀柔区政府协助北京市怀柔区旅游房地产开发总公司处置掉相关债务的前提下，中弘兴业从怀柔区政府处收购该公司的股权，并且利用该公司作为开发北京市怀柔区“西游记乐园”项目的主体公司。

“西游记乐园”项目是中弘兴业于 2006 年底开始前期策划的项目，并被怀柔区政府列为重点开发的文化旅游项目，目前正在申报北京市重点开发项目。北京市怀柔区旅游房地产开发总公司与中弘兴业于 2008 年 4 月 21 日签署了《并购框架性协议》，中弘兴业代怀柔区政府向北京市怀柔区旅游房地产开发总公司预付 1 亿元人民币，用于北京市怀柔区旅游房地产开发总公司清理债权债务，暂记其它应收款。由于北京市怀柔区旅游房地产开发总公司未按照协议约定完成债务清理，经协商，北京市怀柔区旅游房地产开发总公司已于 2009 年 5 月 13 日将中弘兴业的 1 亿元其他应收款项归还中弘兴业，但该项目将继续由中弘兴业通过成立新项目公司进行运作。

有关该“西游记乐园”项目的具体情况参见本节“11、中弘兴业主营业务及项目开发情况（3）西游记乐园项目简要介绍”。

（3）长期股权投资

截至 2008 年 12 月 31 日，中弘兴业的长期股权投资账面值 10000 万元，该股权投资为中弘兴业合法持有的全资子公司御马坊置业有限公司（以下简称“御马坊置业”）。

御马坊置业于 2008 年 5 月 16 日在北京市工商局注册成立，取得 110000011034890 号的《企业法人营业执照》，法定代表人王柱华，注册资本 10000 万元，实缴资本 10000 万元，住所为北京市平谷区马坊工业园区西区 269 号，经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房；房地产信息咨询；承办展览展

示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售建筑材料、家用电器、汽车配件、装饰材料、计算机硬件以及外围设备。

御马坊置业是开发北京市平谷区马坊镇的御马坊度假城的项目公司。目前该项目正进行土地一级开发。预计 2009 年下半年可取得部分项目用地的土地使用权证。有关御马坊度假城项目的详情介绍参见本节“11、中弘兴业主营业务及项目开发情况（2）御马坊度假城项目简要介绍”。

（4）无形资产

截至2008年12月31日，中弘兴业无形资产账面价值为240,190.99元，为办公软件。

中弘兴业于2008年4月23日与中弘卓业签署《商标注册申请转让协议》，约定中弘卓业将其拥有的申请号为5665095的商标注册申请无偿转让给中弘兴业。该等商标注册申请的基本情况如下：

申请号	图样	注册类别	申请日期	受理日期
5665095		第 36 类	2006.10.17	2007.04.09

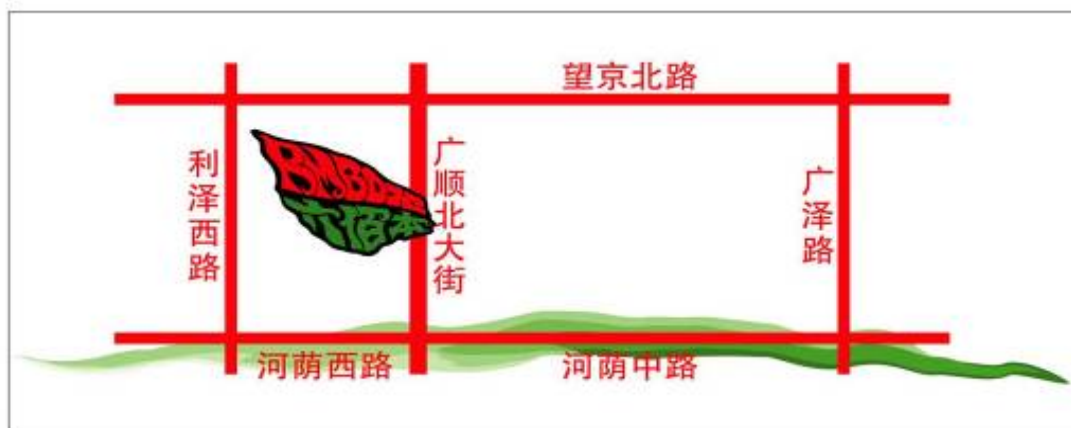
11、中弘兴业主营业务及项目开发情况

（1）望京商业街项目

①项目基本情况

中弘兴业开发的望京商业街（项目推广名：六佰本）项目为居住区域的配套商业项目，该项目位于北京朝阳区望京经济技术开发区，开发面积超过10万平方米。该项目曾荣获“北京写字楼年度风云榜——2006-2007年度最受关注商业综合体”、“2006京城区域标杆楼盘”称号。

六佰本项目位于朝阳望京区域广顺北大街之西北侧，靠近北五环。东邻城市主干道京顺路和机场高速路；南邻城市主干道四环路；西邻京承高速路和已投入运营的13号轻轨，地铁5号线与13号线及10号线相联通；整个区域为重要交通干道所包围，交通优势非常明显。



六佰本项目地块总长将近 600 米，东西宽 70 米，为南北两区。其中北区地上 4 层、地下 3 层，南区地上 4 层、地下 2 层；下沉式广场，南、北区地上部分通过 8 米宽过街连廊连接贯通，地下部分通过 6 米宽的地下连廊连接贯通；独特的设计可使投资者尽享“双首层”概念，即通过缓坡步道、扶梯等将一层与二层步行街自然贯通起来，达到两个首层的效果，扩大步行街聚拢人流的功能。用途分布情况：地下 2-3 层为车库、库房、设备用房、人防，地下 1 层为商业、车库、库房、自行车库，地上 1-4 层全部为商业。

②项目主要指标

指 标	南 区	北 区
用地面积（平方米）	17,099.09	18,060.05
总建筑面积（平方米）	45,407.23	55,909.37
其中：		
地上总建筑面积（平方米）	26,178.57	26,709.19
地下总建筑面积（平方米）	19,228.66	29,200.18
可销售面积	43,337.41	51,133.21
容积率	1.498	1.499
建筑密度	47.10%	46.90%
绿化率	30.03%	30.05%
建筑高度（米）	17.8	17.8

南区 and 北区用地面积合计为 35,159.14 平方米，总建筑面积为 101,316.60 平方米。

③项目定位及其简要分析

a、项目区位状况分析

按照北京市政府对望京地区“城市副中心”的定位，以及 2003 年北京市政府数次对望京区域进行规划调整，望京区域整体居住环境有了明显提升。产业、交通、配套等各个方面设施条件得到完善，伴随区域产业经济发展，国外高新企业



进驻望京区域的数量增多，住宅楼盘开发完成后，望京地区人口急速增长，商业业态日趋丰富，越来越受到开发商和投资者的青睐。因此，商业地产在该区域有很大的发展空间和需求潜力。

望京地区市政基础设施完善，商服配套设施齐全，周边分布有东湖湾、华彩国际公寓、慧谷时空、上京新航线、澳洲康都、利泽西园、望馨花园、望京花园等住宅项目，及望京产业园、博雅国际中心、叶青大厦、洛娃大厦、爱慕大厦等综合物业项目。

目前，望京地区是北京市最大的国际化居住社区，居住的外国人中以韩国人、日本人居多，其中：韩国人口占了望京总人口的三分之一，消费能力很强。望京目前常住人口近20万，流动人口约5万人，商业面积约20万平方米，总体上商业配套指标较低，望京居民的商业消费有相当一部分要到区域外解决。

b、项目开发产品的类型及定位

六佰本商业街定位于提供商务、生活配套服务的综合性城市生活广场，创造一个集餐饮、娱乐、购物、休闲功能为核心的商业步行街。整体设计人性化、建筑形式独特，外立面具有与现代城市对话的时尚效果，600米沿街展示面以及双首层的设计都在望京地区具有不可比拟性，带动和影响望着京北部区域的商业新格局。

本项目将成为汇聚国际国内高档品牌，集餐饮、娱乐、百货、专营店、专业店为一体的综合商业街区，十分适应市场需求，具有极好的发展前景。

④项目批复和证照情况

望京商业街（北区）

序号	证照名	证号	取得时间	土地性质
1	国有土地使用权证	京朝国用(2005 出)第 0426 号	2006.07.05	土地用途： 非配套 取得方式： 出让地 土地等别： 四类
2	建设用地规划许可证	[2006] 规地字 0247 号	2006.12.05	
3	建设工程规划许可证	2006 规（朝）建字 0551 号	2006.12.15	
4	建筑工程施工许可证	2006 施（朝）建字 0329 号	2006.12.22	
5	商品房预售许可证	京房售证字 [2007] 15 号	2007.01.14	
6	北京市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表	[朝阳] 2008—007	2008.01.16	



望京商业街（南区）

序号	证照名	证号	取得时间	备注
1	国有土地使用权证	京朝国用（2005 出）第 0456 号	2006.03.24	土地用途： 非配套
2	建设用地规划许可证	2006 规地字 0186 号	2006.08.31	
3	建设工程规划许可证	2006 规（朝）建字 0334 号	2006.07.14	
4	建筑工程施工许可证	[2006]施（朝）建字 0144 号	2006.08.08	取得方式： 出让地
5	商品房预售许可证	京房售证字（2006）361 号 京房售证字（2008）73 号	2006.09.10 2008.03.14	
6	北京市房屋建筑工程 和市政基础设施工程 竣工验收备案表	[朝阳] 2007—252	2007.09.19	土地等别： 四类

⑤项目开发及销售进度情况

六佰本南区于 2006 年 8 月份开工，2007 年 10 月全面竣工。六佰本北区于 2006 年 12 月开工，2008 年 1 月全面竣工。六佰本项目南区可销售面积为 43,337.41 平方米，项目北区可销售面积为 51,133.21 平方米，合计可销售面积为 94,470.62 平方米。

截至本报告签署之日，已签署销售合同的面积为 94,375.11 平方米，未售面积 95.51 平方米（位于望京商业街项目南区）。已签署销售合同的面积占可销售面积的比例为 99.90%；未售面积占可销售面积的比例为 0.10%。

截至本报告签署之日，中弘兴业已无对持有房产进行租赁的情况。不存在租赁房屋的实际交付、租金支付及诉讼等情况。

（2）御马坊度假城项目

2.1 御马坊项目基本情况

2008 年 12 月 1 日，中弘兴业全资子公司御马坊置业有限公司委托中弘卓业与北京市平谷区人民政府签署《御马坊休闲旅游项目战略合作协议》，2008 年 12 月 3 日，在 2008 年北京市旅游产业大会项目推介会上，中弘卓业与北京市平谷区人民政府签署了《御马坊休闲旅游项目战略合作协议》。

根据上述协议，御马坊项目位于平谷区马坊镇，规划总面积约 4.5 平方公里，将建成为集商务会议、旅游度假、餐饮娱乐及休闲服务等为一体的大型高端多功能综合设施。项目建成后，将全面提升平谷区旅游、度假、休闲产业的发展水平。

协议约定北京市平谷区政府负责组织项目的报建报批、土地一级开发等工作，项目的开发建设由御马坊置业有限公司承担实施。

2.2 御马坊项目进展情况

御马坊度假城项目用地以密三路为界分为东地块和西地块，东地块目前已经进入到征地阶段，西地块正在进行控制性详细规划的编制工作。东地块进展情况如下：

2.2.1 立项

- 地块划分：该项目东地块划分为两块进行征地，分别为 525 亩和 409 亩。
- 可行性研究报告的编制：2008 年 7 月 18 日，编制完成可行性研究报告正式稿。
- 一级开发授权：2008 年 7 月 16 日上述两个地块获得平谷区政府对马坊物流基础设施开发建设有限公司（政府授权的一级开发主体，以下简称“马坊基建”）的一级开发授权。
- 规划意见征询函：2008 年 8 月 7 日北京市发改委向北京市规委发出规划意见征询函，8 月 20 日市规委复函发给市发改委（2008 规函复字 0162 号、2008 规函复字 0163 号）。
- 建设项目土地预审：2008 年 9 月 2 日北京市发改委向马坊基建发出建设项目用地预审告知单（（2008）京发改（商）地点函第 397 号、（2008）京发改（商）地点函第 398 号），北京市国土资源局平谷分局于 10 月 17 日回复了用地预审意见（京国土平预[2008]30 号、京国土平预[2008]31 号）。
- 立项批复：北京市发展和改革委员会 2008 年 12 月 9 号出具《关于北京平谷马坊物流基地 01、02 地块建设用地一级开发项目核准的批复》（京发改[2008]2029 号、京发改[2008]2030 号）。

2.2.2 控规调整

- 确定调整控规的编制单位：2008 年 7 月上旬确定由北京市规院城市所编制控规。
- 控规编制：经协调北京市规院的的城市所、交通所、市政所，控规的初稿于 2008 年 9 月上旬完成。2008 年 9 月 11 日控规初稿通过了平谷区规划分局、马坊镇政府、马坊基建、御马坊置业有限公司的审核。



- 控规批复：北京市规划委员会出具关于平谷区马坊镇北部物流区控制性详细规划的批复（市规函[2009]124号）。

2.2.3 规划意见书

- 定线钉桩：2009年3月24日从北京市规划院取得地块的定线成果，4月7日从北京市平谷规划分局取得建设用地钉桩条件，4月13日从北京市测绘设计研究院取得建筑用地钉桩测量成果报告书。
- 建设项目规划意见书：2009年5月15日取得北京市规委下发的建设项目规划意见书（2009规意选字0221号，2009规意选字0222号）。总用地面积合计622,787平方米，总建设用地面积373,730平方米。

2.2.4 征地

- 已取得征地所需文件：建设用地预审意见、立项批复、规划意见书、建设用地勘测定界技术报告书和勘测定界图、未压覆重要矿床的证明、地质灾害危险性评估报告。
- 目前正在开展的工作：计划近期组织村民代表大会，取得村民代表大会决议书；签订征地补偿协议书；待征地资料准备齐全后报北京市国土局征地。

2.3 御马坊项目的开发计划

御马坊旅游度假城项目东地块预计于2009年底前取得征地批复，御马坊置业有限公司计划于2010年中期参与该项目用地的竞拍，并争取取得该项目用地，签署《土地出让合同》。届时，御马坊置业将尽快完成二级开发的前期手续，计划于2010年9月前后开工建设，项目预计于2012年建设完成。

御马坊旅游度假城项目西地块预计于2009年完成《控制性详细规划》和土地修编。预计该项目地块能够于2010年中期取得立项批复，然后进行土地一级开发工作。预计御马坊置业有限公司于2012年可以取得该部分土地并进行开工建设。

（3）西游记乐园项目

3.1 西游记乐园项目的基本情况和进展

中弘兴业拟投资开发的“西游记乐园”项目位于怀柔区红螺山旅游度假区，占地面积约5000亩，拟规划建筑面积70万平方米，项目定位于西游记创意文化

产业基地，主要物业类型为游乐体验中心、文化演艺中心、创意研发中心、文化交流中心。该项目地理条件优越，自然禀赋丰厚。

2008年2月3日，为提升西游记乐园项目的创意和设计，中弘兴业与中弘卓业签署《委托协议》，中弘兴业委托中弘卓业与北京张纪中文化发展有限公司（以下简称“张纪中公司”）签署了《“西游记文化创意产业基地”项目合作框架协议》。协议约定双方合作在北京市怀柔区相关地块进行“西游记文化创意产业基地”的创意和设计、建设实施和持续运营，相关费用由中弘兴业承担，相关权利、义务由中弘兴业享有和承担。

2008年3月19日、2008年6月16日、2008年6月17日，2008年10月2日等，北京市委宣传部、怀柔区政府、中弘卓业、张纪中等召开了多次协调会，进行西游记文化创意产业项目的创意设计和规划设计的研讨。

2008年11月13日，北京市文化创意产业领导小组办公室发出《关于认定西游记文化创意产业园为文化创意产业项目的函》（京文创办函[2008]1号），认为该项目利用重拍电视剧《西游记》的契机，以弘扬中国传统文化为核心，把科技与传统文化紧密结合，打造集创意研发、互动体验、休闲娱乐于一体的文化创意产业园区，有利于提升中国（怀柔）影视基地的吸引力和影响力，对集聚区的发展具有支撑和带动作用。该项目为文化创意产业项目，符合北京市文化创意产业总体规划和产业布局。

目前，西游记乐园项目处于土地一级开发、创意设计阶段。

3.2 西游记乐园项目的后续计划

根据计划，中弘兴业拟于近期完成该项目的控规调整，着手土地一级开发实施方案的编制，2009年底前争取进行项目土地一级开发，预计2010年8月份完成该项目土地的一级开发，预计2010年9月份取得该项目的开发权，预计2013年该项目将开始产生效益。

西游记乐园项目是中弘兴业拟投资开发的规模较大的商业地产项目，其运作时间长、占地面积和建筑面积均较大，同时其独特的文化创意设计使其将具有较大的社会影响力。

12、本次交易后中弘兴业对上市公司业绩贡献的说明

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第10567号《科苑集团备考盈利预

测审核报告》，拟注入资产之一为中弘兴业的望京商业街（六佰本）项目，六佰本项目南区已于 2006 年 8 月份开工，2007 年 10 月全面竣工。六佰本项目北区已于 2006 年 12 月开工，2008 年 1 月全面竣工。上述两个区域 20,630.73 平方米的销售面积已销售完毕，并分别于 2007 年度、2008 年度确认收入。剩余可销售面积中除 95.51 平方米的 1 套房产尚未销售外，其余均已签订预售合同或房产销售合同，截至 2008 年末尚未办理完成交房全部手续。预测期的销售收入系剩余可销售面积 73,839.89 平方米对应的收入。根据相关预售、销售合同等预计 2009 年销售情况为：

区 域	销售面积 (平方米)	平均销售单价 (元)	销售额 (万元)	营业收入 (万元)
南 区	33,351.69	14,712	49,067.08	46,391.29
北 区	40,488.20	13,301	53,854.18	50,567.17
小 计	73,839.89	13,938	102,921.26	96,958.46
其中已签约	73,744.38	13,929	102,721.27	96,758.47

2009 年科苑集团备考盈利预测中的营业收入为 102,254.58 万元，其中中弘兴业预测产生的营业收入为 96,958.46 万元，营业收入贡献占比 94.82%。2009 年科苑集团备考净利润为 33,493.01 万元，其中中弘兴业预测产生的净利润为 23,113.21 万元，净利润贡献占比 69.01%，若剔除上市公司 2009 年盈利预测备考中的债务重组收益因素，中弘兴业预测产生的净利润贡献占比为 117%。

2010、2011 年中弘兴业因六佰本项目已销售完毕，西游记乐园项目和御马坊旅游度假城项目仍处于开发建设阶段尚未产生收益，但本次拟注入资产中的中弘投资非中心一期、二期的销售将会有力保障上市公司的盈利能力。

综上，本次交易完成后，注入资产能够保障上市公司的未来业绩的实现，同时，本次交易的重组方中弘卓业保证拟注入资产 2009 至 2011 年的净利润实现，并与上市公司签订了盈利预测补偿协议。此外，第三方天地控股为盈利预测补偿协议中的盈利预测补偿责任提供担保，进一步保障了上市公司利益。

本次重组完成后，中弘兴业拟投资开发的西游记乐园项目和御马坊度假城项目作为上市公司的重要项目储备，有利于保证上市公司具有持续项目开发能力，同时增强重组后上市公司的后续盈利能力。但如果该项目运作不力，某个开发环节出现问题，如与政府部门沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力等，都可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，从而引致上市公

司的经营风险。

（四）拟注入公司近三年不存在占用、拖欠施工开发款项，拖欠银行贷款、拖欠工人工资等行为

1、施工开发款项支付情况

拟注入公司近 3 年不存在恶意占用、拖欠施工开发款项的行为，也不存在因无力支付施工开发款而拖欠的行为。施工单位垫资部分工程款开发建设项目，是房地产行业中普遍存在的正常现象，也是项目工程建设招投标竞争中常见的竞标条件之一，但此种占款时限短，不属于恶意占用行为。部分施工开发款未按时支付，但金额较小，时间较短，施工单位也无起诉追款情况，不属于恶意拖欠行为。

2、拟注入公司银行贷款情况

截至 2008 年 12 月 31 日，拟注入的两家公司均不存在拖欠银行贷款的行为，最近三年拟注入两家公司银行贷款和还款情况见下表：

借款人名称	银行	金额 (万元)	借款期限	实际还款日	备注
中弘投资	中信信托有限责任公司	12000	2008.07.18-2009.05.17		未到期
	中国农业银行北京市通州区支行	15000	2007.10.23-2009.10.22		未到期
	北京农村商业银行东城支行	20000	2008.04.01-2009.9.30		未到期
	北京银行股份有限公司	10000	2009.03.11-2010.03.11		未到期
	中信信托有限责任公司	12000	2007-12-29-2008.10.28	2008-5-21	提前还款
	北京银行股份有限公司	20000	2005.07.11-2007.07.08	2007.07.08	按期还款
	北京银行股份有限公司	10000	2007.12.24-2009.01.23	2009-1-23	按期还款
中弘兴业	中国农业银行北京市通州区支行	20000	2007.02.27-2009.02.26	2008.04.11	提前还款

截至 2009 年 6 月 30 日，中弘投资的借款合计 7.7 亿元，具体情况如下：

贷款银行/机构	借款金额(万元)	借款期限	合同借款日期	合同还款日期	备注
中国农业银行北京市通州区支行	15,000	24 个月	2007-10-23	2009-10-22	未到期
北京农村商业银行股份有限公司	20,000	18 个月	2008-4-1	2009-9-30	未到期



北京市东城支行					
中诚信托有限公司	10,000	12 个月	2009-5-7	2010-5-6	未到期
中诚信托有限公司	10,000	12 个月	2009-5-15	2010-5-14	未到期
中信信托有限责任公司	12,000	6 个月	2009-5-18	2009-11-18	展期
北京银行总行营业部	10,000	12 个月	2009-3-11	2010-3-11	未到期

注 1：2009 年 7 月 8 日，中弘投资因项目开发建设需要，向中诚信托借款 1.8 亿元；

注 2：2009 年 7 月 16 日，中弘投资偿还了中信信托有限责任公司的 1.2 亿元展期借款，至此，中弘投资的借款合计为 8.3 亿元。

中弘投资上述短期负债较高而无长期负债的主要原因是中弘投资开发的非中心一期项目已经竣工，相关长期负债已经陆续到期或转为一年内到期的非流动负债。中弘投资 2009 年上半年短期借款增加主要原因是非中心二期的前期投入增加，后续非中心二期获得项目开发贷款后将偿还部分短期借款，以优化负债结构。

综上，中弘投资均能按期偿还所借款项，或作出展期安排，不存在拖欠银行贷款的行为。

3、工人工资发放情况

拟注入的两家公司不存在拖欠工人工资的情况，拟注入两家公司均每月按期支付本单位职员的工资。

（五）拟注入公司不存在因资金周转困难导致部分项目超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年以上的情况

中弘投资开发的中国特色经济之窗项目，分为一、二期开发建设。现项目一期工程已完工验收，项目二期已经开工。按项目二期签订的《国有土地出让合同》第六章第 20 条约定，二期项目应于 2005 年开工。二期项目没有按期开工不是因为资金周转困难，而是由以下两方面原因引起的：

1、由于市政规划调整，北京市地铁六号线计划在中国特色经济之窗项目二期用地与朝阳北路相邻一侧设立站点：草房站，并于二期用地规划红线内建设一个出站口。北京市轨道交通建设管理公司就该站的建设工作中与中弘投资进行了沟通，中弘投资为积极配合市政建设，需要对原有开发计划进行调整，因此中弘投资在 2007 年底得到北京市轨道交通建设管理公司正式回复后，才制定进一步的

项目开发计划。

2、由于用地政策调整，中弘投资根据国家提出的集约利用土地资源的政策和北京市规划委员会的意见，在项目一期开发建设的基础上，对项目二期开发方案重新进行了调整，开发计划相应顺延。

因此，拟注入公司不存在因资金周转困难导致部分项目超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年以上的情况。

（六）拟注入公司各项目资本金达标

1996年8月23日，《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）规定，从1996年开始，对各种经营性投资项目，包括国有单位的基本建设、技术改造、房地产开发项目和集体投资项目，试行资本金制度，投资项目必须首先落实资本金才能进行建设。房地产项目的资本金比例为20%。

2002年5月13日，建设部等部门发布《关于整顿和规范房地产市场秩序的通知》（建住房[2002]123号），规定对于自有资金不足、行为不规范的房地产开发企业，房地产管理部门应当报当地人民政府及时通知各有关部门不得审批或同意其新开建设项目。

2002年7月22日，北京市建设委员会等部门根据建住房[2002]123号文发布了《关于贯彻建设部等七部委文件精神，进一步整顿和规范本市房地产市场秩序的通知》（京建开[2002]529号）中规定对于虚报、抽逃注册资金、无证或者超越资质等级范围从事房地产开发经营以及项目资本金不足的开发企业，不得承担新的开发建设项目。

2004年4月26日《国务院关于调整部分行业固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发[2004]13号）将房地产开发项目（不含经济适用房项目）资本金比例由20%及以上提高到35%及以上。《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发〔2007〕359号）对项目资本金（所有者权益）比例达不到35%或未取得土地使用权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和施工许可证的项目，商业银行不得发放任何形式的贷款。

根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》，自2009年5月25日起各行业固定资产投资项目根据新的最低资本金比例执行。就房地产行

业而言，保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例为 20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为 30%。

根据法规，项目资本金不足的房地产项目在立项、融资等方面将会受到限制。

本次种族，拟注入公司的项目包括中国特色经济之窗一期、二期、望京商业街项目。中国特色经济之窗一期、望京商业街项目已经建设完毕，该两项目的自有资本金比例均达到 30% 的标准。

目前，非中心二期项目正在进行开发建设，经测算，开发所需成本主要为建筑安装工程费和基础设施费，续建投资总规模约为 27.7 亿元（不包括土地增值税和所得税等支出）。该项目二期采取分期开发的方式，分 1 号地块、2 号地块分别开发，续建投资规模分别约为 14 亿元、13.7 亿元。中弘投资截至 2009 年 6 月 30 日的项目资本金（所有者权益）约为 4.72 亿元，按照项目分期开发、项目资本金分期审定的原则，中国特色经济之窗项目二期的项目资本金满足投资的 30%，可以达标。因此，中国特色经济之窗项目二期的项目资本金比例满足国家法定的最低资本金比例要求。

（七）拟注入资产近 3 年取得土地过程中不存在违法违规行为、违反国家或地方出台的相关政策（包括行政管理开发、金融、外资、物管及市场秩序等政策）以及拖欠税费行为的相关情形

拟注入公司最近三年未取得过土地，不存在违法违规行为、违反国家或地方出台的相关政策（包括行政管理开发、金融、外资、物管及市场秩序等政策）以及拖欠税费行为等。

（八）拟注入公司各个项目各项税款的（包括但不限于土地增值税）缴纳或者计提情况

2007 年 1 月，国家税务总局发布《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，对房地产开发企业土地增值税清算工作中有关税收征管问题进行明确，此后各地方政府陆续出台了有关土地增值税征收的实施细则。

本次交易中拟购买的资产所涉及的房地产项目在土地增值税清算前，按照预售房款的预征比例预缴土地增值税，在达到规定的清算条件后，公司再向当地税务机关申请土地增值税清算。本次资产重组过程中，立信审计在对拟购买资产审计时严格执行《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》（财法字[1995]6 号）的规定进行计提。中联评估在资产评估过程中也严格按照上述实施细则的规



定进行土地增值税测算，并在资产价值评估过程中相应扣减资产的估值。具体测算情况如下：

注：下表中 2007、2008 年度计提土地增值税的数额来自立信审计出具的审计报告。2008 年以后预提土地增值税的数据来自中联评估出具的评估报告。

1、中弘兴业望京商业街（六佰本）项目土地增值税测算及计提情况

单位：元

	2007 年实际	2008 年实际	2008 年以后	合计
一、销售收入	178,150,994.00	367,352,506.14	1,029,212,616.00	1,574,716,116.14
1、销售成本（扣除利息）	57,272,930.59	110,145,500.89	495,147,012.60	662,565,444.08
2、税金(销售收入*5.5%)	9,798,304.67	20,204,387.84	56,606,693.88	86,609,386.39
3、销售、管理、财务费用 (按成本 10%计算)	5,727,293.06	11,014,550.09	49,514,701.26	66,256,544.41
4、加计扣除 20%	11,454,586.12	22,029,100.18	99,029,402.52	132,513,088.82
二、可扣除项目合计	84,253,114.44	163,393,539.00	700,297,810.26	947,944,463.70
三、计算增值额	93,897,879.56	203,958,967.14	328,914,805.74	626,771,652.44
四、增值比例	111.45%	124.83%	46.97%	66.12%
五、应纳土地增值税率				40%
六、应计提土地增值税	33,346,496.10	73,413,909.91	96,551,031.78	203,311,437.79

注：中弘兴业望京商业街（六佰本）项目已缴纳土地增值税 3,672,163.05 元，预提了土地增值税 103,088,242.96 元，故望京商业街项目还需缴纳土地增值税 96,551,031.78 元，该尚需缴纳的土地增值税已在中弘兴业的评估值中扣除。

2、中弘投资非中心一期项目土地增值税测算及计提情况

单位：元

	2006 年实际	2007 年实际	2008 年实际	2008 年以后	小计
一、销售收入	70,316,793.00	113,226,348.00	100,713,879.00	759,841,403.35	1,044,098,423.35
1、销售成本（扣除利息）	53,759,790.18	84,480,648.67	74,823,666.18	399,717,744.58	612,781,849.61
2、税金(销售收入*5.5%)	3,867,423.62	6,227,449.14	5,539,263.35	41,791,277.18	57,425,413.29
3、销售、管理、财务费用 (按 10%计算)	5,375,979.02	8,448,064.87	7,482,366.62	39,971,774.46	61,278,184.97
4、加计扣除 20%	10,751,958.04	16,896,129.73	14,964,733.24	79,943,548.92	122,556,369.93
二、可扣除项目合计	73,755,150.86	116,052,292.41	102,810,029.39	561,424,345.14	854,041,817.80
三、计算增值额	-3,438,357.86	-2,825,944.41	-2,096,150.39	198,417,058.21	190,056,605.55
四、增值比例	-0.05	-2.44%	-2.04%	35.34%	22.25%
五、应纳土地增值税率					30%
六、应计提土地增值税	-1,031,507.37	-847,783.32	-628,845.12	59,525,117.46	57,016,981.67

注：中弘投资非中心一期项目已缴纳土地增值税 916,855.53 元，还需计提土地增值税



56,100,126.14 元，该应计提的土地增值税已在非中心一期项目评估值中扣除。

3、中弘投资非中心二期项目土地增值税测算及计提情况 单位：元

项目	2008 年以后
一、销售收入	5,204,100,000.00
1、销售成本（扣除利息）	2,563,772,889.48
2、税金(销售收入*5.5%)	286,485,705.00
3、销售、管理、财务费用(按 5%计算)	135,846,587.00
4、加计扣除 20%	543,386,348.02
二、可扣除项目合计	3,682,650,380.10
三、计算增值额	1,521,449,619.90
四、增值比例	41%
五、应纳土地增值税率	30%
六、应计提土地增值税	456,434,885.97

注：中弘投资非中心二期项目应计提的 456,434,885.97 元土地增值税已在非中心二期土地评估价值中扣除。

第六节 发行股份情况

一、发行股份基本情况

2009年4月13日召开的ST科苑第四届董事会2009年第三次临时会议审议了本次交易的相关议案，发行股份的基本情况如下：

（一）发行股份价格及定价依据

ST科苑本次向中弘卓业和建银国际发行股份的价格为4.36元/股，系根据公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即2009年2月18日停牌前20个交易日交易均价确定（计算公式为：本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总金额/本次董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量）。

（二）发行股份种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

（三）发行股份数量

本公司拟合计发行股份438,273,671股，其中：向中弘卓业发行股份378,326,988股、向建银国际发行股份59,946,683股。

（四）本次发行股份的限售期

本次向中弘卓业发行的股份自本次发行结束之日起36个月内不转让，向建银国际发行的股份自本次发行结束之日起12个月内不转让，在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（五）公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整。

（六）本次发行前滚存未分配利润的处置

在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。



二、发行股份后公司控制权变化情况

在本次股票发行后，本公司的实际控制人不发生变化，控股股东中弘卓业的持股比例由 15.73%增加至 70.75%。

三、本次发行前后主要财务数据比较

根据立信审计出具的科苑集团 2008 年度信会师报字（2009）10568 号《备考审计报告》和深圳鹏城审计出具的科苑集团 2008 年度股审字[2009]012 号《审计报告》，本次发行前后公司主要财务数据比较如下：

项目	发行股份前 2008 年度	发行股份后 2008 年度备考	增加比率
总资产（元）	411,568,293.95	2,662,358,908.27	546.88%
股东权益（元）	-325,479,886.40	400,892,714.16	-
营业收入（元）	113,666,799.77	470,977,440.14	314.35%
净利润（元）	-100,882,942.61	37,110,570.98	
每股收益（元/股）	-0.82	0.066	
每股净资产（元）	-2.62	0.713	
净资产收益率（%）	-	9.26	-

根据立信审计出具的科苑集团 2009 年半年度信会师报字（2009）第 24226 号《备考审计报告》和深圳鹏城审计出具的科苑集团 2009 年半年度深鹏所股审字[2009]113 号《审计报告》，本次发行前后 2009 年半年度公司主要财务数据比较如下：

项目	发行股份前 (2009 年半年度)	发行股份后 (2009 年度半年度备考)	增加比率
总资产（元）	409,911,691.91	2,827,177,437.56	589.70%
股东权益（元）	-358,241,220.30	364,716,523.47	-
营业收入（元）	55,590,142.53	83,901,099.50	50.93%
净利润（元）	-32,761,333.90	-24,427,683.98（注）	
每股收益（元/股）	-0.27	-0.04	
每股净资产（元/股）		0.65	
净资产收益率（%）	-	-6.70%	-

注：发行股份后，科苑集团 2009 年半年度备考净利润为 -24,427,683.98 元，备考净利润为负值的主要原因系由于房地产行业特点，注入资产的大部分预收账款尚未结转收入，进而导致净利润为负值。预计注入资产的相关预收账款将于 2009 年下半年结转收入，届时备考利润表将会合理体现注入资产的净利润情况。



四、本次发行前后股本结构变化

本次交易实施前后ST科苑股本结构变化如下：

类别	本次交易前		本次发行新股 股份数量(股)	本次交易后	
	持股数 (股)	比例 (%)		持股数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	34,491,049	27.82%	438,273,671	472,764,720	84.08%
其中：中弘卓业	19,500,000	15.73%	378,326,988	397,826,988	70.75%
建银国际	-	-	59,946,683	59,946,683	10.66%
其他股东	14,991,049	12.09%		14,991,049	2.67%
二、无限售条件的股份	89,508,952	72.18%		89,508,952	15.92%
合计	124,000,000	100%		562,273,671	100.00%

第七节 本次交易的主要协议

一、资产出售协议

（一）合同主体、签订时间

本《资产出售协议》的签约主体为科苑集团、科苑实业和中弘卓业；协议的签署时间为2009年4月13日。

（二）交易价格及定价依据

本次拟出售资产为本公司除900亩土地、对中弘卓业的其他应付款45,400,000元、银行借款本金371,317,511.58元及利息和罚息91,950,107.37元、应交税费-6,669,862.31元之外的全部资产和负债。

本次拟出售资产作价以评估值为定价依据，评估基准日为2008年12月31日。根据中科华评估出具的中科华评报字[2009]第016号《资产评估报告》，出售资产的评估值为人民币-2,606.71万元，经协商同意确定拟出售资产的价格为1元。

（三）支付方式

在本协议生效后，科苑集团与科苑实业共同以书面方式确定资产交割日。

对于不涉及办理过户登记手续的资产，科苑集团应在交割日向科苑实业进行交付。涉及办理过户登记手续的资产（包括但不限于土地、房产、商标、专利、车辆和所持控股、参股公司股权），科苑集团在协议生效后的12个月内将资产过户到科苑实业。

对出售资产中设置有抵押或质押等限制性权利，且尚未取得权利人同意解除抵押、质押或其他限制性权利，或同意相关资产转让的书面文件的，科苑集团应积极促使相关权利人在交割日前同意解除抵押、质押或其他限制性权利，或同意相关资产的转让，并取得相应的书面文件。

对于在资产交割日尚未取得债权人同意债务（不含未向科苑实业披露并列于出售资产评估报告的债务；不含自评估基准日至资产交割日期间因科苑集团非正常经营产生的负债及或有负债，经科苑实业书面同意确认的除外）转移书面确认函的，若该等债权人在资产交割日及其后向科苑集团主张权利，则科苑实业应立即予以核实，并在核实后及时进行偿付，中弘卓业对此承担连带责任。

（四）资产交付或过户的时间安排

本协议生效后，交易各方将及时实施本协议项下的资产出售，并且应在协议生效后12个月内实施完毕。

（五）交易标的自评估定价基准日至交割日期间损益的归属

自评估基准日至交割日，出售资产运营所产生的盈利由科苑集团享有，出售资产运营所产生的亏损由科苑实业承担，出售资产的价格仍为1元。

交易各方应在交割日后的30日内，聘请中介机构对出售资产期间损益进行审计，并应根据审计结果在交割日后的60日内完成对出售资产期间损益的书面确认。

（六）人员接收及安置

1、对科苑集团聘用的在职职工，按照自愿原则和“人随资产走”的原则进行安置，该等职工可自愿选择自交割日起随出售资产到科苑实业进行工作，或到科苑集团现子公司（资产出售完成后，则变为科苑实业的子公司）工作，也可选择交割日后继续留在上市公司工作。

2、对于选择去科苑实业或科苑集团现子公司工作的职工，自资产交割日起科苑集团与该等职工解除劳动关系，并按《劳动合同法》规定给予补偿及赔偿，补、赔偿费用在劳动合同解除三日内支付。同时，由科苑实业或科苑集团现子公司与该等职工建立新的劳动关系，并根据个人实际情况，合理安排岗位，薪酬和福利待遇均保持不变。

3、对于选择继续留在科苑集团工作的职工，在资产出售完成后，科苑集团将另行安排其工作，薪酬和福利待遇均保持不变。

4、本协议生效后，科苑集团应积极与其聘用的在职职工进行沟通，以在交割日前明确各在职职工的选择。

5、在交割日，科苑集团应向科苑实业及相关的科苑集团现子公司移交自愿到科苑实业及科苑集团现子公司工作的职工名单及相关资料，并在交割日起的30日内，协助科苑实业及相关的科苑集团现子公司办理与该等职工聘用有关的备案和登记手续。

6、中弘卓业应促使科苑实业提前做好职工安置的安排，包括签署协议及履行其他有关的法律程序。

（七）合同的生效条件和生效时间

本协议于以下条件全部成就之日起生效：



- 1、三方的法定代表人或授权代表签字、并加盖各自公章；
- 2、本协议经科苑集团的董事会和股东大会批准；
- 3、中国证监会核准科苑集团按照本协议约定的条件及方式向科苑实业出售资产，并同时核准科苑集团向中弘卓业、建银国际非公开发行股份购买由中弘卓业、建银国际共同持有的北京中弘投资有限公司100%的股权及中弘卓业持有的北京中弘兴业房地产开发有限公司100%的股权；
- 4、中国证监会豁免中弘卓业因《发行股份购买资产协议》项下交易所触发的向科苑集团全体股东发出要约收购之义务。

上述条件一经实现，本合同即生效。

（八）违约责任

- 1、本协议任何一方不履行或不完全履行本协议所规定的义务或在本协议中所作的保证与事实不符或有遗漏，即构成违约。
- 2、任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包括但不限于要求违约方赔偿损失。
- 3、违约方应当负责赔偿的损失为违约行为给其他方造成的一切经济损失（包括直接损失和预期应得的收益等间接损失），但不应超过违约方在签订本协议时预见到或应当预见到的因其违反本协议可能给对方造成的损失。

（九）其他重要条款

1、科苑集团的陈述和保证

除科苑集团已向科苑实业披露的出售资产设置有其他第三者权益或其他权利限制的情形外，科苑集团保证合法拥有出售资产的所有权和/或使用权，对出售资产依法拥有完全、有效的处分权，保证出售资产没有向任何第三者设置担保、抵押或任何第三者权益，保证免遭第三者追索，并且依据中国法律可以合法地转让给科苑实业。

2、科苑实业的陈述和保证

科苑实业已完全、充分知悉拟出售的资产所存在的权利限制瑕疵和风险，包括但不限于房产、土地、机器设备、对外投资权益已经被查封、质押等权利限制瑕疵及可能存在的无法交割或过户的风险等，科苑实业对该等资产的现状予以完全认可和接受。

科苑实业保证，在科苑集团重大资产出售及发行股份购买资产方案得到科苑

集团股东大会审议通过和中国证监会核准时，由于该等资产存在前述瑕疵和风险（或其他未明示的瑕疵和风险），致使其不能及时交割或过户至科苑实业名下时，科苑实业将不基于任何原因追究科苑集团责任，并自愿承担由于不能及时交割或过户而造成的风险及损失。

拟出售的资产如需以缴纳相关税费（包括但不限于需缴纳出让金、税赋、罚金、滞纳金等任何费用）为出售条件的，科苑实业承诺该等税费由科苑实业承担，且科苑集团无需向科苑实业支付任何对价或补偿。

二、发行股份购买资产协议

（一）合同主体、签订时间

本《发行股份购买资产协议》的签约主体为科苑集团、中弘卓业和建银国际；协议的签署时间为2009年4月13日。

（二）交易价格及定价依据

本次发行股份拟购买的资产为中弘卓业、建银国际共同持有的中弘投资100%的股权及中弘卓业持有的中弘兴业100%的股权。

本次购买资产作价以评估值为参考依据，评估基准日为2008年12月31日。根据中联评估对拟购买资产出具的中联评报字（2009）第69号和中联评报字（2009）第70号《资产评估报告书》，中弘卓业持有的中弘投资81.03%股权的评估值为111,642.66万元，中弘卓业持有的中弘兴业100%股权的评估值为53,307.91万元，建银国际持有的中弘投资18.97%股权的评估值为26,136.75万元。经三方协商确认，中弘卓业持有的中弘投资81.03%股权的价格为111,642.66万元，中弘卓业持有的中弘兴业100%股权的价格为53,307.91万元，建银国际持有的中弘投资18.97%股权的价格为26,136.75万元。

本次发行股份每股发行价格是科苑集团第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告日前20个交易日即2009年1月13日至2009年2月17日期间科苑集团股票交易的均价，即每股人民币4.36元。

（三）支付方式

各方同意，科苑集团本次向中弘卓业、建银国际发行股份数量为各方确定的拟购买资产价格除以股份价格的数额，即438,273,671股（即标的股份），其中向中弘卓业发行378,326,988股，向建银国际发行59,946,683股，标的股份股数以中

中国证监会最终核准的股数为准。

（四）资产交付或过户的时间安排

各方应在本协议生效后，及时实施本协议项下的发行股份购买资产，并且应在协议生效后12个月内实施完毕。

中弘卓业和建银国际应促使中弘投资、中弘兴业在协议生效日起的12个月内办理完毕股东变更的工商登记手续。

（五）交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

各方在交割日后的30日内，聘请中介机构对拟注入资产期间损益进行审计，并应根据审计结果在交割日后的60日内完成对拟注入资产期间损益的书面确认。

拟注入资产自评估基准日至交割日期间运营所产生的盈利由科苑集团享有。如拟注入资产在评估基准日至交割日期间产生了亏损，则在亏损数额经审计确定后的30日内且在科苑集团就本次发行验资之前，由中弘卓业向科苑集团以现金方式补足。

（六）取得本次发行的股份不转让的承诺

中弘卓业承诺，其根据本协议取得的股份自该等股份登记在其名下之日起三十六个月内不进行转让。

建银国际承诺，其根据本协议取得的股份自该等股份登记在其名下之日起十二个月内不进行转让。

（七）合同的生效条件和生效时间

本协议在以下条件全部满足后生效：

- 1、三方法定代表人或授权代表签字、并加盖各自公章；
- 2、本协议经科苑集团的董事会和股东大会批准；
- 3、中国证监会核准本次科苑集团向中弘卓业、建银国际非公开发行股份购买资产，以及同时核准科苑集团向宿州科苑实业有限公司出售资产；
- 4、中国证监会豁免中弘卓业因本协议项下交易所触发的向科苑集团全体股东发出要约收购之义务。

上述条件一经实现，本协议即生效。

本协议与《资产出售协议》同时生效。如《资产出售协议》未生效、被解除、被认定为无效，本协议亦未生效或立即解除或失效。

（八）违约责任

协议中的任何一方违反本协议的约定，应根据协议的规定承担违约责任。

三、盈利预测补偿协议

（一）合同主体、签订时间

本《盈利预测补偿协议》的签约主体为中弘卓业和科苑集团；签约时间为2009年4月13日。

（二）预测净利润

根据中联评估出具的中联评报字2009第69号《资产评估报告书》，中弘投资在盈利预测期的预测净利润如下：

年度	2009 年	2010 年	2011 年
预测净利润	-3,266 万元	24,394 万元	54,302 万元

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第10569号《盈利预测审核报告》，拟注入资产中弘投资和中弘兴业于2009年度合并预测净利润为19,773.09万元。

（三）实际净利润的确定

在科苑集团发行股份购买资产完成后，科苑集团在对2009年、2010年、2011年进行年度审计的同时，聘请会计师事务所对上述当年度的实际净利润情况出具专项审核意见，以确定保证期限内中弘投资、中弘兴业实际实现的净利润。

（四）补偿的实施

若经审计，上述预测净利润在保证期限内未能达到，则科苑集团应在其年度报告披露后的10日内，以书面方式通知中弘卓业，中弘卓业在接到通知后的30日内，中弘卓业将以现金补足预测净利润未实现部分。

（五）合同的生效条件和生效时间

本协议自双方签字、盖章之日起成立。

本协议自科苑集团发行股份购买资产完成之日起生效。

四、关于盈利预测补偿的担保协议

（一）合同主体、签订时间

本《关于盈利预测补偿的担保协议》签约主体为中弘卓业、科苑集团和天地



控股；签约时间为 2009 年 8 月 17 日。

（二）合同主要内容

为了切实保证上市公司科苑集团预测净利润的实现，天地控股同意为中弘卓业上述《盈利预测补偿协议》中的盈利预测补偿责任向科苑集团提供保证担保。

五、关于盈利预测补偿担保协议的补充协议

（一）合同主体、签订时间

本《关于盈利预测补偿担保协议的补充协议》签约主体为中弘卓业、科苑集团和天地控股；签约时间为 2009 年 9 月 25 日。

（二）合同主要内容

如果在《盈利预测补偿协议》约定的保证年度内，若中弘投资实际实现的净利润小于中弘投资的预测净利润或 2009 年中弘投资和中弘兴业合并实现的净利润小于 2009 年中弘投资和中弘兴业合并预测净利润，中弘卓业在《盈利预测补偿协议》约定的补偿实施期限内未能补足上述预测净利润未能实现的部分，则自中弘卓业的补偿实施期限届满之日起 5 日内由天地控股向科苑集团补足。

第八节 风险因素与对策分析

投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、交易风险

（一）拟注入资产估值风险

本次交易拟购买资产为中弘投资100%股权、中弘兴业100%股权，具有证券从业资格的独立评估机构中联评估对拟购买资产进行了评估，并分别出具了中联评报字（2009）第69号和第70号《资产评估报告书》。本次对拟购买资产中弘投资100%股权的评估采取成本法，并以收益现值法进行验证；对拟购买资产中弘兴业100%股权的评估采取成本法。本次交易标的资产的评估增值主要体现在土地使用权的增值上，土地使用权的评估采用了基准地价系数修正法和假设开发法进行评估。

本公司特提醒投资者，虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致，未来资产市场价格与当前重置成本不一致，导致出现标的资产估值与实际情况不符的情形。

（二）拟注入资产盈利水平波动较大的风险

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第21113号和第21114号《审计报告》，本次拟购买资产2007年及2008年利润总额分别为5,647.56万元、8,920.40万元，净利润分别为3,108.90万元、6,632.59万元。根据立信审计出具的信会师报字（2009）第10569号《盈利预测审核报告》，本次拟购买资产2009年度、2010年度预计实现净利润19,773.09万元和23,162.58万元。

本公司特别提醒投资者，由于房地产行业具有收入确认不均匀性的特点，标的资产盈利水平具有较大波动性，存在导致本公司在短期内净资产收益率下降的风险。

（三）盈利预测的相关风险

公司编制了2009年度、2010年度备考合并盈利预测报告，立信审计为此出具了信会师报字（2009）第10570号《盈利预测审核报告》。备考合并盈利预测以本公司和拟购买资产的经营计划、投资计划等为依据，本着求实、稳健的原则，参

照预测经营业绩编制。备考合并盈利预测按照本次交易完成后的公司架构，将拟注入资产于2009年1月1日至2010年12月31日的预测经营成果纳入备考合并盈利预测。本公司2008年度的备考数据已按照相应假设进行备考调整。在编制过程中并未考虑相关注入和出售资产的评估增减值，也未考虑出售资产的出售损益对盈利预测数据的影响。盈利预测已扣除企业所得税，除债务重组事项外，未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。

提请投资者注意，由于各种假设具有不确定性，同时，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。因此，尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则，但仍可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况。

由于中弘投资的存货中的待开发土地（非中心二期土地）采用了假设开发法进行评估，为保护上市公司及全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定，2009年4月13日本公司与中弘卓业签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，协议约定：中弘卓业对立信审计出具的盈利预测审核报告中的本次拟购买资产2009年度预测净利润和中联评估出具的中弘投资资产评估报告中的2009、2010和2011年度预测净利润的实现承担保证责任，保证年度内，如果上述预测净利润未能达到，则中弘卓业将以现金补足预测净利润未实现部分。

（四）拟出售资产权属瑕疵的风险

本次交易拟出售的资产中，宿固路东侧的国有土地使用权（宿州工业园土地）及附着物、宿固路东侧的国有土地使用权（宿州工业园土地）及房产、科苑集团浍水西路的国有土地使用权、科苑集团浍水西路的房屋建筑物及部分生产设备被分别抵押给中行宿州市分行、农行宿州淮海路支行、建行宿州分行、工行宿州埇桥支行。ST科苑所持安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司和安徽省科苑包装系统有限公司的股权被冻结。同时，拟出售资产中存在因借款逾期诉讼被强制执行等风险。

为解决上述拟出售资产中的瑕疵，本次交易中拟以保留在本公司900亩土地中的879亩用于抵偿农行宿州淮海路支行、建行宿州分行、工行宿州埇桥支行银行贷款。详细内容参见本报告“第十五节 其它重要事项说明/一、银行债务重组情况”。上述四家银行中，农行淮海路支行、建行宿州分行、工行埇桥支行均已出具了同意函，同意拟出售资产中已抵押或被查封、冻结部分的资产出售至科苑

实业名下。截至本报告书签署之日，公司尚未取得中行宿州分行的相关同意函，但2009年6月30日本公司已与中行宿州分行签署《偿债协议》，目前公司正按协议约定如期履行相关还款，待欠中行宿州分行的款项全部偿还完毕，拟出售资产中被中行宿州分行抵押资产将被解除抵押。

鉴于协议签署时债务重组没有实施完毕，以上资产存在权利瑕疵，科苑实业在《资产出售协议》中承诺并保证已完全、充分知悉拟出售的资产所存在的权利限制瑕疵和风险，由于该等资产存在前述瑕疵和风险（或其他未明示的瑕疵和风险），致使其不能及时交割或过户至科苑实业名下时，科苑实业将不基于任何原因追究本公司的责任，并自愿承担由于不能及时交割或过户而造成的风险及损失。按照以上协议和同意函，拟出售资产上设定的抵押对本次资产出售不存在实质性障碍。截至本报告签署之日，除与中行的债务重组事项未实施完毕外，其他三家银行的债务重组工作均已经完成，相关资产解押、解冻手续正在办理过程中，本次资产出售将不存在障碍。

（五）审批风险

根据《重组办法》的规定，本公司拟进行的重大资产出售及发行股份购买资产尚需获得中国证监会的核准。同时，尚需中国证监会豁免中弘卓业因本次交易所引起的要约收购义务。本次交易能否获得中国证监会的核准存在着不确定性。

本公司将严格按照中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》的有关条款，积极履行本次重大资产重组的各项程序，按照中国证监会的要求提供材料并及时披露相关信息。

截至本报告出具之日，本次重大资产重组事项已经获得中国证监会的核准。

（六）资产交割不确定性风险

本次交易在获得中国证监会核准后方能办理收购资产交割等手续。因此，资产交割日具有一定不确定性，而资产交割日将直接决定本公司何时可将收购资产纳入本公司。

本公司将严格按照中国证监会的有关规定，及时履行本次交易所必须履行的各项程序。

二、本次交易完成后上市公司的风险

（一）政策和宏观调控风险

本次交易完成后，本公司主营业务将转变为房地产开发与销售及出租物业经营。房地产开发受国家宏观调控政策和经济周期影响较大。国家通过对土地、信贷、税收等领域进行政策调整，都将对房地产企业在土地取得、项目开发、融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。因此，国家相关房地产宏观调控政策对公司将具有重大影响。

本公司将紧密关注国家宏观调控政策，严格遵守国家的土地、税收、金融等政策，根据国民经济发展和房地产行业的趋势，合理安排项目开发节奏，保持公司稳定发展。

（二）主营业务及管理层变更风险

本次交易完成后，本公司主营业务将发生重大变动，面临主营业务变更的风险。由于本公司当前的管理层并没有该等业务的经营管理经验，在完成本次交易的同时公司的管理层也将相应的调整。新、老管理层之间能否顺利完成交接，新的管理层能否胜任上市公司管理以及运营新业务的工作，将直接影响本公司生产经营的稳定性。

在本次交易完成后，本公司将聘请具有丰富经营管理经验的管理人员以保证公司的稳定经营，确保本公司在完成本次资产重组后能实现平稳过渡和可持续发展。

（三）大股东控制风险

本次交易完成后，中弘卓业持有本公司股份比例将达到 70.75%，作为本公司控股股东，有可能通过行使投票权或其它方式对本公司的经营决策等方面进行控制，从而给中小股东带来一定风险。

为了有效地控制该项风险可能给本公司带来的影响，一方面中弘卓业承诺在其成为本公司的控股股东后，将保证与本公司做到人员、资产、业务、财务和机构“五分开”。另一方面，本公司将不断完善以法人治理结构为核心的现代企业制度；并在《公司章程》中针对涉及关联交易等问题进行特别的制度安排，制订关联交易回避制度等对控股股东的限制条款，保护上市公司和中、小股东利益不受侵害。

本公司与控股股东实际发生的关联交易，均将根据“公开、公平、公正”的交易原则签订相关的关联交易协议。同时，通过充分发挥独立董事的作用，提高公司决策的科学性，更好地维护本公司及中小股东的利益。

（四）土地储备风险

本公司现有的土地资源储备可基本满足公司未来 3 年的开发需求。公司的持续发展以不断获得新的土地资源为基础，政府对土地供应政策的调整，可能使公司面临土地储备不足的局面，影响后续项目的持续开发。土地拆迁安置成本的提高也可能会影响公司的土地取得成本。此外，房地产市场的周期波动等原因也可能使本公司面临土地闲置的风险。

本公司紧密关注国家土地政策的趋势，积极利用各种资源筹措资金，综合运用包括并购等手段拓宽增加土地储备的渠道，降低土地开发成本和项目开发的风险，满足公司可持续发展对土地合理储备的需求，减少土地政策变化带来的风险。

（五）公司债务的风险

ST 科苑截止 2008 年 12 月 31 日拟保留在公司的银行负债（本金及利息）总额为 46,326.76 万元，如果上述银行债务不能及时得到有效解决，将会提高重组方中弘卓业的重组成本，同时可能会影响到公司本次交易完成后的正常经营。

为妥善解决公司所欠各家银行债务问题，公司在宿州市委、市政府的大力支持和协调下，拟以此次交易保留在本公司的 900 亩土地中的 879 亩土地进行抵债。本公司与工行埇桥支行、农行淮海路支行及建行宿州分行均已签署以地抵债协议，有关债务重组事项正在按计划推进，具有可实现性。提请广大投资者关注债务重组事项的进程及拟注入资产的经营情况。有关本公司债务重组事项详见本报告“第十五节 其它重要事项说明/一、银行债务重组情况”。

（六）公司存在行政处罚以及民事诉讼的风险

2005年6月15日，公司收到中国证监会立案稽查通知书，公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会立案稽查，截至目前，尚未定论。由于上述违规及稽查事宜，公司存在被中国证监会行政处罚以及投资者民事诉讼的风险，对公司的经营将产生一定风险及负面影响。

公司在配合稽查的过程中进行自纠自查，同时公司将积极推进本次重大资产重组，彻底改善资产质量及盈利能力，努力消除公司违规带来的不良影响，并以优良的业绩回报广大投资者。提醒投资者注意投资风险。

（七）公司财产存在被法院强制执行的风险

本公司于 2003 年 8 月 28 日与建行宿州分行签订了 3900 万元借款合同，贷款到期日为 2005 年 8 月 27 日，年利率 5.216%，庆安科技为该借款提供了担保。

因本公司未能按时偿还建行宿州分行贷款本金及相关利息合计 4500 万元，建行宿州分行于 2006 年 8 月 22 日向安徽省高级人民法院提出财产保全的申请，2006 年 9 月 21 日，公司接到安徽省高级人民法院民二庭下达的民事裁定书（[2006]皖民二初字第 0010 号），裁定冻结本公司、庆安科技的银行存款 4500 万元或查封、扣押、冻结其他等值财产（详见 2006 年 9 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为 2006—49 号本公司诉讼公告）。

2007 年 3 月 14 日，公司接到安徽省高级人民法院（2007）皖执字第 0005 号执行通知书，要求对上述裁定事项进行强制执行（详见 2007 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为 2007—05 号本公司关于诉讼进展情况的公告）。

截至本报告签署之日，上述强制事项尚未执行。但本公司与建行宿州分行的债务重组工作已于 2009 年 10 月 30 日完成，因此，公司财产被法院强制执行的风险基本得以消除。

（八）股市风险

股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。

股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，本公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，加强内部管理，努力降低成本，积极拓展市场，提高盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。

（九）其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第九节 本次交易的合规性分析

一、本次交易符合《重组办法》第十条的规定

（一）本次交易完成后，公司符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次交易完成前，本公司主要从事医药制品、塑胶产品、生化技术及产品等业务，本次交易完成后本公司主营业务将转变为房地产开发与销售及出租物业经营，其业务范围符合国家的产业政策。

本公司本次拟购买的中弘投资拥有北京市建设委员会颁发的房地产开发企业二级资质，拟购买的中弘兴业拥有北京市建设委员会颁发的房地产开发企业四级资质，因此本次交易完成后，本公司下属全资子公司具有从事房地产开发业务的资质。

本公司拟购买的中弘投资和中弘兴业，自设立以来，无违反国土资源管理法规和政策的行為；在有关项目初步设计审查审批阶段，均按规定获得了环保部门出具的环境保护设计批准书。

本次交易完成后，本公司不违反《中华人民共和国反垄断法》的规定。

综上所述，本次交易完成后，本公司的经营符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

（二）本次交易完成后，本公司符合股票上市条件

深交所《深圳证券交易所股票上市规则》第十八章释义18.1第（十）条规定如下：“股权分布发生变化不具备上市条件：指社会公众持有的股份连续二十个交易日低于公司股份总数的25%，公司股本总额超过人民币四亿元的，社会公众持有的股份连续二十个交易日低于公司股份总数的10%。上述社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：1、持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。”

本次交易完成后，上市公司股份总数为562,273,671股，其中：中弘卓业持有397,826,988股，占总股本的70.75%；建银国际持有59,946,683股，占总股本的10.66%；公司高管持有41,398股，占总股本的0.01%；其他持有上市公司股份比例低于10%的股东（即社会公众股）合计持有104,458,602股，占总股本的18.58%。

因此本次交易完成后上市公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关股票上市交易条件的规定。

（三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的行为

本次重大资产重组事宜是依法进行的，由本公司董事会提出方案，聘请具有证券从业资格的审计机构、评估机构、律师事务所、独立财务顾问等中介机构出具相关报告，并经股东大会审议通过，按程序报送有关监管部门审批。在本次重大资产重组中涉及到关联交易的处理遵循公开、公平、公正的原则并履行合法程序，充分保护全体股东，特别是中小股东的利益。整个交易过程不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

本次交易中拟出售资产和拟购买资产的价格以具有证券业务资格的评估机构所出具的评估结果为依据。本次发行股份的定价按照市场化的原则，以本次重大资产重组董事会决议公告日前20个交易日的股票均价为定价依据。整个交易中拟出售资产定价公允、合理，不存在损害上市公司和股东的合法权益。

公司独立董事关注了本次交易的背景、交易价格的公允性以及重组后公司未来的发展前景，对本次交易方案提交董事会表决前进行了事前认可，同时就本次交易发表了独立意见，对本次交易的公平性给予认可，认为“本次重大资产出售及发行股份购买资产方案切实可行。本次重大资产重组将把公司现有的盈利能力较差的资产售出，同时拟注入的资产则有利于改善公司资产质量，提高公司盈利能力，扭转公司持续亏损的状况，提升公司的核心竞争力，保证公司的持续稳定发展。”

（四）本次交易涉及的资产权属清晰、资产过户或转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

1、本次拟出售资产

（1）拟出售资产中除长期股权投资之外资产的抵押、担保情况

本公司拟出售资产中设定的抵押、担保情况如下：

编号	抵押物	抵押单位	备注
----	-----	------	----



1	位于宿州市宿固路东侧的宿州国用（2001）字第010485号和宿州国用（2001）字第010486号《国有土地使用证》项下的土地使用权	第一抵押权人：中国银行宿州市分行（简称“中行宿州分行”）； 第二抵押权人：中国农业银行淮海路支行（简称“农行淮海路支行”）	债务 已逾 期
2	位于宿州市宿固路东侧的房地产权宿字第20051062号《房地产权证》项下的房屋	农行淮海路支行	债务 已逾 期
3	位于宿州市浍水路271号的房地产权宿字第200504920号《房地产权证》项下房产	建设银行宿州市分行（简称“建行宿州分行”）	债务 已逾 期
4	位于宿州市浍水西路南侧271号的宿州国用（2005）字第0530033号《国有土地使用权证》项下的土地	建行宿州分行	债务 已逾 期
5	科苑集团的型材生产设备、维生素E生产设备、叶酸生产设备等15件（条）设备和生产线	中国工商银行宿州埇桥支行（简称“工行埇桥支行”）	债务 已逾 期

(2) 拟出售资产中的长期股权投资情况

编号	被投资单位	投资比例	权属状况或目前状态	其他股东同意 转让情况
1	安徽省科苑生化研究院	90.00%	根据安徽省中级人民法院（2005）宿中民初字第19号民事裁定书，该三个子公司股权被工行埇桥支行冻结	已经通过股东会决议，其他股东放弃优先受让购买权
2	安徽科苑药业有限公司	96.33%		
3	安徽省科苑包装系统有限公司	97.83%		
4	上海信安信息技术发展股份有限公司	37.33%	2006年3月，上海庆安科技发展有限公司将该公司37.33%股权转让给科苑集团，由于该股权处于冻结状态，目前尚未过户至科苑集团名下	未取得
5	大鹏证券有限责任公司	0.73%	该公司于2006年1月被深圳市中级人民法院宣告破产	破产清算
6	安徽凤阳科苑药业有限公司	75.00%	该股权无冻结、质押	未取得
7	上海庆安药业（集团）有限公司	40.00%	根据2006年5月16日安徽省宿州市中级人民法院下达的（2005）宿中法执字第108号民事裁定书、2006年8月24日安徽省高级人民法院下达的民事裁定书（[2006]皖民二初字第0010号），在与工行埇桥支行、建行宿州分行的诉讼中，科苑集团持有上海庆安药业集团的股权被冻结	未取得



8	上海辉科投资管理有限公司	47.37%	2006年5月16日，安徽省宿州市中级人民法院下达（2005）宿中法执字第108号民事裁定书，在与工行埇桥支行的诉讼中，科苑集团持有上海辉科投资47.37%的股权被冻结	未取得
9	安徽科苑化工有限公司	95.00%	该股权无冻结、质押	已经通过股东会决议，其他股东放弃优先受让购买权
10	上海庆安药业集团宿州制药有限公司	79.87%	该股权无冻结、质押	
11	安徽科苑门窗工程有限公司	99.98%	根据2007年9月26日安徽省巢湖市中级人民法院下达的《民事裁定书》（[2006]巢执字第76-2号），在与富煌公司的诉讼中，科苑集团在科苑门窗的股权90万元被冻结。	

针对上述资产存在抵押、质押和冻结的情况，农行淮海路支行、建行宿州分行、工行埇桥支行已出具了同意函，同意拟出售资产中已抵押或被查封、冻结部分的资产出售至科苑实业名下。截至本报告书签署之日，公司尚未取得中行宿州分行的相关同意函，但2009年6月30日本公司已与中行宿州分行签署《偿债协议》，目前公司正按协议约定如期履行相关还款，待欠中行宿州分行的款项全部偿还完毕，拟出售资产中被中行宿州分行抵押资产将被解除抵押”。

上述控股或参股的公司中，除安徽凤阳科苑药业有限公司、大鹏证券有限责任公司、上海庆安药业（集团）有限公司和上海辉科投资管理有限公司四家公司外，其余六家公司都分别通过股东会决议，其他股东放弃了优先受让购买权。

大鹏证券有限责任公司已于2006年1月被深圳市中级人民法院宣告破产，截至目前，该公司正在进行破产清算程序。

2006年3月，科苑集团与上海庆安科技发展有限公司通过上海联合产权交易所签署《上海市产权交易合同》，约定上海庆安科技发展有限公司将其所持上海信安信息技术发展股份有限公司37.33%的股份转让给科苑集团，但该等股份由于上海庆安科技发展有限公司被起诉为科苑集团承担担保责任而被法院冻结，截至本报告签署之日该等股份尚未过户至科苑集团名下。

针对上述拟出售资产的权利瑕疵，在本公司与科苑实业签署的《资产出售协议》中，科苑实业承诺：鉴于科苑集团拟出售的资产尚设置有抵押、被冻结及其他权利限制的情形，科苑实业承诺并保证：

①科苑实业已完全、充分知悉拟出售的资产所存在的权利限制瑕疵和风险，

科苑实业对该等资产现状予以完全认可和接受。

②科苑实业保证，由于该等资产存在前述瑕疵和风险（或其他未明示的瑕疵和风险），致使其不能及时交割或过户至科苑实业名下时，科苑实业将不基于任何原因追究科苑集团责任，并自愿承担由于不能及时交割或过户而造成的风险及损失。

③拟出售的资产如需以缴纳相关税费（包括但不限于需缴纳出让金、税赋、罚金、滞纳金等任何费用）为出售条件的，科苑实业承诺该等税费由科苑实业承担，且科苑集团无需向科苑实业支付任何对价或补偿。

综上所述，科苑集团对拟出售的资产拥有合法的所有权或使用权，该等资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷；鉴于科苑实业已作出上述承诺，上述拟出售资产中存在的权利限制和瑕疵对本次交易不构成实质性障碍。

（3）拟出售资产中涉及到的债权债务处理

本次拟出售资产中包含应收账款99,387.80元、预付账款69,942.04元和其他应收款11,046,198.47元，合计转移债权为11,215,528.31元。针对上述债权的转移，在本次重大资产重组实施资产交割时，科苑集团将就债权转让事项告知相关债务人。

本次拟出售资产涉及的债务合计17,549.54万元，其中包含截至2008年12月31日对中国农业银行宿州市淮海路支行的16,346.81万元债务本息与罚金，科苑集团已于2009年3月9日与农行淮海路支行签署《以资抵债协议》。同日，农行淮海路支行和科苑集团分别与安徽省科苑生化研究院、上海庆安药业集团宿州制药有限公司、安徽科苑药业有限公司签署《债务转让协议》。2009年7月27日，农行淮海路支行与科苑集团签署《以资抵债协议之补充协议》。同日，安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司分别与农行淮海路支行签署了《债务转让协议之补充协议》。2009年9月1日，农行淮海路支行出具《同意函》，为了支持科苑集团本次重大资产重组工作进行，该行同意科苑集团在2009年12月31日前将上述抵债的土地使用权过户至该行名下（上述抵债土地已于2009年10月30日过户至农行淮海路支行名下）。该同意函具有与上述抵债协议同等的法律效力。

根据上述协议的约定，科苑集团所欠农行16,346.81万元债务本息与罚金将转移至科苑集团下属的前述三家子公司，这三家子公司股权将在本次交易中转让给

科苑实业。该笔债务占本次拟出售资产所涉及债务总额的93.15%。

剩下未取得债务转移同意函的债务合计 1,202.73 万元，占拟出售资产所涉及债务的比例仅为 6.85%，在股东大会通过本次重组后，公司就债务转让事项于 2009 年 5 月 12 日发布《安徽省科苑（集团）股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的债权人公告》（巨潮资讯：公告编号 2009-31），并应债权人的要求做相应处理。其中（1）就科苑集团欠富煌公司的工程款项，科苑集团已于 2009 年 8 月 13 日签署《和解协议》，约定于 2009 年 8 月 31 日前偿还所欠富煌公司的工程款 71.011 万元及相关费用和利息合计 85 万元。科苑集团已在 2009 年 8 月 19 日偿清对富煌公司的工程款。（2）就科苑集团欠马来西亚丽仕工业有限公司、揭阳市丽仕食品有限公司的款项，科苑集团已于 2009 年 11 月 26 日与其签署了《和解协议》，拟于本年底前偿清欠款。

为保护拟出售资产涉及的债权人利益，科苑集团与科苑实业、中弘卓业签署的《资产出售协议》中约定：对于在资产交割日尚未取得债权人同意债务（不含未向科苑实业披露并列于出售资产评估报告的债务；不含自评估基准日至资产交割日期间因非正常经营产生的负债及或有负债，经科苑实业书面同意确认的除外）转移书面确认函的，若该等债权人在资产交割日及其后向本公司主张权利，科苑实业在接到通知后立即予以核实，并在核实后及时进行偿付，中弘卓业对此承担连带责任。科苑实业或中弘卓业在偿付该等债务后，不再向科苑集团追偿。如因科苑实业未能进行及时偿付，而致使科苑集团进行偿付的，在科苑集团偿付后，科苑实业应及时向科苑集团偿付该等债务及因偿付该等债务所承担的费用，中弘卓业对此承担连带责任。

2、本次拟购买资产

根据本公司与中弘卓业、建银国际签订的《发行股份购买资产协议》，本次拟以非公开发行股份作为对价购入的资产是中弘投资100%股权和中弘兴业100%股权。

中弘卓业和建银国际对所持股权具有合法的所有权和处置权，在该等股权上未有冻结、查封或者设定质押等情形，不存在产权纠纷或潜在争议，并能够在约定的期限内办理完毕权属转移手续。上述两家标的公司名下的有关土地、房产及其他资产亦权属明晰。本次发行股份购买的标的资产不涉及债权、债务的处置。

综上所述，本次交易涉及的资产权属清晰、资产过户或转移不存在法律障碍，

相关债权债务处理合法。

（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形

科苑集团在本次重组前已经陷入经营困境，出现了连年亏损的情形，本次拟将除900亩土地、其他应付款45,400,000.00元、银行借款本金371,317,511.58元及利息和罚息91,950,107.37元、应交税费-6,669,862.31元之外的全部资产和负债出售给科苑实业，同时以发行股份的方式购买中弘卓业和建银国际拥有的中弘投资100%股权，中弘卓业拥有的中弘兴业100%股权。

重组完成后，科苑集团的主营业务将转变为房地产开发与销售及出租物业经营，目前已经开发完成的项目有中国特色经济之窗（非中心）一期和望京商业街（六佰本），此两项目的销售、出租情况良好，项目整体盈利能力强。同时，中国特色经济之窗（非中心）二期正在按原计划施工过程中，预计开发周期三年。中弘兴业拟投资开发的御马坊度假城项目和西游记乐园项目也作为储备项目正在进展之中（具体情况参见“第五节本次交易标的/二、拟购买资产情况/（三）拟购买资产情况介绍—中弘兴业100%股权/11、中弘兴业主营业务及项目开发情况/（2）御马坊度假城项目和（3）西游记乐园项目）。根据立信审计出具的信会师报字（2009）第10568号《科苑集团备考审计报告》，2008年12月31日科苑集团的货币资金为683,621,225.25元，总资产为2,662,358,908.27元，货币资金占总资产的比例为25.68%。因此，重组后上市公司不会出现主要资产为现金和无具体经营业务的情形。

根据本次交易的备考财务报告和盈利预测审核报告，科苑集团的资产质量将得到有效改善，公司的盈利能力将会大幅提升，并可培育形成具有市场竞争力的主营业务，有利于公司的持续稳定发展，增强可持续经营能力。

（六）有利于上市公司保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易中，中弘卓业已承诺将与上市公司实行资产、业务、机构、财务、人员五分开，依法保障科苑集团独立运作。

重组之后，中弘卓业将不再从事房地产业务，中弘卓业将依法行使股东权利并以科苑集团为平台经营房地产业务。上市公司将具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其

他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间目前不存在同业竞争。

（七）有利于上市公司形成健全、有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关要求设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，具有健全的组织和完善的法人治理结构。

本次交易完成后公司拟采取措施完善公司治理结构，促进公司进一步形成健全有效的治理机制。具体措施参见“第十二节 本次交易完成后的情况说明”。

二、本次交易符合《重组办法》四十一条的规定

（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

根据深圳鹏城审计出具的科苑集团 2008 年度深鹏所股审字[2009]012 号《审计报告》、立信审计出具的科苑集团 2008 年度信会师报字（2009）第 10568 号《备考审计报告》，本次发行前后 2008 年度公司主要财务数据比较如下：

项目	发行股份前 (2008 年度)	发行股份后 (2008 年度备考)	增加比率
总资产（元）	411,568,293.95	2,662,358,908.27	546.88%
股东权益（元）	-325,479,886.40	400,892,714.16	-
营业收入（元）	113,666,799.77	470,977,440.14	314.35%
净利润（元）	-100,882,942.61	37,110,570.98	
每股收益（元/股）	-0.82	0.07	
每股净资产（元/股）	-2.62	0.71	
净资产收益率（%）	-	9.26	-

根据深圳鹏城审计出具的科苑集团 2009 年半年度深鹏所股审字[2009]113 号《审计报告》、立信审计出具的科苑集团 2009 年半年度信会师报字（2009）第 24226 号《备考审计报告》，本次发行前后 2009 年半年度公司主要财务数据比较如下：

项目	发行股份前 (2009 年半年度)	发行股份后 (2009 年度半年度备考)	增加比率
总资产（元）	409,911,691.91	2,827,177,437.56	589.70%
股东权益（元）	-358,241,220.30	364,716,523.47	-
营业收入（元）	55,590,142.53	83,901,099.50	50.93%
净利润（元）	-32,761,333.90	-24,427,683.98（注）	



每股收益（元/股）	-0.27	-0.04	
每股净资产（元/股）		0.65	
净资产收益率（%）	-	-6.70%	-

注：发行股份后，科苑集团 2009 年半年度备考净利润为 -24,427,683.98 元，备考净利润为负值的主要原因系由于房地产行业特点，注入资产的大部分预收账款尚未结转收入，进而导致净利润为负值。预计注入资产的相关预收账款将于 2009 年下半年结转收入，届时备考利润表将会合理体现注入资产的净利润。

中弘投资正在开发建设的项目为中国特色经济之窗项目二期，土地储备与开发相适应，具体如下：

土地储备	储备状况	正在开发建设项目
北京市朝阳区五里桥 建设用地面积 20.92 万平 方米	国有土地使用权证 京朝国用（2005 出）第 0300 号 京朝国用（2005 出）第 0301 号	中国特色经济之窗二期

中弘兴业拟开发的项目有平谷御马坊项目和怀柔“西游记乐园”项目，目前相关项目处于土地一级开发过程中，中弘兴业正策划以上项目土地的二级开发方案，为取得以上项目土地的使用权做准备。

因此，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力。

本次交易完成后，中弘卓业将旗下房地产业务全部注入上市公司，中弘卓业自身及其控制的其他公司将不再从事相关业务。上市公司无论从资产还是从业务上完全独立，因此，本次交易有利于上市公司减少关联交易和同业竞争，增强独立性。

综上所述，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性。

（二）上市公司及拟注入资产最近一年一期财务报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

2009年2月11日，深圳鹏城审计为本公司2008年度财务报表出具了深鹏所股审字[2009]012号带强调事项段的无保留意见《审计报告》。

2009年7月27日，深圳鹏城审计为本公司2009年半年度财务报表出具了深鹏所股审字[2009]113号带强调事项段的无保留意见《审计报告》。

本次拟注入资产中弘投资和中弘兴业最近两年的财务报告已经立信审计审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字（2009）第21113号和第21114号《审计报告》。本次拟注入资产中弘投资和中弘兴业2009年半年度财务报表已经立信审计审计，并分别出具了标准无保留意见的信会师报字（2009）第24224号和信会师报字（2009）第24225号《审计报告》。

（三）本次发行股份所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

本次发行股份购买的资产为中弘投资100%股权和中弘兴业100%股权。中弘卓业和建银国际所持的前述股权权属清晰，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

综上所述，本次收购符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条、第四十一条提出的要求。

三、本次交易已按照《重组管理办法》第三十三条规定签署补偿协议

（一）《重组管理办法》有关利润补偿的相关规定

《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条第二款规定：资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际净利润数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际净利润数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

（二）盈利预测补偿方式

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第10569号《盈利预测审核报告》，本次拟购买资产2009、2010年度产生的预测净利润分别为19,773.09万元、23,162.58万元。

根据中联评估出具的中联评报字[2009]第69号《资产评估报告书》，本次拟购买资产中弘投资2009、2010和2011年度预测净利润分别为-3,266万元、24,394万元和54,302万元。

由于中弘投资存货中的待开发土地（非中心二期土地）采用了假设开发法进行评估，为保护上市公司及全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办

法》第三十三条的规定，2009年4月13日本公司与中弘卓业签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，协议约定：中弘卓业对立信审计出具的盈利预测审核报告中的本次拟购买资产2009年度预测净利润和中联评估出具的中弘投资资产评估报告中的2009、2010和2011年度预测净利润的实现承担保证责任，保证年度内，如果上述预测净利润未能达到，则中弘卓业将以现金补足预测净利润未实现部分。

（三）中弘卓业的履约能力分析

本次拟注入上市公司的资产盈利预测净利润数值较为谨慎，若未来年份实际净利润未达到利润预测数，中弘卓业可将相关资产变现，包括但不限于将其持有的领锐资产管理股份有限公司7.77%的股权、江西省煤炭集团（贵州）有限责任公司49%的股权、北京中弘矿业投资有限公司51%股权、江西矿业集团有限公司48.28%的股权的账面价值合计约3.12亿元等较易变现的权益性资产进行变现，作为中弘卓业履行盈利预测补偿协议的保障。

（四）中弘卓业为增强履约能力采取的措施

1、第三方天地控股有限公司为盈利预测补偿责任提供担保

中弘投资和中弘兴业的管理层将积极努力，以保障注入资产实现盈利预测。同时，本次交易的重组方中弘卓业保证拟注入资产2009、2010、2011年预测净利润的实现，并由第三方天地控股为盈利预测补偿协议中的盈利预测补偿责任提供担保，进一步保障上市公司利益。

2009年8月17日，中弘卓业、科苑集团与天地控股签署了《关于盈利预测补偿的担保协议》，天地控股同意为中弘卓业和科苑集团于2009年4月13日签署的《盈利预测补偿协议》中中弘卓业的盈利预测补偿责任向科苑集团提供保证担保。2009年9月25日，天地控股、中弘卓业与科苑集团签署了《关于盈利预测补偿担保协议的补充协议》，约定：如果在《盈利预测补偿协议》约定的保证年度内，若中弘投资实际实现的净利润小于中弘投资的预测净利润或2009年中弘投资和中弘兴业合并实现的净利润小于2009年中弘投资和中弘兴业合并预测净利润，中弘卓业在《盈利预测补偿协议》约定的补偿实施期限内未能补足上述预测净利润未能实现的部分，则自中弘卓业的补偿实施期限届满之日起5日内由天地控股向科苑集团补足。

天地控股主营业务为房地产开发与销售，曾开发了地处中关村的五星级智能

化写字楼“银网中心”，还完成开发了“鹿港嘉苑”（建筑面积 25 万平方米）、“炫彩嘉苑”（建筑面积 5 万平方米）等项目。目前天地控股通过下属公司正在开发的项目有地处顺义的“田园牧歌”高档公寓项目（建筑面积 1.6 万平方米）、“阿凯笛亚庄园”低密度住宅项目（建筑面积 11 万平方米）、“嘉轩凤凰城”项目（建筑面积 55 万平方米）以及“DBC 嘉州阳光苑”项目（建筑面积 38 万平方米）。

根据丹顿（北京）会计师事务所有限公司出具的丹顿审字[2009]第 1001 号《审计报告》，截至 2008 年 12 月 31 日，天地控股的总资产为 27.19 亿元，净资产（归属母公司）为 9.38 亿元；2008 年天地控股的营业收入为 11.5 亿元，净利润为 1.26 亿元。天地控股具有较强的履约担保能力。

2、以向除中弘卓业和建银国际之外的其他所有股东送股的方式作为补充措施

中弘卓业于 2009 年 8 月 17 日出具了《关于盈利预测补偿的承诺》。若拟注入资产在预测年度内未能实现预测的净利润，中弘卓业将对未实现的盈利部分以现金补足，并由第三方天地控股作为履约担保。此外，中弘卓业承诺，若前述方式仍不能有效保证相关盈利预测补偿协议的履行，将采取向除中弘卓业和建银国际之外的其他所有股东实施送股，送股总数量为：（预测净利润－实际净利润－已经补偿的金额）/4.36，送出股份将在该等股东中按持股比例进行分配。

上述盈利预测补偿方式符合《重组办法》第三十三条的规定，能够有效保护上市公司和中小股东的利益。

四、本次交易符合《收购管理办法》相关规定

本次交易完成后，控股股东中弘卓业所持本公司的股权比例由 15.73%上升到 70.75%，根据《收购管理办法》的规定，本次交易需经中国证监会豁免中弘卓业要约收购义务后方可实施。2009 年 4 月 13 日，本公司第四届董事会 2009 年第三次临时会议审议并通过了《关于提请股东大会审议免于中弘卓业以要约方式增持公司股份的申请议案》，并将其提交股东大会审议。2009 年 5 月 5 日，本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议免于中弘卓业以要约方式增持公司股份的申请议案》，根据《收购管理办法》第六十二条第一款规定，本次交易属于可以向中国证监会申请豁免的情形，据此，中弘卓业拟向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。

第十节 本次交易的公平合理性分析

一、本次交易定价的依据

本次交易定价，拟出售资产的作价参考评估值协商确定，拟注入资产的作价按照评估后净资产值确定。

公司本次向中弘卓业和建银国际非公开发行股份的定价依据为公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即4.36元/股。

二、本次交易价格的公允性分析

（一）拟出售资产交易价格的公允性分析

1、拟出售资产的财务状况和盈利能力

ST科苑于2000年6月在深交所上市。近年来由于公司经营业务范围分散，各项产品缺乏竞争力，加之债务负担沉重，公司资产质量和盈利能力不断下降。2004年~2006年公司主营业务收入分别为35,125.94万元、28,253.94万元和34,574.84万元，净利润分别为-29,061.28万元、-12,502.56万元和1,590.75万元。2007年初，宿州新投成为ST科苑第一大股东后，公司经营状况依然没有改观。2007年公司实现主营业务收入36,131.86万元，净利润为-23,198.27万元。2008年公司营业收入为11,366.68万元，净利润为-10,088.29万元。ST科苑2007年和2008年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据有关规定，深圳证券交易所于2009年2月16日起对本公司股票交易实行退市风险警示，公司股票简称由“ST科苑”变更为“*ST科苑”。

以上数据说明拟出售资产的财务状况较差，经营长期处于亏损状态，形成了恶性循环，不能依靠自身的能力改变现状。

2、拟出售资产的交易价格

根据中科华评估出具的中科华评报字[2009]第016号《资产评估报告》，截止评估基准日2008年12月31日，公司拟出售资产总资产账面值为17,860.79万元，调整后账面值为17,860.79万元，评估值为14,942.83万元，评估减值 2,917.96万元，

减值率16.34%；总负债账面值为17,549.54万元，调整后账面值为17,549.54万元，评估值为17,549.54万元，评估减值0万元；净资产账面值为311.25万元，调整后账面值为311.25万元，评估值为-2,606.71万元，评估减值2,917.96万元，减值率937.50%。本公司资产中部分应收款项长期未收回，和债务人失去联系，有的债务人已经搬迁或注销，减值情况严重。长期股权投资中由于下属公司经营亏损，经评估后的净资产减值导致本公司的减值较大。在评估值基础上，双方经协商一致同意公司本次拟出售资产价格为1元。

综上，本次交易拟出售资产评估的结果合理，交易公允。

（二）拟注入的资产交易价格公允性分析

1、拟注入资产的财务状况及盈利能力

拟注入资产分为两部分：中弘投资100%股权和中弘兴业100%股权。

（1）中弘投资的盈利能力

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第21113号《审计报告》和信会师报字（2009）第24224号《审计报告》，中弘投资2008年及2009年半年度的盈利能力如下表：

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
2008 年度				
房产销售	100,713,879.00	78,132,855.86	22,581,023.14	22.42%
房产出租	2,883,680.00	1,093,143.22	1,790,536.78	62.09%
合 计	103,597,559.00	79,225,999.08	24,371,559.92	23.53%
2009 年 1-6 月份				
房产销售	7,943,544.00	6,260,851.42	1,682,692.58	21.18%
房产出租	2,722,706.00	618,993.90	2,103,712.10	77.27%
合 计	10,666,250.00	6,879,845.32	3,786,404.68	35.50%

（2）中弘兴业的盈利能力

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第21114号《审计报告》和信会师报字（2009）第24225号《审计报告》，中弘兴业2008年及2009年半年度的盈利能力如下表：

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
2008 年度				
房产销售	367,352,506.14	112,025,846.15	255,326,659.99	69.50%
房产出租	27,375.00	0.00	27,375.00	-
合 计	367,379,881.14	112,025,846.15	255,354,034.99	69.51%

2009年1-6月份				
房产销售	73,221,162.00	34,704,623.45	38,516,538.55	52.60%
房产出租	13,687.50	0.00	13,687.50	-
合 计	73,234,849.50	34,704,623.45	38,530,226.05	52.61%

上述指标表明中弘投资和中弘兴业具有较强的盈利能力。

此外，中弘兴业已于2009年8月提前收回天津丽智置业有限公司的剩余购房款3.35亿元并相应结转成本和收入。截至2009年10月31日，中弘兴业实现净利润2.45亿元（未经审计），而2009年中弘兴业原预测净利润为2.31亿元，预计中弘兴业能够完成2009年的盈利预测。

2、拟注入资产的交易价格

截至2008年12月31日，中弘投资100%股权的账面总资产值为133,528.85万元，负债为83,898.12万元，账面净资产值为49,630.74万元，净资产评估值为137,779.41万元，评估增值88,148.67万元，增值率为177.61%；截至2008年12月31日，中弘兴业100%股权的账面总资产值为122,733.17万元，负债为92,255.55万元，账面净资产值为30,477.61万元，净资产评估值为53,307.91万元，评估增值22,830.30万元，增值率为74.91%；两家公司股权评估总和为191,087.32万元，本次交易的价格依据以上评估值确定为191,087.32万元。

由于近年来房地产价格涨幅较大，所以评估增值较大。此次评估机构按照必要的评估程序，运用科学的评估方法所得出的评估结果是合理的。本公司与中弘卓业、建银国际依据评估结果，将拟购买的资产定价为191,087.32万元是公允的。

综上所述，本次交易出售资产与拟注入资产的差别是明显的。无论从盈利能力还是从财务状况方面，拟注入资产明显优于出售资产。通过本次交易，本公司将现有缺乏持续盈利能力的资产出售给科苑实业，从而为注入房地产业务奠定基础，创造条件。中弘卓业的房地产资产注入上市公司，将彻底改变公司现有业务盈利能力不足、持续经营困难的局面，为本公司未来经营业绩的可持续增长奠定坚实基础。

三、本次交易评估的合理性分析

（一）评估机构的独立性说明

本次交易中，本公司聘请了中科华评估对拟出售资产进行了评估。中弘卓业和科苑集团聘请了中联评估对本次拟购买资产进行了评估。双方评估师在本次评

估中均严格遵守了独立性原则，对各方资产发表了客观的评估意见。本公司董事会及独立董事就评估的独立性表示了认同。

（二）评估假设前提的合理性

1、购买资产评估的一般性假设前提

（1）资产持续经营假设

资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

（2）交易假设

交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

（3）公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

2、拟购买资产的特殊假设

（1）国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。

（2）公司所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化。

（3）本次估算不考虑通货膨胀因素的影响。在本次评估假设前提下，依据本次评估目的，确定本次估算的价值类型为市场价值。估算中的一切取价标准均为估值基准日有效的价格标准及价值体系。

（注：前三项假设同时为拟注入资产中弘投资和中弘兴业的特殊假设）

（4）中弘投资未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式持续经营。

（5）中弘投资的销售收入主要来源于房地产开发、房屋租赁与管理等主营业务。在未来经营期内其产品业务结构及人员保持基准日的状态而不发生较大变化。

（6）未来产品的销售策略和成本控制等仍保持其最近几年的状况，其产品

的销售价格根据目前已经销售的价格考虑未来价格走势，结合相关部门作出的专业分析、拟开发项目的具体情况确定。

（7）中弘投资的办公楼房屋租赁收入稳定，租金水平、物业管理费用及出租率没有发生较大变化。本次评估假设其未来几年的租金水平、物业管理费用及出租率不发生较大变化。

（8）中弘投资在未来的经营期内，其管理费用在预测期近几年内不会在现有基础上发生大幅的变化，后期随着公司资产规模与人员规模减小，管理费用将按照所管理的资产比例有一定减少。公司的营业费用主要是契税及销售宣传费等，随着销售收入的变化而同步变动。

（9）中弘投资项目开发的营运资金能够按照开发需求及开发销售计划取得。当现有房地产开发完成并销售实现后公司结束经营，剩余投资性资产及自用资产按照可变现价值收回。

（10）根据北京市交通委员会公布的轨道交通建设时间表，地铁6号线部分区段分阶段于2010年开通运营。6号线由海淀区五路站至通州区东小营站，全线41.74公里，一期工程为五路站至草房站。草房站即非中心项目所在地。非中心一期和二期房屋销售价格是基于6号线一期按公布时间开通为前提作出的。

截至本报告签署日，对拟购买资产评估一般性假设和特殊假设均符合评估的有关规定和拟购买资产的实际情况。

本公司董事会及独立董事就评估的假设条件合理性表示了肯定。

（三）评估方法与评估目的的相关性

本次拟购买资产中，对中弘投资和中弘兴业均同时采用成本法和收益法两种方法评估其在评估基准日净资产的价值。本次评估对两公司采用成本法评估结论与收益法评估结论均基本一致，但考虑到收益法受市场环境条件变化的影响较大，影响收入成本预测的因素较多，尤其是在近期国家对房地产行业宏观调控力度的加大，各种调控政策不断出台，导致企业未来经营战略的实施存在一定的不确定性，采用成本法评估结果确定中弘投资和中弘兴业的市值更为合理。所以，本次中弘投资和中弘兴业股权价值均以成本法评估结果作为定价依据。

针对中弘兴业与中弘投资资产增值较多的部分，在成本法的评估中，针对特定情况，嵌套了相应的方法。其中中弘兴业的存货以市场法进行评估，中弘投资的存货中开发产品（非中心项目一期）以市场法进行评估，存货中开发成本（非

中心二期项目）采用基准地价系数修正法和假设开发法进行评估。采用市场法评估的中弘兴业的资产为已完成建设的商铺类资产，运用市场法客观的说明该资产的市场现行价值。中弘投资存货中的中国特色经济之窗（非中心）二期土地采用基准地价系数修正法和假设开发法进行评估对于未开发的土地该评估方法有较准确的预测性。所采用的评估方法评估的价值能为拟购买资产的作价提供合理的依据，也能为本次交易的目的提供较为准确的参考。本公司董事会及独立董事认为评估机构采用的评估方法合理。

（四）评估定价的公允性

1、出售资产评估价值的公允性说明

中科华评估接受本公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对本公司重大资产及负债出售所涉及的资产及负债进行了评估。中科华评估按照必要的评估程序，对本公司的资产及负债实施了实地勘察、市场调查与询证，对本公司的资产及负债截至评估基准日所表现的市场价值作出了公允反映。

在评估过程中，中科华评估坚持了“独立性、客观性、科学性、专业性”等原则，严格按照国家法律和法规进行评估操作，科学合理地进行资产评定和估算。采用的评估方法主要为成本法。公司主要的资产负债评估如下：

（1）应收账款、预付账款、其他应收款的评估

通过核实原始凭证，了解预付、应收款项的业务内容、发生时间，核实账面余额的数值，通过账龄分析并结合企业应收款项的实际状况，对所能形成相应资产的权益和收回可行性进行分析判断。具体为：在执行上述程序后，首先对预付、应收款项进行个别认定，在个别认定的基础上，对其它不能明确坏账损失的账项，与审计机构协商，并结合企业实际情况，依据共同认定的账龄分析原则，判断可能形成的坏账损失，最终确认评估结果。

（2）长期投资的评估

长期投资的评估首先查阅长期投资协议、合同及有关证明文件，核实长期投资占被投资企业实收资本的比例及长期投资的核算方法后，依据该投资占被投资单位的投资比例确定其评估方法。如果该投资在被投资单位占主导地位，并能对被投资单位实施重大影响，按照权益法进行评估，如果该投资在被投资单位占较小比例，不能对被投资单位实施重大影响，则按照成本法进行评估。对企业采用

成本法核算的，我们在核实无误的基础上根据相关资料确定评估价值。对控股的长期投资，则对被投资单位进行部分资产评估后按股权比例确定评估值或按收益法调整收益后确定评估值。

（3）固定资产的评估

固定资产房屋建筑物、构筑物按重置成本法进行评估；机器设备主要按重置成本法进行评估，同时参考了设备的总和成新率。

（4）流动负债的评估

流动负债按实际需要承担的债务进行评估。

中科华评估对本公司本次拟出售资产所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，能够科学、合理、客观地体现本次出售标的资产的价值。

2、拟注入资产评估定价的公允性说明

中联评估接受中弘卓业、科苑集团的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对中弘投资的100%股权、中弘兴业的100%股权进行了评估。

在评估过程中，中联评估坚持了“独立性、客观性、科学性、专业性”等原则，严格按照国家法律和法规进行评估操作，科学合理地进行资产评定和估算。

本次拟购买资产中，对中弘兴业和中弘投资均采用成本法和收益法两种方法确定其在评估基准日的评估价值，并最终选择采用成本法评估结果作为定价依据。

（1）拟购买资产中的中弘投资100%股权价值评估的公允性

A 流动资产的评估

流动资产包括货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款和存货等。采用成本法评估，主要是：对货币资金及流通性强的资产，按经核实后的账面价值确定评估值；对应收类债权资产，以核对无误账面值为基础，根据实际收回的可能性确定评估值。

A.1 货币资金

货币资金包括现金、银行存款。对库存现金，以盘点核实后账面值确定评估值。对在各银行及金融机构的人民币存款，以清查核实后账面值为评估值。

A.2 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款，评估人员在对应收款项核实无误的基

基础上，借助于历史资料和调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况等。根据各单位或个人的具体情况，分别采用个别认定法和账龄分析法，对评估风险损失进行估计。

对关联方往来等有充分理由相信全部能收回的，评估风险损失为0%。

对有确凿证据表明款项不能收回或账龄超长的，评估风险损失为100%。

对很可能收不回部分款项的，且难以确定收不回账款数额的，参考立信审计出具的审计报告中计算坏账准备的方法，根据账龄和历史回款分析估计出评估风险损失。根据评估人员对债务单位的分析了解、账龄分析、并结合专业判断等综合确定，账龄1年以内（含1年）为3%，1~2年（含2年）为10%，2~3年（含3年）为20%，3~5年（含5年）为50%，5年以上为100%。

坏账准备评估为0。应收款项以调整后账面值减去评估风险损失作为评估值。

A.3 预付账款

对预付账款，评估人员核对了账簿记录、检查了原始凭证、工程合同等相关资料，核实交易事项的真实性、账龄、业务内容和金额等，未发现供货单位有破产、撤销或不能按合同规定按时提供货物或劳务等情况，以调整后账面值作为评估值。

A.4 存货

中弘投资的存货涉及开发产品（非中心项目一期）和开发成本（非中心项目二期）。

A.4.1 开发产品

开发产品的地上建筑物主要是研发中心办公楼，地下建筑物主要是停车库。

A.4.1.1 评估方法

开发产品为还未销售出去的商品房，本次评估以评估基准日的市场价值减去销售费用和全部税金及适当税后利润后确定评估值。计算公式如下：

评估价格=销售价格×[1-销售费率-销售税金及附加税率-利润率×所得税率-利润分成比例×利润率×（1-所得税率）]-土地增值税

式中：

销售价格，已签约的按合同价确定销售价格，未售出的通过市场比较法求取的房地产合理的销售价格。

销售费率，按销售期实际发生的全部费用除以全部销售收入确定；销售费用

除企业正常发生的费用外，同时包括企业整体资产占用和相应运营期间该存货应分摊的成本、费用。按委估企业前三年平均水平确定。根据中弘投资2006年、2007年和2008年的经审计的财务报表，确定三年的销售费率平均为6.65%。该销售费率综合考虑了未来开发产品销售中的各项费用。

销售税金及附加税率，按税法规定执行。主要包括营业税、城市建设税、教育费附加，按现行税法规定为5.50%。

利润率，按基准日近三年沪深交易所房地产上市公司平均营业利润率确定。根据WIND数据，沪深交易所房地产上市公司2006年、2007年和2008年三年的营业利润率分别为：10.02%、14.89%、10.28%，经计算平均为11.73%。

利润分成比例，根据实际销售情况，对已预售并预收全部房款的，比例为0；对未售出的房屋，确定扣除50%的税后利润。

所得税率：按企业目前执行的所得税率25%确定。

土地增值税，按税法规定执行，并以整个项目统一考虑。

A.4.1.2 评估案例:9号楼A-1房

A.4.1.2.1 基本情况

属非中心一期，9号楼地上4层，地下1层，建筑总面积 3,442.48 平方米，委估房屋位于第1层，建筑面积 830.77 平方米，2006年9月竣工。已取得销售用《房屋所有权证》（朝字第518188号）。

A.4.1.2.2 评估过程

因该存货至现场工作日时尚未售出，按下列公式进行评估：

评估价格=比准价格×[1-销售费率-销售税金及附加税率-利润率×所得税率-50%×利润率×（1-所得税率）]-土地增值税

（1）比准价格的求取

采取市场比较法。

①选择可比实例

根据估价对象房地产的具体情况，经评估人员对房地产市场进行调查，根据交易时间接近、用途相同、地段相似的原则，仔细筛选，确定A、B、C三个可比实例。可比实例的情况如下：

案例A：北京LINK，位于朝阳区东郊农场五环外，距离北京市中心约20公

里，距离非中心项目约 5 公里。北京 LINK 总建筑面积为 102887 平方米，地上 82948 平方米，其中商业 15766 平方米，独栋办公 58879 平方米，星级酒店 8303 平方米。整个园区的规划由 B、C、D、E、F 五个组团的 21 栋独栋办公建筑，加上 A 栋商业和 G 栋酒店，形成围合式的建筑群。整个小区占地近 13 万平方米，容积率 0.81，框架结构，层高 4.2 米，楼高 18 米，外装修（玻璃幕墙），内部毛坯。交通状况：向东 10 分钟经机场高速，首都国际机场、到达新国展；15 分钟直抵东直门，接入东二环国家支柱产业经济带，与市中心相通。该楼盘 2008 年 4 月开盘价 9900-13000 元/平方米，至 2009 年 3 月对外标价 15000-16000 元/平方米。该楼盘 2008 年 12 月销售成交价格 12500 元/平方米。

案例 B：总部基地十区 20、21 栋。总部基地距离北京市中心约 20 公里，距离非中心项目约 40 公里。总部基地占地 65 公顷，总建筑面积 106 万平方米，容积率约 1.59，平均绿化率 50%左右。总部基地成批开发 1000 至 5000 平方米独体独栋，约 40000 平方米五星级酒店、约 40000 平方米商业配套总部小公寓。总部基地位于北京西南四环路边，紧邻丰葆路、世界公园；距天安门直线距离 12 公里；东临京开、京津塘高速公路、南苑机场，毗邻国际汽车城；西有京石、京良等重要公路干线；南北各有幅员阔达的人居社区，例如帝京花园、怡海花园、怡景园、棉花城、兴涛社区、翡翠城等；北有北京西站、丰台站、丰台西站，连接京山、京广、京九、丰沙等 7 条铁路干线。案例 B 的外装修（玻璃幕墙），内部毛坯，2009 年 1 月的成交价格 12800 元/平方米。

案例 C：隆盛大厦。隆盛大厦位于北京市东南五环外的亦庄经济技术开发区，距离北京市中心约 22 公里，距离非中心项目约 25 公里。总占地面积 15959.7 平方米，总建筑面积接近 70000 平方米，由 3 栋标准 5A 级写字楼组成，分为 A、B、C 三座。其中 A 座 30000 平方米、B 座 20000 平方米、C 座 10000 平方米，其中 1-3 层为商业配套，4-10 层为商务办公，1 层层高 5.2 米，2-3 层层高 4.8 米，4-10 层层高 3.9 米。隆盛大厦紧邻正在建设中的轻轨车站，有 324 路、453 路、723 路、732 路、927 路等多条公交车在此设站。案例 C 外装修（涂料），内部毛坯，2008 年 12 月的成交价格 9980 元/平方米。

②委估对象因素比较

可比实例情况表



比较因素		估价对象	北京 LINK	总部基地十区 20、21 栋	隆盛大厦
交易价格 (元/平方米)		待评估	12500	12800	9980
房地产用途		办公及其 配套	办公及其配套	办公	办公及其配套
交易期日		2008.12	2008.12	2009.1	2008.12
交易情况		正常	正常	正常	正常
交易方式		市场交易	市场交易	市场交易	市场交易
区域因素	产业区成熟度	较成熟	较成熟	成熟	一般
	交通便捷度	较好	一般	较好	较差
	区域土地利用方向	一般	一般	一般	一般
	临路状况	临次干道	临主干道	临次干道	临干道
	宗地形状及可利用程度	好	较好	好	好
	公用服务设施和基础设施 状况	一般	完备	完备	较差
	自然和人文环境状况	好	好	较好	较好
个别因素	规划限制	有限制	有限制	有限制	有限制
	内外装修及设施设备	玻璃幕墙， 外观较好， 内部毛坯	玻璃幕墙，外观 较好，内部毛坯	玻璃幕墙，外观 较好，内部毛坯	涂料外墙，内部 毛坯
	层数	4	5	6	10

③因素修正说明

对有关比较因素按交易情况、交易时点、区域因素和个别因素等进行修正，修正后的比较因素条件指数见下表。

比较因素条件指数表

比较因素		估价对象	北京 LINK	总部基地十区 20、21 栋	隆盛大厦
房地产交易价格（元/平方米）		待评估	12500	12,800.00	9980
房地产用途		100	100	100	100
交易期日		100	100	100	100
交易情况		100	100	100	100
交易方式		100	100	100	100
区域因素	产业区成熟度	100	100	102	99
	交通便捷度	100	99	100	96
	区域土地利用方向	100	100	100	100
	临路状况	100	102	100	98



个别因素	宗地形状及可利用程度	100	98	100	100
	公用服务设施和基础设施状况	100	104	104	97
	自然和人文环境状况	100	100	98	98
	规划限制	100	100	100	100
	内外装修及设施设备	100	100	100	98
	层数	100	99	98	96

根据比较因素指数计算比较因素修正系数：修正系数=待估房地产条件指数
 ÷可比实例条件指数。三个可比实例与委估房地产物业比较价格因素列表如下：

比较因素指数修正表

比较因素		估价对象	北京 LINK	总部基地十区 20、21 栋
房地产交易价格（元/平方米）		12500	12800	9980
房地产用途		100/100	100/100	100/100
交易期日		100/100	100/100	100/100
交易情况		100/100	100/100	100/100
交易方式		100/100	100/100	100/100
区域因素	办公区成熟度	100/100	100/102	100/99
	交通便捷度	100/99	100/100	100/96
	区域土地利用方向	100/100	100/100	100/100
	临路状况	100/102	100/100	100/98
	宗地形状及可利用程度	100/98	100/100	100/100
	公用服务设施和基础设施状况	100/104	100/104	100/97
	自然和人文环境状况	100/100	100/98	100/98
个别因素	规划限制	100/100	100/100	100/100
	内外装修及设施设备	100/100	100/100	100/98
	层数	100/99	100/98	100/96
比准价格（元/平方米）		12,268.00	12,564.00	11,981.00
平均比准价格（元/平方米）		12270.00		

④求取比准价格

委估房地产销售价格

=（案例 A 比准价+案例 B 比准价+案例 C 比准价）/3

=（12268+12564+11981）/3=12270（元/m²）

（2）销售费率的确定

根据中弘投资 2006 年、2007 年和 2008 年的经审计的财务报表，三年的销售费率平均为 6.65%。

(3) 销售税金及附加税率：按现行税法规定为 5.50%。

(4) 土地增值税

本次评估过程中，严格按《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》（财法字[1995]6号）的规定进行测算。

(5) 利润率

根据 WIND 数据，沪深交易所房地产上市公司 2006 年、2007 年和 2008 年三年的营业利润率分别为：10.02%、14.89%、10.28%，经计算平均为 11.73%。

(6) 所得税率

按企业目前执行的所得税率 25%确定。

A.4.1.2.3 评估结果

将上述参数带入公式计算得：

评估价值=（销售价格×建筑面积）×[1-销售费率-销售税金及附加税率-利润率×所得税率-50%×利润率×（1-所得税率）]-土地增值税=（12270×830.77）×[1-6.65%-5.50%-11.73%×25%-50%×11.73%×（1-25%）]-0=8,207,841.45（元）

注：因土地增值税已按整个项目进行测算，在整体评估值中扣除，不在单个房屋中扣除。

A.4.1.3 评估结果及增减原因分析

开发产品评估值 557,745,679.52 元，评估增值 140,349,779.71 元，增值率 33.63%，主要为非中心一期还未售出的商品房增值，主要原因是房屋的开发成本，尤其是土地取得成本较低，而房屋的市场价格较取得土地时已经有较大幅度的上涨。

A.4.2 开发成本

A.4.2.1 评估方法

非中心二期土地因所在位置属城市基准地价覆盖区域，适合采用基准地价系数修正法；该土地属未开发状态，周边已在开发过程中，也适合采用假设开发法；但该区域基本无新征土地或拆迁土地，征地或拆迁安置费用难准确测算，不适宜采用成本逼近法；另外，该区域产业（研发）用地可比案例缺少，也不适宜采用市场比较法。为此，采用基准地价法和假设开发法进行二期土地评估。

假设开发法是在估算开发完成后房地产正常交易价格的基础上，扣除预计的正常开发成本及有关专业费、利息、税收等费用后，以价格余额来估算土地价格的一种评估方法。

基准地价系数修正法是利用已公布的北京市出让国有土地基准地价和基准地价修正系数表等现有的成果，按照替代原则，就待估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均条件相比较，对所选择的待估宗地所对应的基准地价进行修正，进而求取待估宗地在估价期日价格的方法。

对于二期开发已投入的规划设计费，因为近期发生，且设计属建设过程应发生的费用，按调整后的账面值确定为评估值。

A. 4. 2. 2 评估过程

A. 4. 2. 2. 1 运用基准地价修正法测算非中心项目二期土地资产价值

根据北京市基准地价级别范围，估价对象所在区域的土地级别属于综合用途六级，基准地价（楼面熟地价）为1290-2080元/平方米。根据北京市基准地价使用说明，楼面熟地价取相应地价区级别高低限的算术平均值，楼面毛地价根据宗地用途类别、地价区级别和具体情况，参照《北京市基准地价表》适当选取。因此委估宗地的基准地价(楼面熟地价)确定为1685元/平方米。

依据2008年12月19日委托方签订《北京市国有土地使用权出让合同》京地出（合）字（04）第0831号，估价对象项目二期楼面毛地价确定为520元/平方米。

中联评估综合考虑评估基准日、土地使用年限、容积率，以及产业（研发）用地影响因素（包括办公集聚程度、交通便捷度、区域土地利用方向、临路状况、宗地形状及可利用程度、环境状况等），运用基准地价测算估价对象项目二期土地总价为143,751.60万元。

A. 4. 2. 2. 2 运用假设开发法测算估价对象项目二期土地资产价值

估价对象项目二期为两宗相邻的国有土地使用权形成的整片待开发项目用地。土地用途为产业（研发）、地下车库，基础设施已经完成七通一平。依据2008年12月19日委托方签订《北京市国有土地使用权出让合同》京地出（合）字（04）第0831号记载，中国特色经济之窗项目二期经济技术指标如下：土地使用权面积：209,163.62平方米，土地用途为产业（研发）、地下车库，使用权类型为出让，土地使用权终止日期为2054年8月30日；评估对象规划总建筑面积为698,000.00平方米。其中：地上总建筑面积为498,000平方米，地下总建筑面积为200,000

平方米（地下车库建筑面积147,000平方米，地下配套面积53,000平方米）。

中国经济特色之窗项目二期拟分两期开发，其中第一期在1号地建设，预计项目于2009年5月动工，2009年9月部分楼盘开始预售，2010年9月完成竣工备案。第二期根据1号地块进展具体情况再确定开工时间，初步确定为2009年下半年内开工，2011年上半年竣工。

假设开发法下评估非中心二期土地总地价计算公式如下：

总地价=开发余值÷〔（1+资金成本）^{3.0}+投资回报率〕

其中：开发余值=开发价值-成本费用-利息-销售费用-利润；

开发价值：即为土地销售收入；

资金成本：根据中国人民银行2008年12月23日公布的一至三年期贷款利率5.40%，再考虑房地产企业一般的融资成本，以贷款利息上浮10%，即5.94%作为测算的资金成本；

投资回报率：根据目前房地产市场投资收益状况，开发周期三年的研发办公楼的投资回报率在估价基准日为25%。

（1）销售收入确定

本次评估以2008年12月19日签定的《北京市国有土地使用权出让合同》京地出（合）字（04）第0831号记载的建筑面积，作为评估对象未来可销售面积。参考非中心二期规划和非中心一期的分析，车位数为3237个。估价对象产业（研发）、地下车库，二期房屋在设计方面进行了一些调整，主要增加了一些更适合传媒、创新型企业使用的小户型房屋，根据评估人员对评估对象类似房地产市场的调查，同类型项目的现房销售价格9500-13000元/平方米之间，二手房价格集中在9000-11000元/平方米之间。由于目前房地产在经过2008年的低迷后，销售面积在增加，价格逐步趋稳，结合地铁6号线预计于2010年10月开通的有利因素，确定评估对象开发完成后销售均价为：科研中心（含办公用途）9,800元/平方米，车库100,000元/个。估价开发完成后价值：5,204,100,000.00元。

（2）成本费用

成本费用为建造成本、不可预见费、专业人士费、资金成本之和。①建造成本根据评估师掌握的房地产市场资料和委估宗地建筑物的实际状况，确定建安费取为2200元/平方米，开发期为三年，根据目前房地产市场的有关资料，红线内市政费用按建安费用的12%计取，其它费用按3%计取；②不可预见费取值范围为

建安费用的3%—5%，根据物业情况，按建安费用的3%计取；③专业人士费取值范围一般为建安费用的5%左右，由于有一期的开发经验，根据物业情况，按建造成本的5%计取；④资金成本取以上三项合计金额为基数，中国人民银行2008年12月23日公布的一至三年期贷款利率5.40%，再考虑房地产企业一般的融资成本，以贷款利息上浮10%，即5.94%作为测算的资金成本。资金考虑在开发期内均匀投入，假设开发期为三年，以复利计算。

（3）销售费用

中联评估根据经验及目前房地产市场的有关资料，确定各项税费取值标准如下：

营业税、城市维护建设税及教育费附加取开发价值的5.50%；

买卖手续费取开发价值的0.5%；

代理及广告宣传费取开发价值的1.5%。

土地增值税，按税法规定为30-60%。

（4）利润

根据目前房地产市场投资收益状况，开发周期三年的研发写字楼的投资回报率在估价基准日为25%，取费基数为建造成本、专业人士费和不可预见费三项成本费用合计。

（5）求取委估土地价格

开发余值=开发价值—成本费用—利息—销售费用—利润

开发余值为开发完毕的土地使用权价格，包括了土地开发的利息和利润，应予以扣除，则评估基准日土地价格为：总地价=开发余值÷ $[(1+5.94\%)^3 \cdot 0.25+1]$
=123,985.77万元。

A.4.2.2.3评估结果

经估价人员现场查勘和当地地产市场情况分析，按照评估的基本原则和估价程序，分别采用基准地价系数修正法与假设开发法测算出了估价对象项目二期房地产价值。

评估过程参照的资料真实，评估方法可靠，估价师根据房地产市场交易情况，考虑到两种估价方法估价结果差异不大，在不考虑土地增值税的前提下，基准地价系数修正法估值为143,751.60万元，假设开发法估值为155,704.79万元，两种方法的结果相差11,953.19万元，差异8.32%。经评估人员综合分析认为，委

估土地位于朝阳区通往通州区的主要干道朝阳北路边，通州区作为北京市三个新城建设的区域之一，加之地铁6号线将于2010年提前通车，并在委估宗地位置设站，假设开发法的评估结果更能体现委估宗地的价值，为此以假设开发法的评估结果作为土地评估值，在扣除土地增值税后最终确定委估宗地价值，即：非中心二期土地评估值为123,985.77万元；开发成本评估值为124,088.19万元。

B. 投资性房地产的评估

由于本次评估的投资性房地产对外租赁，租金收入决定开发产品的价值，故对于这些对外租赁的投资性房地产，采用收益还原法进行房地合一评估。

收益还原法是以预期收益为基础，预测将评估对象未来各期的正常净收益，选用适当的资本化率将其折算到估价时点后累加，以此估算估价对象的客观价格或价值的方法。计算公式为：

$$P=A/R \times [1-1/(1+R)^n]$$

式中：P为待估房地产的价格

A为年纯收益

R为还原利率

n为经营期限

评估结果及增减值原因分析：投资性房地产评估值 71,650,050.00 元，评估增值 33,844,701.28 元，增值率 89.52 %，增值主要原因是该开发产品未来收益的折现值高于成本。

C. 房屋类资产的评估

由于本次评估的房屋建筑物类资产有同期开发的其他房屋对外销售，也有用于出租的投资性房地产，即可采用市场法评估，也可采用收益法进行评估。针对转为自用的房屋视同外购的情况下，本次采用市场法进行评估。

对于列在房屋中的装修费用，采用成本法进行评估。因装修时间较近，金额较小，所采用的装修材料市场价格变化不大，以经核实后的账面原值确定为评估原值，按（1-已使用年限/经济使用年限）确定成新率。

市场比较法是将估价对象与在估价时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法。市场比较法的计算公式为：

待估房地产评估价格＝可比交易实例价格×交易情况修正系数×交易日期

修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数

评估结果及增减原因分析：房屋建筑物类资产评估净值 39,132,277.60 元，增值 19,150,484.63 元，增值率 95.84 %，增值主要原因是房屋建筑物类资产的市场价格高于账面建造成本。

D.设备类资产的评估

采用重置成本法。

评估值=重置全价×成新率

D.1车辆

D.1.1 重置全价的确定

重置全价=现行含税购车价+车辆购置税+新车上户牌照手续费。

①现行购价主要取自北京市汽车市场现行报价或参照网上报价；

②车辆购置税为不含税新车购买价的10%；

③新车上户牌照手续费等根据向北京市车辆管理部门调查了解按300元/辆计取。

D.1.2 成新率的确定

根据国经贸经[1997]456号文《关于发布〈汽车报废标准〉的通知》及2000年12月18日国经贸资源〔2000〕1202号《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》的有关规定，按以下方法确定成新率，即：

成新率=Min(使用年限成新率，行驶里程成新率)+a

使用年限成新率=(1-已使用年限 / 规定使用年限)×100%

行驶里程成新率=(1-已行驶里程 / 规定行驶里程)×100%

a: 车辆特殊情况调整系数。

D.2 电子设备及一般设备

D.2.1重置全价的确定

根据市场信息及《慧聪商情》等近期市场价格资料，确定评估基准日的电子设备价格，一般不计取运杂费、安装调试费等，确定其重置全价：重置全价=购置价。

D.2.2成新率的确定

成新率=(1-已使用年限÷经济寿命年限)×100%或[尚可使用年限÷(已使用年限+尚可使用年限)]×100%

另部分电子设备采用二手市场价格进行评估。

E. 无形资产的评估

无形资产为企业购买并使用的财务软件，按基准日时同一型号软件或同功能软件的市场价格确定评估值。

F. 递延所得税资产的评估

由于递延所得税资产是资产、负债账面价值与其计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异，可抵扣暂时性差异产生的当期按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率确认的，故以调整后的账面值列示。

G. 负债的评估

纳入本次评估范围的负债具体包括应付账款、预收账款、其他应付款、应付职工薪酬和应交税费。本次评估在经清查核实的调整后账面值基础上进行，评估人员检验核实各项负债在评估目的实现后的实际债务人、负债额，以评估目的实现后的产权持有者实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

本次交易中，采用成本法评估得出中弘投资净资产评估值为137,779.41 万元，此外，中联评估还采用了收益法对中弘投资100%股权进行了评估，采用收益法评估值为138,416.70万元。收益法评估的结果与成本法评估结果的差异不大，说明了评估结果的公允性。

(2) 拟购买资产中的中弘兴业100%股权价值评估的公允性

针对中弘兴业100%股权价值的评估，中联评估同时采用成本法和收益法两种方法评估其在评估基准日净资产的价值。采用成本法评估结论与收益法评估结论均基本一致，但考虑到收益法受市场环境条件变化的影响较大，影响收入成本预测的因素较多，尤其是在近期国家对房地产行业宏观调控力度的加大，各种调控政策不断出台，导致企业未来经营战略的实施存在一定的不确定性，所以，本次中弘兴业股权价值评估均以成本法评估结果作为定价依据。

截至2008年12月31日，望京商业街项目-六佰本项目已全部建成，并已基本销售或预售。望京商业街-六佰本项目的评估中，关于货币资金、应收账款、预付账款、设备类资产评估、无形资产的评估、递延所得税的评估、负债的评估均参考前述对中弘投资的评估方法。除此之外，存货、长期股权投资的评估情况如下：

A. 流动资产—存货

存货仅涉及开发产品。评估时分两种情况：

A.1 对于基准日已预售并收到全部购房合同款的房屋和基准日已预售并分期付款的房屋，计算公式如下：

评估价格=销售价格×[1—销售费率—销售税金及附加税率—利润率×所得税率-利润分成比例×利润率×（1-所得税率）]-土地增值税

式中：

销售价格为扣除折让后的纯销售价格。对于分期付款的，按分期付款所对应的期限按人民银行公布的同期贷款利率贴现后确定。

销售费率：由于该项目已基本销售完毕，销售费率按该项目期后预计发生的全部费用除以全部销售收入确定，即销售收入的1%；销售费用除企业正常发生的费用外，同时包括企业整体资产占用和相应运营期间该存货应分摊的成本、费用；

销售税金及附加税率：按现行税法规定为5.50%；

土地增值税：按税法规定执行，以整个项目统一考虑；

利润率：按基准日近三年沪深交易所房地产上市公司平均营业利润率确定。根据WIND数据，沪深交易所房地产上市公司2006年、2007年和2008年三年的营业利润率分别为：10.02%、14.89%、10.28%，经计算平均为11.73%；

利润分成比例，对已预售并收到全部预付款的房屋，利润分成比例为0；对于已预售但未付全款的房屋，按50%比例确定；

所得税率：按企业目前执行的所得税率25%确定。

A.2 对基准日后未销售的房屋，计算公式如下：

评估价格=销售价格×[1—销售费率—销售税金及附加税率—利润率×所得税率-50%×利润率×（1-所得税率）]-土地增值税

式中：

销售价格，为通过市场比较法求取的房地产合理的销售价格。

本次中弘兴业评估涉及的未销售建筑面积仅为95.51平方米，占总建筑面积101,316.60平方米的0.09%，以该项目前期类似面积的销售价格作为市场比较价格，该宗未销售房屋的评估值为1,723,274.95元。

B. 长期股权投资的评估

长期股权投资1项，为御马坊置业有限公司。该公司为中弘兴业于2008年5月投资设立的全资子公司，主要负责御马坊度假村项目的开发，目前该项目还处于论证阶段，尚未正式开展经营活动。评估基准日，御马坊置业有限公司账面资产10,081.82万元，负债 93.17万元，净资产 9,988.65 万元。对御马坊置业有限公司采用成本法进行整体评估。评估过程中遵循的评估原则、采用的评估方法与中弘兴业保持同一标准、同一尺度。评估结果为净资产价值9,993.95万元。

综上，本次交易中，中科华评估和中联评估分别对拟出售资产、拟购买资产进行评估所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，能够科学、合理、客观地体现本次交易中拟出售资产和拟注入资产的价值。

四、本次发行股份购买资产的定价合理性分析

本公司本次非公开发行股份的发行价格为4.36 元/股（公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价）。

本次交易中，中联评估对本次拟购买的房地产业务资产进行评估，并分别出具了相应的《资产评估报告书》，经交易双方协商，本次拟购买资产按照评估值作价，即拟购买资产作价合计为 191,087.32 万元。

另根据立信审计所出具的《盈利预测审核报告》，拟购买资产预计 2009 年可实现净利润 19,773.09 万元，2010 年可实现净利润 23,162.58 万元。

本次拟购买资产的作价按照 2009 年盈利预测计算的动态市盈率为 9.66 倍；按照 2010 年盈利预测计算的动态市盈率为 8.25 倍；本次拟购买资产的合并净资产截至 2008 年 12 月 31 日合计为 80,097.00 万元，本次拟购买的房地产业务资产交易作价的市净率为 2.39 倍。

1、可比公司的估值分析

本次拟购买的资产为房地产开发公司的股权，而国内资本市场中房地产行业上市公司占有相当的比重，特别是部分大盘蓝筹地产股已经成为影响股指和市场整体估值水平的重要因素。经统计，目前国内资本市场房地产行业主要上市公司的估值情况如下：（数据截至 2009 年 3 月 10 日）：

公司名称	股票代码	股价（元/股）	预测市盈率	市净率
万科 A	000002	7.81	15.41	2.69



保利地产	600048	20.47	16.97	3.57
陆家嘴	600663	19.73	35.05	4.38
招商地产	000024	19.85	20.14	2.29
金融街	000402	8.39	17.67	1.43
泛海建设	000046	8.38	33.70	2.32
张江高科	600895	11.92	20.71	3.55
新湖中宝	600208	6.38	18.36	4.01
金地集团	600383	9.06	10.98	1.63
平均值			21.00	2.88
本次交易	000979		9.66	2.39

数据来源：wind 资讯

2、可比交易的估值分析

近年来，上市公司中涉及房地产业务的资产重组频繁，其中包括了部分房地产企业为完成借壳上市而进行的房地产业务资产注入，以及现有房地产上市公司为增强主业、扩充土地储备而进行的项目及土地储备等资产的注入。

经统计，2008 年国内资本市场所发生的房地产业务资产注入上市公司的主要可比交易估值情况如下：

公司名称	股票代码	交易时间	交易标的	交易 P/E	交易 P/B
S*ST 东泰	000506	2008 年 5 月 29 日	惠邦投资等三项股权	7.66	5.06
*ST 成功	000517	2008 年 1 月 14 日	荣安集团持有的 8 家公司的股权及荣安集团拥有的 3 处房产	25.73	3.66
*ST 方向	000757	2008 年 11 月 30 日	吸收合并高远置业	10.70	1.71
*ST 兰宝	000631	2008 年 9 月 1 日	顺发恒业股权	7.59	1.56
ST 天桥	600657	2008 年 5 月 5 日	上海信达等 11 家公司股权	6.04	1.64
S*ST 天香	600225	2008 年 10 月 22 日	松江集团等 2 处股权及一块土地使用权	11.07	2.36
ST 万杰	600223	2008 年 1 月 10 日	银座地产等六家公司股权	7.37	5.90
海星科技	600185	2007 年 12 月 12 日	格力房产、格力置盛两家公司股权	38.13	1.48
黑牡丹	600510	2008 年 5 月 22 日	高新城投和火炬置业	14.45	1.12
宏润建设	002062	2007 年 12 月 31 日	宏润地产 100%	4.29	2.06



平均值				13.30	2.66
本次交易	000979			9.66	2.39

注：1、交易 P/E 为注入资产的作价与注入资产当年盈利预测数或下一年的盈利预测数。

2、交易 P/B 为标的资产评估作价额与标的资产账面值的比值。

根据上述分析，本次拟注入资产的作价市盈率和市净率都低于市场可比公司和可比交易的市盈率与市净率。同时根据《盈利预测补偿协议》、《关于盈利预测补偿的担保协议》，重组方对注入资产的盈利做出承诺和补偿安排，使得拟购买资产的经营风险得到有效控制、盈利能力得到有效保障。

因此，本公司发行股票定价方式符合《重组管理办法》中有关发行价格的相关规定，定价合理、公允，充分保护了上市公司和中小股东的利益。

第十一节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析

一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果

（一）本次交易前上市公司的财务状况和经营成果

1、本次交易前上市公司总体经营情况

本次交易前，公司为生产型企业，主要生产产品有医药制品、生化技术产品（含生化技术转让）、塑胶产品、机械产品等。公司近五年中除2006年实现盈利外，其余四年均为亏损。

由于公司资产重组和债务重组尚未完成，公司资金紧张，生产经营艰难维持，管理费用居高不下，加上公司对部分应收账款按相关会计政策规定以及实质性认定原则计提了坏账准备、部分存货计提减值准备，以及不断增加的银行贷款利息及罚息，导致公司2008 年度继续大幅亏损。根据深圳鹏城审计出具的深鹏所股审字[2009]012号《审计报告》，公司2008 年累计实现营业收入11,366.68 万元，比去年同期下降68.54%，实现净利润-10,120.83 万元。

2、公司主营业务按产品、行业构成及其经营情况

（1）2007年公司主营业务按产品、行业构成及其经营情况

单位：元

行业	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率(%)	营业收入 较上年同期 增减(%)	营业成本较 上年同期增 减(%)	毛利率较上 年同期增减 (%)
医药产品 (医药行业)	15,787,646.16	12,338,307.60	21.85	34.32	35.31	-2.58
生化技术及产 品(生化行业)	260,248,241.78	214,197,074.65	17.70	-2.25	-8.84	50.63
塑胶制品 (建材行业)	79,465,553.30	77,769,232.42	2.13	41.06	38.77	309.62
其他	5,817,109.74	9,059,240.73	-55.73	124.48	100.00	-155.73
合计	361,318,550.98	313,363,855.40	13.27	4.50	1.19	27.23

（2）2008年公司主营业务按产品、行业构成及其经营情况

单位：元

行业	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率(%)	营业收入 较上年同期 增减(%)	营业成本较 上年同期增 减(%)	毛利率较上 年同期增减 (%)
医药产品 (医药行业)	21,085,381.32	17,355,610.18	17.69	33.56	40.66	-19.04



生化技术及产品（生化行业）	5,986,004.21	6,415,638.31	-7.18	-97.7	-97	-140.56
塑胶制品（建材行业）	78,258,231.98	78,036,671.50	0.28	-1.52	0.34	-86.74
其他	8,337,182.26	6,393,260.61	23.32	43.32	-29.43	-141.83
合计	113,666,799.77	108,201,180.60	4.81	-68.54	-65.47	-63.77

3、公司财务费用情况：

单位：元

项 目	2008 年度	2007 年度
利息支出	44,250,189.50	59,728,957.65
减：利息收入	576,516.14	466,725.11
汇兑损失	24,586.07	2,099,093.40
减：汇兑收益	12,925.28	644,081.96
其他	33,498.42	120,934.08
合计	43,718,832.57	60,838,178.06

从上表可以看出，公司债务负担重、财务费用大是导致公司亏损的主要原因之一。

综上所述，公司在本次交易前的经营状况和财务状况较差。

(二) 本次交易前上市公司财务状况较大变动情况

1、报告期内公司资产构成变动情况及变动主要因素

单位：元

项 目	2008 年12 月31 日	占总资产的比重	2007 年12 月31 日	同比增减
应收账款	10,373,256.20	2.52%	26,441,169.69	-60.77%
存货	29,203,562.57	7.10%	42,362,028.32	-31.06%
投资性房地产	-	-	-	-
长期股权投资	56,910,772.58	13.83%	30,909,309.35	84.12%
固定资产	136,207,087.35	33.09%	178,012,349.49	-23.48%
在建工程	104,059,131.78	25.28%	138,784,790.33	-25.02%
无形资产	21,887,304.10	5.32%	-	-
短期借款	472,677,018.56	114.85%	474,637,333.98	-0.41%
长期借款	-	-	-	-
资产总额	411,568,293.95	100.00%	469,044,239.94	-12.25%

- (1) 应收账款减少，主要因为公司本期坏账核销所致。
- (2) 存货减少，主要因为公司本期计提存货减值所致。
- (3) 长期股权投资增加，主要因为公司本期对外投资增加所致。
- (4) 固定资产净额减少，主要因为公司本期将土地使用权转出所致。
- (5) 在建工程减少，主要因为公司本期以在建工程对外投资所致。
- (6) 无形资产增加，主要因为公司本期将土地使用权转入所致。

2、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税变化情况

单位：元

项目	2008年度	2007年度	同比增减
销售费用	7,532,057.54	17,299,958.09	-56.46%
管理费用	18,449,164.63	34,431,145.65	-46.42%
财务费用	43,718,832.57	60,838,178.06	-28.14%
所得税	-3,176,970.73	5,787,583.23	-154.89%

销售费用减少，主要因为公司本期合并范围变化所致。管理费用减少，主要因为公司本期合并范围变化所致。财务费用减少，主要因为公司本期利息支出减少所致。所得税减少，主要因为本期子公司亏损所致。

3、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

单位：元

项目	2008年度	2007年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	2,682,329.30	48,203,904.16	-94.44%
投资活动产生的现金净额	-3,492,830.41	-73,497,535.49	95.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-	21,927,969.58	-100.00%

经营活动产生的现金流量净额减少，主要因为公司本期合并范围变化所致。投资活动产生的现金净额增加，主要因为公司合并范围变化所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要因为公司合并范围变化所致。

二、交易标的行业特点和经营情况分析

本次交易完成后公司将进入房地产行业中的商业地产开发领域，现就本次交易完成后公司所处的房地产行业相关业务与技术进行必要的讨论与分析。

（一）房地产行业的基本特点

1、周期性

房地产行业的发展与国民经济的发展一样具有周期性。房地产业的显著周期性特征，表现为房地产业在发展过程中呈现的高峰期和低谷期，并且这种周期性一般体现为该行业发展过程中扩张与收缩交替循环的过程。

2、关联性

房地产与钢铁、水泥、木材、玻璃、塑料等很多行业都有密切的关联性，供

需之间相互影响。同时房地产行业促进了如物业管理、中介服务等行业的发展。

3、地域性

从房地产市场的供给角度看，房地产业开发建设和提供的商品具有位置的固定性和不可移动性特征，其发展的供求关系主要受当地经济发展水平的影响，不会通过地区之间的流动使这种不平衡缩小或消失。

4、政策敏感性

房地产投资受国家宏观经济政策影响较大，政府有关土地资源的开发和使用计划对土地价格的影响，政府的各项税费对房地产价格的影响，政府对房地产交易所采取的政策对房地产流通的影响，均为政策对房地产影响的主要体现。房地产行业的发展对政策的变化敏感性较强。

5、资金密集性

房地产开发具有投资规模大、开发周期长、投入期与回收期脱节等特点，客观上决定了房地产行业的资金密集型特点。

（二）影响房地产行业发展的主要因素分析

房地产业的发展受到诸多因素的制约和影响，包括宏观经济的运行状况、投资规模、居民收入水平、利率水平、以及投资者的消费观念和心理预期等。综合起来，这些制约和影响因素归纳为经济因素、政策因素，此外社会因素也影响着对商业和住宅的需求。

1、经济因素

房地产业作为国民经济的重要组成部分，必然受到宏观经济发展状况、投资规模、居民收入水平等方面的影响。一般来说，宏观经济运行态势良好，房地产业发展速度较快，反之，则相反。例如，1997年，受到东南亚金融危机的影响，东南亚国家经济普遍不景气，房地产投资一度出现负增长、居民资产呈现负资产的局面。进入新世纪后，由于经济复苏，各国政府也相应地采取了各种积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济形势出现好转，使得房地产业结束了长达多年的萧条阶段，进入复苏与增长的时期。

在我国则表现为房地产业从经济发达地区开始起步，逐步向中西部地区递进发展。经济活跃度比较高的地区，房地产业发展较快，经济相对落后地区，房地产业起步、发展较慢。

2、政策因素

国家对房地产业发展所采取的土地政策、货币政策、税收政策以及行业发展政策都对房地产的需求和供给产生重要的影响。

（1）土地政策的确立和调整，可以直接决定作为房地产开发对象的土地的投入量，这不但直接影响到房地产的供给数量和供给结构，还会在价格传导机制的作用下对房地产的需求产生巨大影响。

（2）由于前述房地产行业具有资金密集型的特点，利率的变动直接决定房地产行业的资金使用成本，并直接影响房地产开发的成本。此外利率的变化也影响着购房者的需求。

（3）税收政策。税收政策可以通过对供给者的盈利水平进行调节，导致房地产价格出现相应的变化，也可以通过对房地产商品需求者的收入水平进行调节，进而对房地产消费者支付能力产生影响，最终对房地产供求产生影响。

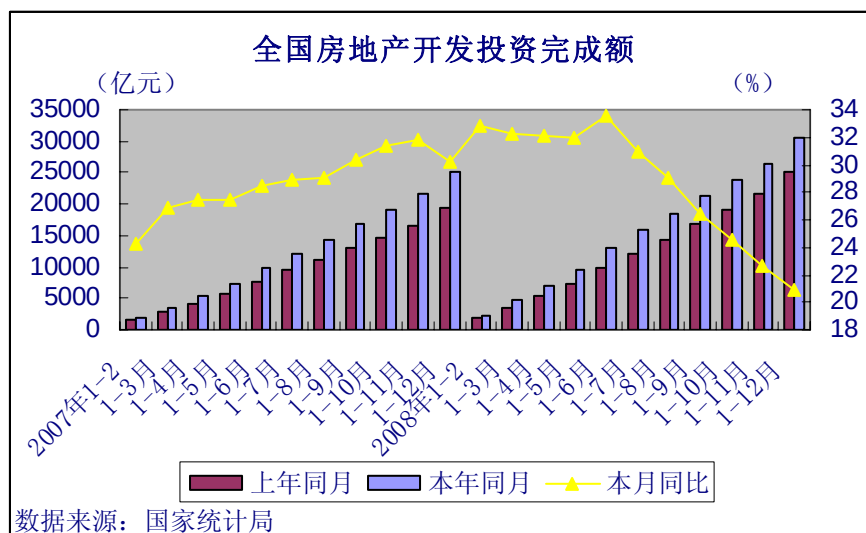
（4）行业发展政策。房地产交易政策的鼓励与限制政策将直接影响到人们的交易倾向；住房政策，特别是住房保障政策，将对不同收入阶层供应不同的住房产品，直接影响到住房供给结构与消费导向。

（三）我国房地产市场概况分析

1、我国房地产行业概况

我国现正处于工业化和城市化的快速发展阶段。国民经济的持续稳定增长，人均收入水平的稳步提高，快速城市化进程带来城市人口新增的商业、办公和住宅需求，这些既是构成我国过去十几年来房地产市场快速发展的原动力，同时也是确保未来房地产市场持续发展的重要支撑。

我国房地产投资增速较快。2008 年度，全国完成房地产开发投资 30579.82 亿元，同比增长 20.9%，但增幅有所下降，比去年同期下降 9.3 个百分点。按地区看，东部地区投资 18325.3 亿元，同比增长 17.1%，增速比去年同期下降 8.9 个百分点；中部地区投资 6287.5 亿元，同比增长 31.7%，增速比去年同期下降了 3.7 个百分点；西部地区投资 5967.04 亿元，同比增长 22.7%，增速比去年同期下降了 16.8 个百分点。

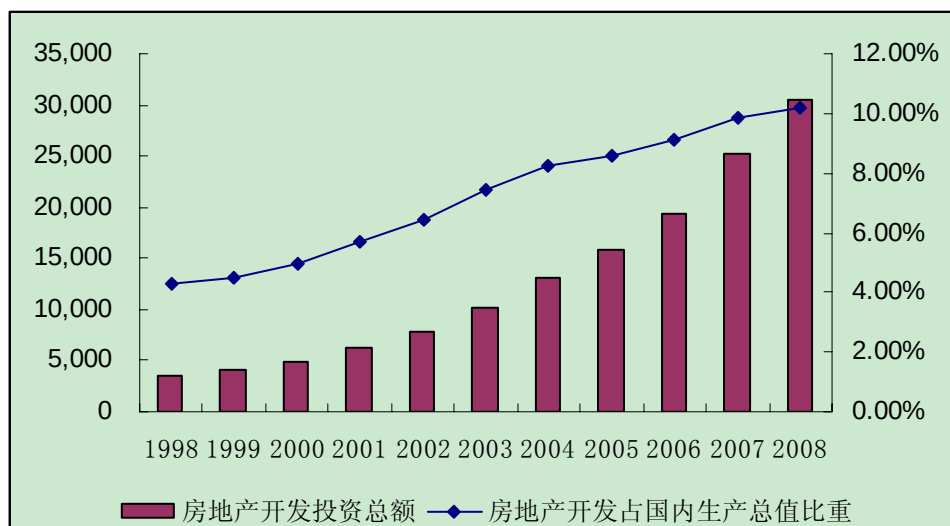


从以上数据来看，2008 年我国房地产开发投资虽然一定程度上受到全球经济危机影响，增长速度相比 2007 年同期有了一定程度降低，但依然继续保持较快速度的增长。房地产开发投资仍以商品住宅投资为主，其他类投资也保持着增长。对于区域投资来说，我国房地产开发投资以东部地区为主，但由于近些年政府类、地方类政策对中西部地区的支持，使得中西部地区房地产发展相当迅猛，同比增长速度明显高于东部。

2、房地产业在国民经济中的地位与作用

2003 年 8 月 12 日，《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》（国发[2003]18 号）确立了房地产业在国民经济中的支柱产业地位与作用，《通知》规定：“房地产业关联度高，带动力强，已经成为国民经济的支柱产业”、“促进房地产市场持续健康发展，是促进消费，扩大内需，拉动投资增长，保持国民经济持续快速健康发展的有力措施；是充分发挥人力资源优势，扩大社会就业的有效途径。”由此可见，房地产业在国民经济发展中具有举足轻重的地位，发挥着重大的作用。

如下图所示，1998～2008 年，我国房地产业发展迅速，房地产开发投资额从 1998 年的 3614 亿元增加到 2008 年的 30580 亿元，年均复合增长率为 23.81%。与此同时，随着城镇住房制度改革的推进、城市化进程的加快和国家积极的财政政策的实施和引导，我国房地产业的发展也对固定资产投资和国民经济发展起到了重要的拉动作用。



资料来源: WIND 资讯

3、我国当前房地产业运行状况

本轮宏观经济周期始于 2002 年,期间伴随着实体经济的持续增长、人民币汇率改革以及贸易顺差的大幅增加。受人民币升值预期影响的热钱流入与正常外贸收入结汇一起使得国内流动性大幅增加,随之而来的是,资产价格大幅升值,从而导致最近几年房地产价格一路高涨。

为保持房地产市场的健康发展并保持国家宏观经济的稳定,我国于 2007 年底开始对房地产行业实施宏观调控。与此同时,欧美发生较为严重的金融危机,导致全球经济下滑,受国外经济形势拖累,2008 年,中国经济增长放缓,进入了经济周期的回落阶段。在此背景下,我国房地产市场开始出现不同程度的调整。其中,深圳、上海等前期房地产涨幅较大的地区调整幅度较大。

2008 年 10 月以来,国家实行宽松的货币政策和积极的财政政策,提出了一系列产业振兴计划和 4 万亿元的投资计划,房地产行业开始全面回升。根据国家统计局数据,2009 年 1-10 月,全国完成房地产开发投资 28440 亿元,同比增长 18.9%。全国房地产开发企业房屋施工面积 28.83 亿平方米,同比增长 16.4%。全国商品房销售面积 66369 万平方米,同比增长 48.4%。其中,商品住宅销售面积增长 50.1%;办公楼销售面积增长 28.2%;商业营业用房销售面积增长 32.9%。商品房销售额 31529 亿元,同比增长 79.2%。其中,商品住宅销售额增长 84.3%,办公楼和商业营业用房销售额分别增长 43.0%和 53.7%。

4、我国当前房地产市场的政策分析

作为国民经济的支柱产业,2008 年第 3 季度房地产市场的快速下行趋势引

起了国家以及地方政府的高度重视。在国际金融危机的环境下，中国必须提高内部投资和消费需求，才能确保经济的稳定发展。而房地产投资达到国内生产总值的十分之一，再加上房地产行业对其他关联行业较大的带动作用，对于经济稳定具有十分重要的作用。要落实中央经济工作会议上的“保增长、调结构、促发展”精神，就必须保证房地产保持一个平缓调整，而不是快速下滑。

为此，2008年下半年以来国家调控政策方向上已从上半年的“抑制过热”转为下半年的“维稳”，中央和地方采取了降低税费、利息和购房首付、提供购房财政补贴等积极的财税政策、货币政策稳定市场，央行连续降息、财政部下调居民首次购房契税至1%等政策。地方上，上海、沈阳、长沙、福州等城市降低了交易税费；西安、南京、杭州等城市则实行了购房的财政补贴。在此基础上部分开发商对销售价格进行合理的调整，这些努力都有助于刺激市场的交易量，对稳定市场具有积极作用。

2009年5月27日，国务院发布了《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》，对各行业固定资产投资项目最低资本金比例进行调整。其中，房地产项目的资本金比例出现1996年资本金制度建立以来的首次调低。保障性住房和普通商品住房项目的最低资本金比例从2004年的35%调低至20%，其他房地产开发项目的最低资本金比例为30%。这一政策有利于降低开发企业的资金压力并进而推动房地产投资增速回升。

在国家增加信贷规模以及出台政策给予优质开发商信贷支持的影响下，2009年以来房地产开发企业资金来源紧张局面持续好转，与2008年全年相比，除利用外资增幅下降外，其余类型的资金来源增幅均呈回升态势，国内贷款、定金及预收款和个人按揭贷款增速加快。央行2009年9月底召开的货币政策委员会第三季度例会确定了四季度货币政策基调：要继续落实适度宽松的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。同时指出，要进一步理顺货币政策传导机制，保持银行体系流动性充裕，引导货币信贷“合理适度”增长。

当前，国际经济形势依然不容乐观，就业形势严峻，国民经济复苏的基础还不稳定，短期内我国没有通货膨胀的压力，因此，国家不会出台严厉的紧缩政策，信贷政策仍将趋于宽松，有利于房地产业的健康发展。

（四）北京房地产市场运行现状简要分析

北京是我国政治、经济、文化中心，城市辐射力强，经济素质和城市发展水

平较高，房地产市场容量和需求较大。2008年下半年至2009年初，在国内外宏观经济下行的背景下，北京市房地产市场进入了全面下调的调整期：开发投资下行，建设步伐放缓，开发面积全面下降。2008年，全市房地产开发累计完成开发投资1908.7亿元，比上年下降4.4%。2009年以来，北京市房地产开发投资在政府为主导的投资带动下低开高走，一级开发投资加快增长和建安工程快速恢复影响开发投资大幅回升；开发供给尽管依然低迷，但降幅逐步缩小；市场销售在经历上半年量价快速齐升后，连续出现销量平稳，价格持续上涨的态势；金融贷款力度的加大以及销售的快速增长为投资增长提供充足资金。

2009年前三季度北京市房地产市场运行情况如下：

1、房地产开发投资高速增长

受一级开发投资带动影响，北京市房地产开发投资大幅回升。从6月份开始，房地产开发投资由负转正。1~9月，全市完成房地产开发投资额1774.1亿元，比上年同期增长56%，增幅比1~9月提高11.8个百分点。其中9月当月完成开发投资295.7亿元，同比增长1.6倍。

1~9月，北京市土地储备中心和房地产开发企业完成土地一级开发投资达671.5亿元，比上年同期（78.5亿元）增长7.6倍。如果扣除土地一级开发投资影响，1~9月全市房地产开发投资增长4.2%。

建安工程投资增速由负转正，费用形成投资继续增长。1~9月，开发企业建安工程量呈快速恢复态势，全市房地产开发建安工程完成投资598.1亿元，由1-8月份的同比下降2.4%转为增长6.6%。其中9月当月完成建安投资84.3亿元，比8月份增加8.2亿元，增长10.8%。房地产开发相关费用继续增长，1~9月，全市房地产开发相关费用为1145.5亿元，比上年同期增长1.1倍，增幅比1~8月提高10.8个百分点。

2、新开工面积降幅稳步缩小，住宅竣工面积增长较快

新开工面积降幅稳步缩小。截至9月底，全市商品房施工面积为8752万平方米，比上年同期下降0.6%，其中住宅施工面积为4944.3万平方米，同比增长1.7%。1~9月，商品房新开工面积为1169.1万平方米，同比下降22.4%，降幅比1-8月缩小5.8个百分点。其中，住宅新开工面积为713.4万平方米，同比下降29.9%，降幅比1-8月缩小5.2个百分点。



住宅竣工面积增长较快。1~9月，全市商品房竣工面积为1178.1万平方米，比上年同期下降6%。住宅竣工面积为761万平方米，同比增长10.1%。9月当月住宅竣工面积为97.5万平方米，比8月当月增长11.2%。

3、房屋销售价格持续上涨

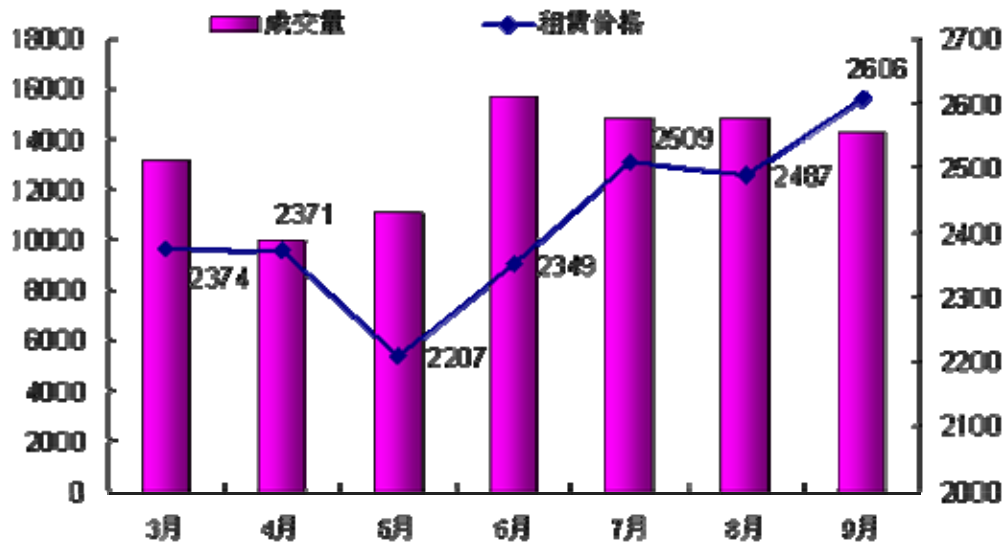
9月份，北京市房屋销售价格继续呈现上涨态势，价格同比上涨2.2%，涨幅比上月提高1.2个百分点，其中，新建住宅价格同比上涨3.6%，涨幅比上月提高1.5个百分点，二手住宅交易价格同比下降1.8%，降幅比上月缩小0.4个百分点。新建住宅价格连续7个月上涨。自今年3月份以来，北京市新建住宅销售价格一路上扬。

房屋销售价格指数（2009年1-8月 计量单位：%）

指 标 名 称	以上年同期为100的指数	
	2009年8月	2009年1-8月
房屋销售价格总指数	101.0	99.5
新建房	102.2	100.3
住 宅	102.1	100.1
经济适用房	100.0	100.0
商品住宅	102.3	100.1
普通住宅	103.1	101.0
高档住宅	95.1	93.1
非住宅	102.7	100.8
办 公 楼	109.3	105.5
商业营业用房	100.0	98.7
其它用房	96.6	96.9
二 手 房	98.1	97.7
住 宅	97.8	97.3
非住宅	100.2	100.1

北京市住宅成交量和租赁价格变动情况

单位：套，/套/月



数据来源：北京市统计局 国家统计局北京调查总队

4、房地产企业项目到位资金增幅扩大

受房地产销售形势好转及降息、扩大内需等宏观政策出台影响，5月份以来房地产开发企业项目到位资金呈全面回升态势。前三季度，房地产开发企业项目本年到位资金 3944.1 亿元，比上年同期增长 82.8%，增幅比 1-8 月扩大 1.5 个百分点。其中金融贷款增长最快，为 1602.2 亿元，同比增长 1.5 倍。自筹资金和定金及预收款分别为 600.9 亿元和 1074.5 亿元，同比分别增长 25.9%和 65.9%。

（五）上市公司进入房地产行业的有利与不利因素

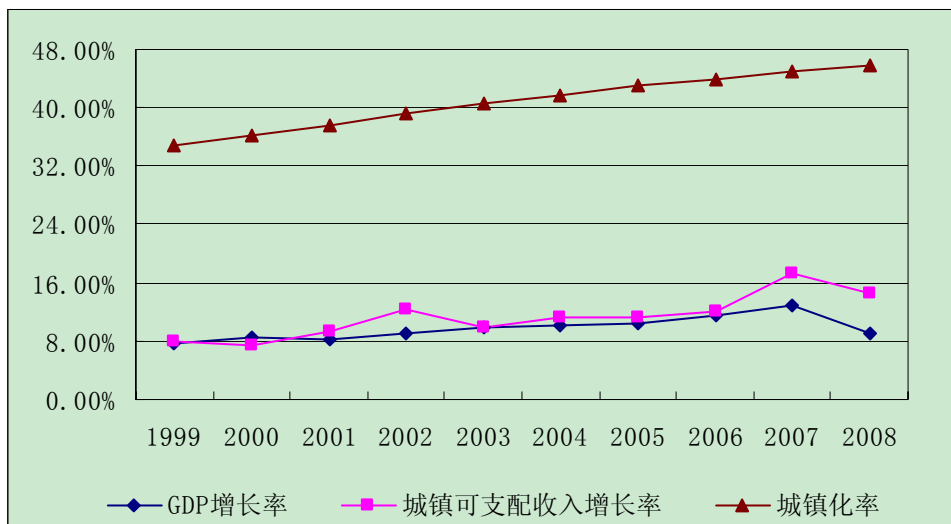
1、有利因素

（1）宏观经济的健康发展构成房地产强劲需求的基石。伴随着我国国民经济的快速发展和居民收入的持续提高，房地产市场发展迅速。“十五”期间，我国国内生产总值复合增长率达到 13.79%。2007 年国内生产总值为 246637 亿元，同比增长 11.4%，2008 年中国国内生产总值为 300670 亿元，同比增长 9%。根据“十一五”规划，“十一五”期间我国 GDP 年均增长率将达到 7.5%。国民经济的持续健康发展将为房地产行业的发展奠定坚实基础。

（2）我国正处于城市化的快速发展期和消费结构的升级阶段，对住宅和商业、办公等的需求将会持续释放。随着我国城市化进程的加快，城镇人口占全国总人口的比例也将持续增加。1991 年底该比例是 26.37%，2007 年我国城镇人口占全国人口的比例达到 44.90%，2008 年底我国城镇人口达到 60667 万人，城镇

化率为 45.68%。未来 10 余年，预计中国的城市化水平仍将保持年均 1%左右的增长速度，这将带来大量新增的商住需求。

近几年来，我国实际 GDP 的增长与居民实际可支配收入的增长和城镇化程度的提高已经形成了很好的良性互动，实体经济的健康发展为居民可支配收入的增长提供了可能，而居民可支配收入的增长和城镇化率的提高拉动了内需，从而促进经济的进一步发展。



资料来源：WIND 资讯

(3) 本次交易完成后，本公司将进入房地产行业中的商业地产行业。目前，相比住宅地产，商业、商务办公地产的开发投资额相对较小，其竞争的激烈程度也远不如住宅地产，因此在目前房地产整体价格调整的情况下，商业地产调整幅度相对较小。2008 年度，我国共完成房地产开发投资 30579.82 亿元，同比增长 20.9%，增幅有所下降，比去年同期下降 9.3 个百分点。按工程用途分，商品住宅投资 22081.3 亿元，同比增长 22.6%，增幅比去年同期下降 9.5 个百分点；办公楼投资 1111.6 亿元，同比增长 7.4%，增幅比去年同期下降了 4.3 个百分点；商业营业用房投资 3200.2 亿元，同比增长 14.9%，增幅比去年同期下降了 3 个百分点；其他投资 4186.77 亿元，同比增长 20.9%，增幅比去年同期下降 17.2 个百分点。可见相比而言，办公楼投资和商业投资基数较小，因此下跌的空间偏小。

根据国家统计局发布的全国房地产市场数据，2009 年 1~10 月，全国商品房销售面积 66369 万平方米，同比增长 48.4%。其中，商品住宅销售面积增长 50.1%；办公楼销售面积增长 28.2%；商业营业用房销售面积增长 32.9%。1~10 月，商品房销售额 31529 亿元，同比增长 79.2%。其中办公楼和商业营业用房销



售额分别增长 43.0%和 53.7%。

2、不利因素

(1) 2008 年全国市场成交量普遍大幅下滑，商品住宅市场成交量大幅下降。根据统计局发布的数据，2008 年 1-11 月份，全国商品住宅销售面积为 4.91 亿平方米，比去年同期减少 18.30%，商品住宅销售额为 1.93 万亿元，同比减少 19.75%，销售面积和销售额皆为近十年来行业销售首次出现负增长。由于持续一年的销售低迷导致市场在 2008 年年底积累了大量的可售房源。此外，对大部分城市而言，2009 年市场供应量仍较为充足。但在宏观经济下行风险较大的背景下，房地产政策由调控也很快转向扶持。自 2008 年 9 月开始货币政策全面转向由紧到松。2008 年 10 月税收政策在全国范围内也开始放松。央行和财政部联合出台了有利于房地产市场的政策，以拉动房地产消费。

(2) 作为房地产开发的重要要素之一的土地供应将持续趋紧。受 2004 年以来土地紧缩政策的影响，全国土地购置面积在 05、06 年出现负增长，直到 07 年 5 月开始才扭转了下降势头，但进入到 08 年以后再次出现负增长。2006 年全国完成土地购置面积 36791 万平方米，较上年同比减少 4.4%，2007 年全国土地购置面积为 40609 万平方米，较上年同比增加 11%，2008 年在宏观经济紧缩的背景下全国完成土地购置面积 36785 万平方米，较上年同比减少 8.6%。

作为房地产开发的重要要素之一的土地供应的持续趋紧，在一定程度上会影响房地产行业的发展。

(六) 拟注入资产的情况与行业竞争力

中弘投资与中弘兴业目前开发的中国特色经济之窗（非中心）项目和望京商业街（六佰本）项目均位于北京市区。

中弘兴业开发的望京商业街（六佰本）项目在 07 年北京商铺销售预售排名第十，显示了较强的竞争实力。根据北京房地产交易管理网数据显示，位列 2007 年北京市商铺预售项目成交金额前三位的是新三里屯、荣邦国际中心、光华路 SOHO。中弘兴业开发的六佰本项目排名第十位。

排名	物业名称	成交套数	成交面积（平方米）	成交金额（元）	均价（元/平方米）
1	新三里屯	22	135,310	4,698,000,000	34,720
2	美邦国际中心	38	105,036	2,653,415,700	25,262



3	光华路SOHO	140	20,142	963,474,527	47,835
4	新华联国际	5	56,363	845,449,200	15,000
5	中关村金融中心	7	55,291	828,694,493	14,988
6	大钟寺国际广场	916	24,285	791,841,737	32,606
7	日坛国际广场	411	35,707	471,201,980	13,196
8	朝外SOHO	80	12,025	452,624,470	37,641
9	北京香颂	20	37,737	449,685,424	11,916
10	六佰本	162	17,580	420,151,992	23,899
11	大成国际中心	202	21,379	419,181,651	19,607
12	凤凰城	2	32,029	379,606,174	11,852
13	天作国际中心	758	9,848	358,753,217	36,428
14	十里堡住宅	5	33,006	357,052,501	10,818
15	世纪茶贸中心	396	14,800	333,018,129	22,502
16	明天第一城	280	35,258	298,912,618	8,478
17	万特购物中心	520	9,264	291,010,895	31,412
18	都城大厦	4	12,331	289,000,000	23,438
19	立方庭	156	9,680	271,794,413	28,078
20	国美第一城	70	23,396	267,755,644	11,445

注：07年北京市商铺预售金额前20名（数据来源：新浪房产）

望京商业街项目获得了“2007年北京最具区域影响力商业综合体”、“2006年十大领袖商务地产”、“2006年中国十佳最具投资价值创意地产”等荣誉。此外，六佰本项目的集装箱码头式的独特建筑形式，以及六佰本“双首层”和“步行街”的建筑特点都给消费者以耳目一新的感觉，不仅提升了项目自身的价值，也引领着商业地产业的风尚和理念，成为了商业地产中的经典板式。望京商业街新颖的设计理念深得市场的认可。

中弘投资开发的“中国经济之窗”（非中心）项目总占地约39公顷，总建筑面积达84万平方米。项目所在的定福庄区域位于北京东部发展轴和东部产业带交汇点。在朝阳北路地区，“中国经济之窗”（非中心）的所在位置使员工上下班方向与早、晚高峰车流相反，搭配以特定的班车和正在修建的地铁6号线的贯通，从而大大缓解了上下班的交通拥堵问题。在该地段“中国经济之窗”（非中心）没有类似概念的竞争对手。同时，随着北京CBD东扩的实施，未来该地段属北京重点发展区域，也为“中国经济之窗”（非中心）项

目未来的发展与成熟创造条件。

中国特色经济之窗项目曾荣获“2005 年度中国房地产创新楼盘”、“IREE2005 年度基金眼中最具投资价值项目奖”等荣誉。中国特色经济之窗（非中心）一期项目的开发、销售与经营为二期项目的开发提供了最具参照性的指标，可以更好的控制二期项目的开发成本和质量，同时创造的品牌价值有利于实现二期项目的经营。

三、本次交易完成后上市公司主营业务情况

（一）本次交易完成后上市公司的业务定位

2001 年，中弘地产进军房地产市场，并专注于商业地产和研发办公用楼开发，在房地产行业独树一帜，成为地产界新锐企业的代表。目前已开发的项目有“中国特色经济之窗（非中心一期）”、创新商业的代表“六佰本一望京商业街”、地处天津武清的“京津时尚广场”（该项目公司已于 2007 年 10 月全部转让），以及作为后续储备的两个地产项目——御马坊度假城和西游记乐园。

作为房地产行业的后起企业，中弘地产确立了创新的“经营性物业开发运营”的战略方向：开发运营产品类型主要集中在公共性的商业、办公、娱乐、旅游度假等非住宅物业类型；战略布局上主要立足于经济实力强劲的北京（首都经济圈）。

本次重组完成后，中弘卓业将其全部地产业务注入本公司，并将以本公司为平台实施上述战略。本公司将继续延续上述业务定位，专注于商业地产的开发。

在本公司的发展路径上，由于本次拟注入公司房地产资产的规模现状，公司一定时期内还须依赖于较大比例的经营性物业的销售变现，保持年度利润的较高增幅；同时，公司还将不断增大经营性物业的持有比重，实现本公司业务规模的较快增长。在此过程中，公司充分发挥资本市场工具的各种优势，探索开拓创新的投融资方式。

（二）本次交易完成后上市公司的发展计划

1、未来发展计划

结合拟注入资产历史经营模式和目前市场、政策环境，公司通过论证分析，制定了切实可行的发展计划，确立以经营性商业地产开发运营为发展战略。未来三年公司主要业务是集中精力做好中国特色经济之窗项目二期的开发经营、品牌

建设，加强品牌运营，走精品策略之路。同时，通过运用“中国特色经济之窗”研发中心和“望京商业街”、“京津时尚广场”三个商业运营房地产项目的开发经验和运作模式，以具有稳定现金流的营运物业开发为导向，开发后期商业地产项目，使企业未来发展成为项目开发销售和物业经营并重的具有良好信誉度的房地产企业。

（1）盈利计划

在当前盈利模式的基础和经验上，继续采用“部分产权销售+部分自持出租”的盈利模式，并根据本公司的财务现状逐步提高自持物业出租收入的比例。自持物业出租的收入，可以给公司提供稳定的现金流，增强公司的抗风险能力，保持公司的持续经营能力。

（2）土地储备计划

公司制定了与开发资金使用计划相适应的土地储备计划，土地将根据公司未来三年的发展规划进行适当的储备。土地储备不足会给公司持续经营带来风险，但若土地储备过多则会占用资金，造成资金链困难，而且会产生土地闲置而被征收土地闲置费、土地被收回或被征缴闲置土地增值地价的风险。目前土地储备情况如下：

一是中弘投资开发的中国特色经济之窗项目二期土地，已获得《国有土地使用权证》，总占地面积为 20.92 万平方米，建筑面积为 69.8 万平方米。

二是中弘兴业全资子公司御马坊置业有限公司拟开发的北京平谷区“御马坊度假城”项目，该项目用地以密三路为界分为东地块和西地块，东地块目前已经进入到征地阶段，西地块正在进行控制性详细规划的编制工作。其中东地块的总用地面积合计 622,787 平方米，总建设用地面积 373,730 平方米；目前仍处在土地一级开发过程中，属于未来计划储备的土地。

三是中弘兴业拟开发的北京市怀柔区“西游记乐园”项目，项目总占地 5000 亩，拟规划建筑面积 70 万平方米。项目定位于西游记创意文化产业基地，主要物业类型为游乐体验中心、文化演艺中心、创意研发中心、文化交流中心。目前仍处在一级开发、创意设计阶段，属于未来计划储备的土地。

（3）业务开发计划

未来三至五年，北京地区仍然是公司房地产开发业务的主要区域，公司将充分发挥已经形成的品牌优势，重点完成中国特色经济之窗二期项目的开发，及中

国特色经济之窗一期的经营管理。在此基础上，积极参与北京郊区如平谷、怀柔等地项目土地的前期一级开发，并为二级土地开发做好前期策划。

目前正在开发建设的项目有中国特色经济之窗项目二期、正在策划的项目有北京平谷区“御马坊度假城”项目、北京市怀柔区“西游记乐园”项目。

2、未来发展能力

（1）前期开发项目的成功为以后项目开发积累了经验、奠定了基础。

（2）企业的人力资源优势

公司拥有一批具有丰富房地产开发经验的专业人才和具有创新精神的新生力量，开拓创新、团结合作，是企业持续发展的重要支撑。其中王永红先生是企业的核心人物，对房地产市场具有深刻的理解和判断。王永红先生荣获 2005 年度中国房地产创新人物领袖奖、2007 年北京最具影响力地产人物大奖。

（3）开发资金充足

目前，非中心二期项目正在进行开发建设，开发所需成本主要为建筑安装工程费和基础设施费，总共续建投资规模约为 27.7 亿元（不包括土地增值税和所得税等支出）。截至 2009 年 10 月 31 日，中弘投资账面资金余额为 174.41 万元（相关数据未经审计），非中心二期项目已投入 13.18 亿元，经公司测算在本项目正式预售前开发累计投入金额预计将达 13.83 亿元，尚需新增净投入 0.65 亿元。

针对上述新增资金需求，公司采取如下措施，以保证所需资金来源：

①拟采用滚动开发的模式，将非中心二期分为两个地块三年开发，可以降低总体资金使用峰值需求量；

②通过非中心二期项目一号地块的在建工程抵押向银行申请开发贷款。截至目前，中国建设银行向中弘投资提供了 10 亿元开发贷款授信额度，北京银行向中弘投资新提供了 6 亿元开发贷款授信额度。与此同时，中弘投资需要偿还原有银行借款 8.8 亿元。因此，非中心二期一号地块开发的资金储备可达 7.2 亿元；若考虑非中心二号地块在相关手续齐备后预计可获得的 6 亿元开发贷款，则中弘投资非中心二期项目资金储备可达 13.2 亿元，后续开发资金充足；

③非中心二期一号地块各项证照已基本办理完成，近期已取得预售许可证并开始进行预售，非中心二期一号地块的预售款的回笼资金为非中心二期二号地块的开发建设提供保障；

④非中心一期存量房产的后续销售资金也可以作为非中心二期开发建设的



补充保障。

综上，整体而言，非中心二期项目现有资金及所采取的有效措施可以满足开发需求。

（三）土地储备情况与未来一段时间开发相适应

目前正在开发建设的项目主要为中国特色经济之窗项目二期，土地储备与开发相适应：

土地储备	储备状况	正在开发建设的项目
北京市朝阳区五里桥 建设用地面积 20.92 万平方米	国有土地使用权证 京朝国用（2005 出）第 0300 号 京朝国用（2005 出）第 0301 号	中国特色经济之窗二期

另外企业未来准备开发的项目还有平谷御马坊项目和怀柔“西游记乐园”项目，目前正在土地一级开发和创意设计过程中，企业正在策划以上土地二级开发的方案，为取得以上项目土地的使用权做准备。

（四）实现上述业务定位和发展计划的安排

1、增强房地产开发的核心竞争力、创精品品牌

通过中国特色经济之窗（非中心）项目和望京商业街（六佰本）项目打造品牌项目，同时塑造企业品牌，提升公司的核心能力。房地产开发与经营业务是公司目前的核心业务，在规划期内，公司将加强与国内外著名设计公司、策划公司和房地产投资公司的合作，进一步强化本公司在土地储备、把握市场趋势、客户定位、规划设计、施工监理和营销推广方面的竞争优势。

在保证投资效益的前提下，公司将扩大房地产开发的规模和资产经营规模，充分利用公司已经建立起来的一整套市场调查、细分、客户定位、项目评估、规划设计、施工监理和营销方面的成功运作模式，通过联合其他相关产业合作伙伴，进行复合型房地产产品经营创新和资本经营创新，提升公司的知名度，进一步强化公司的核心竞争力。

公司将充分利用在房地产开发方面的专业竞争优势，积极在本项目地区以及北京之外的其它地区稳步扩张，重点进入经济发展水平较高或发展潜力较大、房地产开发市场前景看好的地区，使上市公司在规划期内，年投资和开发面积达到 30 万平方米以上，为本公司房地产业务的长远持久发展开拓更广阔的生存空间。

2、创新经营产品能力，培育新的利润增长点

随着宽松的金融政策相继出台，金融资本寻求新的投资方向和投资工具，同时，经济与生活不可逆转地走向人文化的趋势，未来消费者将更加注重性价比极具竞争力的房地产产品。如何创新产品、降低成本将对公司创新经营模式提出新的要求。

目前，公司正在实施一条地产开发、物业资产的经营管理与资本市场相融合的边缘产业地产经营发展之路。公司一方面以建立不同商业经营性物业为资产经营核心，充分提高地产经营业务附加值，另一方面，整合商业物业的经营思路，转向资产管理，使公司整体项目的运作充分结合资本市场，在新的企业机制基础上，实现资源、资本、人才、品牌和经营理念的优势互补，提高生产集中度，实现各生产要素的优化组合，实现最优的经营收益。

（五）交易完成后上市公司从事上述业务的优劣势分析

1、交易完成后公司从事上述业务的优势分析

（1）中弘地产具有强大的国际化开发运营合作团队。在地产业务开发过程中，中弘投资已建立起一个较为完善的合作开发运营团队，与西班牙最大的旅游地产开发公司金玛丽娜、韩国第二大文化娱乐经纪公司 MOTIS 等公司结成战略性合作伙伴。人才资源优势将为公司商业地产、物业地产经营创新发展奠定坚实基础。

（2）适时把握商业地产发展契机。目前推动中国经济发展的“三驾马车”之一的出口贸易受世界宏观经济动荡影响较大，同时经济发展过于倚重投资（特别是政府公共投资）的弊病日益显现，针对此情况，国家提出重点扩大内需的政策方向。如果未来数年内我国能够初步解决居民生活三大重要开支（住房、医疗、教育）、建立起较为完善的社会保障制度后，我国居民的消费力将得到极大的提升，而巨大的内需消费力将成为商业地产发展最核心的动力，商业地产即将迎来突破性发展的历史性契机。另一方面，主攻经营性物业的发展方向将有效的应对政府对住宅行业严密的宏观调控，避免了与万科、中海等传统住宅开发商的直接激烈竞争，转而进入一个适合企业较快发展的“蓝海”区域。

（3）本次重组后本公司将秉承中弘地产开拓创新、锐意进取的企业精神。本次拟注入资产中弘投资和中弘兴业所开发的项目均具有强烈的创新色彩。中弘投资开发的“非中心”项目以全新的产业研发办公花园概念，不仅前瞻性地符合了北京未来城市发展规划，并为城市办公模式的发展提供了创新的思维；中弘兴

业开发的“六佰本”项目则独创性地提出了商业的“双首层概念”和“随便消费”理念，改变了望京的商业格局。

2、交易完成后公司从事上述业务的劣势分析

中弘兴业与中弘投资在房地产开发方面的优势目前主要体现在北京市场的商铺与写字楼，随着公司实力的增强，公司将逐步进入其他新兴市场，如度假旅游地产市场和其它区域市场，公司目前不完全具备成熟的异地开发项目的经验和其它新兴市场的经验。

（六）公司房地产开发业务流程

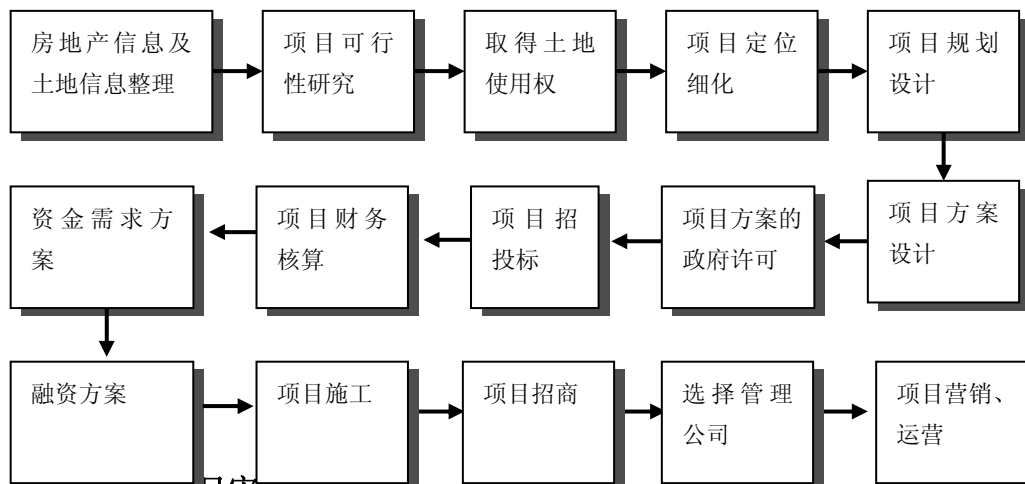
公司从项目调研，到可行性论证、定位决策等环节形成了科学、有效、稳健的项目决策流程机制：

1、调研阶段。公司策划部和规划设计部负责项目前期调研、评估和定位分析，收集市场信息。

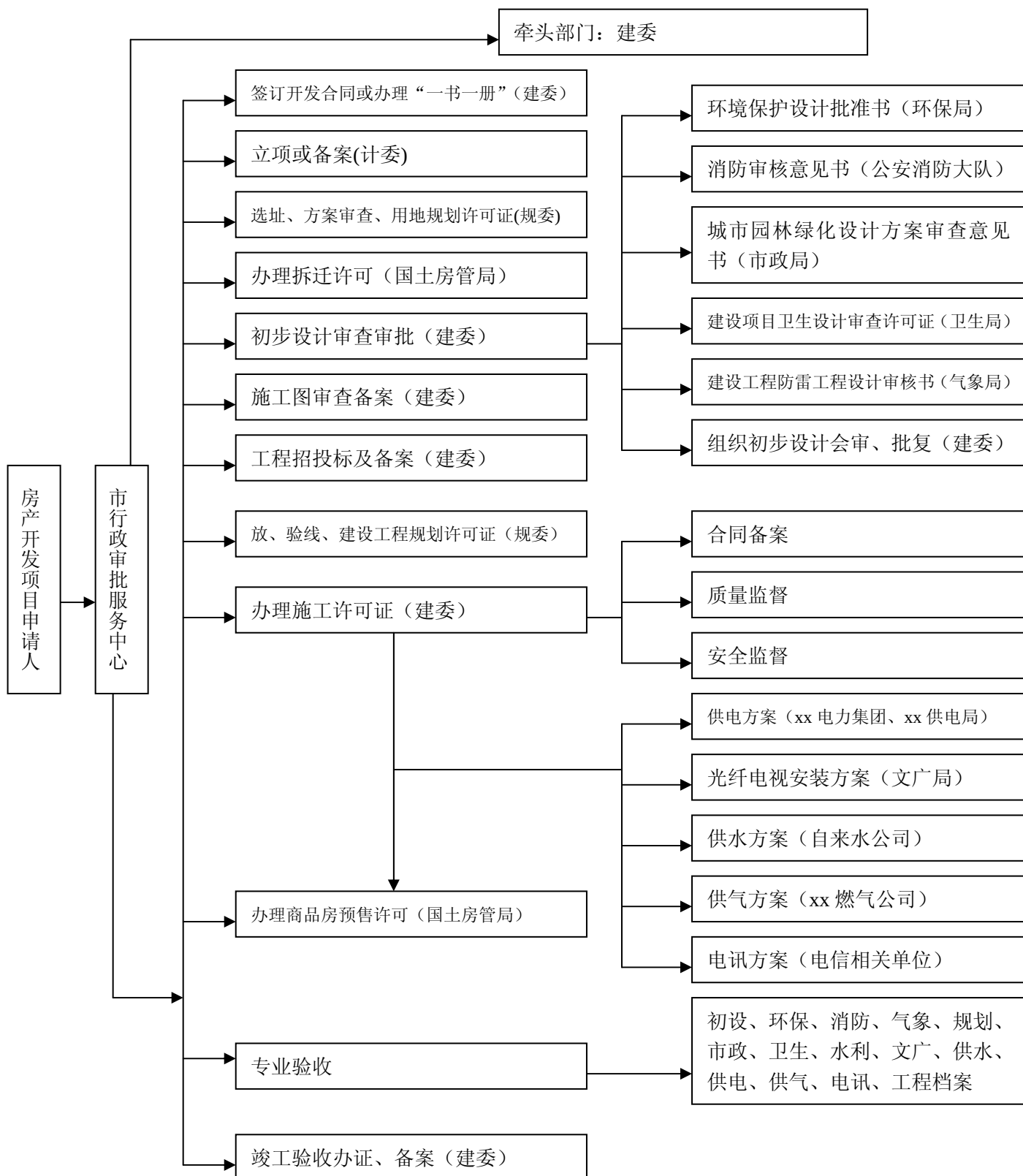
2、预立项阶段。规划设计部负责根据意向性土地的相关经济技术指标，安排设计概念性方案；财务管理部根据公司资金流状况向公司提出资金筹措方案；投资发展部和规划设计部分管副总经理主持项目调研、评估；投资发展部、规划设计部、财务管理部等相关部门，根据策划部所收集的地块资料，结合公司各部门运作实际情况，进行可行性论证，出具可行性研究报告。

3、立项和审批阶段。项目初步方案经分管副总经理同意后报总经理审定；总经理召开总经理办公会议，对可行性研究报告进行分析，确定参加投标/竞买的方案，并上报董事会、股东大会；董事会、股东大会对项目可行性作出具体决策。

4、公司业务开发流程图如下：



5、公司项目审批流程图



四、交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析

（一）交易完成后上市公司的负债状况

根据立信审计为中弘投资和中弘兴业出具的信会师报字（2009）第 21113 号、信会师报字（2009）第 21114 号《审计报告》，拟注入资产截至 2008 年 12 月 31 日汇总合并资产负债率为 68.75%。根据立信审计为中弘投资和中弘兴业出具的信会师报字（2009）第 24224 号、信会师报字（2009）第 24225 号《审计报告》，拟注入资产截至 2009 年 6 月 30 日汇总合并资产负债率为 71.00%。

根据立信审计出具的本次交易后的 ST 科苑 2008 年度信会师报字（2009）第 10568《备考审计报告》，截至 2008 年 12 月 31 日，上市公司备考的资产负债率为 84.94%；根据立信审计出具的本次交易后的 ST 科苑 2009 年半年度信会师报字（2009）第 24226 号《备考审计报告》，截至 2009 年 6 月 30 日，上市公司备考的资产负债率为 87.10%，具体情况如下表：

单位：元

流动负债：	金额 2009-6-30	负债构成比例 200-6-30	金额 2008-12-31	负债构成比例 2008-12-31
短期借款	791,317,511.58	32.14%	491,317,511.58	21.73%
应付账款	272,932,013.27	11.08%	250,959,055.88	11.10%
预收账款	686,534,283.45	27.88%	736,017,583.00	32.55%
应付职工薪酬	1,782,789.07	0.07%	937,390.45	0.04%
应交税费	183,747,591.39	7.46%	164,305,313.69	7.27%
应付利息	104,906,308.64	4.26%	91,950,107.37	4.07%
其他应付款	71,240,416.69	2.89%	75,979,232.14	3.36%
一年内到非期的流动负债合计	350,000,000.00	14.21%	450,000,000.00	19.90%
负债合计	2,462,460,914.09	100.00%	2,261,466,194.11	100.00%

上表中短期借款中的371,317,511.58元及应付利息104,906,308.64元为上市公司以前年度向银行借款形成的本金和利息金额，如果公司与银行的债务重组协议能顺利进行，这部分负债将得以解决，进一步增强上市公司的偿债能力，减少上市公司的债务负担。

根据上市公司2009年半年度备考财务报告，截至2008年6月30日本公司流动比率为1.06，速动比率约为0.44，但考虑到流动资产中存货资产占比达到57.96%，这些存货是已竣工待售的商品房以及已经开工的非中心二期项目开发成本，该种存货具有较强的流动性；同时，备考合并财务报告流动负债有6.87亿元的预收款

项，这些款项大部分将在2009年中弘兴业履行完毕销售合同规定的义务后确认收入，届时将相应降低负债总额和资产负债率指标。

综上所述，本次交易完成后，上市公司的负债结构比较合理，偿债能力较强。

（二）交易完成后上市公司的现金流情况分析

将本次拟注入资产中弘投资和中弘兴业现金流量表汇总计算，得到本次拟购买资产的汇总现金流量情况如下表所示：单位：元

项目	2009-6-30	2008 年度	2007 年度
经营活动现金流入小计	52,179,575.00	753,412,509.23	460,081,232.14
经营活动现金流出小计	220,481,805.89	394,089,991.12	737,059,297.03
经营活动现金流量净额	-168,302,230.89	359,322,518.11	-276,978,064.89
投资活动现金流量净额	64,927,960.00	134,033,351.59	-100,190,181.75
筹资活动现金流量净额	157,083,066.67	-137,030,305.20	693,251,275.06
现金流量净增加额	53,708,795.78	356,325,564.50	316,083,028.42
期末现金及等价物余额	737,330,021.03	683,621,225.25	327,295,660.75

拟注入资产中的中弘兴业望京商业街项目（六佰本）与中弘投资中国特色经济之窗项目（非中心）一期已全面竣工，处于项目的销售期和经营期。其中中弘兴业六佰本项目基本都签署了销售合同，目前尚有部分尾款未收回。截至 2009 年 6 月 30 日，中弘兴业已无银行借款，其账面现金及现金等价物余额约为 5.86 亿元。该部分资金将可用于弥补中弘投资中国特色经济之窗二期开发新增资金需求部分。

中弘投资的“中国特色经济之窗”（非中心）一期 2009 年实现的销售和租赁收入也会为中弘投资提供稳定的现金流。中国特色经济之窗二期由于 2009 年 4 月开始施工建设，增加支出，导致现金净流出。

（三）上市公司后续开发所需资金来源分析

本次重组拟购买资产中的中弘兴业开发的六佰本项目目前已基本销售完毕，在 2009 年待相关义务履行完毕后即可确认销售收入。本次拟购买资产中的中弘投资开发的非中心一期项目已经全部竣工并取得大产权证，形成存货，在 2009 年及 2010 年将逐步销售，回笼资金。

目前，非中心二期项目正在进行开发建设，开发所需成本主要为建筑安装工

程费和基础设施费，总共续建投资规模约为 27.7 亿元（不包括土地增值税和所得税等支出）。截至 2009 年 10 月 31 日，中弘投资账面资金余额为 174.41 万元（相关数据未经审计），非中心二期项目已投入 13.18 亿元，经公司测算在本项目正式预售前开发累计投入金额预计将达 13.83 亿元，尚需新增净投入 0.65 亿元。

针对上述新增资金需求，公司采取如下措施，以保证所需资金来源：

（1）拟采用滚动开发的模式，将非中心二期分为两个地块三年开发，可以降低总体资金使用峰值需求量；

（2）通过非中心二期项目一号地块的在建工程抵押向银行申请开发贷款。截至目前，中国建设银行向中弘投资提供了 10 亿元开发贷款授信额度，北京银行向中弘投资新提供了 6 亿元开发贷款授信额度。与此同时，中弘投资需要偿还原有银行借款 8.8 亿元。因此，非中心二期一号地块开发的资金储备可达 7.2 亿元；若考虑非中心二号地块在相关手续齐备后预计可获得的 6 亿元开发贷款，则中弘投资非中心二期项目资金储备可达 13.2 亿元，后续开发资金充足；

（3）非中心二期一号地块各项证照已基本办理完成，近期已取得预售许可证并开始进行预售，非中心二期一号地块的预售款的回笼资金为非中心二期二号地块的开发建设提供保障；

（4）非中心一期存量房产的后续销售资金也可以作为非中心二期开发建设的补充保障。

综上，整体而言，非中心二期项目现有资金及所采取的有效措施可以满足开发需求。

（四）上市公司发展的可持续性 & 产品价格变化的敏感性分析

1、上市公司发展的可持续性

拟注入资产中，中弘兴业目前开发项目是望京商业街（六佰本），目前该项目基本都已签署销售合同，在 2009 年中弘兴业履行完毕合同规定义务后确认收入；中弘投资已经开工建设“中国经济之窗”（非中心）二期。此外，中弘兴业准备开发的项目还有平谷御马坊度假城项目和怀柔“西游记乐园”项目，目前正在一级开发和创意设计过程中，并在策划以上土地二级开发的方案，为取得以上项目土地的使用权做准备。上述在建项目和储备项目将确保上市公司的可持续发展。

2、上市公司对产品价格变化的敏感性分析

拟注入资产为中弘兴业和中弘投资两个房地产公司的股权，对于房地产行业，由于其经营模式以项目为主，同时项目的开发具有较长的周期，所以续建投资对建造成本与项目总投入的变动体现出一定的敏感性。

依照拟注入资产部分的现状，中弘兴业的望京商业街项目在销售上基本都已签署销售合同，销售价格已确定，销售收入金额也可基本确定。

对于中弘投资的非中心一期的存货，该部分利润对于销售价格的敏感性为：销售价格上涨10%，则销售收入上涨10%，销售毛利率相应提高了4.47%；销售价格下降10%，则销售收入下降10%，销售毛利率相应下降了5.47%。

对于非中心二期，结合项目的盈利预测与销售预测情况，敏感性分析如下表：

项目	变动率	内部收益率变动值	净现值变动率
	正常值	0%	0%
开发建设总投资额	10%	-7.88%	-11.79%
	-10%	8.27%	11.79%
销售价格	10%	13.84%	27.05%
	-10%	-14.29%	-27.05%

五、本次交易对本公司的影响分析

（一）主营业务收入和利润的来源、变化及原因

在本次交易前，上市公司2008年的营业收入为113,666,799.77元，营业利润是-86,247,542.53元，主要收入来源为塑胶制品、医药产品以及生化技术产品，由于公司上述产品没有核心竞争力，市场份额逐年萎缩，几乎不具备盈利能力，再加上公司债务负担沉重，公司出现连续亏损，资产状况恶化。本次交易完成后，根据立信审计出具的信会师报字（2009）第10568号《备考审计报告》，上市公司2008年度备考收入为470,977,440.14元，收入全部来自房地产开发产品的销售，2008年度备考销售毛利率为15.04%，净资产收益率达9.26%。经过本次交易，上市公司的盈利能力大大增强。

（二）盈利能力和发展前景分析

根据立信审计为拟注入资产出具的信会师报字（2009）第10569号《盈利预测审核报告》，本次拟购买资产2009年将实现销售收入1,022,545,819.73元，实现净利润197,730,933.17元；本次拟购买资产2010年将实现销售收入1,093,886,947.92元，实现净利润为231,625,823.35元。



根据立信审计出具的《安徽省科苑（集团）股份有限公司备考盈利预测审核报告》，如果考虑到2009年债务重组给公司带来的收益，2009年公司净利润将达到334,930,079.04元。

中弘投资开发的非中心一期项目目前正处于销售和租赁中，正在开工建设的非中心二期项目规划建筑面积达698,000平方米，预计开发周期三年，并于2013年基本销售完毕，该项目的销售将给公司带来可观的收入和净利润。此外，作为公司未来开发的项目储备，中弘兴业正在规划御马坊度假城项目和西游记乐园项目。



第十二节 财务会计信息

一、拟出售资产最近两年一期的简要财务报表

根据深圳鹏城审计出具的深鹏所股专字[2009]117号和深鹏所股专字[2009]431号《拟出售资产备考审计报告》，拟出售资产最近两年一期简要财务报表如下：

（一）简要合并资产负债表

单位：元

资 产	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：			
货币资金	15,730,121.51	18,954,912.98	19,765,414.09
应收票据	2,515,547.75	215,000.00	253,689.84
应收账款	10,806,729.69	10,373,256.20	26,441,169.69
预付款项	4,548,050.61	6,928,059.88	7,726,170.57
应收股利	7,873,426.38	9,573,426.38	-
其他应收款	18,623,314.96	10,508,200.63	21,218,709.49
存货	29,548,035.62	29,203,562.57	42,362,028.32
流动资产合计	89,645,226.52	85,756,418.64	117,767,182.00
非流动资产：			
长期股权投资	56,203,774.03	56,910,772.58	30,909,309.35
固定资产	130,079,887.88	136,207,087.35	178,012,349.49
在建工程	3,316,143.06	2,138,631.78	32,714,290.33
无形资产	21,637,369.72	21,887,304.10	-
递延所得税资产	7,108,790.70	6,747,579.50	3,570,608.77
非流动资产合计	218,345,965.39	223,891,375.31	245,206,557.94
资产总计	307,991,191.91	309,647,793.95	362,973,739.94

负债及股东权益	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31
流动负债：			
短期借款	101,359,506.98	101,359,506.98	103,319,822.40
应付票据	8,973,199.58	14,139,725.00	17,000,970.00



应付账款	19,333,071.23	20,297,119.07	18,085,908.73
预收款项	21,001,742.75	20,804,346.61	22,370,185.90
应付职工薪酬	2,985,520.04	2,782,823.46	3,469,996.29
应交税费	-65,750.32	-239,825.38	42,642.32
应付利息	71,709,779.91	63,388,571.90	40,546,241.71
其他应付款	15,543,377.42	17,758,558.15	17,433,287.66
流动负债合计	240,840,447.59	240,290,825.79	222,269,055.01
非流动负债：			
长期应付款	610,000.00	610,000.00	610,000.00
非流动负债合计	610,000.00	610,000.00	610,000.00
负债合计	241,450,447.59	240,900,825.79	222,879,055.01
股东权益：			
归属于母公司股东权益合计	67,557,611.32	69,962,278.88	141,635,314.55
少数股东权益	-1,016,867.00	-1,215,310.72	-1,540,629.62
股东权益合计	66,540,744.32	68,746,968.16	140,094,684.93
负债及股东权益总计	307,991,191.91	309,647,793.95	362,973,739.94

(二) 简要合并利润表

单位：元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
一、营业总收入	55,590,142.53	113,666,799.77	361,318,550.98
其中：营业收入	55,590,142.53	13,666,799.77	361,318,550.98
二、营业总成本	87,361,948.72	182,253,170.58	508,524,782.42
其中：营业成本	48,103,905.02	108,201,180.60	313,363,855.40
营业税金及附加	158,340.11	171,502.62	1,938,150.01
销售费用	1,648,233.95	7,532,057.54	17,299,958.09
管理费用	8,508,141.99	18,449,164.63	34,431,145.65
财务费用	13,926,645.19	20,353,931.03	17,264,752.14
资产减值损失	2,060,481.19	27,545,334.16	124,226,921.13
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-706,998.55	5,703,729.82	-2,733,511.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-



三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-32,478,804.74	-62,882,640.99	-149,939,742.89
加：营业外收入	69,636.32	1,667,058.01	1,652,912.63
减：营业外支出	713,376.68	19,479,428.82	34,334,837.17
其中：非流动资产处置损失	-	12,169,870.53	22,484,152.92
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-33,122,545.10	-80,695,011.80	-182,621,667.43
减：所得税费用	-361,211.20	-3,176,970.73	5,787,583.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,761,333.90	-77,518,041.07	-188,409,250.66
其中：归属于母公司股东的净利润	-32,959,777.62	-77,843,359.97	-194,782,680.26
少数股东损益	198,443.72	325,318.90	6,373,429.60

(三) 简要合并现金流量表

单位：元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	49,445,540.38	112,637,384.97	392,436,295.83
收到的税费返还	-	116,451.28	16,774,118.33
收到的其他与经营活动有关的现金	8,769,889.55	13,602,180.07	20,977,015.09
经营活动现金流入小计	58,215,429.93	126,356,016.32	430,187,429.25
购买商品、接受劳务支付的现金	41,873,952.94	99,512,786.57	277,191,091.54
支付给职工以及为职工支付的现金	4,983,792.16	10,693,608.71	31,811,163.32
支付的各项税费	2,048,585.26	2,337,287.06	22,473,980.12
支付的其他与经营活动有关的现金	12,758,584.65	11,130,004.68	50,507,290.11
经营活动现金流出小计	61,664,915.01	123,673,687.02	381,983,525.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,449,485.08	2,682,329.30	48,203,904.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	604,000.00
取得投资收益收到的现金	1,700,000.00	450,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,800.00	400,000.00	12,385,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	30,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,705,800.00	850,000.00	13,019,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,385,005.27	4,342,830.41	23,174,492.83



投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	96,101.12	-	63,342,042.66
投资活动现金流出小计	1,481,106.39	4,342,830.41	86,516,535.49
投资活动产生的现金流量净额	224,693.61	-3,492,830.41	-73,497,535.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	49,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	9,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	58,980,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	14,682,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	22,369,480.42
其中：子公司支付给少数股东的现金	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	37,052,030.42
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	21,927,969.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-	-	-1,248,836.24
五、现金及现金等价物净增加额	-3,224,791.47	-810,501.11	-4,614,497.99
加：年初现金及现金等价物余额	18,954,912.98	19,765,414.09	24,379,912.08
六：年末现金及现金等价物余额	15,730,121.51	18,954,912.98	19,765,414.09

二、拟购买资产最近两年一期的简要财务报表

本公司拟购买资产包括中弘投资100%股权、中弘兴业100%股权。中弘投资和中弘兴业2007年12月31日、2008年12月31日、2009年6月30日的资产负债表，2007年度、2008年度和2009年1-6月的利润表及现金流量表已经具有证券从业资格的立信会计师事务所有限公司审计，立信审计出具了标准无保留意见审计报告。

（一）中弘投资简要财务报表

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第21113号和信会师报字（2009）

第24224号《审计报告》，中弘投资最近两年一期的简要财务报表如下：

1、简要资产负债表

单位：元

资 产	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：			
货币资金	150,875,615.05	173,106,208.86	221,635,712.29
应收账款	1,678,099.00	414,110.00	1,084,068.60
减：应收账款坏账准备	79,330.67	12,423.30	32,522.06
应收账款净额	1,598,768.33	401,686.70	1,051,546.54
预付款项	234,049,280.00	104,049,280.00	-
其他应收款	40,747,999.65	6,531,808.60	116,796,533.90
减：其他应收款坏账准备	1,634,922.66	336,611.92	3,148,979.88
其他应收款净额	39,113,076.99	6,195,196.68	113,647,554.02
存货	1,040,962,660.34	970,318,357.43	768,668,563.71
减：存货跌价准备	-	-	-
存货净额		970,318,357.43	768,668,563.71
流动资产合计	1,466,599,400.71	1,254,070,729.67	1,105,003,376.56
非流动资产：			
投资性房地产	37,529,256.49	37,805,348.72	22,328,578.88
减：投资性房地产减值准备	-	-	-
投资性房地产净额	37,529,256.49	37,805,348.72	22,328,578.88
固定资产	27,051,601.94	26,842,360.51	4,359,264.00
减：累计折旧	4,391,906.98	3,534,752.74	1,457,130.42
减：固定资产减值准备	-	-	-
固定资产净额	22,659,694.96	23,307,607.77	2,902,133.58
无形资产	107,497.50	129,712.50	153,475.84
减：无形资产减值准备	-	-	-
无形资产净额	107,497.50	129,712.50	153,475.84
递延所得税资产	27,092,743.35	19,975,150.08	14,684,918.43
非流动资产合计	87,389,192.30	81,217,819.07	40,069,106.73
资产总计	1,553,988,593.01	1,335,288,548.74	1,145,072,483.29

负债和所有者权益（或股东权益）	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31
-----------------	-----------	------------	------------



流动负债			
短期借款	420,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	243,672,909.65	215,655,831.19	68,889,780.68
预收款项	61,539,276.00	46,503,980.00	107,518,985.00
应付职工薪酬	1,465,868.56	696,233.52	318,848.60
应交税费	2,946,994.02	571,785.62	-3,099,348.94
其他应付款	1,981,825.48	5,553,349.53	492,888,965.40
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	450,000,000.00	
流动负债合计	1,081,606,873.71	838,981,179.86	786,517,230.74
非流动负债：			
长期借款	-	-	250,000,000.00
非流动负债合计	-	-	250,000,000.00
负债合计	1,081,606,873.71	838,981,179.86	1,036,517,230.74
实收资本（或股本）	550,400,000.00	550,400,000.00	140,000,000.00
盈余公积	2,045,813.74	2,045,813.74	2,045,813.74
未分配利润	-80,064,094.44	-56,138,444.86	-33,490,561.19
归属于母公司所有者权益合计	472,381,719.30	496,307,368.88	108,555,252.55
所有者权益（或股东权益）合计	472,381,719.30	496,307,368.88	108,555,252.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,553,988,593.01	1,335,288,548.74	1,145,072,483.29

2、简要利润表

单位：元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
一、营业收入	10,666,250.00	103,597,559.00	114,046,429.51
营业总收入	10,666,250.00	103,597,559.00	114,046,429.51
减：营业成本	6,879,845.32	79,225,999.08	88,408,165.74
营业税金及附加	752,280.23	6,943,113.87	6,461,758.95
销售费用	837,898.65	1,212,367.04	2,713,831.91
管理费用	12,649,992.62	23,888,975.10	12,284,659.36
财务费用	17,681,422.16	23,905,997.05	-147,304.33
资产减值损失	1,365,218.11	-2,832,466.72	1,806,669.07
营业总成本	40,166,657.09	132,343,985.42	111,527,780.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,500,407.09	-28,746,426.42	2,518,648.81
加：营业外收入	205,519.00	422,857.32	1,161,722.00
减：营业外支出	37,541.00	1,325,359.98	1,745,124.72
其中：非流动资产处置损	-	16,750.08	9,206.72



失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,332,429.09	-29,648,929.08	1,935,246.09
减：所得税费用	-5,406,779.51	-7,001,045.41	3,983,796.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,925,649.58	-22,647,883.67	-2,048,550.54
归属于母公司所有者的净利润	-23,925,649.58	-22,647,883.67	-2,048,550.54
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-56,138,444.86	-33,490,561.19	-31,442,010.65
五、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	-80,064,094.44	-56,138,444.86	-33,490,561.19
六、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	-80,064,094.44	-56,138,444.86	-33,490,561.19
七、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	-80,064,094.44	-56,138,444.86	-33,490,561.19

3、简要现金流量表

单位：元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	24,437,557.00	43,252,512.60	93,456,472.86
收到的税费返还	-	406,745.00	1,161,722.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,184,942.01	13,300,942.20	5,309,620.31
经营活动现金流入小计	27,622,499.01	56,960,199.80	99,927,815.17
购买商品、接受劳务支付的现金	154,326,483.00	187,728,038.04	313,672,445.31
支付给职工以及为职工支付的现金	6,530,059.07	5,822,229.55	4,628,914.02
支付的各项税费	934,194.66	2,601,484.28	6,642,117.20
支付其他与经营活动有关的现金	10,091,182.76	26,785,399.95	27,584,195.80
经营活动现金流出小计	171,881,919.49	222,937,151.82	352,527,672.33
经营活动产生的现金流量净额	-144,259,420.48	-165,976,952.02	-252,599,857.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00	109,302,909.30
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	36,000.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	100,036,000.00	109,302,909.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,240.00	1,203,173.41	255,465.00
投资支付的现金	35,000,000.00	-	100,000,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	35,054,240.00	1,203,173.41	100,255,465.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,054,240.00	98,832,826.59	9,047,944.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	410,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	400,000,000.00	320,000,000.00	961,203,232.69
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	730,400,000.00	961,203,232.69
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	645,510,000.00	482,883,152.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	66,275,378.00	16,433,186.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	242,916,933.33	711,785,378.00	499,316,338.96
筹资活动产生的现金流量净额	157,083,066.67	18,614,622.00	461,886,893.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-22,230,593.81	-48,529,503.43	218,334,980.87
加：期初现金及现金等价物余额	173,106,208.86	221,635,712.29	3,300,731.42
六、期末现金及现金等价物余额	150,875,615.05	173,106,208.86	221,635,712.29

（二）中弘兴业简要财务报表

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第21114号和信会师报字（2009）第24225号《审计报告》，中弘兴业最近两年一期的简要财务报表如下：

1、简要合并资产负债表

单位：元

资产	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：			
货币资金	586,454,405.98	510,515,016.39	105,659,948.46
应收账款	36,474,334.95	48,805,041.00	6,000,000.00
减：应收账款坏账准备	3,088,110.05	1,532,751.23	180,000.00
应收账款净额	33,386,224.90	47,272,289.77	5,820,000.00
预付款项	26,078,135.74	23,483,367.08	



其他应收款	21,954,888.65	104,215,086.00	144,747,557.80
减：其他应收款坏账准备	818,083.56	3,230,484.38	2,753,961.73
其他应收款净额	21,136,805.09	100,984,601.62	141,993,596.07
存货	465,664,715.51	503,599,898.41	615,625,744.56
减：存货跌价准备			
存货净额	465,664,715.51	503,599,898.41	615,625,744.56
流动资产合计	1,132,720,287.22	1,185,855,173.27	869,099,289.09
非流动资产：			
固定资产	5,130,170.00	5,112,370.00	1,733,665.00
减：累计折旧	1,405,954.62	921,487.07	395,182.72
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	3,724,215.38	4,190,882.93	1,338,482.28
无形资产	214,293.97	240,190.99	4,485.00
减：无形资产减值准备			
无形资产净额	214,293.97	240,190.99	4,485.00
递延所得税资产	34,619,747.98	37,863,612.34	27,397,807.62
非流动资产合计	38,558,257.33	42,294,686.26	28,740,774.90
资产总计	1,171,278,544.55	1,228,149,859.53	897,840,063.99

负债和所有者权益（或股东权益）	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31
流动负债：			
应付账款	29,259,103.62	35,303,224.69	125,905,532.85
预收款项	624,995,007.45	689,513,603.00	313,829,764.00
应付职工薪酬	316,920.51	241,156.93	273,502.47
应交税费	187,461,952.97	170,403,390.38	48,928,206.27
应付利息			428,652.00
应付股利			
其他应付款	12,118,591.21	28,025,882.61	99,285,562.75
流动负债合计	854,151,575.76	923,487,257.61	588,651,220.34
非流动负债：			
长期借款			193,500,000.00
非流动负债合计			193,500,000.00

负债合计	854,151,575.76	923,487,257.61	782,151,220.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	10,477,609.56	10,477,609.56	1,568,884.37
未分配利润	106,649,359.23	94,184,992.36	14,119,959.28
归属于母公司所有者权益合计	317,126,968.79	304,662,601.92	115,688,843.65
所有者权益（或股东权益）合计	317,126,968.79	304,662,601.92	115,688,843.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,171,278,544.55	1,228,149,859.53	897,840,063.99

2、简要合并利润表

单位：元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
一、营业总收入	73,234,849.50	367,379,881.14	179,895,917.14
营业收入	73,234,849.50	367,379,881.14	179,895,917.14
减：营业总成本	50,650,723.39	238,584,459.60	129,718,824.09
其中：营业成本	34,704,623.45	112,025,846.15	58,250,663.52
营业税金及附加	11,543,612.70	93,618,297.75	43,269,378.41
销售费用	2,227,665.88	18,839,904.05	22,518,628.34
管理费用	3,127,737.35	8,805,651.83	3,365,153.71
财务费用	-95,873.99	3,465,282.14	-196,514.11
资产减值损失	-857,042.00	1,829,477.68	2,511,514.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,584,126.11	128,795,421.54	50,177,093.05
加：营业外收入	1,363,063.00	820,174.00	7,166,849.14
减：营业外支出	-	10,762,705.52	2,803,614.10
其中：非流动资产处置损失	-	6,832.31	103,588.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,947,189.11	118,852,890.02	54,540,328.09
减：所得税费用	11,482,822.24	29,879,131.75	21,402,795.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,464,366.87	88,973,758.27	33,137,532.99
归属于母公司所有者的净利润	12,464,366.87	88,973,758.27	33,137,532.99
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	94,184,992.36	14,119,959.28	-17,448,689.34
五、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	106,649,359.23	103,093,717.55	15,688,843.65
减：提取法定盈余公积		8,908,725.19	1,568,884.37
六、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	106,649,359.23	94,184,992.36	14,119,959.28
七、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	106,649,359.23	94,184,992.36	14,119,959.28

3、简要合并现金流量表

单位：元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度	2007 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	21,046,960.00	691,462,895.00	313,911,652.26
收到的税费返还	1,269,063.00	820,174.00	7,164,849.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,241,052.99	4,169,240.43	39,076,915.57
经营活动现金流入小计	24,557,075.99	696,452,309.43	360,153,416.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,045,611.95	88,651,454.06	322,816,485.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,926,299.55	2,899,682.55	2,764,822.81
支付的各项税费	2,951,766.94	13,691,877.67	32,173,843.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,676,207.96	65,909,825.02	26,776,473.10
经营活动现金流出小计	48,599,886.40	171,152,839.30	384,531,624.70
经营活动产生的现金流量净额	-24,042,810.41	525,299,470.13	-24,378,207.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	100,000,000.00	138,950,000.00	14,180,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	138,950,000.00	14,430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,800.00	3,749,475.00	1,270,685.00
投资支付的现金		100,000,000.00	122,397,441.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	17,800.00	103,749,475.00	123,668,126.05
投资活动产生的现金流量净额	99,982,200.00	35,200,525.00	-109,238,126.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			268,728,571.03
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	268,728,571.03
偿还债务支付的现金		251,200,000.00	26,481,877.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,444,927.20	10,882,312.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			



支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		255,644,927.20	37,364,189.70
筹资活动产生的现金流量净额		-155,644,927.20	231,364,381.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	75,939,389.59	404,855,067.93	97,748,047.55
加：期初现金及现金等价物余额	510,515,016.39	105,659,948.46	7,911,900.91
六、期末现金及现金等价物余额	586,454,405.98	510,515,016.39	105,659,948.46

三、根据重组方案编制的最近一年一期备考财务报表

（一）科苑集团 2008 年备考会计报表编制基础及依据

因 ST 科苑向科苑实业出售资产、负债及向中弘卓业、建银国际非公开发行股份购买中弘投资、中弘兴业股权的行为构成了重大资产重组，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，公司需对目标公司及相关业务的财务报表进行备考合并，编制备考合并财务报表。本备考合并财务报表系根据公司与科苑实业、中弘卓业签订的《资产出售协议》及与中弘卓业、建银国际签署的《发行股份购买资产协议》之约定，并按照以下假设基础编制：

（1）与重大资产出售相关的假设

①《资产出售协议》能够获得 ST 科苑董事会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准；

②2008 年 1 月 1 日公司已完成相关出售资产、负债的转让及过户手续，与相关出售资产、负债有关的所有业务不在本备考合并财务报表反映，与相关出售资产、负债对应的损益也不在本备考合并财务报表模拟反映。

（2）与非公开发行股份购买中弘投资、中弘兴业股权相关的假设

①《发行股份购买资产协议》能够获得 ST 科苑董事会、股东大会、中国证券监督管理委员会的批准；

②2008 年 1 月 1 日公司已完成向中弘卓业、建银国际非公开发行股票，并办妥中弘投资、中弘兴业的股权过户手续；

③中弘投资、中弘兴业产生的损益自 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日

期间一直存在于本公司。

④本备考合并财务报表以重大资产、负债出售后的本公司、中弘投资、中弘兴业为合并财务报表主体，以公司和中弘投资、中弘兴业经审计的 2008 年度财务报表为基础（其中公司出售重大资产、负债给科苑实业后留存于本公司的 2008 年度备考财务报表业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具深鹏所股专字[2009]128 号《审计报告》），中弘投资 2008 年度财务报表业经立信会计师事务所有限公司审计，并出具信会师报字（2009）第 21113 号《审计报告》，中弘兴业 2008 年度合并财务报表业经立信会计师事务所有限公司审计，并出具信会师报字（2009）第 21114 号《审计报告》），未考虑中弘投资、中弘兴业 2008 年 12 月 31 日评估增减值，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的有关规定，采用附注四所述重要会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法进行了相关调整和重新表述。

（二）科苑集团 2008 年备考报表注册会计师的审计意见

立信会计师事务所有限公司审计了科苑集团按备考合并财务报表披露的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日备考合并资产负债表、2008 年度的备考合并利润表及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是科苑集团管理层的责任。立信审计的责任是在实施审计工作的基础上对这些报表发表审计意见。

立信审计按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求其遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对这些财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，立信审计考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。立信审计相信，获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

立信审计认为，科苑集团上述备考合并财务报表已经按照企业会计准则的规定和备考合并财务报表编制基础编制，在所有重大方面公允反映了科苑集团 2008



年 12 月 31 日的备考合并财务状况及 2008 年度的备考经营成果。

同时，立信审计基于上述编制基础和依据审计了截至 2009 年 6 月 30 日的备考财务报表，并出具了信会师报字（2009）第 24226 号《备考审计报告》，意见类型为标准无保留意见。

（三）备考报表

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第10568号和信会师报字（2009）第24226号《备考审计报告》，ST科苑2008年度和2009年半年度备考财务报表如下：

1、简要资产负债表

单位：元

资 产	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：			
货币资金	737,330,021.03	683,621,225.25	327,295,660.75
应收账款	34,984,993.23	47,673,976.47	6,871,546.54
预付款项	260,127,415.74	127,532,647.08	
其他应收款	60,239,682.08	104,179,798.30	202,691,150.09
存货	1,506,627,375.85	1,473,918,255.84	1,384,294,308.27
流动资产合计	2,599,309,487.93	2,436,925,902.94	1,921,152,665.65
非流动资产：			
投资性房地产	37,529,256.49	37,805,348.72	22,328,578.88
固定资产	26,383,910.34	27,498,490.70	4,240,615.86
在建工程	101,920,500.00	101,920,500.00	106,070,500.00
无形资产	321,791.47	369,903.49	157,960.84
递延所得税资产	61,712,491.33	57,838,762.42	42,082,726.05
非流动资产合计	227,867,949.63	225,433,005.33	174,880,381.63
资产总计	2,827,177,437.56	2,662,358,908.27	2,096,033,047.28

负债和所有者权益 （或股东权益）	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-31
流动负债：			
短期借款	791,317,511.58	491,317,511.58	491,317,511.58
应付账款	272,932,013.27	250,959,055.88	194,795,313.53



预收款项	686,534,283.45	736,017,583.00	421,348,749.00
应付职工薪酬	1,782,789.07	937,390.45	592,351.07
应交税费	183,747,591.39	164,305,313.69	37,541,408.36
应付利息	104,906,308.64	91,950,107.37	63,163,455.75
其他应付款	71,240,416.69	75,979,232.14	584,224,528.15
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	450,000,000.00	
流动负债合计	2,462,460,914.09	2,261,466,194.11	1,792,983,317.44
非流动负债：			
长期借款			443,500,000.00
非流动负债合计			443,500,000.00
负债合计	2,462,460,914.09	2,261,466,194.11	2,236,483,317.44
所有者权益（或股东权益）：			
资本公积			
归属于母公司所有者权益合计	364,716,523.47	400,892,714.16	-140,450,270.16
少数股东权益			
所有者权益合计	364,716,523.47	400,892,714.16	-140,450,270.16
负债和所有者权益总计	2,827,177,437.56	2,662,358,908.27	2,096,033,047.28

2、简要利润表

单位：元

项 目	2009 年 1-6 月	2008 年度
一、营业收入	83,901,099.50	470,977,440.14
减：营业成本	41,584,468.77	191,251,845.23
营业税金及附加	12,295,892.93	100,561,411.62
销售费用	3,065,564.53	20,052,271.09
管理费用	15,777,729.97	32,694,626.93
财务费用	30,541,749.44	56,586,582.81
资产减值损失	518,376.11	-1,002,989.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,882,682.25	70,833,691.50
加：营业外收入	1,568,582.00	1,243,031.32
减：营业外支出	37,541.00	12,088,065.50



其中：非流动资产处置损失		23,582.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,351,641.25	59,988,657.32
减：所得税费用	6,076,042.73	22,878,086.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,427,683.98	37,110,570.98
归属于母公司所有者的净利润	-24,427,683.98	37,110,570.98

四、本次交易完成后的备考盈利预测

（一）备考盈利预测的编制基础

ST 科苑第四届董事会 2009 年第三次临时会议审议并通过了《关于公司进行重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于签署〈资产出售协议〉的议案》、《关于签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产的议案》等议案。

根据 2009 年 4 月 13 日科苑集团与科苑实业及中弘卓业签署的《资产出售协议》，科苑集团拟将截至 2008 年 12 月 31 日除 900 亩土地（指科苑集团持有的宿州国用（2006）字第 0660113 号、宿州国用（2006）字第 0660111 号、宿州国用（2006）字第 0660112 号、宿州国用（2006）字第 0660104 号《国有土地使用证》项下面积合计 900 亩的土地使用权）、对中弘卓业的其他应付款 45,400,000.00 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及截至 2008 年 12 月 31 日的利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债以 1 元的价格转让给科苑实业。

根据 2009 年 4 月 13 日，科苑集团与中弘卓业、建银国际签署的《发行股份购买资产协议》，科苑集团以非公开发行股份为对价向中弘卓业和建银国际购买中弘卓业和建银国际拥有的中弘投资 100%股权（其中中弘卓业持有 81.03%、建银国际持有 18.97%）、中弘卓业拥有的中弘兴业 100%股权。

在编制本次备考合并盈利预测时，公司依据资产重组方案确定的公司架构，编制了 2008 年度备考合并报表，并在此基础上，根据国家的宏观政策，分析了公司面临的市场环境，结合本公司和拟注入资产 2009 年度、2010 年度的经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同、项目开发建设施工计划及其他有关资料等，本着求实、稳健的原则，参照本公司及拟注入资产 2009 年度、2010 年

度的预测经营业绩经过分析研究而编制了本备考合并盈利预测报告。

（二）编制备考盈利预测的主要假设

1、基本假设

（1）本公司及子公司遵循的国家及地方的有关法律、法规、政策在预测期间内无重大改变；

（2）本公司及子公司 2009 年度及以后年度均能持续经营；

（3）本公司及子公司所处行业的政策和行业的社会经济环境在预测期间内无重大改变；

（4）本公司及子公司适用的各种税项在预测期间的征收基础、计算方法及税率不会有重大改变；

（5）国家现行的外汇汇率、通货膨胀率、银行信贷利率在预测期间无重大变动；

（6）本公司及子公司从事行业的特点及产品市场状况无重大变化；

（7）本公司及子公司的开发经营计划能如期实现；

（8）本公司及子公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化；

（9）本公司及子公司已签订的主要合同能预期履行；

（10）本公司及子公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响；

（11）拟注入资产相关的公司开发经营所需要的建材、能源的价格和办公房的市场销售价格无重大变化；

（12）不存在重大不利因素影响建设进度，拟注入资产相关的公司预售的办公房均能按计划完工，按计划完成销售，并如期交房；

（13）本公司及子公司的经营活动在预测期间内不会因人力缺乏、资源短缺或成本重大变动而受到不利影响；

（14）本公司及子公司在预测期间内无自然灾害等其他不可抗力因素造成的重大不利影响。

2、特定说明与假设

（1）《资产出售协议》中约定：此次转让资产、负债的评估基准日为 2008 年 12 月 31 日，评估基准日至资产交割日出售资产运营所产生的盈利由公司享有，



出售资产运营所产生的亏损由科苑实业承担。此次编制的备考合并盈利预测报告假定公司在 2009 年 1 月 1 日已经完成重大资产出售业务，不考虑出售资产评估基准日至资产交割日的预计盈利对盈利预测数据的影响。

(2) 由于公司发行股份购买资产属于同一控制下的企业合并，故我们假定发行股份购买资产事项能够在 2009 年内完成，即 2009 年公司能够取得拟注入资产。

(3) 拟注入资产并入公司后仍沿用原有的管理机构和管理人员。

(4) 假设公司债务重组、以资抵债（即以位于宿州市经济技术开发区内 879 亩土地与债权人银行进行债务重组）的工作于 2009 年 6 月 30 日能够完成。

(5) 根据北京市交通委员会公布的轨道交通建设时间表，地铁 6 号线部分区段分阶段于 2010 年开通运营。6 号线由海淀区五路站至通州区东小营站，全线 41.74 公里，一期工程为五路站至草房站。草房站即非中心项目所在地。非中心一期和二期房屋销售是基于 6 号线一期按公布时间开通运营为前提作出的。

（三）备考盈利预测报表

根据立信审计出具的信会师报字（2009）第 10570 号《备考盈利预测报告》，ST 科苑 2009 年度、2010 年度备考盈利预测情况如下：

项 目	2008 年已审实现数	2009 年预测数	2010 年预测数
一、营业收入	470,977,440.14	1,022,545,819.73	1,093,886,947.92
减：营业成本	191,251,845.23	525,960,082.59	537,487,964.63
营业税金及附加	100,561,411.62	155,044,921.19	169,671,121.22
销售费用	20,052,271.09	40,810,129.33	34,845,201.44
管理费用	32,694,626.93	54,037,835.36	34,485,160.04
财务费用	56,586,582.81	22,608,354.16	-14,718,059.26
资产减值损失	-1,002,989.04	3,673,081.51	19,685,527.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,833,691.50	220,411,415.59	312,430,032.80
加：营业外收入	1,243,031.32	180,818,290.34	



减：营业外支出	12,088,065.50		
其中：非流动资产处置损失	23,582.39		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,988,657.32	401,229,705.93	312,430,032.80
减：所得税费用	22,878,086.34	66,299,626.89	81,974,179.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,110,570.98	334,930,079.04	230,455,853.17
其中：归属于母公司的利润	37,110,570.98	334,930,079.04	230,455,853.17
少数股东损益			

五、关于本次交易采用同一控制企业合并会计处理的说明

（一）本次交易的相关情况

根据 2009 年 4 月 13 日科苑集团与中弘卓业、建银国际签署的《发行股份购买资产协议》，科苑集团以非公开发行股份为对价向中弘卓业和建银国际购买中弘卓业和建银国际拥有的中弘投资 100%股权（其中中弘卓业持有 81.03%、建银国际持有 18.97%）、中弘卓业拥有的中弘兴业 100%股权。

（二）采用同一控制企业合并的理由

根据《企业会计准则》第 20 号企业合并准则第五条：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本次交易属于同一控制下的控股合并。理由如下：

1、中弘卓业对科苑集团的控制情况

（1）2008 年 4 月 22 日中弘卓业成为科苑集团控股股东

2008 年 1 月 15 日，中弘卓业与科苑集团第一大股东宿州新投签署了《股权转让协议书》，根据该协议，宿州新投将其持有的科苑集团 1100 万股转让给中弘卓业。该转让行为已获得国务院国资委（国资产权[2008]194 号文）的批复，相关过户手续已于 2008 年 4 月 22 日完成。至此，中弘卓业持有科苑集团 8.87%的股份，成为科苑集团控股股东。

（2）2008 年 9 月 17 日中弘卓业继续增持科苑集团股份至 15.73%，巩固了控股股东地位

2008 年 9 月 8 日，中弘卓业通过拍卖的方式获得安徽省应用技术研究所所持科苑集团 850 万股股份。2008 年 9 月 9 日，安徽省宿州市中级人民法院以（2007）宿中法执字第 16-3 号《民事裁定书》裁定，上述拍卖合法有效，中弘卓业自裁

定书送达之日起成为该等股份的持有人。该股份过户手续已于 2008 年 9 月 17 日完成。中弘卓业持有科苑集团股份增加至 1950 万股，持股比例为 15.73%，巩固了控股股东地位。

（3）科苑集团的股权较为分散

①2008 年 5 月 22 日科苑集团前十名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	股本性质
中弘卓业集团有限公司	11,000,000	8.87	限售流通 A 股
交通银行上海浦东分行	10,960,000	8.84	限售流通 A 股
安徽省应用技术研究所	8,500,000	6.85	限售流通 A 股
上海申多利实业公司	4,912,852	3.96	限售流通 A 股, A 股流通股
宿州市新区建设投资有限责任公司	4,000,000	3.23	限售流通 A 股
刘志宏	2,463,450	1.99	A 股流通股
上海福星实业有限公司	2,350,000	1.9	A 股流通股
王景峰	2,280,000	1.84	A 股流通股
谢燕萍	1,882,075	1.52	A 股流通股
谢燕清	847,900	0.68	A 股流通股
合 计	49,196,277	39.68	

②2008 年三季度科苑集团前十名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	股本性质
中弘卓业集团有限公司	19,500,000	15.73	限售流通 A 股
交通银行上海浦东分行	10,960,000	8.84	限售流通 A 股
上海申多利实业公司	4,912,852	3.96	A 股流通股
宿州市新区建设投资有限责任公司	4,000,000	3.23	限售流通 A 股
刘志宏	2,469,750	1.99	A 股流通股
上海福星实业有限公司	2,300,000	1.85	A 股流通股
王景峰	2,280,000	1.84	A 股流通股
谢燕萍	1,882,175	1.52	A 股流通股
谢燕清	847,900	0.68	A 股流通股
王社平	725,400	0.59	A 股流通股
合 计	49,878,077	40.23	

③2009 年中报科苑集团前十名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	股本性质
中弘卓业集团有限公司	19,500,000	15.73	限售流通 A 股
交通银行上海浦东分行	10,960,000	8.84	限售流通 A 股
宿州市新区建设投资有限责任公司	4,000,000	3.23	限售流通 A 股
上海申多利实业公司	3,737,477	3.01	A 股流通股
王景峰	2,280,000	1.84	A 股流通股
东北证券股份有限公司	2,032,869	1.64	A 股流通股
刘志宏	2,005,200	1.62	A 股流通股



李湘林	936,174	0.75	A 股流通股
孟少川	900,693	0.73	A 股流通股
李荣	827,782	0.67	A 股流通股
合 计	47,180,195	38.06	

从上表可以看出，自 2008 年 5 月 22 日起至今，中弘卓业作为科苑集团的第一大股东，持股比例相对较高，科苑集团第二大股东交通银行股份有限公司上海浦东分行由于其银行业务的性质，不谋求参与科苑集团的业务经营。其他股东持股比例较低，股权结构较为分散，因而，中弘卓业控股科苑集团。

（4）中弘卓业成为控股股东后推荐了科苑集团多数董事

上市公司共有董事人数 7 名，其中独立董事 3 名。2008 年 5 月 9 日，科苑集团改选了董事会，中弘卓业向科苑集团选派了王永红先生、金洁先生和康喜先生为公司董事，即中弘卓业推荐的董事会成员占全部董事的 3/7，其中董事长为中弘卓业推荐的王永红先生。

2009 年 8 月 12 日上市公司召开董事会，会议通过增补 2 名代表中弘卓业的董事赵恒、李思潼，使上市公司董事人数增至 9 名，其中代表中弘卓业的董事人数达到 5 人，在董事会成员中占半数以上。2009 年 8 月 28 日，科苑集团召开 2009 年第二次临时股东大会，表决通过了该等董事补选事项。

（5）科苑集团主要高管由中弘卓业推荐

中弘卓业推荐并经董事会聘任康喜先生为副总裁兼财务总监。2008 年 10 月 28 日，科苑集团第四届第十次董事会会议正式聘任中弘卓业选派的金洁先生为公司董事会秘书。

（6）中弘卓业对科苑集团董事会影响

自中弘卓业成为科苑集团第一大股东后，至本报告书签署之日，科苑集团共计召开了 13 次董事会，中弘卓业提出的所有议案均获得董事会的审议通过。

综上，中弘卓业能够决定科苑集团的财务和经营政策，对科苑集团具有实质性控制权。

2、中弘卓业对中弘投资、中弘兴业的控制情况

（1）中弘卓业对中弘投资的控制情况

中弘投资成立于 2001 年，经历数次股权转让、增资，至 2007 年 12 月 31 日注册资本变更为 14,000 万元，其中中弘卓业持有 75%的股权，建银国际持有 25%的股权。

经中弘投资股东会决议通过，2008 年 1 月中弘投资注册资本由 14,000 万元增加至 55,040 万元，中弘卓业认缴增资 34,096.933 万元，建银国际认缴增资 6,943.067 万元。至此，中弘投资的注册资本和实收资本均变更为人民币 55,040 万元，中弘卓业持有中弘投资 81.03%的股权，建银国际持有中弘投资 18.97%的股权。中弘卓业能够决定中弘投资的财务和经营决策，具有实质性控制权。

（2）中弘卓业对中弘兴业的控制情况

中弘兴业成立于 2002 年，经历数次股权转让、增资，至 2007 年 12 月 31 日注册资本变更为 20,000 万元，其中中弘卓业持有 100%的股权。中弘卓业能够决定中弘兴业的财务和经营决策，具有实质性控制权。

综上，虽然中弘卓业实际控制科苑集团的时间自 2008 年 5 月起至 2008 年末只有 8 个月，未能满足参与合并各方在最终控制方的控制时间一般在 1 年以上（含 1 年）的要求，但根据企业会计准则指南（2008）的有关规定，企业之间的合并是否属于同一控制下的企业合并，应综合构成企业合并交易的各方面情况，按照实质重于形式的原则进行判断，且考虑重组申报、审批过程时间，在重组方案正式实施之日已满足 1 年时间要求。同时，公司已于 2009 年 8 月 12 日召开董事会，增补 2 名由中弘卓业派出的董事，2009 年 8 月 28 日，科苑集团召开 2009 年第二次临时股东大会，表决通过了该等董事补选事项，使代表中弘卓业的董事人数达到 5 人，在董事会 9 名成员中占半数以上，达到实际控制董事会的人数要求。

科苑集团、中弘投资、中弘兴业在相当长的时间内均由中弘卓业实际控制，该项交易实施后中弘卓业为科苑集团的绝对控股股东，并且中弘卓业持有的上市公司股权在 3 年内不能转让，因此科苑集团在合并前后较长时间内均为实际控制方中弘卓业所控制，故该项交易涉及的发行股份购买资产协议约定的交易行为属于同一集团内子公司之间的权益转移，属于同一控制下的企业合并。

立信审计对本次备考财务报表的编制基础进行了核查，基于实质重于形式的原则，认为本次交易应采取同一控制企业合并的会计处理方法。

第十三节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）本次交易前的同业竞争情况

本次交易前，中弘卓业的主营业务为房地产开发与销售、出租物业的经营等；本公司的主营业务为生物工程、精细化工、新型建材、机电一体化、医药（子公司）等，行业的高新技术和产品的研究开发、生产经营、技术转让及本公司生产的科技产品出口及科技、生产所需的技术、原辅材料、零配件的进口。本次交易前，本公司与控股股东中弘卓业所从事的业务有实质区别，不存在同业竞争的情况。

（二）本次交易后的同业竞争情况

本次交易后，上市公司的主营业务变更为房地产开发与销售、出租物业的经营，中弘卓业主要为投资控股公司，自身及其下属其他控股子公司将不再从事房地产开发以及出租物业经营业务，因此不会与上市公司形成同业竞争。

（三）本次交易后关于避免同业竞争措施

在本次交易完成后，为了从根本上避免和消除本公司及其实际控制人控制的其它关联人可能侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，中弘卓业及其控股股东江西中成、实际控制人王永红先生于2009年3月10日分别出具承诺，本次交易完成后，王永红及其下属其他控股公司将不以直接或间接的方式从事与科苑集团相同或相似的业务，以避免与科苑集团的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。

（四）律师和独立财务顾问对重组后同业竞争的意见

1、律师意见

本次重大资产出售及发行股份购买资产的法律顾问中伦律所认为：（1）与关联方不存在同业竞争：本次交易完成后，中弘卓业、江西中成和王永红与科苑集团将不存在同业竞争关系。（2）避免同业竞争的承诺：上述承诺合法有效；如果上述承诺得到切实履行，在本次交易完成后，中弘卓业、江西中成和王永红及其所控制的企业与科苑集团将不存在实质性的同业竞争关系。

2、独立财务顾问意见

本次重大资产出售及发行股份购买资产的独立财务顾问联合证券认为：本次交易完成后，上市公司与中弘卓业、实际控制人及关联方之间不存在实质性的同业竞争。对于未来可能存在的同业竞争问题，中弘卓业、实际控制人及关联方出具的避免同业竞争的承诺将有利于保护上市公司及中小股东的利益。

二、关联交易

（一）本次交易前的关联交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	企业性质	主 营 业 务	法定代 表人	与本公司 关系
中弘卓业集团有限公司	北京市	有限责任 公司	投资咨询、投资管理，信息咨询	王永红	控股股东
安徽省科苑生化研究院	合肥市	有限责任 公司	生物技术相关设备 技术开发与转让	吴立平	子公司
安徽科苑药业有限公司	合肥市	有限责任 公司	药品制造、销售	吴立平	子公司
安徽省科苑包装系统有限公司	合肥市	有限责任 公司	包装机械生产、销售	吴立平	子公司
安徽凤阳科苑药业有限公司	凤阳县	有限责任 公司	药品制造、销售	丁建	子公司
安徽科苑门窗工程有限公司	宿州市	有限责任 公司	门窗相关生产、销售	吴立平	子公司
安徽科苑化工有限公司	宿州市	有限责任 公司	生物制品生产、销售	吴立平	子公司
上海庆安药业集团宿州制药有限公司	宿州市	有限责任 公司	药品制造、销售	丁建	子公司

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
宿州市新区建设投资有限责任公司	原为控股股东，目前为第四大股东
上海辉科投资管理有限公司	联营企业
上海庆安药业(集团)有限公司	联营企业
安徽科苑生物有限公司	参股公司
上海信安信息技术发展股份有限公司	参股公司
宿州科苑实业有限公司	同一控制人



3、关联方公司为本公司借款担保情况

截至2009年6月30日，科苑集团为本公司借款担保情况如下表：

提供担保公司名称	与本公司关系	报表项目	担保金额（元）
上海庆安科技发展有限公司	原本公司实际控制人	短期借款	195,000,000.00
上海庆安科技发展有限公司	原本公司实际控制人	短期借款	13,000,000.00
安徽省应用技术研究所	原本公司控股股东	短期借款	18,500,000.00
上海庆安科技发展有限公司	原本公司实际控制人	短期借款	146,000,000.00

4、公司为关联方提供担保情况

截至本报告书签署之日，ST科苑不存在为关联方担保及对外担保情况。

5、关联方往来款项

截至2009年6月30日，本次交易前关联方往来情况如下表：

关联方名称	金 额		占各项目款项余额比例	
	2009-6-30	2008-12-31	2009-6-30	2008-12-31
应收账款：				
上海庆安药业(集团)有限公司	317,024.69	926,200.74	2.93%	4.85%
其他应付款：				
中弘卓业集团有限公司	57,140,000.00	45,000,000.00	78.61%	71.88%

（二）本次交易过程中的关联交易

本次拟购买资产的出售方及发行股份对象中弘卓业持有本公司股份1950万股，占本公司总股本的15.73%，为本公司的控股股东；本次拟出售资产的购买方科苑实业为中弘卓业的全资子公司，因此本次资产出售及发行股份购买资产构成关联交易。

本次交易中拟出售资产与拟购买资产均经过具有证券从业资格的会计师事务所和评估公司进行审计和评估，作价客观、公允，不会损害本公司及非关联股东的利益。根据有关规定，本次交易须经公司股东大会以特别决议审议通过，并报送中国证监会核准后方可实施。

（三）本次交易后的关联方情况



本次交易完成后，本公司的主营业务将转变为房地产开发与销售及出租物业经营。本次交易后，本公司的主要关联方情况如下：

1、存在控制的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
中弘卓业集团有限公司	北京市	投资管理	母公司	有限责任公司	王永红
江西中成实业有限公司	江西省宜春县	实业投资	母公司控股股东	有限责任公司	王继红
北京中弘投资有限公司	北京市	房地产开发销售	子公司	有限责任公司	何礼平
北京中弘兴业房地产开发有限公司	北京市	房地产开发销售	子公司	有限责任公司	王柱华

2、不存在控制的关联方

企业名称	与上市公司的关系
北京金梦缘咖啡厅有限公司	系公司实际控制人王永红配偶李华控股的公司
北京汉江泓餐饮有限公司	系公司实际控制人王永红配偶李华控股的公司
北京永顺发汽车保洁有限公司	系公司实际控制人王永红参股公司
北京弘发汽车修理有限公司	系公司实际控制人王永红姐夫王柱华控股的公司
北京中弘时代商业运营管理有限公司	同一母公司
北京中弘矿业投资有限公司	同一母公司
北京九泓龙翔餐饮有限公司	同一母公司
宿州科苑实业有限公司	同一母公司
北京中弘文昌物业管理有限公司	同一母公司
绥中县旅游度假营地有限公司	母公司参股公司
江西省煤炭集团（贵州）矿业有限责任公司	母公司参股公司
北京新传德国际版权交易中心有限公司	母公司参股公司

3、关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款			
	北京中弘时代商业运营管理有限公司	1,413,312.80	---
其他应付款			
	中弘卓业集团有限公司	57,140,000.00	56,942,215.86
	江西中成实业有限公司	---	3,703,232.69

4、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期金额		上年金额	
				金额 (万元)	占年度（同期）同类交易比例	金额 (万元)	占年度（同期）同类交易比例
李 华	销售商品	销售房产	按市场价	---	---	879.58	2.39%

（四）减少和规范关联交易的承诺和措施

1、本次交易完成后，本公司将制定和完善关联交易决策制度，对关联交易决策权限和程序做出更为系统和具体的规定，其中包括明确关联方的界定、关联交易的定义、关联交易的审核权限、表决程序、独立董事的作用、决议的无效和责任的承担等方面。

2、本公司本次交易完成后发生的关联交易将严格按照《公司章程》、关联交易决策制度等文件规定，履行必要的法律程序，依照合法有效的协议进行。

3、为规范和减少关联交易，中弘卓业及其控股股东江西中成及实际控制人王永红先生已向本公司出具了承诺，王永红及其实际控制的其他企业今后原则上不与科苑集团发生关联交易，如果科苑集团在今后的经营活动中必须与王永红及其关联企业发生不可避免的关联交易，将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，与科苑集团依法签订协议，及时进行信息披露。

（五）律师和独立财务顾问对重组后关联交易的意见

1、律师意见

本次重大资产出售及发行股份购买资产的法律顾问中伦律所认为，中弘卓业、江西中成和王永红的承诺合法有效，如上述承诺得到切实履行，将能够保证其与ST科苑相关关联交易公允，有利于保护ST科苑及其他股东的合法权益。

2、独立财务顾问意见

本次重大资产出售及发行股份购买资产的独立财务顾问认为，对于本次交易后可能发生的关联交易，中弘卓业、实际控制人及关联方出具了减少及规范关联交易的承诺，并通过制度完善为本次交易后可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保证。在相关各方切实履行有关承诺和上市公司切实履行决策机制的情况下，公司将来可能发生的关联交易将不会损害上市公司及全体股东的合法权益。

第十四节 本交易完成后的情况说明

一、上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其它关联人占用的情形

由于历史原因，上市公司存在资金被其他关联方占用的情形，但数额较少，根据深圳鹏城审计出具的深鹏所专审字（2009）312号《关于安徽省科苑（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见》，截至2009年6月30日，期末占用资金余额为37.70万元，为销售货物形成。

上市公司2009年1-6月份控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（单位：万元）

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算会计科目	2009年初占用资金余额	2009年1-6月占用累计发生金额	2009年1-6月偿还累计发生金额	2009年06月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	上海庆安药业（集团）有限公司	联营企业	应收账款	92.62		54.92	37.70	货款	经营性占用
小计				92.62		54.92	37.70		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计				92.62		54.92	37.70		

二、上市公司是否存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形

上市公司报告期内不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情况。根据深圳鹏城审计出具深鹏所专审字（2009）312号《关于安徽省科苑（集团）股份有

限公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见》，2009 年半年度，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 6 月 30 日的对外担保情形。

三、上市公司的负债结构合理性说明

根据深圳鹏城审计出具的深鹏所股审字[2009]113 号《审计报告》，截至 2009 年 6 月 30 日，上市公司资产负债率为 187.39%，已经资不抵债。公司主要负债为银行贷款，已全部逾期，且无力偿还。

截至 2009 年 6 月 30 日，根据本公司资产负债表和模拟备考资产负债表数据计算的相关指标比较如下：

指标	流动比率	速动比率	资产负债率
交易前数值（合并数）	0.12	0.08	187.39%
交易后数值（合并数）	1.06	0.44	87.10%

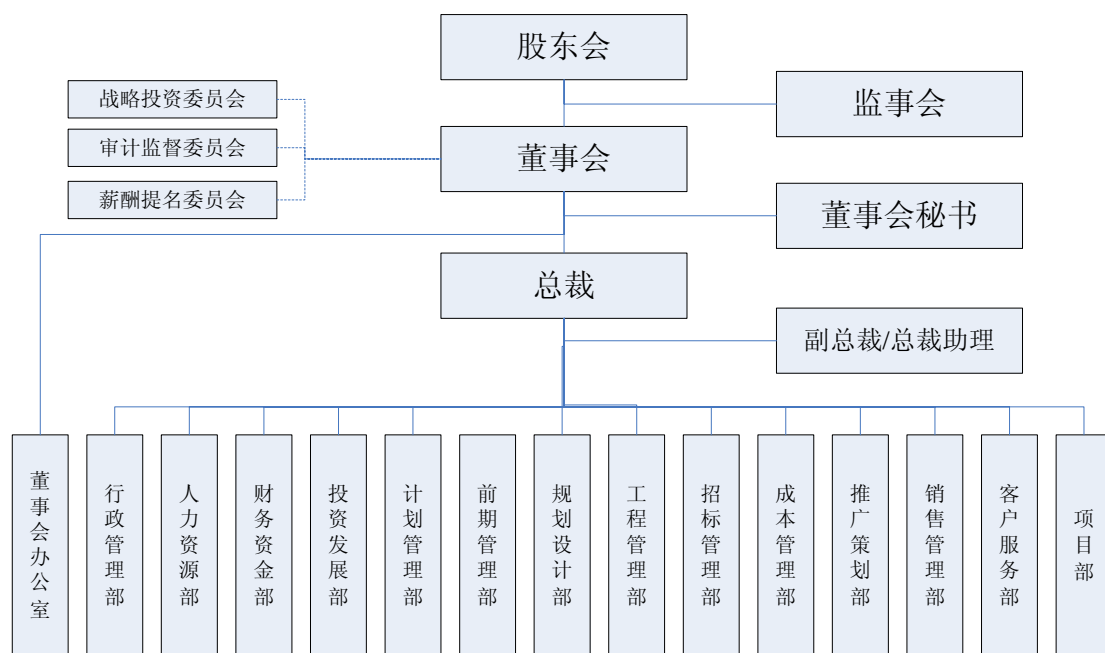
注：本次交易后的财务数据根据经立信审计出具的科苑集团 2009 年半年度信会师报字（2009）第 24226 号《备考审计报告》相关数据计算。

本次交易后，本公司的负债总额及流动负债虽有较大幅度的增加，但本次交易通过注入优质资产，公司资产总额也有较大幅度的增长。同时，公司正积极进行银行债务重组，不会存在因本次交易大量增加资产负债率的情况，上市公司的债务结构趋于合理。

四、本次交易对上市公司治理机制的影响

本次交易完成后，本公司仍具有完善的法人治理结构，与中弘卓业及其实际控制人在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有独立经营能力。中弘卓业及其实际控制人亦已承诺本次交易完成后与本公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保本公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。

在本次交易完成后，公司的组织结构如下图：



本次交易完成后本公司拟采取完善公司治理结构的措施如下：

本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。从总体来看，本公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求。本次交易完成后，本公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求继续完善公司治理结构，修订完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《独立董事工作制度》等管理制度，并将采取的措施主要包括以下几个方面：

（一）完善相关管理制度

严格依据国家有关法律法规和中国证监会及交易所的规定和要求，对《公司章程》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》《重大投资决策的程序和规则》、《重大关联交易的决策程序和规则》等内部决策和管理制度等进行完善。

（二）充分发挥专业委员会的职能

在董事会下建立和完善战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，切实发挥董事会下设委员会的专业职能，并根据ST科苑业务发展的需要，适时建立相

关的职能部门。

（三）明确本公司各相关机构职责

1、股东与股东大会

本次交易完成后，本公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的平等权利，在合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，切实保障股东的知情权和参与权。

2、控股股东与上市公司

本次交易完成后，本公司将积极督促控股股东严格依法行使出资人的权利，切实履行对本公司及其他股东的诚信义务，不直接或间接干预本公司的经营决策和生产经营活动，不利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入，以维护广大中小股东的合法权益。

3、董事与董事会

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东的合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用，将使董事会成员中独立董事所占比例达到三分之一或者以上。独立董事的选聘、独立董事工作制度的建立和执行将严格遵守国家有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

4、监事与监事会

本次交易完成后，本公司将继续严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，为监事正常履行职责提供必要的协助，保障监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，维护公司及股东的合法权益。

（四）完善信息披露制度，增强公司透明度

本公司已制订了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询工作，确保真实、准确、完整、及时地披露相关信息。除按照强制性规定披露信息外，本公司保证将主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

（五）绩效评价与激励约束机制

1、绩效评价

本次交易完成后，本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和经理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。独立董事、监事的评价将采取自我评价与相互评价相结合的方式。

2、经理人员的聘任

本公司将根据发展需要，通过对候选人“德、能、勤、绩”四方面的综合考核，本着“公平、公开、公正”的原则，由董事会决定公司经理人员聘任。

3、经理人员的激励与约束机制

为促进本公司管理层切实履行忠实、诚信义务，防止因信息不对称而导致的内部人控制问题，本次交易完成后，本公司将在国家有关法律、法规许可并经有关部门许可的情况下，结合年薪制、分配奖励等激励制度，有计划地在本公司经理人员和骨干员工中推行认股权计划，建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定。

（六）利益相关者

本公司将尊重银行及其他债权人、职工、社区等利益相关者的合法权益，坚持可持续发展战略，关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。

第十五节 其他重要事项说明

一、银行债务重组情况

截至2008年12月31日，本公司的银行债务明细如下：

序号	金融单位	借款本金余额	累计欠息	本息合计
1	中国工商银行宿州埇桥支行	96,500,000.00	33,025,624.42	129,525,624.42
2	中国银行宿州分行	11,999,974.11	3,960,313.85	15,960,287.96
3	中国农业银行淮海路支行	183,938,184.58	63,388,571.90	247,326,756.48
4	中国建设银行宿州分行	178,958,859.87	54,964,169.10	233,923,028.97
	合计	471,397,018.56	155,338,679.27	626,735,697.83
	其中：出售的债务	100,079,506.98	63,388,571.90	163,468,078.88
	保留的债务	371,317,511.58	91,950,107.37	463,267,618.95

本次交易中除农行淮海路支行的1.635亿元银行借款本息随出售资产转移出上市公司外，其余的银行负债本息都保留在上市公司。本次交易拟保留在上市公司截至2008年12月31日的银行负债本息合计为4.63亿元。

为妥善解决公司所欠各家银行债务问题，科苑集团在宿州市委、市政府的大力支持和协调下，与工行埇桥支行、农行淮海路支行、建行宿州支行分别签署了以地抵债协议，拟以位于宿州市经济技术开发区内879亩土地（即本次交易拟保留的900亩土地中的部分土地）抵债的方式进行债务重组。此外，本公司已与中国银行股份有限公司宿州市分行（以下简称“中行宿州分行”）签署了《偿债协议》。截至目前，科苑集团对本次资产重组中保留在上市公司的债务均作出了妥善安排和落实，具体如下：

1、中行宿州分行的债务重组进展情况

科苑集团在中行宿州分行的贷款本金为 11,999,974.11 元，该贷款已经逾期。2009 年 6 月 30 日，公司与中行宿州分行就该贷款本金及相关利息、罚息的偿还安排达成共识，并签署《偿债协议》。协议主要内容如下：

（1）中行宿州分行同意在公司偿还上述本金的基础上免除所有利息、罚息。还款计划约定如下：公司在 2009 年 6 月底前还款 500,000.00 元，自 2009 年 7 月起至 2009 年 11 月期间每月 20 日前向中行宿州分行偿还 2,000,000.00 元，余

款于 2009 年 12 月 20 日前偿还完毕。公司可以提前归还全部本金。

(2) 因履行本协议产生的费用和税收负担由双方依据法律、法规或有关规定各自承担。由于公司未能按期还款经法院裁定（宿州市中级人民法院（2005）宿中民二初字第 26 号判决书）而产生的受理费、其他诉讼费用、诉前财产保全费、律师代理费等合计 387,439.00 元，由公司负担。公司须在本协议约定的本金偿还完毕时间之前向中行宿州分行支付。

(3) 公司发生一次未按照约定还款的行为，中行宿州分行给与公司 30 天的宽限期，在宽限期结束前公司仍未履约时，或在 2009 年 12 月 20 日前公司未还完所有本金被视为根本违约，本协议作废，中行宿州分行有权解除在利息及罚息方面做出的减免承诺，有权请求宿州市中级人民法院按照判决继续执行。

(4) 协议生效后，双方共同申请宿州市中级人民法院中止本案的执行；如公司不能按期清偿中行宿州分行本金，中行宿州分行有权请求宿州市中级人民法院按照判决继续执行。

截至目前，《偿债协议》正得到有效履行。与此同时，为确保《偿债协议》得到切实履行，中弘卓业和中弘投资、中弘兴业共同出具承诺：如上市公司不能按照《偿债协议》的约定按期偿还中行宿州分行的借款，则中弘投资或中弘兴业将代上市公司偿付借款，如中弘投资和中弘兴业亦不能按期偿付借款，则最终由中弘卓业代上市公司偿付借款。

综上所述，公司已与中行宿州分行签订了有法律效力的《偿债协议》；目前公司正按照协议约定向中行宿州分行分期偿还借款；此外，中弘卓业和中弘投资、中弘兴业为《偿债协议》的履行出具了履约承诺。该债务重组事项得到了有效的安排和落实。

该笔贷款本金全部偿还完毕后，相关利息及罚息将得到豁免（截至 2009 年 6 月 30 日，该笔贷款产生的利息及罚息合计为 4,576,143.92 元），从而彻底清偿该笔债务，减轻了重组后上市公司的债务负担。

2、工行埇桥支行、建行宿州分行和农行淮海路支行的债务重组进展情况

(1) 工行埇桥支行的债务重组进展情况

科苑集团在工行埇桥支行贷款本金为 96,500,000.00 元，该笔贷款已逾期。截至 2008 年 12 月 31 日该笔借款产生的利息累计为 33,025,624.42 元。

2008年10月13日，工行埇桥支行与科苑集团签署《抵债协议》。协议约定，科苑集团以位于宿州市经济开发区内的宿州国用（2006）字第0660113号国有土地使用权（土地面积为115,728.8平方米，约合173.59亩）抵偿所欠工行埇桥支行的贷款本金。科苑集团应在协议签订后的30个工作日内将用于抵债的土地过户至工行埇桥支行名下，工行埇桥支行承诺为科苑集团办理还本免息手续。

鉴于科苑集团未在约定期限内办理抵债土地的过户手续，2009年7月22日，工行埇桥支行与科苑集团签署《抵债协议之补充协议》。工行埇桥支行同意科苑集团在2009年9月30日之前（含当日）将上述抵债的国有土地使用权过户至工行埇桥支行名下，其他债务重组条件不变。

2009年9月4日，工行埇桥支行出具《同意函》，同意科苑集团在2009年12月31日前将上述抵债的土地使用权过户至该行名下。该同意函具有与上述抵债协议同等的法律效力。

2009年10月30日，科苑集团已将用于抵债的（2006）字第0660113号土地使用权过户至工行埇桥支行名下，至此，科苑集团已按照抵债协议及相关补充协议，完成了工行埇桥支行的债务清偿及债务重组事宜。

（2）建行宿州分行的债务重组进展情况

科苑集团在建行宿州支行贷款本金为178,958,859.87元，该笔贷款已逾期。截至2008年12月31日该笔借款产生的利息累计为54,964,169.10元。

2008年10月13日，建行宿州分行与科苑集团签署《抵债协议》。协议约定，科苑集团以位于安徽省宿州市经济技术开发区滨河路南侧金泰三路东侧的321.9亩土地使用权（土地使用权证号为：宿州国用（2006）字第0660111号）抵偿所欠建行宿州支行上述贷款本金及至抵债土地使用权过户至建行宿州分行名下期间所产生的一切利息、罚息、滞纳金等。科苑集团负责在协议签订后的30个工作日内负责完成抵债土地的使用权过户工作。

鉴于科苑集团未在约定期限内办理抵债土地的过户手续，2009年7月22日，建行宿州分行与科苑集团签署《抵债协议之补充协议》，建行宿州分行同意科苑集团在2009年9月30日之前（含当日）将抵债的土地使用权过户至建行宿州支行名下，其他债务重组条件不变。

2009年9月4日，建行宿州分行出具《同意函》，同意科苑集团在2009年

12月31日前将上述抵债的土地使用权过户至该行名下。该同意函具有与上述抵债协议同等的法律效力。

2009年10月30日，科苑集团已将用于抵债的宿州国用(2006)字第0660111号土地使用权过户至建行宿州分行名下，至此，科苑集团已按照抵债协议及相关补充协议，完成了建行宿州分行的债务清偿及债务重组事宜。

（3）农行淮海路支行的债务重组进展情况

科苑集团在农行淮海路支行贷款本金为183,938,184.58元，该笔贷款已逾期。截至2008年12月31日该笔借款产生的利息累计为63,388,571.90元。

2009年3月9日，农行淮海路支行与科苑集团签署《以资抵债协议》。协议约定，科苑集团以255,666.7平方米的土地使用权（合383.5亩，土地证号为宿州国用[2006]字第0660104号）抵偿83,858,677.60元借款本金，其余本金及利息由科苑集团的三家子公司安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司承担，同时约定科苑集团在协议签署后7个工作日内负责办理完毕抵债土地过户手续。同日，安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司分别与农行淮海路支行及科苑集团签署了《债务转让协议》。

鉴于科苑集团未在约定时间内完成土地过户，2009年7月27日，农行淮海路支行与科苑集团签署《以资抵债协议之补充协议》，农行淮海路支行同意科苑集团在2009年9月30日之前（含当日）将抵债的土地使用权过户至农行淮海路支行名下，其他债务重组条件不变。同日，安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司分别与农行淮海路支行签署了《债务转让协议之补充协议》。

2009年9月1日，农行淮海路支行出具《同意函》，为了支持科苑集团本次重大资产重组工作顺利进行，该行同意科苑集团在2009年12月31日前将上述抵债的土地使用权过户至该行名下。该同意函具有与上述抵债协议同等的法律效力。

2009年10月30日，科苑集团已将用于抵债的宿州国用(2006)字第0660104号土地使用权过户至农行淮海路支行名下，至此，科苑集团已按照抵债协议及相关补充协议，完成了农行淮海路支行的债务清偿及债务重组事宜。

综上，科苑集团已所有债权银行签署了有法律效力的债务重组协议，并完成了与建行宿州分行、工行埇桥支行、农行淮海路支行的债务清偿及债务重组事宜，从而解除了上市公司的债务负担。

二、公司拟用于抵偿债务的土地出让金缴纳和土地证取得情况

重组方中弘卓业以股东借款的方式，向科苑集团提供资金4540万元，用于支付900亩土地的部分土地出让金，协助科苑集团取得了拟用于抵偿债务的土地使用权，并办理了土地证：

本公司于2006年8月10日、2006年12月30日、2007年8月17日向宿州经济技术开发区管委会支付土地出让金415万元、5500万元、4085万元，上述三笔款项合计1亿元。根据宿州经济技术开发区管委会出具的证明，本公司已经将全部土地出让金缴纳完毕。

本公司本次留存于上市公司本部的土地合计600,008.60平方米(约900亩)，共四宗，均已取得土地使用权证书，具体情况如下表：

证号	使用权面积（平方米）	使用权类型
宿州国用（2006）字第0660111号	214,613.1	出让
宿州国用（2006）字第0660112号	14,000	出让
宿州国用（2006）字第0660113号	115,728.8	出让
宿州国用（2006）字第0660104号	255,666.7	出让
合计	600,008.60	-

因此，本公司已经将全部土地出让金缴纳完毕，并取得了该土地的《国有土地使用证》，本公司对该部分土地具有完整的处置权利并用于抵偿所欠银行债务。

三、关于中国特色经济之窗项目用地和望京商业街项目用地用途的说明

（一）“中国特色经济之窗”一、二期项目用地用途为工业（科研中心）和产业（研发），关于土地取得过程和原因说明如下：

1、非中心一、二期项目土地取得及规划确定程序合法

（1）非中心一期项目土地取得及规划确定过程

①2002年6月26日，北京市规划委员会出具了《规划意见书》（2002规意字1306号），同意中弘投资在朝阳区常营乡建设中国特色经济之窗项目，并批复

相关规划意见，要求建设用地使用性质为文化娱乐设施用地，建筑使用性质为会展、贸易及配套服务设施。

②2002年6月29日，北京市发展计划委员会以《关于建设中国特色经济之窗一期工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（京计投资[2002]1225号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗一期，建设内容为会展、贸易及配套设施。

③2002年11月22日，北京市规划委员会出具了《审定设计方案通知书（非建筑居住）》（2002规审字1155号），审定中国特色经济之窗一期有关规划数据和指标。

④2003年5月4日，北京市人民政府出具了《关于朝阳区城镇批次用地农用地转用和征地的批复》（京政地[2003]第84号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗一期工程使用建设用地10.7227公顷（160.84亩），项目用地按有偿方式供地。

⑤2003年9月30日，中弘投资取得了北京市规划委员会出具的《建设用地规划许可证》（2003规地字0376号）。

⑥2003年11月11日，中弘投资取得了北京市规划委员会出具的《审定设计方案通知书（非居住建筑）》（2003规审字0848号），审定中国特色经济之窗（包括一期和二期）的有关数据及指标，并撤销《审定设计方案通知书（非建筑居住）》（2002规审字1155号）。

⑦2004年5月18日，中弘投资取得了北京市国土资源和房屋管理局颁发的《建设用地批准书》（北京市[2004]京国土房屋建第39号）。

⑧2004年8月28日，中弘投资与北京市国土资源局签署《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字[2004]第0673号），约定北京市国土资源局向中弘投资出让中国特色经济之窗一期项目用地107,227.48平方米。土地规划用途为商业、综合、地下综合、地下车库。

⑨2004年11月25日，北京市规划委员会以《关于中国特色经济之窗有关规划意见的复函》（2004规复函字0364号）确认，根据市规划院2000年编制的《常营乡乡域规划调整》及2002年编制的《北京市区规划综合图—朝阳区规划综合》，中国特色经济之窗（包括一期和二期）用地性质为城市工业用地及乡镇企业用地；并同意中国特色经济之窗（包括一期和二期）项目的用地性质为“产

业用地”，建筑使用性质为“研发中心”。

⑩2005年2月6日，北京市国土资源局与中弘投资签署《补充协议》，根据北京市规划委员会2004规复函字0364号文的批复，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第0673号）作出变更，其中土地规划用途由商业、综合、地下综合、地下车库变更为工业（科研中心）、地下车库。

⑪2005年3月28日，中弘投资取得了北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》（京朝国用2005出第0134号）。该证标明中弘投资为朝阳区常营乡（中国特色经济之窗一期）107,227.34平方米土地的使用权人，土地用途为“工业（科研中心）、地下车库”。

⑫2007年5月11日，北京市国土资源局与中弘投资签署《补充协议》，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第0673号）作出变更，包括变更出让总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、土地使用权出让年限，同时将土地用途变更为“工业（科研中心）、地下车库、地下工业”。

⑬2009年3月20日，北京市国土资源局与中弘投资签署《补充协议》，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第0673号）作出变更，包括变更出让总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积及地价款等事项。

⑭中国特色经济之窗一期项目所建房屋取得了北京市建设委员会颁发的《商品房预售许可证》：

序号	编号	建筑面积	发证日期
1	京房售证字（2005）424号	32,581.61平方米	2005.08.27
2	京房售证字（2005）478号	16,297.84平方米	2005.09.16
3	京房售证字（2006）1号	64,646平方米	2006.01.08
4	京房售证字（2006）66号	13,113.85平方米	2006.03.08

⑮中国特色经济之窗一期项目所建房屋取得了北京市建设委员会颁发的《房屋所有权证》：

序号	房屋所有权证号	建筑面积（平方米）	所有权人	发证时间
1	X京房权证朝其字第518188号	34,076.21	中弘投资	2007.09.26



2	X 京房权证朝其字第 520209 号	17,088.92	中弘投资	2007.10.18
3	X 京房权证朝字第 610727 号	68,163.72	中弘投资	2008.10.28
4	X 京房权证朝字第 661033 号	13,577.26	中弘投资	2009.04.15
5	X 京房权证朝字第 661034 号	10,900.35	中弘投资	2009.04.15

中国特色经济之窗一期建筑总面积合计 143,806.46 平方米。

综上，中弘投资的非中心一期项目用地、规划、施工、预售等相应取得了国土资源、规划和建设等政府主管部门的批准，并按照土地利用规划和国有土地使用证确定的土地用途进行建设开发、销售，不存在违反《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等相关法律法规的情形。

（2）非中心二期项目土地取得及规划确定过程

①2003 年 4 月 9 日，北京市规划委员会出具了《规划意见书》（2003 规意字 0599 号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗二期，并批复相关规划意见，要求规划建设用地性质为产业用地，建筑使用性质为会展、贸易及配套服务设施。

②2003 年 5 月 9 日，北京市发展计划委员会出具了《关于建设中国特色经济之窗二期工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（京计投资[2003]707 号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗二期，建设内容为会展、贸易及配套服务设施。

③2003 年 11 月 11 日，北京市规划委员会出具了《审定设计方案通知书（非居住建筑）》（2003 规审字 0848 号），审定中国特色经济之窗（包括一期和二期）有关的设计数据和指标。

④2004 年 4 月 16 日，北京市人民政府出具了《关于朝阳区城镇批次用地农用地转用和征地的批复》（京政地[2004]第 35 号），同意中弘投资建设中国特色经济之窗二期工程使用建设用地 20.9163 公顷，用地按照有偿方式供地。

⑤2004 年 6 月 7 日，中弘投资取得了北京市规划委员会颁发的《建设用地规划许可证》（2004 规地字 0095 号），用地项目名称为中国特色经济之窗二期工程（产业用地）。

⑥2004 年 7 月 22 日，中弘投资取得了北京市国土资源和房屋管理局颁发的《建设用地批准书》（北京市[2004]京国土房屋建第 79 号），土地用途为产业。

⑦2004 年 8 月 31 日，中弘投资与北京市国土资源局签署了《北京市国有土

地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0831 号），约定北京市国土资源局向中弘投资出让中国特色经济之窗二期项目用地 209,163.3 平方米，土地规划用途：综合、地下车库。

⑧2004 年 11 月 25 日，北京市规划委员会以《关于中国特色经济之窗有关规划意见的复函》（2004 规复函字 0364 号）确认，根据市规划院 2000 年编制的《常营乡乡域规划调整》及 2002 年编制的《北京市区规划综合图一朝阳区规划综合》，中国特色经济之窗（包括一期和二期）用地性质为城市工业用地及乡镇企业用地；并同意中国特色经济之窗（包括一期和二期）项目的用地性质为“产业用地”，建筑使用性质为“研发中心”。

⑨2005 年 3 月 24 日，北京市国土资源局与中弘投资签署了《补充协议》，根据北京市规划委员会 2004 规复函字 0364 号文的批复，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0831 号）作出变更，土地规划用途为“工业（科研中心）、地下车库”。

⑩2005 年 5 月 30 日，中弘投资取得了北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》（京朝国用 2005 出第 0300 号）。该证表明中弘投资为朝阳区常营乡（中国特色经济之窗二期一号地）114,736.59 平方米土地的使用权人，土地用途为“工业（科研中心）、地下车库”。

同日，中弘投资取得了北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》（京朝国用 2005 出第 0301 号）。该证表明中弘投资为朝阳区常营乡（中国特色经济之窗二期二号地）94,427.03 平方米土地的使用权人，土地用途为“工业（科研中心）、地下车库”。

⑪2008 年 1 月 2 日，北京市规划委员会出具《北京市规划委员会关于朝阳区常营乡中国特色经济之窗项目规划意见的复函》（北京规委[2008]1 号），复函内容包括：中国特色经济之窗项目规划建设用地约 31.6 公顷，用地性质为产业用地。

⑫2008 年 11 月 13 日，北京市规划委员会出具《北京市规划委员会规划意见书附件（条件）》，对非中心二期建设用地面积等指标作出批复，明确：拟规划建设用地性质为产业用地，建筑使用性质为产业用房。

⑬2008 年 11 月 25 日，北京市规划委员会出具《北京市规划委员会关于中

国特色经济之窗项目有关情况的复函》（市规函[2008]1796 号），确认：“我委已核发了中国特色经济之窗项目的《规划意见书》，本项目用地为产业用地，建设内容为产业研发、产业办公类用房。”

⑭2008 年 12 月 19 日，北京市国土资源局与中弘投资签署了《补充协议》，对双方原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第 0831 号）作出变更。包括变更出让总建筑面积，地上建筑面积，地下建筑面积，土地使用权出让年限，同时将土地用途变更为“产业（研发）、地下车库”。

⑮2009 年 4 月 10 日，北京市规划委员会出具《北京市规划委员会关于中国特色经济之窗二期项目规划设计方案的复函》（2009 规复函字 0098 号），复函对中国特色经济之窗二期项目的建设指标予以明确规定。

⑯2009 年 8 月 14 日，中弘投资与北京市国土资源局签订了土地出让合同的补充协议，约定将中国特色经济之窗二期项目的土地用途由“产业（研发）、地下车库”变更为“综合用地、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）”。

⑰2009 年 9 月，中弘投资取得的《国有土地使用证》（京朝国用 2005 出第 0300 号）及《国有土地使用证》（京朝国用 2005 出第 0301 号）上的土地用途均变更为综合、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）。

综上，中弘投资的非中心二期项目取得了国土资源和规划等政府主管部门的批准，取得土地使用权的程序符合法律、法规的规定。

2、中弘投资非中心一、二期土地用途分别确定为工业（科研中心）和产业（研发）的原因

（1）目前国家土地利用现状分类不能完全满足规划用地分类

目前国家的土地利用现状分类还不能完全满足规划用地分类要求，北京市国土资源局针对土地利用现状分类表中无对应产业用地类型的情况，一般将北京市规划委员会明确的产业用地列为工业用地分类，从而导致中国特色经济之窗项目土地出让用途名称不能准确对应规划用途名称。为了进一步使土地出让用途接近规划用途，北京市国土资源局将中国特色经济之窗项目确定为工业（科研中心）和产业（研发），该分类标准和内涵与规划用途是一致的。

（2）非中心一、二期项目取得土地的成本远高于同级工业用地的基准地价

如前所述，非中心一二期项目用地用来开发产业研发办公用房，而不是普通的工业用房。相应地，中弘投资所缴纳的土地出让金也不是按照工业用地的地价进行缴纳的。

（3）中弘投资非中心一期产品销售合同中明确土地用途为研发中心

中弘投资与非中心项目一期购房者签订的售房合同和已经办理的房屋产权证，房屋用途明确为研发中心。

3、规划部门和国土资源部门对非中心一二期土地用途的说明

2004 年 11 月 25 日，北京市规划委员会出具的《关于中国特色经济之窗有关规划意见的复函》（2004 规复函字 0364 号）确认，同意中国特色经济之窗（包括一期和二期）项目的用地性质为“产业用地”，建筑使用性质为“研发中心”。

2008 年 10 月 8 日，北京市国土资源局出具的《关于“中国特色经济之窗”情况的说明》，就该项目土地用途问题做了专项说明：在北京市规划委员会出具的 2004 规复函字 0364 号文中，北京中弘投资有限公司开发建设的“中国特色经济之窗”项目的规划用地性质为“产业用地”，建筑使用性质为“研发中心”。2004 年，北京中弘投资有限公司与我局签订了“中国特色经济之窗”项目的国有土地使用权出让合同，土地出让用途为“工业(研发中心)”，该项目已办理了国有土地使用证。关于该项目用途问题，由于现阶段国家城乡规划用地分类与土地利用现状分类采用不同的分类标准，该项目土地出让用途是依据国土部颁发的《土地利用现状分类》及规划审批文件明确的规划用途来明确的，与规划用途是一致的。

2008 年 11 月 25 日，北京市规划委员会出具了《北京市规划委员会关于中国特色经济之窗项目有关情况的复函》（市规函[2008]1796 号），确认：“我委已核发了中国特色经济之窗项目的《规划意见书》，本项目用地为产业用地，建设内容为产业研发、产业办公类用房。”

中国特色经济之窗项目开发的产品用途符合北京市规划委员会确认的建筑使用性质“研发中心”，符合北京市规划委员会明确的建筑内容“产业研发、产业办公类用房”，也符合国土资源局规定的土地出让用途。

（二）中弘兴业望京商业街项目用地证载用途为非配套的原因

1、望京商业街项目土地证载用途

望京商业街项目分为北区和南区。根据中弘兴业所持有的京朝国用（2005）出第 0426 号《国有土地使用证》（望京商业街项目北区）、京朝国用（2005）出

第 0456 号《国有土地使用证》（望京商业街项目南区）记载，望京商业街北区和南区的土地用途均为“非配套、地下车库”。

2、望京商业街项目土地使用权取得过程和证载用途承继情况

（1）望京商业街北区土地使用权取得过程和证载用途承继情况

望京商业街北区土地位于望京望都东湖居住小区 15—16#地块，系中弘兴业从北京市住公房地产开发有限公司（下称“住公公司”）受让取得，该宗土地由住公公司持有时的土地用途即为非配套、地下车库。具体情况如下：

①望京商业街（北区）土地使用权原由住公公司以协议出让方式取得。2004 年 1 月 13 日，北京市国土资源和房屋管理局（现为北京市国土资源局）与住公公司签署了《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字 2004 第 65 号）和《补充协议》。其后北京市国土资源局与住公公司又分别于 2004 年 6 月 5 日和 2005 年 5 月 16 日签署了《补充协议》。根据上述协议的约定，住公公司取得位于朝阳区望京望都东湖居住小区 15-16#地块的 18,060.05 平方米土地使用权（即为望京商业街北区土地），并于 2005 年 6 月 23 日取得北京市人民政府颁发的《国有土地使用证》（京朝国用（2005 出）第 0426 号），证载土地用途为非配套、地下车库。

②2006 年 3 月 13 日，住公公司与中弘兴业签署了《土地使用权转让协议书》，约定其将京朝国用（2005 出）第 0426 号《国有土地使用证》项下的土地使用权转让给中弘兴业，转让后的土地用途仍为非配套、地下车库。

③2006 年 5 月 12 日，上述土地使用权转让在北京市国土资源局办理完毕登记手续，取得北京市国土资源局颁发的京地[转]字（2006）第 035 号《北京市国有土地使用权转让登记表》。

④2006 年 7 月 5 日，中弘兴业取北京市人民政府颁发的京朝国用（2005 出）第 0426 号《国有土地使用证》，证载土地用途为非配套、地下车库。

⑤2007 年 2 月 6 日，中弘兴业与北京市国土资源局、住公公司三方签署《补充协议》，约定望京商业街项目（北区）土地规划用途变更为非配套、地下非配套、地下车库。

（2）望京商业街项目南区土地使用权取得过程和证载用途承继情况

望京商业街项目南区土地位于朝阳区望京 25-26#号地块，系中弘兴业从北京

市东湖房地产公司（下称“东湖公司”）受让取得，该宗土地由东湖公司持有时的土地用途即为非配套、地下车库。具体情况如下：

①望京商业街（南区）土地使用权原由东湖公司以协议出让方式取得。2004年1月16日，北京市国土资源和房屋管理局（北京市国土资源局）与东湖公司签署京地出[合]字（2004）第93号《北京市国有土地使用权出让合同》。其后，北京市国土资源局与东湖公司于2004年6月5日签署了《补充协议》。根据上述协议的约定，东湖公司取得位于朝阳区望京25-26#号地块的17,099.09平方米（即为望京商业街南区土地）国有土地使用权，并于2005年7月22日取得北京市人民政府颁发的京朝国用（2005出）第0456号《国有土地使用证》，证载土地用途为非配套、地下车库。

②2005年12月7日，中弘兴业与东湖公司签署《土地使用权转让协议书》，约定东湖公司将京朝国用（2005出）第0456号《国有土地使用证》项下的国有土地使用权转让给中弘兴业，转让后的土地用途仍为非配套、地下车库。

③2006年1月24日，上述土地使用权在北京市国土资源局办理完毕转让登记手续，取得北京市国土资源局颁发的京地[转]字（2006）第0004号《北京市国有土地使用权转让登记表》。

④2006年3月24日，中弘兴业取得北京市人民政府颁发的京朝国用（2005出）第0456号《国有土地使用证》，证载土地用途为非配套、地下车库。

⑤中弘兴业与北京市国土资源局、东湖公司分别于2006年6月1日、2006年11月7日、2008年2月3日和2008年10月22日签署了《补充协议》，约定望京商业街南区土地用途由非配套和地下车库变更为：非配套、地下商业、地下车库、地下仓储。

3、北京市国土资源局出具的关于“望京商业街”项目土地性质的说明

北京市国土资源局于2008年10月8日出具了《关于“望京商业街”项目土地性质的情况说明》：北京中弘兴业房地产开发有限公司开发的“望京商业街”项目，在与我局签订的国有土地使用权出让合同中，约定了其土地用途为“非配套”。该项目是作为望京东湖居住小区的非配套公建，根据国土资源部《土地利用现状分类》，该土地用途属于商服用地。

（三）关于上述土地用途变更事宜的说明

1、中弘投资中国特色经济之窗项目和中弘兴业望京商业街项目土地取得程序合法，且符合规划用途

中国特色经济之窗项目（包括一期和二期）的土地使用权，由中弘投资以协议出让方式取得，依法取得了北京市人民政府颁发的权属证书，且土地用途符合规划用途。

望京商业街（北区和南区）项目的土地使用权，由中弘兴业与该土地使用权的原权利人签署转让协议，依法办理了土地使用权转让登记，且取得了北京市人民政府颁发的权属证书，中弘兴业取得土地使用权的上述主要程序符合法律、法规的规定，并已经办理必要的手续。

2、中弘兴业未有变更土地用途的计划，中弘投资已将非中心二期土地用途变更为综合用地

中弘卓业、中弘投资、中弘兴业确认：中弘投资开发的中国特色经济之窗一期项目土地用途为工业（科研中心）、地下车库、地下工业，中弘兴业开发的望京商业街项目土地用途为非配套、地下非配套、地下商业、地下仓储、地下车库。上述土地随中弘投资和中弘兴业注入科苑集团后，未来开发不需要变更为商业用地或其他用途。目前中弘投资、中弘兴业未有办理该等土地用途变更的情形，亦未有任何类似的计划或安排。

目前，中弘投资为提升非中心二期的项目价值，经国土资源管理部门同意，正将非中心二期项目土地用途由产业（研发）、地下车库变更为综合用地、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房）。2009年8月14日，中弘投资与北京市国土资源局签订了土地出让合同的《补充协议》，尚需补缴地价款10,253.6436万元，由中弘投资承担。2009年9月3日，中弘投资补缴了因变更土地用途而增加的地价款，并取得了变更后的《国有土地使用证》。

3、中弘投资非中心二期土地用途变更为综合用地将提升项目价值

根据中弘投资与北京市国土资源局于2009年8月14日签署的土地出让合同的《补充协议》，双方对原签署的《北京市国有土地使用权出让合同》（京地出[合]字（2004）第0831号）及相关补充协议作出变更，“非中心”二期项目由产业（研发）用地变更为综合用地、地下仓储、地下车库、地下办公（物业管理用房），并补交土地出让金10,253.6436万元。此次土地用途的变化对评估价值影响较小，

在一定程度上提升了项目的价值。中联评估对此出具了专项说明，中弘投资非中心二期土地用途变更为综合用地有利于其评估值提升，主要理由如下：

（1）土地用途变为综合用地后，并不影响规划设计方案，项目的主要技术经济指标不变，对于房屋销售面积无影响。

（2）土地用途变为综合用地后，对于购房者在购买和使用上的限制减少，有利于销售价格的提升和销售进度的加快。

在基准日时，周边类似房屋的销售价格集中在 9000-13000 元/平方米之间，二手房价集中在 8900-11000 元/平方米之间，新房平均售价为 11000 元/平方米。由于 2008 年房地产市场低迷，“非中心”二期周边新开楼盘较少，多数销售的是剩余尾盘，房型、朝向等较差，位置较差（与地铁站有一定距离），“非中心”二期与这些楼盘比较，价格应有上浮 5-15% 的空间。在评估基准日时，考虑到产业（研发）用地的影响，在销售价格上取下限 9800 元/平方米作为测算基础。

目前，由于“非中心”二期由产业（研发）用地已改为综合用地，开发的房屋尚未进入销售期，若评估基准日时按综合用地进行评估，二期所在位置临靠北京市东西向主干道朝阳北路和北京 6 号地铁在宗地上设站的优越地理位置，销售价格应达到平均价的水平，即 11000 元/平方米，即使保守估计，也应达到 10500 元/平方米以上。目前该地块周围具有竞争性的楼盘销售价格已达到 11000-17000 元/平方米，“非中心”二期预期开盘价应在 12000 元/平方米以上，与评估报告中的单价相比提高 2200 元/平方米，提高幅度 22.4%。

（3）土地用途变为综合用地后，房屋销售价格的提升，能抵销由于土地用途变更所需要补交的土地出让金。

经测算，按评估基准日当时综合用地房屋保守的销售价格 10500 元/平方米计算，土地使用权价值为 14.27 亿元，较产业研发用地下的土地使用权价值 12.40 亿元增值 1.87 亿元。扣除新增地价款 10253.6436 万元，增加价值 0.85 亿元。尚未考虑由于销售进度加快等带来的增值因素。若按 2009 年 8 月合理的销售价格 11500-12000 元/平方米测算，扣除新增地价款 10253.6436 万元后，增加价值将达 2.6-3.6 亿元。

尽管非中心二期项目补缴了土地出让金增加了项目的开发成本，但项目自身因土地用途的改变而增加的价值足够覆盖补缴地价款而增加的开发成本，能够确

保盈利预测的实现，保障流通股股东利益。对此，中弘卓业仍然按照原盈利预测履行其与上市公司签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，对中弘兴业和中弘投资 2009 年合并盈利预测、中弘投资 2009 年-2010 年的盈利预测予以保证。

综上，中弘投资经国土资源管理部门同意变更非中心二期项目土地出让用途，并补缴土地出让金有利于其评估价值的提升，不会损害注入资产价值和未来上市公司中小股东利益。

四、关于建银国际有关情况的说明

（一）建银国际的主体资质、经营情况

建银国际经有关部门批准于 2007 年 8 月 9 日在北京市工商局登记注册，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），建银国际的股东为建银国际（控股）有限公司（以下简称“建银控股”，建银控股为中国建设银行股份有限公司的全资子公司）。建银国际成立时注册资本为 2,900 万美元。

建银控股于 2007 年 10 月 15 日缴纳首次出资款 900 万美元，北京竞宇会计师事务所有限公司为此出具了[竞宇（2007）验字 161 号]《验资报告》。

建银控股于 2007 年 12 月 11 日缴纳第二期出资款 2,000 万美元，北京竞宇会计师事务所有限公司为此出具了竞宇[（2007）验字 186 号]《验资报告》。

至此，建银国际 2900 万美元的注册资本全部缴足，建银控股对建银国际的上述出资均来源于自身注册资本金。

根据毕马威华振会计师事务所出具的 KPMG-A（2008）AR No0443 号《审计报告》，截至 2007 年 12 月 31 日，建银国际账面净资产达到 297,002,493.57 元人民币，其中货币资金余额达到 346,074,315.90 元人民币，2007 年度实现净利润 82,193,493.57 元人民币。

截至 2008 年 12 月 31 日，建银国际账面净资产达到 372,112,409.29 元人民币，其中货币资金余额达到 194,658,590.46 元人民币，2008 年度实现净利润 75,109,915.72 元人民币。

2009 年 1 月 9 日，建银控股做出决议再次向建银国际增资 2,100 万美元，建银国际注册资本金将增至 5,000 万美元，上述增资款亦全部来源于建银控股的自身注册资本金。建银国际已于 2009 年 6 月 29 日办理完毕增资的工商变更登记手

续。

（二）建银国际取得中弘投资股权的过程

根据中弘卓业与建银国际签署的《股权转让协议》及补充协议，建银国际购买中弘投资的股权过程如下：

1、2007年10月18日，建银国际与中弘卓业签署了《股权转让协议》，建银国际同意以人民币46,728.933万元的价格受让中弘卓业所持有的中弘投资25%的股权。

2、2007年12月22日，经中弘投资股东会决议，中弘投资注册资本由14,000万元增加至55,040万元，中弘卓业认缴增资34,096.933万元，建银国际认缴增资6,943.067万元。2008年1月30日，北京竞宇会计师事务所有限公司出具竞宇[2008]验字007号《验资报告》验证：截至2008年1月30日，中弘投资已收到股东缴纳的新增注册资本人民币41,040万元，包括中弘卓业缴纳的增资人民币34,096.933万元和建银国际缴纳的增资人民币6,943.067万元。2008年1月30日，北京市工商行政管理局核准本次增资的变更登记。至此，中弘投资的注册资本和实收资本均由14,000万元变更为人民币55,040万元，中弘卓业持有中弘投资81.03%的股权，建银国际持有中弘投资18.97%的股权。

3、2008年12月31日，建银国际与中弘卓业签署了《股权转让协议之补充协议》，由于中弘投资增资后建银国际对中弘投资的持股比例从最初的25%下降到18.97%及国内房地产价格在2008年下半年呈下降趋势，双方同意将2007年10月18日签署的股权转让协议约定的转让价格修改为44,728.933万元。

4、2009年6月10日，建银国际与中弘卓业签署了《股权转让协议之补充协议二》，由于2008年以来房地产市场剧烈变化的情况及中弘投资股权估值的重大调整，双方同意将变更2007年10月18日签署的股权转让协议和2008年12月31日签署的股权转让协议之补充协议约定的转让价格，总转让价格调整为人民币239,786,732元，即，建银国际以总转让价款人民币239,786,732元获得中弘投资18.97%的股权。其中，人民币239,786,732元总转让价款包含2008年1月30日建银国际向中弘投资的增资款人民币69,430,670元。

（三）建银国际投资中弘投资的资金来源情况

2007年10月18日，建银国际与中弘卓业签署《股权转让协议》及补充协

议，建银国际以人民币 44,728.933 万元的价格受让中弘卓业所持有的中弘投资 25%的股权。

截至 2008 年 6 月 30 日，建银国际已向中弘卓业支付股权转让款 1.99 亿元。本次股权转让款支付完成后，建银国际尚需向中弘卓业支付 2.48 亿元股权转让款。

2007 年 12 月 22 日，根据中弘投资股东会决议，建银国际向中弘投资增资人民币 6,943.067 万元。2008 年 1 月 30 日，中弘投资收到建银国际上述增资款项，北京竞宇会计师事务所有限公司为此出具了[竞宇（2008）验字 007 号]《验资报告》。

截至 2008 年 12 月 31 日，建银国际账面净资产达到 372,112,409.29 元人民币，其中货币资金余额达到 194,658,590.46 元人民币，2008 年度实现净利润 75,109,915.72 元人民币。

根据上述分析，建银国际在向中弘投资出资及支付股权转让价款时具备自身支付能力。

（四）建银国际与中弘卓业不存在重组后上市公司股权质押的约定

根据建银国际出具的《关于建银国际与中弘卓业合作的相关问题的说明函》、中弘卓业出具的《声明与承诺函》，本次交易的重组方中弘卓业与建银国际或其关联方之间不存在关于重组后上市公司股权质押的相关约定或协议。

（五）关于建银国际与中弘卓业合作的相关问题的说明

根据建银国际出具的《关于建银国际与中弘卓业合作的相关问题的说明函》，建银国际作为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）的从事投资银行业务的全资子公司，建银国际将所投资的部分项目的部分股权的未来收益权转让给了中国建设银行股权投资类理财产品。建银国际将来持有的科苑集团股份的未来收益权是打包转让的若干股权收益权之一。该部分股份未来收益权的转让不影响建银国际对北京中弘投资有限公司的股东资格和完整股东权利的行使，亦不影响建银国际将来对科苑集团的股东资格及其他股东权利的行使（包括但不限于委派股东代表、董事、监事，参加股东会会议，审议相关议案、进行表决、签署相关法律文件以及股权的处置、支配等股东权利）和全部股东义务的承担（包括但不限于建银国际认购科苑集团新增股份锁定期的承诺）。

同时，上述股份未来收益权的转让以及建银国际与中国建设银行或其理财产品之间的任何权利义务安排，均不影响科苑集团在重组后享有中弘投资股权的完整股东权利（包括但不限于股权收益、参与重大决策和选择管理者等任何股东权利）。

综上，建银国际与中弘投资和中弘卓业之间除上述股权转让、增资所发生的资金往来外，不存在其他资金往来。建银国际或其关联方与本次交易的重组方中弘卓业之间不存在关于重组后上市公司股权质押的相关约定或协议。建银国际所持重组后科苑集团的股份未来受益权的转让不影响建银国际对北京中弘投资有限公司的股东资格和完整股东权利的行使，亦不影响建银国际将来对科苑集团的股东资格及其他股东权利的行使和全部股东义务的承担。

五、与前次重组方案相比本次重组方案规划建筑面积减少原因的说明

（一）本次重组方案与前次重组方案非中心二期的规划建筑面积之差异

在前次重组方案中，科苑集团根据北京市规划委员会 2008 年 1 月 2 日出具的《北京市规划委员会关于朝阳区常营乡中国经济之窗项目规划意见的复函》[市规函（2008）1 号]“中国经济之窗规划建设用地 31.6 公顷，用地性质为产业用地。原则同意容积率按总建设用地 2.2 控制”，进行非中心二期规划方案设计，规划经济技术指标如下（未经北京市规划委员会审定）：

土地使用权面积：209,163.62 平方米；

评估对象规划总建筑面积 792,300.00 平方米

其中：地上总建筑面积为 592,300.00 平方米（地上建筑面积 562,300.00 平方米，配套商业建筑面积 30,000.00 平方米），地下总建筑面积为 200,000.00 平方米（地下车库建筑面积 168,000.00 平方米，地下配套商业建筑面积 25,200.00 平方米）。

前次重组方案中拟注入资产评估时（基准日为 2007 年 12 月 31 日）采用上述未经北京市规划委员会审定的规划经济技术指标，评估依据不够充分。

本次资产重组方案中，评估机构根据北京市规划委员会于 2009 年 4 月 10 日下发的 2009 规复函字 0098 号《关于中国经济之窗二期项目规划设计方案的复函》，按照“非中心二期项目总建筑面积为 69.80 万平方米，其中地上建筑面积 49.80 万平方米，地下面积 20 万平方米”对非中心二期项目进行资产评估。

本次重组方案非中心二期总建筑面积 69.8 万平方米，比前次重组方案中预计的非中心总建筑面积 79.23 万平方米减少 9.43 万平方米(减少近 10 万平方米)；本次重组方案非中心二期规划地上建筑面积 49.8 万平方米，比前次重组方案中预计的地上总建筑面积 59.23 万平方米减少 9.43 万平方米(减少近 10 万平方米)。

（二）本次重组方案评估所涉及的非中心二期建筑面积减少的原因

本次重组方案比前次重组方案涉及的非中心二期建筑面积减少之原因主要包括以下两方面：

1、前次重组方案评估采纳的有关非中心二期建筑面积系科苑集团根据市规函（2008）1 号进行预估的数据，而非经北京市规划委员会审定数据；

2、在综合考虑非中心二期项目自身情况、周边地区的交通环境、外交部通信电台限高等方面的因素后，为提高绿化率、降低建筑密度，提升项目开发产品的品质，中弘投资将非中心二期项目的地上建筑面积调减为 49.8 万平方米，并向北京市规划委员会重新申报规划设计方案。北京市规划委员会经过专业论证，于 2009 年 4 月 10 日下发《关于中国特色经济之窗二期项目规划设计方案的复函》（2009 规复函字 0098 号），明确：“非中心二期项目总建筑面积为 69.80 万平方米，其中地上建筑面积 49.80 万平方米，地下面积 20 万平方米”。

六、天津丽智置业有限公司与本次重组各方无关联关系

科苑集团本次资产重组的交易对方包括拟出售资产的购买方科苑实业，拟购买资产的出售方中弘卓业和建银国际。其中：

1、建银国际成立于 2007 年 8 月 9 日，为台港澳法人独资的有限责任公司，其全资股东建银国际（控股）有限公司为中国建设银行股份有限公司的全资子公司，建银国际与天津丽智置业有限公司（以下简称“天津丽智”）无关联关系。

2、中弘卓业和科苑实业的实际控制人为王永红先生。2009 年 8 月 18 日，王永红出具了《关于与天津丽智置业有限公司无关联关系的声明函》：本人及本人所控制的公司不存在持有境外公司股权的情形，本次重组中涉及的中弘卓业集团有限公司、安徽省（科苑）集团股份有限公司、宿州科苑实业有限公司与天津丽智均无关联关系。

3、根据核查，天津丽智的全资股东为 GRANDCHEER LIMITED（宏庆有限公司），该公司于 2007 年 1 月 26 日在香港依据香港公司条例注册成立。另经境

外律师核查，宏庆有限公司的股东为注册于英属维尔京群岛的 BEAGEN HOLDINGS LIMITED。根据天津丽智于 2009 年 7 月 28 日出具的《声明》：天津丽智置业有限公司与安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产交易的各方包括中弘卓业集团有限公司、安徽省科苑（集团）股份有限公司、宿州科苑实业有限公司、建银国际投资咨询有限公司均无任何关联关系。

综上，天津丽智置业有限公司与安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产交易的各方包括中弘卓业、科苑集团、科苑实业、建银国际无任何关联关系。

此外，根据王永红、中弘卓业出具的《声明与承诺》：王永红及其所控制的公司不存在持有境外公司股权的情形，本次重组中涉及的中弘卓业集团有限公司、安徽省科苑（集团）股份有限公司、宿州科苑实业有限公司与天津丽智置业有限公司均无关联关系。王永红及其所控制的公司与天津丽智置业有限公司之间不存在已披露内容以外的其他交易安排。根据天津丽智于 2009 年 9 月 25 日出具的《承诺函》：除了在安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产申报文件中已披露的与中弘兴业房屋买卖交易之外，天津丽智与科苑集团重大资产重组的交易各方之间均不存在已披露内容以外的其他交易安排。

七、本次重组中中弘卓业的履约能力分析及相关安排

（一）中弘卓业的模拟财务报表审计情况

为分析重组方中弘卓业的履约能力，开元信德对中弘卓业进行了模拟审计，并出具了开元信德皖审字(2009)第 001 号《模拟财务报表审计报告》，审计基准日为 2009 年 6 月 30 日。报告编制基础为：中弘卓业模拟合并资产负债表的期末余额与年初余额、模拟合并利润表及模拟合并现金流量表的本期金额与上期金额未将控股子公司科苑集团、中弘投资和中弘兴业纳入合并范围。

未将科苑集团纳入合并范围的主要原因为：（1）科苑集团银行债务重组事项已签订有法律效力的协议，科苑集团目前净资产已为负值，若将科苑集团纳入中弘卓业的合并报表范围，中弘卓业合并报表中归属母公司的股东权益将包括科苑集团的超额亏损，致使中弘卓业的财务报表净资产数值失真。（2）本次模拟审计的主要目的是分析中弘卓业对上市公司的履约能力，上市公司为中弘卓业的履约

相对方，因此以中弘卓业作为法律主体的资产即母公司的资产作为基础分析更为合适。

截至 2009 年 6 月 30 日，中弘卓业基于上述基础编制的简要合并财务报表如下：

1、中弘卓业简要合并资产负债表（单位：元）

资产	2009 年 6 月 30 日	占资产总额比例
流动资产：		
货币资金	6,545,582.86	0.35%
交易性金融资产	1,877,751.79	0.10%
应收票据	-	-
应收账款	5,808.36	0.00%
预付款项	16,839,500.00	0.90%
应收股利	-	-
其他应收款	855,584,563.11	45.54%
存货	21,510.57	0.00%
流动资产合计：	880,874,716.69	46.89%
非流动资产合计：	997,755,962.34	53.11%
其中：长期股权投资	956,946,463.61	50.94%
资 产 总 计	1,878,630,679.02	100.00%
负债	2009 年 6 月 30 日	占负债总额比例
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	57.15%
应付票据	-	-
应付账款	84,788.90	0.01%
预收款项	1,070,953.73	0.09%
应付职工薪酬	1,016,317.31	0.09%
应交税费	86,619,377.35	7.62%
应付利息	4,767,431.04	0.42%
其他应付款	393,811,489.01	34.62%
流动负债合计	1,137,370,357.34	100.00%
非流动负债：		
长期应付款	-	-
非流动负债合计	-	-
负 债 合 计	1,137,370,357.34	
所有者权益(或股东权益)：		



归属于母公司所有者权益合计	738,708,503.13	
所有者权益合计	741,260,321.69	
负债和所有者权益总计	1,878,630,679.02	

2、中弘卓业简要合并利润表（单位：元）

项 目	
一、营业总收入	3,932,587.35
二、营业总成本	40,128,237.04
其中：营业成本	3,647,578.27
营业税金及附加	181,463.74
销售费用	2,877,105.19
管理费用	9,979,877.32
财务费用	5,364,956.15
资产减值损失	18,077,256.37
加：公允价值变动收益	60,727.56
投资收益	-2,636,426.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-845,524.23
三、营业利润	-38,771,348.41
加：营业外收入	780.00
减：营业外支出	2,447.38
四、利润总额	-38,773,015.79
减：所得税费用	-14,334.89
五、净利润	-38,758,680.90
归属于母公司所有者的净利润	-36,953,354.09
少数股东损益	-1,805,326.81
净资产收益率=本年净利润/本年净资产	-5.00%

截至 2009 年 6 月 30 日，中弘卓业模拟财务报表资产负债率为 60.54%。

中弘卓业为投资控股型公司，其主要收入来源于下属控股子公司的分红和相关债权投资及股权投资的转让。2009 年上半年，所投资子公司由于业务经营需要未进行分红，从而导致中弘卓业 2009 年上半年的营业总收入为 393.26 万元，受相关管理费用和财务费用的影响，其净利润为-3,875.87 万元。

（二）重组方中弘卓业为本次重组所做的主要承诺或保证

重组方中弘卓业为本次重组所做的主要承诺或保证如下：

1、关于盈利预测补偿的约定

中弘卓业于 2009 年 4 月 13 日与科苑集团签署了《盈利预测补偿协议》，该协议约定中弘卓业保证在科苑集团发行股份购买资产完成的当年度起，对拟注入资产中的中弘投资在 2009 年至 2011 年的预测净利润（分别为-3,266 万元、24,394

万元、54,302 万元)以及 2009 年度中弘投资和中弘兴业合并预测净利润 19,773.09 万元的实现承担保证责任。如果在上述保证年度内,中弘投资实际实现的净利润小于中弘投资的预测净利润或 2009 年中弘投资和中弘兴业合并实现的净利润小于 2009 年中弘投资和中弘兴业合并预测净利润,则由中弘卓业以现金补足上述预测净利润未能实现的部分。

2、确保上市公司与中行宿州分行的《偿债协议》切实履行的承诺

科苑集团欠中行宿州分行贷款本金为 11,999,974.11 元且已经逾期,科苑集团与中行宿州分行签署的《偿债协议》约定自 2009 年 7 月起至 2009 年 11 月期间每月 20 日前科苑集团向中行宿州分行偿还 2,000,000.00 元,并于 2009 年 12 月 20 日前偿还完毕。

为确保科苑集团与中行宿州分行签署的《偿债协议》得到切实履行,中弘卓业和中弘投资、中弘兴业共同出具承诺:如上市公司不能按照《偿债协议》的约定按期偿还中行宿州分行的借款,则中弘投资或中弘兴业将代上市公司偿付借款,如中弘投资和中弘兴业亦不能按期偿付借款,则最终由中弘卓业代上市公司偿付借款。

截至目前,公司《偿债协议》正有效履行。

3、关于对拟出售资产中涉及的偿债事项的约定

本次拟出售资产涉及的债务合计 17,549.54 万元,其中包含截至 2008 年 12 月 31 日对中国农业银行宿州市淮海路支行的 16,346.81 万元债务本息与罚金,科苑集团已于 2009 年 3 月 9 日与农行淮海路支行签署《以资抵债协议》。同日,农行淮海路支行和科苑集团分别与安徽省科苑生化研究院、上海庆安药业集团宿州制药有限公司、安徽科苑药业有限公司签署《债务转让协议》。2009 年 7 月 27 日,农行淮海路支行与科苑集团签署《以资抵债协议之补充协议》。同日,安徽省科苑生化研究院、安徽科苑药业有限公司、上海庆安药业集团宿州制药有限公司分别与农行淮海路支行签署了《债务转让协议之补充协议》。

根据上述协议的约定,本公司所欠农行 16,346.81 万元债务本金及相关利息与罚金将转移至本公司下属的前述三家子公司,这三家子公司股权将在本次交易中转让给科苑实业。该笔债务占本次拟出售资产所涉及债务总额的 93.15%。

剩下未取得债务转移同意函的债务合计 1,202.73 万元,占拟出售资产所涉及

债务的比例仅为 6.85%，在股东大会通过本次重组后，公司就债务转让事项于 2009 年 5 月 12 日发布《安徽省科苑（集团）股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的债权人公告》（巨潮资讯：公告编号 2009-31），并应债权人的要求做相应处理。

本次重组中，科苑集团与科苑实业、中弘卓业签署的《资产出售协议》中约定：对于在资产交割日尚未取得债权人同意债务（不含未向科苑实业披露并列于出售资产评估报告的债务；不含自评估基准日至资产交割日期间因非正常经营产生的负债及或有负债，经科苑实业书面同意确认的除外）转移书面确认函的，若该等债权人在资产交割日及其后向科苑集团主张权利，科苑实业在接到通知后立即予以核实，并在核实后及时进行偿付，中弘卓业对此承担连带责任。科苑实业或中弘卓业在偿付该等债务后，不再向科苑集团追偿。如因科苑实业未能进行及时偿付，而致使科苑集团进行偿付的，在科苑集团偿付后，科苑实业应及时向科苑集团偿付该等债务及因偿付该等债务所承担的费用，中弘卓业对此承担连带责任。

4、关于避免同业竞争、规范关联交易和保障上市公司独立性的承诺

5、关于中弘卓业在科苑集团拥有权益的股份三年内不转让的承诺

6、与建银国际或其关联方之间不存在任何关于重组后*ST 科苑股份质押的相关约定或协议的声明和承诺

（三）中弘卓业自身的履约能力分析

重组方中弘卓业为本次重组所做的主要承诺或保证中的第 4、5、6 项内容，不涉及履约金额，故不存在履约能力问题；主要承诺或保证中的第 2 项确保上市公司与中行宿州分行的《偿债协议》履行，若上市公司每月无法偿付中行宿州分行债务，首先由中弘投资或中弘兴业代为偿付，截至目前，尚需偿付的金额合计不足 750 万元，而中弘投资和中弘兴业有能力代为偿付，需中弘卓业履行承诺的可能性较小；主要承诺第 3 项中，剩下未取得债务转移同意函的债务合计 1,202.73 万元，金额总体而言较小，科苑实业最多需付出 1,202.73 万元现金用于偿还不同意转移的债务，如果科苑实业没有能力偿还该部分债务，中弘卓业承担连带责任。由于涉及的金额较小，中弘卓业对该部分债务承担连带责任具有切实可行的履约能力。

针对中弘卓业所做的主要承诺或保证中的第 1 项内容即盈利预测补偿事项，中弘卓业的履约能力分析如下：

1、本次重组中对拟注入资产的盈利预测较为谨慎，注入资产的盈利预测较易实现

本次交易重组方认真总结前次方案中对拟注入资产评估和盈利预测的情况，聘请了从业严谨的立信审计和中联评估做为拟注入资产的审计、评估机构，拟注入资产的评估值和盈利预测值均较前次方案大幅下降（前次方案中拟注入资产评估值为 350,316.43 万元，本次比前次拟注入资产评估值减少 159,229.11 万元，本次注入的净资产评估值为 191,087.32 万元；前次方案中拟注入资产 2008-2010 年的盈利预测值为 25,634.78 万元、56,068.49 万元、113,416.49 万元，本次拟注入资产中弘投资在 2009-2011 年的预测净利润分别为-3,266 万元、24,394 万元、54,302 万元以及 2009 年度中弘投资和中弘兴业合并预测净利润 19,773.09 万元），盈利预测较为谨慎，本次拟注入资产盈利预测较易实现。根据目前中弘投资和中弘兴业项目的销售情况，拟注入资产 2009 的盈利预测能够实现。

2、中弘卓业的履约能力分析

截至2009年6月30日，中弘卓业模拟净资产为7.39亿元（归属于母公司），资产中流动资产为8.81亿元，长期股权投资为9.57亿元。同时，中弘卓业模拟报表资产负债率水平相对不高。

本次拟注入上市公司的资产盈利预测净利润数值较为谨慎，若未来年份实际净利润未达到利润预测数，中弘卓业可将相关资产变现，包括但不限于将其持有的领锐资产管理股份有限公司 7.77%的股权、江西省煤炭集团（贵州）有限责任公司 49%的股权、北京中弘矿业投资有限公司 51%股权、江西矿业集团有限公司 48.28%的股权的账面价值合计约 3.12 亿元等较易变现的权益性资产进行变现，作为中弘卓业履行盈利预测补偿协议的保障。

同时，中弘卓业采取了第三方担保和送股等积极措施，以增强其履约能力，确保未来上市公司和其他中小股东的利益。

（四）中弘卓业为增强履约能力采取的措施

1、第三方天地控股有限公司为盈利预测补偿责任提供担保

中弘投资和中弘兴业的管理层将积极努力，以保障注入资产实现盈利预测。同时，本次交易的重组方中弘卓业保证拟注入资产 2009、2010、2011 年预测净

利润的实现，并由第三方天地控股为盈利预测补偿协议中的盈利预测补偿责任提供担保，进一步保障上市公司利益。

2009年8月17日，中弘卓业、科苑集团与天地控股签署了《关于盈利预测补偿的担保协议》，天地控股同意为中弘卓业和科苑集团于2009年4月13日签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中中弘卓业的盈利预测补偿责任向科苑集团提供保证担保。

2009年9月25日，天地控股、中弘卓业与科苑集团签署了《关于盈利预测补偿担保协议的补充协议》，约定：如果在《盈利预测补偿协议》约定的保证年度内，若中弘投资实际实现的净利润小于中弘投资的预测净利润或2009年中弘投资和中弘兴业合并实现的净利润小于2009年中弘投资和中弘兴业合并预测净利润，中弘卓业在《盈利预测补偿协议》约定的补偿实施期限内未能补足上述预测净利润未能实现的部分，则自中弘卓业的补偿实施期限届满之日起5日内由天地控股向科苑集团补足。

天地控股主营业务为房地产开发与销售，曾开发了地处中关村的五星级智能化写字楼“银网中心”，还完成开发了“鹿港嘉苑”（建筑面积25万平方米）、“炫彩嘉苑”（建筑面积5万平方米）等项目。目前天地控股通过下属公司正在开发的项目有地处顺义的“田园牧歌”高档公寓项目（建筑面积1.6万平方米）、“阿凯笛亚庄园”低密度住宅项目（建筑面积11万平方米）、“嘉轩凤凰城”项目（建筑面积55万平方米）以及“DBC嘉州阳光苑”项目（建筑面积38万平方米）。

根据丹顿（北京）会计师事务所有限公司出具的丹顿审字[2009]第1001号《审计报告》，截至2008年12月31日，天地控股的总资产为27.19亿元，净资产（归属母公司）为9.38亿元；2008年天地控股的营业收入为11.5亿元，净利润为1.26亿元。天地控股具有较强的履约担保能力。

2、以向除中弘卓业和建银国际之外的其他所有股东送股方式作为补充措施

中弘卓业于2009年8月17日出具了《关于盈利预测补偿的承诺》。若拟注入资产在预测年度内未能实现预测的净利润，中弘卓业将对未实现的盈利部分以现金补足，并由第三方天地控股作为履约担保。此外，中弘卓业承诺，若前述方式仍不能有效保证相关盈利预测补偿协议的履行，将采取向除中弘卓业和建银国际之外的其他所有股东实施送股，送股总数量为：（预测净利润－实际净利润－

已经补偿的金额)/4.36，送出股份将在该等股东中按持股比例进行分配。

八、中弘卓业开发的天津武清项目情况介绍

（一）天津武清项目基本情况

地处天津武清的“京津时尚广场”项目，东临常德大街商业街，西临 103 国道，俯瞰大运河，北临人民广场，地理位置得天独厚，为武清市重点形象工程，建成后将成为武清城区标志性建筑群。

京津时尚广场总建筑面积 16 万平方米，业态丰富，汇集商业、办公、居住，800 米临街商铺，融服装服饰、餐饮娱乐、大型超市、零售百货、商务办公、银行、邮局等于一体，缔造武清大型商业综合体。项目规划了六个组团，总建筑面积达 162,915 平方米，包括步行商业街和写字楼/公寓两部分，其中商业区建筑面积约 65,300 平方米；写字楼/公寓 14 栋，建筑面积 60,486 平方米，地下超市面积 7,000 平方米。

（二）该项目的开发主体及历史沿革

地处天津武清的“京津时尚广场”项目开发主体为天津中房雍阳置业有限公司（以下简称“雍阳置业”），中房环渤海房地产有限公司持有雍阳置业 50% 的股权。

中房环渤海房地产有限公司为依据中国法律于 2006 年 12 月 4 日在北京市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。公司注册资本为 5000 万元，公司住所为：北京市平谷区平谷镇林荫南街东侧北京嘉铭大酒店 403 室，法定代表人：宋宇海，公司经营范围为：房地产开发；销售自行开发后的商品房；房地产信息咨询。

中房环渤海房地产有限公司由中弘卓业和江西中成出资设立，其中中弘卓业出资 4950 万元，占公司注册资本的 99%，江西中成出资 50 万元，占公司注册资本的 1%。截至 2006 年 12 月 1 日，中弘卓业和江西中成缴纳的注册资金全部到位。北京东湖会计师事务所有限公司于 2006 年 12 月 1 日出具了东湖验字(2006)第 027 号《验资报告》对公司设立事项予以验证。

雍阳置业为依据中国法律设立并于 2007 年 1 月 17 日在天津市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。公司注册资本为 2000 万元，公司住所为：武清开发区禄源道南侧（卧龙潭庄园），法定代表人为：陈玉岑，公司经营范围为：房

地产开发；商品房销售代理；房屋建筑；室内外装饰装修；建筑材料批发兼零售；物业管理。（以上经营范围涉及许可证的在未取得之前不得从事生产经营活动，国家有专项专营规定的按规定办理）。

雍阳置业由中房环渤海房地产有限公司、北京中房创业房地产开发有限公司和北京鑫侨置业有限公司出资设立，其中中房环渤海房地产有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 50%，北京中房创业房地产开发有限公司出资 800 万元，占注册资本的 40%，北京鑫侨置业有限公司出资 200 万元，占注册资本的 10%。

2007 年 10 月 31 日，中弘卓业、江西中成与领锐资产管理股份有限公司签署了《关于中房环渤海房地产有限公司之股权转让协议》，中弘卓业和江西中成将所持中房环渤海房地产有限公司 100%股权转让给领锐资产管理股份有限公司。至此，中弘卓业和江西中成不再持有中房环渤海房地产有限公司股权，并相应转让了京津时尚广场项目。

（三）项目目前的进展

截至 2007 年 10 月中弘卓业转让京津时尚广场项目时，该项目已取得《建设用地规划许可证》、《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》和《商品房预售许可证》，项目开发和销售的证照已经齐备。

据了解，该项目目前已经全部完工，正处于招商和运营阶段。

（四）目前存在的诉讼情况

经了解，雍阳置业所开发的天津武清项目未发现诉讼情况。雍阳置业于 2009 年 7 月 25 日出具《关于涉诉事项的承诺函》，就所开发的天津武清项目涉诉情况出具承诺函如下：“截至本承诺函出具之日，本公司及所开发的天津武清项目未发现诉讼、仲裁等涉诉案件”。

九、前次并购重组委会议提出的重组方案存在问题的落实情况说明

科苑集团于 2009 年 1 月 22 日收到中国证监会《关于不予核准安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产重组方案的决定》，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会 2008 年第 28 次上市公司并购重组审核委员会审核未获通过。同时，科苑集团收到中国证监会《关于安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的意见》（上市部监管函[2009]007 号），意见中提出七项需要整改或说明的问题。现将各问题落实

情况说明如下：

（一）申报材料中未披露重组后关于上市公司股权质押等问题的补充约定，该约定是否导致重组后公司实际控制人发生变化存在不确定性

相关问题具体落实如下：

1、前次重组方案中有关中弘卓业承诺以所持重组后上市公司股权向上市公司银行提供质押担保的背景

截至 2007 年 12 月 31 日，科苑集团的银行债务情况如下：

借款银行	借款本金余额（元）	累计欠息（元）
中国工商银行宿州市埇桥支行	96,500,000.00	23,746,651.12
中国建设银行宿州市分行	178,958,859.87	36,197,808.96
中国农业银行宿州市淮海路支行	185,898,500.00	40,546,241.71
中国银行宿州市分行	11,999,974.11	2,790,343.67
银行负债 合计	473,357,333.98	103,281,045.46
以地抵债的债务重组金额 合计	371,330,333.98	103,281,045.46

为推进科苑集团的资产重组进程，中弘卓业、科苑集团积极与上述各债权银行商谈债务重组事宜。科苑集团于 2008 年 3 月 20 日与工行埇桥支行签署了《抵债意向书》，于 2008 年 4 月 11 日与建行宿州分行签署了《抵债意向协议》，于 2008 年 5 月 26 日与农行淮海路支行签署了《意向书》。

根据上述债务重组意向协议，科苑集团拟以位于宿州市经济技术开发区内约 879 亩的土地使用权，分别抵偿所欠工行埇桥支行、建行宿州分行和农行淮海路支行三家银行的债务。其中：

科苑集团以 321.90 亩土地使用权抵偿建行宿州分行贷款本金 17895.886 万元，利息 3,619.78 万元（包含截至正式协议签署时发生的全部利息）。

科苑集团以 173.59 亩土地使用权抵偿工行埇桥支行贷款本金 9650 万元，在完成抵债土地使用权过户手续的同时，工行埇桥支行申报免除科苑集团所积欠的利息。

科苑集团以 383.5 亩土地使用权抵偿农行淮海路支行 8387.15 万元本金，其余本金共计 10,202.70 万元由三家子公司（安徽省科苑生化研究院承接本金 1000 万元、安徽科苑药业有限公司承接本金 9000 万元、上海庆安药业集团宿州制药

有限公司承接本金 202.7 万元）分别承接，所欠利息由三家子公司按比例承接。

由于截至前次重大资产重组申请材料上报至中国证监会时，上市公司债务重组方案仍为意向方案，为保证债务重组的实施不影响前次资产重组方案和重组后上市公司的业务经营，出于保护上市公司及其中小股东利益的角度考虑，中弘卓业于 2008 年 6 月 3 日出具如下《承诺函》：

（1）在债务重组得到 ST 科苑股东大会审议通过后，中弘卓业将依法行使股东权利和采取有关行动，积极配合并促使 ST 科苑按照上述约定条件完成和中国工商银行股份有限公司宿州埇桥支行、中国农业银行宿州市淮海路支行、中国建设银行股份有限公司宿州市分行的债务重组；

（2）在债务重组得到 ST 科苑股东大会审议通过和中国证监会核准 ST 科苑重大资产重组及发行股份购买资产申请时，由于任何原因导致 ST 科苑未能按照上述约定条件实现债务重组的，若 ST 科苑无能力偿还债务，本公司将代 ST 科苑偿还所欠中国工商银行股份有限公司宿州埇桥支行、中国农业银行宿州市淮海路支行和中国建设银行股份有限公司宿州市分行借款本金 359,330,359.87 元及其相应的利息和罚息，且 ST 科苑无需向中弘卓业支付任何对价或补偿；

（3）对于 ST 科苑须偿还中国银行股份有限公司宿州市分行的借款本金 11,999,974.11 元及相应利息，在债务重组得到 ST 科苑股东大会审议通过和中国证监会核准 ST 科苑重大资产重组及发行股份购买资产申请时，若 ST 科苑仍无能力偿还的，中弘卓业承诺将以现金方式代 ST 科苑偿还，且 ST 科苑无需向中弘卓业支付任何对价或补偿；

（4）中弘卓业愿意以其在重大资产重组及发行股份购买资产申请获得审核后取得的股份向上述四家银行提供还款质押担保。

由于前次重大资产重组方案未获得中国证监会的审核通过，中弘卓业除上述对本公司所作出的承诺外，没有与相关债权银行就上市公司股权质押等问题作出补充约定。

2、本次资产重组方案中相关债务的重组进展

截至目前，科苑集团已与所有债权银行签署了有法律效力的债务重组协议，且科苑集团将抵债的土地使用权已经过户至相关银行名下后，科苑集团将不再承担相应债务及利息和罚息的偿还义务，从而解除了上市公司的债务负担。具体内

容参见“第十五节/一、银行债务重组情况”。

（二）申报材料中未如实披露标的资产及有关重组方在设立、增资过程中存在的验资问题；未披露建银国际增资的资金来源；未披露建银国际与建设银行相关理财产品及有关重组方之间存在的资金往来的性质

1、前次申报材料中未能如实披露的标的资产及有关重组方在设立、增资过程中验资事项，包括未披露 2004 年 12 月 6 日中弘卓业对中弘投资增资的验资、2004 年 11 月 5 日中弘卓业对中弘兴业增资的验资、以及重组方中弘卓业设立时的验资事项。同时，中弘投资的第三次增资和中弘兴业第二次增资在 2007 年 12 月 31 日尚未到位的情况下，中弘投资和中弘兴业 2007 年度审计报告中将中弘投资和中弘兴业 2007 年 12 月 31 日的注册资本均按已经完成增资的情形进行披露，审计报告披露有误。

相关问题具体落实如下：

针对前述相关问题，重组方聘请了具有证券业务资格的开元信德审计对相关验资事项加以复核。同时，科苑集团在本次重组报告书中对上述事项进行了充分披露，具体如下：

（1）涉及对中弘投资的增资过程中验资的披露情况

“中弘投资第六次股权转让及第二次增资

2004 年 12 月 6 日，江西中成与中弘卓业签署《出资转让协议书》，约定江西中成将其对中弘投资出资中的 660 万元转让给中弘卓业。同日，经过中弘投资股东会决议，其注册资本由 8,000 万元增加至 14,000 万元，该新增注册资金部分全部由中弘卓业认缴。

根据北京市工商行政管理局于 2004 年 2 月 6 日颁布《北京市工商行政管理局关于印发〈改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见〉的通知》规定，中弘投资本次增资不需要验资报告，仅按照规定要求出具交存入资资金凭证。具有证券业务资格的开元信德审计于 2009 年 3 月 15 日对该验资事项出具了《关于北京中弘投资有限公司 2004 年的增资过程的专项说明》，确认中弘投资上述增资过程中提交的增资变更登记资料符合北京市工商行政管理局的要求。

2004 年 12 月 9 日，北京市工商行政管理局核准前述股权转让和增资的变更登记。至此，中弘投资的股权结构变更为：中弘卓业持有 99% 的股权，江西中成持有 1% 的股权。”

（2）涉及对中弘兴业的增资过程中验资的披露情况

“中弘兴业第二次股权转让及第一次增资

2004 年 11 月 1 日，北京永顺发与江西中成签署《出资转让协议书》，约定北京永顺发将其所持中弘兴业 10% 的股权转让给江西中成。2004 年 11 月 5 日，中弘兴业股东会决议，中弘兴业的注册资本由 1000 万元增加至 10000 万元，新增注册资本 9000 万元由中弘卓业认缴。

根据北京市工商行政管理局于 2004 年 2 月 6 日颁布的《北京市工商行政管理局关于印发<改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见>的通知》规定，中弘兴业本次增资不需要验资报告。具有证券业务资格的开元信德审计于 2009 年 3 月 15 日对该验资事项出具了《关于北京中弘兴业房地产开发有限公司 2004 年的增资过程的专项说明》，确认中弘兴业上述增资过程中提交的增资变更登记资料符合北京市工商行政管理局的要求。

2004 年 11 月 5 日，北京市工商行政管理局核准前述股权转让和增资的变更登记。至此，中弘兴业的股权结构变更为：中弘卓业持有 90% 的股权，江西中成持有 10% 的股权。”

（3）涉及对中弘卓业的成立时验资的披露情况

“中弘卓业成立于 2004 年 11 月 4 日，注册资本为人民币 10000 万元。根据北京市工商行政管理局于 2004 年 2 月 6 日颁布《北京市工商行政管理局关于印发<改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见>的通知》规定，中弘卓业设立时的出资不需要验资报告，2004 年 11 月 4 日北京市商业银行航天支行出具了《交存入资资金凭证》。2004 年 11 月 11 日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。具有证券业务资格的开元信德审计于 2009 年 3 月 15 日对该验资事项出具了《关于中弘卓业集团有限公司设立验资过程专项说明》，确认中弘卓业设立时提交的登记资料符合上述北京市工商行政管理局的要求。”

（4）涉及对中弘投资第三次增资和中弘兴业第二次增资在 2007 年底尚未到位的情况

在本次重组审计时，立信审计将中弘投资和中弘兴业 2007 年底的注册资本均还原为尚未增资到位的情形，即将中弘投资 2007 年 12 月 31 日的注册资本由 55,040 万元还原至 14,000 万元，将中弘兴业 2007 年 12 月 31 日的注册资本由 20,000 万元还原至 10,000 万元，并相应调低中弘投资和中弘兴业 2007 年末的净

资产。

中弘投资第三次新增注册资本人民币 41,040 万元，包括中弘卓业缴纳的增资人民币 34,096.933 万元和建银国际缴纳的增资人民币 6,943.067 万元，该笔增资于 2008 年 1 月 30 日到位，并经北京竞宇会计师事务所有限公司出具竞宇 [2008] 验字 007 号《验资报告》验证。

中弘兴业第二次新增注册资本 10,000 万元，中弘卓业认缴该全部新增注册资本，该笔增资于 2008 年 1 月 30 日到位，并经北京竞宇会计师事务所有限公司出具竞宇 [2008] 验字 008 号《验资报告》验证。

2、前次重组中未披露建银国际增资的资金来源；未披露建银国际与建设银行相关理财产品及有关重组方之间存在的资金往来的性质。

根据北京竞宇会计师事务所有限公司出具的验资报告及建银国际出具的《说明函》，建银国际增资的资金来源于其唯一股东建银国际（控股）有限公司的自身注册资本金，建银国际投资中弘投资的资金全部来源于自身资金及控股股东建银控股的自有资金。相关内容参见“第十五节 其他重要事项说明/四、关于建银国际有关情况的说明”。

（三）重组各方关于各项承诺的履约能力存在不确定性

1、前次资产重组方案中重组各方所作出的具有一定不确定性的承诺如下：

（1）为保护上市公司及全体股东利益，重组方中弘卓业承诺在该次交易完成后，若拟置入资产不能完成所作的盈利预测（2008 年净利润不低于 256,347,841.02 元、2009 年不低于 560,684,915.03 元、2010 年不低于 1,134,164,896.37 元），其将以现金补偿盈利实现不足部分，并与上市公司签署了盈利补偿协议，在协议中约定中弘卓业在重大重组完成后将自愿冻结持有上市公司 5000 万股的股份，以确保向科苑集团补偿利润差额的实现；

（2）为保证债务重组的实施不影响前次资产重组方案和重组后上市公司的业务经营，从保护上市公司及其中小股东利益的角度考虑，中弘卓业于 2008 年 6 月 3 日出具如下《承诺函》：

①在债务重组得到 ST 科苑股东大会审议通过后，中弘卓业将依法行使股东权利和采取有关行动，积极配合并促使 ST 科苑按照上述约定条件完成和中国工

商银行股份有限公司宿州埇桥支行、中国农业银行宿州市淮海路支行、中国建设银行股份有限公司宿州市分行的债务重组；

②在债务重组得到 ST 科苑股东大会审议通过和中国证监会核准 ST 科苑重大资产重组及发行股份购买资产申请时，由于任何原因导致 ST 科苑未能按照上述约定条件实现债务重组的，若 ST 科苑无能力偿还债务，本公司将代 ST 科苑偿还所欠中国工商银行股份有限公司宿州埇桥支行、中国农业银行宿州市淮海路支行和中国建设银行股份有限公司宿州市分行借款本金 359,330,359.87 元及其相应的利息和罚息，且 ST 科苑无需向中弘卓业支付任何对价或补偿；

③对于 ST 科苑须偿还中国银行股份有限公司宿州市分行的借款本金 11,999,974.11 元及相应利息，在债务重组得到 ST 科苑股东大会审议通过和中国证监会核准 ST 科苑重大资产重组及发行股份购买资产申请时，若 ST 科苑仍无能力偿还的，中弘卓业承诺将以现金方式代 ST 科苑偿还，且 ST 科苑无需向中弘卓业支付任何对价或补偿；

④中弘卓业愿意以其在重大资产重组及发行股份购买资产申请获得审核后取得的股份向上述四家银行提供还款质押担保。

(3) 2008 年 12 月 25 日，建银国际出具《承诺函》：如果定向增发完成后所置入资产未能达到盈利预测，中弘卓业作为第一大股东，负有补偿义务。中弘卓业应以其所属全部资产进行变现补偿，如中弘卓业仍未能达到补偿要求，建银国际作为 ST 科苑完成本次重大资产重组后的第二大股东，会协助中弘卓业履行《补偿协议》。

相关问题具体落实如下：

1、科苑集团债务重组落实情况请参见本报告书“第十五节 其他重要事项说明/一、银行债务重组情况”相关内容。

2、在前次资产重组方案中，中弘卓业承诺若拟置入资产不能完成所作的盈利预测（2008 年净利润不低于 256,347,841.02 元、2009 年不低于 560,684,915.03 元、2010 年不低于 1,134,164,896.37 元），其以现金补偿盈利预测实现不足部分。中弘卓业与科苑集团签署了《盈利预测补偿协议》，在协议中约定中弘卓业在重大重组完成后将自愿冻结持有上市公司 5000 万股的股份，以确保向科苑集团补偿利润差额的实现。建银国际作为 ST 科苑完成本次重大资产重组后的第二大股东，会协助中弘卓业履行《补偿协议》。

由于上述盈利预测是在我国宏观经济环境和房地产市场环境较好的背景下所作出的，在当时的情况下，公司管理层无法预知国内外经济环境及房地产市场可能发生的巨大变化，所做的盈利预测较为乐观，存在因上述变化导致注入上市公司资产的实际净利润不能达到预测净利润的可能，致使中弘卓业和建银国际的履约能力存在重大不确定性的风险。

在本次资产重组过程中，受到国际金融危机的影响和国内房地产市场的宏观调控，房地产价格已经出现一定幅度的下滑。目前，伴随国家十大产业振兴规划和一系列经济刺激政策，房地产价格市场已经止跌，在此背景下本次重组相关盈利预测较为谨慎。

具体落实情况请参见“第十五节 其他重要事项说明/七、本次重组中中弘卓业的履约能力分析及相关安排”。

（四）申报材料未提供充分证据说明标的资产的收入确认是否符合会计准则的规定

相关问题具体落实如下：

前次重组申报材料中涉及的标的资产收入（销售商品的收入）确认原则为“本公司及其子公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。”该收入确认原则系企业会计准则中关于收入确认的原则要求，没有针对拟注入标的资产的收入（销售商品的收入）原则具体细化和提出充分证据。

本次立信审计在对标的资产中弘投资和中弘兴业的审计报告中，针对拟注入标的资产的收入（销售商品的收入）原则表述，除符合企业会计准则的要求外，对房地产销售收入的确认原则进行了具体细化，具体如下：“（1）工程已经竣工并取得竣工验收备案表，具备入住交房条件，并办理了交付手续；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；（3）履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；（4）成本能够可靠地计量”。因此，收入确认原则证据充分（竣工验收备案表、办理交付手续、销售合同或结算通知书、履行合同义务并取得价款或确信可以取得价款、成本能可靠计量），可以根据相关证据进行有效

操作确认收入。

（五）公司重组后未来盈利能力及弥补资金缺口方案存在不确定性

相关问题具体落实如下：

1、公司本次重组后的盈利能力分析

根据深圳鹏城审计出具的科苑集团 2008 年度深鹏所股审字[2009]012 号《审计报告》、立信审计出具的科苑集团 2008 年度信会师报字（2009）第 10568 号《备考审计报告》，本次发行前后 2008 年度公司主要财务数据比较如下表：

单位：元

项目	发行股份前 (2008 年度)	发行股份后 (2008 年度备考)	增加比率
总资产（元）	411,568,293.95	2,662,358,908.27	546.88%
股东权益（元）	-325,479,886.40	400,892,714.16	-
营业收入（元）	113,666,799.77	470,977,440.14	314.35%
净利润（元）	-100,882,942.61	37,110,570.98	
每股收益（元/股）	-0.82	0.07	
每股净资产（元/股）	-2.62	0.71	
净资产收益率（%）	-	9.26	-

根据深圳鹏城审计出具的科苑集团 2009 年半年度深鹏所股审字[2009]113 号《审计报告》、立信审计出具的科苑集团 2009 年半年度信会师报字（2009）第 24226 号《备考审计报告》，本次发行前后 2009 年半年度公司主要财务数据比较如下表：

单位：元

项目	发行股份前 (2009 年半年度)	发行股份后 (2009 年半年度备考)	增加比率
总资产（元）	409,911,691.91	2,827,177,437.56	589.70%
股东权益（元）	-358,241,220.30	364,716,523.47	-
营业收入（元）	55,590,142.53	83,901,099.50	50.93%
净利润（元）	-32,761,333.90	-24,427,683.98（注）	
每股收益（元/股）	-0.27	-0.04	
每股净资产（元/股）		0.65	
净资产收益率（%）	-	-6.70%	-

注：发行股份后，科苑集团 2009 年半年度备考净利润为-24,427,683.98 元，备考净利润为负值的主要原因系由于房地产行业特点，注入资产的大部分预收账款尚未结转收入，进而导致净利润为负值。注入资产的相关预收账款将于 2009 年下半年结转收入，届时备考利润表将会合理体现注入资产的净利润。

此外，公司 2009 年上半年尚未完成以地抵债工作，需针对公司逾期银行债务计提应付利息，导致上市公司存在较大亏损。截至目前，上市公司已经完成以地抵债工作，并确认债

务重组收益，同时不再计提利息费用，将扭转公司亏损局面。

通过上述对科苑集团目前的财务状况和备考审计报告的财务数据比较，可以看出，由于拟注入资产的财务状况和盈利能力明显优于科苑集团现有业务资产的盈利能力，本次重组能够显著改善科苑集团的资产质量和盈利能力。

2、后续开发所需资金来源问题分析

本次重组拟购买资产中的中弘兴业开发的六佰本项目目前已基本销售完毕，在 2009 年待相关义务履行完毕后即可确认销售收入。本次拟购买资产中的中弘投资开发的非中心一期项目已经全部竣工并取得大产权证，形成存货，在 2009 年及 2010 年将逐步销售，回笼资金。

目前，非中心二期项目正在进行开发建设，开发所需成本主要为建筑安装工程费和基础设施费，总共续建投资规模约为 27.7 亿元（不包括土地增值税和所得税等支出）。截至 2009 年 10 月 31 日，中弘投资账面资金余额为 174.41 万元（相关数据未经审计），非中心二期项目已投入 13.18 亿元，经公司测算在本项目正式预售前开发累计投入金额预计将达 13.83 亿元，尚需新增净投入 0.65 亿元。

针对上述新增资金需求，公司采取如下措施，以保证所需资金来源：

（1）拟采用滚动开发的模式，将非中心二期分为两个地块三年开发，可以降低总体资金使用峰值需求量；

（2）通过非中心二期项目一号地块的在建工程抵押向银行申请开发贷款。截至目前，中国建设银行向中弘投资提供了 10 亿元开发贷款授信额度，北京银行向中弘投资新提供了 6 亿元开发贷款授信额度。与此同时，中弘投资需要偿还原有银行借款 8.8 亿元。因此，非中心二期一号地块开发的资金储备可达 7.2 亿元；若考虑非中心二号地块在相关手续齐备后预计可获得的 6 亿元开发贷款，则中弘投资非中心二期项目资金储备可达 13.2 亿元，后续开发资金充足；

（3）非中心二期一号地块各项证照已基本办理完成，近期已取得预售许可证并开始进行预售，非中心二期一号地块的预售款的回笼资金为非中心二期二号地块的开发建设提供保障；

（4）非中心一期存量房产的后续销售资金也可以作为非中心二期开发建设的补充保障。

综上，整体而言，非中心二期项目现有资金及所采取的有效措施可以满足开发需求。

（六）评估师对相关资产评估过程中，未采取恰当方法进行验证；相关评估参数的选取不够谨慎

1、科苑集团前次资产重组中，中商资产评估有限责任公司的评估师对拟注入资产的评估主要存在以下几个方面的问题：

（1）对拟注入资产中的中弘投资和中弘兴业股权价值采用成本法进行评估，同时采用了收益法进行验证，但该验证方法不够恰当。验证方法不恰当之处在于采取了永续法，即假设从 2013 年进入永续年，永续年保持 2012 年的净利润不变。因房地产项目开发具有周期性，所以在采用收益法验证时，应该按照项目开发周期进行预测并假设现有项目全部开发完毕相关公司的价值估值，而不应按永续年进行预测和估值。

（2）对拟注入资产中的中弘投资非中心二期项目土地价值评估仅采用了假设开发法，因涉及价值较大，还应该采取其他方法进行验证。

（3）相关评估参数选取不够谨慎，主要包括对中弘投资非中心二期土地价值评估采用的假设开发法中，续建利润率即留给开发商的利润率为 20%，该参数偏低；非中心二期开发完成后加权平均售价为 12610 元/平方米，基准日（2007 年 12 月 31 日）销售价格参数偏高。

（4）对拟注入资产中的开发产品（中弘兴业存货中的望京商业街南区和中弘投资非中心一期）采用市场法估值，未扣除利润，即未给上市公司预留利润。计算公式为：评估对象价值=销售收入- 销售费用- 土地增值税- 所得税。

此外，科苑集团前次资产重组中，北京中科华资产评估有限公司的评估师对科苑集团拟出售资产采用成本法评估，未采用其他评估方法进行验证。

2、科苑集团本次资产重组中，中联资产评估有限公司的评估师对上述相关问题（第 1 至 4 项问题）处理如下：

（1）对拟注入资产中的中弘投资和中弘兴业的股权价值均采用成本法和收益法进行评估，考虑到房地产项目开发具有周期性，所以在采用收益法进行评估验证时，按照项目开发周期进行预测和估值，而不是按永续年进行预测和估值。

（2）对中弘投资非中心二期项目土地价值的评估采用了基准地价法和假设开发法两种方法，并选用假设开发法的评估值作为估值结果。在不考虑土地增值税的前提下，采用基准地价系数修正法对非中心二期估值为 143,751.60 万元，

采用假设开发法对其估值为 155,704.79 万元，两种方法的结果相差 11,953.19 万元，差异 8.32%。经评估人员综合分析认为，委估土地位于朝阳区通往通州区的主要干道朝阳北路边，通州区作为北京市三个新城建设的区域之一，加之地铁 6 号线将于 2010 年提前通车，并在委估宗地位置设站，假设开发法的评估结果更能体现委估宗地的价值，为此以假设开发法的评估结果作为土地评估值，在扣除土地增值税后最终确定委估宗地价值。

（3）谨慎选用相关评估参数。对中弘投资非中心二期土地价值评估采用的假设开发法中，续建利润率即留给开发商的利润率为 25%，高于前次资产重组评估时选用的 20%；考虑到房地产市场销售状况，假设非中心二期开发完成后平均售价为 9800 元/平方米，比前次资产重组中估计的平均售价 12610 元/平方米下调 2810 元/平方米。

（4）对拟注入资产中的开发产品采用市场法估值，并扣除相应利润，给上市公司预留合理利润。计算公式为：评估价格=销售价格×[1-销售费率-销售税金及附加税率-利润率×所得税率-利润分成比例×利润率×（1-所得税率）]-土地增值税。其中：利润分成比例，根据实际销售情况，对已预售并预收全部房款的，比例为0；对未售出的房屋，确定扣除50%的税后利润。

上述相关内容参见本报告书“拟注入资产评估定价的公允性说明”相关内容。

3、科苑集团本次资产重组中，北京中科华资产评估有限公司的评估师对科苑集团拟出售资产采用成本法评估，同时采用收益现值法进行了验证。

（七）相关中介机构未勤勉尽责

为夯实拟注入资产的估值基础，彻底做好拟注入资产的审计和评估工作，在充分考虑中国证监会反馈意见的基础上，本次科苑集团重大资产重组事项作为新一次重组，重新选聘了有关中介机构，包括上市公司独立财务顾问、拟注入资产的审计和评估机构、重组方中弘卓业的审计机构。

本次资产重组聘请了业内经验丰富、把握标准严格的联合证券有限责任公司（现更名为华泰联合证券有限责任公司）担任本次科苑集团重大资产重组的独立财务顾问，聘请业内知名的立信会计师事务所有限公司和中联资产评估有限公司分别担任拟注入资产的审计机构和评估机构，聘请开元信德会计师事务所有限公司担任重组方中弘卓业和科苑实业的审计机构。

同时，为保持与前次重组相关事项的延续性，本次资产重组续聘了北京市中伦律师事务所担任上市公司法律顾问，续聘了民生证券有限责任公司担任重组方（收购方）中弘卓业的财务顾问，续聘了深圳市鹏城会计师事务所有限公司和北京中科华资产评估有限公司分别担任上市公司拟出售资产的审计机构和评估机构，续聘了北京市金诚同达律师事务所担任本次重组方（收购方）中弘卓业的法律顾问。

十、关于上市公司提供对外担保的情况

截至本报告书出具之日，本公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的通知》的规定，不存在任何形式的对外担保行为。

十一、本公司在最近 12 个月内发生重大购买、出售、置换资产情况的说明

除了本次重大资产出售及发行股份购买资产外，本公司在最近12个月内不存在其他重大购买、出售、置换资产情况。

十二、独立董事对本次重大资产出售及发行股份购买资产的意见

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事本着客观、公平、公正的原则，对《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）进行了审议，发表独立意见如下：

（一）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司独立董事，就提交公司第四届董事会2009年第三次临时会议审议的本次交易有关事项事前予以认可。

1、我们已经收到公司有关本次交易事项的议案的文本，我们认为有关本次交易事项的资料详实，有助于董事会作出科学、合理的决策；

2、通过对公司提供的议案资料的初步阅读，本次公司拟进行重大资产出售及发行股份购买资产交易的主要交易对方为公司第一大股东中弘卓业集团有限公司及其控股子公司宿州科苑实业有限公司，本次交易构成关联交易，关联董事均须按照规定回避表决。

（二）本次交易的标的资产以评估值作为定价依据协商确定作价，遵循了公

开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不会损害公司及股东的利益。

1、关于评估机构的独立性

本次购入资产的评估机构为中联资产评估有限公司，售出资产的评估机构为北京中科华资产评估有限公司。上述两家评估机构，均为具有证券从业资格的专业评估机构，也具有较为丰富的业务经验。两家评估机构及其经办评估师与公司、中弘卓业、建银国际和科苑实业除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

2、关于评估假设前提的合理性

评估报告的假设前提能按照国家有关法规规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、关于评估定价的公允性

评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估定价公允。

（三）本次重大资产出售及发行股份购买资产方案切实可行。本次重大资产重组将把公司现有的盈利能力较差的资产售出，同时拟注入公司的资产则有利于改善公司资产质量，提高公司盈利能力，扭转公司持续亏损的状况，提升公司的核心竞争力和保证公司的持续稳定发展。

综上，本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理，独立董事同意将《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）提交股东大会审议。

十三、本次交易对非关联股东权益的保护措施

（一）关联股东回避表决

由于本次交易构成上市公司与控股股东中弘卓业之间的关联交易，控股股东将在上市公司表决本次交易的股东大会上回避表决，其所持表决权不计入有效表

决权。

（二）独立董事针对本次交易发表独立意见

本次交易方案经全体独立董事同意后，提交董事会讨论。同时，独立董事就该事项发表独立意见。

（三）股东大会催告程序

本次交易，上市公司将在发出召开股东大会通知后和股东大会召开前以催告方式敦促全体股东参加本次股东大会。

（四）网络投票安排

在审议本次交易的股东大会上，上市公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票，可以切实保护流通股股东的合法权益。

（五）采用股东大会特别决议表决程序

根据《公司法》、《公司章程》和《重组管理办法》的相关规定，本次重大资产重组需参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

十四、相关人员买卖上市公司股票情况

本次资产重组董事会预案时间为 2009 年 3 月 15 日，在该次董事会作出决议前 6 个月即从 2008 年 9 月 15 日起计算。为谨慎起见，科苑集团对股票买卖情况查询期间从前次资产重组首次董事会决议前 6 个月即从 2007 年 7 月 16 日起计算至本次交易的报告书公布之日即 2009 年 4 月 16 日止（以下简称“核查期间”）相关知情人员买卖 ST 科苑股票情况进行了查询。

根据本公司的查询、确认以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部出具的《信息披露义务人持股及变更查询结果报表》等文件，本次交易董事会首次作出决议前 6 个月至本重组报告书公布之日，ST 科苑副总经理丁建、独立董事周春生和乔榕存在买卖本公司股票的情况，除此之外，本公司及知悉本次重组的内幕人员自董事会就本次重组首次作出决议前 6 个月至重组报告书公布之日没有买卖 ST 科苑无限售条件流通股股票的行为。

（一）相关人员买卖 ST 科苑股票具体情况

上述相关人员买卖 ST 科苑股票的具体情况见下表：



姓名	职务/身份关系	任职/当选时间	核查期间买卖上市公司股票的情况
丁建	ST 科苑现任副总经理	2005 年 8 月 24 日	2007 年 8 月 6 日， 卖出 2,844 股 2008 年 2 月 18 日， 卖出 2,133 股
周春生	ST 科苑现任独立董事	2008 年 5 月 9 日	2008 年 1 月 30 日， 买入 15,000 股
乔榕	ST 科苑现任独立董事	2009 年 3 月 6 日	2007 年 7 月 27 日， 买入 10,000 股 2008 年 2 月 18 日， 买入 4,500 股 2008 年 2 月 26 日， 买入 2,000 股 2008 年 2 月 29 日， 买入 5,000 股 2008 年 3 月 5 日， 卖出 6,500 股 2008 年 3 月 12 日， 买入 5,000 股

（二）对上述人员买卖 ST 科苑股票行为性质的说明

1、对丁建买卖 ST 科苑股票行为性质的说明

根据丁建的说明，丁建于 2005 年 8 月 24 日起担任 ST 科苑副总经理职务，在 ST 科苑股权分置改革之前持有流通股 6,500 股，2006 年 8 月 2 日，ST 科苑实施股权分置改革，以资本公积金向全体流通股股东每 10 股转增 7.5 股，丁建所持有股份数量增加到 11,375 股。此后丁建分别于 2007 年、2008 年将其当时所持 ST 科苑股份总数 25%的股份予以转让，符合《公司法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定。在丁建卖出股票之后，ST 科苑及时向深圳证券交易所公司管理部作了汇报，并分别在 2007 年半年度报告、2008 年半年度报告中作出说明。丁建未参与 ST 科苑重大资产重组的决策，其于 2007 年 8 月 6 日卖出 ST 科苑股票时，对 ST 科苑拟进行的重大重组事项并不知情；其于 2008 年 2 月 18 日卖出 ST 科苑的股票时，ST 科苑已经公开披露了有关重大资产重组的初步方案，不存在利用内幕信息卖出股票的情况。

2、对周春生买卖 ST 科苑股票行为性质的说明

根据周春生的说明，周春生于 2008 年 4 月 22 日被提名，于 2008 年 5 月 9 日经 ST 科苑 2008 年第一次临时股东大会选举为 ST 科苑独立董事；其买入 ST 科苑股票时，ST 科苑已经公开披露了有关 ST 重大资产重组的初步方案，且其尚不知悉本人将要被提名为独立董事候选人，此前其没有参与 ST 科苑重大资产重组的任何决策，不存在利用内幕信息买入股票的情况。

3、对乔榕买卖 ST 科苑股票行为性质的说明

根据乔榕的说明，乔榕于 2009 年 2 月 11 日被提名，2009 年 3 月 6 日经 ST 科苑 2008 年度股东大会审议通过后当选独立董事；其在买卖 ST 科苑股票时，尚不知悉本人将要被提名为 ST 科苑独立董事，此前亦没有参与 ST 科苑本次交易的任何决策，其买卖 ST 科苑股票只是利用已公告的公开信息及本人对 ST 科苑重组进展情况的判断。

综上所述，上述相关人员买卖上市公司股票的行为不具备《证券法》所禁止的证券交易内幕信息知情人利用内幕信息从事证券交易活动的构成要件，该等人士买卖上市公司股票的行为对本次重组没有影响。

十五、关于科苑集团资产重组中更换证券服务机构有关事宜说明

《上市公司重大资产重组管理办法》第十六条要求“上市公司及交易对方与证券服务机构签订聘用合同后，非因正当事由不得更换证券服务机构。确有正当事由需要更换证券服务机构的，应当在申请材料中披露更换的具体原因以及证券服务机构的陈述意见。”

科苑集团前次资产重组聘请的独立财务顾问为金元证券股份有限公司，拟注入资产和重组方中弘卓业的审计机构为大连华连会计师事务所有限公司，拟注入资产的评估机构为中商资产评估有限责任公司。因上市公司或重组方与前述相关证券服务机构签署的业务合同因前次资产重组活动的结束而到期终止，同时考虑到在前次资产重组中中国证监会所提出的相关中介机构未勤勉尽职的意见，本次科苑集团重大资产重组事项作为一次新的重组事项，为夯实拟注入资产的估值基础，彻底做好拟注入资产的审计和评估工作，在充分考虑中国证监会该项反馈意见的基础上，重新选聘了有关中介机构，包括上市公司独立财务顾问、拟注入资产的审计和评估机构、重组方中弘卓业的审计机构。

本次资产重组聘请了业内经验丰富、把握标准严格的联合证券有限责任公司（现更名为华泰联合证券有限责任公司）担任本次科苑集团重大资产重组的独立财务顾问，聘请业内知名的立信会计师事务所有限公司和中联资产评估有限公司分别担任拟注入资产的审计机构和评估机构，聘请开元信德会计师事务所有限公司担任重组方中弘卓业和科苑实业的审计机构。

同时，为保持与前次重组相关事项的延续性，本次重组中续聘了北京市中伦律师事务所担任上市公司法律顾问，续聘了民生证券有限责任公司担任重组方

（收购方）中弘卓业的财务顾问，续聘了深圳市鹏城会计师事务所有限公司和北京中科华资产评估有限公司分别担任上市公司拟出售资产的审计机构和评估机构，续聘了北京市金诚同达律师事务所担任本次重组方（收购方）中弘卓业的法律顾问。

十六、本次重组方案与前次重组方案的主要差异说明

本公司前次提交并购重组委员会的重组方案与本次申报的重组方案存在的主要差异包括：购买及出售资产范围、标的资产评估值、拟注入资产的盈利预测等，该等差异变化原因及合理性如下：

说明一：拟购买及出售资产范围变化及合理性

（一）拟购买资产范围调整及合理性

前次重组方案中，上市公司科苑集团拟购买资产范围为中弘卓业和建银国际持有的中弘投资 100%的股权、中弘卓业持有的中弘兴业 100%的股权和北京中弘文昌物业管理有限公司（下称“中弘文昌物业”）80%的股权；本次重组方案中，上市公司科苑集团拟购买资产范围为中弘卓业和建银国际持有的中弘投资 100%的股权、中弘卓业持有的中弘兴业 100%的股权，不包括中弘卓业持有的中弘文昌物业 80%股权。

本次重组方案中未将中弘卓业拥有的中弘文昌物业 80%股权纳入拟购买资产范围主要是因为：（1）中弘文昌物业不必然与中弘投资和中弘兴业等公司发生业务关系。中弘文昌物业成立于 2006 年，主营业务为物业管理和装修管理。目前，由业主自主委托和选聘，为非中心和六佰本项目提供物业管理服务。若中弘文昌物业不能提供良好的物业管理服务，业主可选聘其他物业管理公司代替中弘文昌物业，中弘文昌物业不必然与中弘投资和中弘兴业发生业务关系。（2）中弘文昌物业的规模较小且盈利能力不佳。中弘文昌物业 2008 年 6 月 30 日的净资产仅为 56.77 万元，2007 年、2008 年 1-6 月份的净利润分别为 32.93 万元、-44.27 万元，公司净资产规模较小，且近几年的经营和盈利状况不佳，若作为拟注入资产进入上市公司，不利于上市公司资产质量改善和盈利能力提高。

综上，本次重组方案对前次拟购买资产范围作出调整，未将中弘文昌物业纳入拟购买资产范围，有利于未来上市公司发展。

（二）拟出售资产范围调整及合理性



前次重组方案中，上市公司科苑集团拟出售资产范围为上市公司拥有的除 900 亩土地之外的全部账面资产及除 371,330,333.98 元银行负债及利息、罚息之外的其他负债；本次重组方案中，科苑集团拟出售资产范围为上市公司拥有的除了 900 亩土地、其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费-6,669,862.31 元之外的全部资产和负债。

本次重组方案中拟出售资产（1）不包括科苑集团对中弘卓业的其他应付款 45,400,000 元，主要理由参见本报告书“第五节 本次交易标的/一、拟出售资产情况/（六）本次重组未将对中弘卓业 4,540 万元欠款置出的原因及合理性说明”的相关内容；（2）不包括应交税费-6,669,862.31 元，主要是因为上市公司作为纳税主体仍然存续，相关应交税费仍应由上市公司承担（或抵扣）。（3）本次保留在上市公司的银行借款本金为 371,317,511.58 元与前次保留在上市公司的借款本金为 371,330,333.98 元的差异为 12,822.4 元，系前次方案中计算错误所致。

说明二：标的资产估值变化及合理性

1、拟注入资产估值变化及合理性

本次重组方案拟注入资产评估净值为 191,087.32 万元，前次重组方案拟注入资产评估净值为 350,316.43 万元（交易作价为 349,901.86 万元），本次比前次拟注入资产评估值减少 159,229.11 万元。主要系中弘投资和中弘兴业两股权评估值差异所致，具体见下表：

单位：万元

		本次方案①	前次方案②	差异=②-①
评估基准日		2008-12-31	2007-12-31	-
拟注入资产评估净值		191,087.32	350,316.43 交易作价 349,901.86	159,229.11
中弘投资	净资产账面值	49,630.74	56,130.70	6,499.96
	净资产评估值	137,779.41	264,150.07	126,370.66
	净资产评估增值额	88,148.67	208,019.37	119,870.70
	增值率	177.61%	370.60%	-
中弘兴业	净资产账面值	30,477.62	25,146.39	-5,331.23
	净资产评估值	53,307.91	86,166.36	32,858.45
	净资产评估增值额	22,830.29	61,019.96	38,189.67
	增值率	74.91%	242.66%	-



中弘文昌物业	净资产账面值	-	101.04	101.04
	净资产评估值	-	97.55	97.55
	净资产评估增值额	-	-3.49	
	增值率	-	-3.45%	

本次重组方案中拟注入资产估值比前次拟注入资产评估值减少 159,229.11 万元。其中中弘投资净资产评估值减少 126,370.66 万元，中弘兴业净资产评估值减少 32,858.45 万元。具体变化原因如下：

（1）两次重组方案中弘投资净资产评估值差异主要原因

本次方案比前次方案中弘投资净资产评估值减少 126,370.66 万元，原因如下：

①本次账面净资产值比前次减少 6,499.96 万元

本次重组方案中的中弘投资 2008 年 12 月 31 日净资产账面值为 49,630.74 万元，前次方案中的中弘投资 2007 年 12 月 31 日净资产账面值 56,130.70 万元，本次净资产账面值比前次减少 6,499.96 万元。

造成上述差异的主要原因是立信审计在对中弘投资财务报表的审计过程中，按照收入确认原则对中弘投资的收入成本及相应流转税进行了跨期调整，补提了自用和出租房的房产税，同时对坏账准备、营销费用等进行了重新调整。

②本次评估净资产增值额比前次减少 119,870.70 万元

本次重组方案中的中弘投资净资产评估增值 88148.67 万元，前次方案中的中弘投资净资产评估增值 208019.37 万元，本次净资产评估增值比前次减少 119870.7 万元。主要因为非中心二期土地评估值差异引致。具体原因包括：

a. 基准日不同，本次方案中的非中心二期预计销售单价比前次方案降低

前次评估基准日为 2007 年 12 月 31 日，当时房地产市场景气度高，评估师对未来预期较高，预计销售单价 12610 元/平方米（加权计算），而本次评估针对房地产市场现状，销售价格的预测更加稳健，本次方案中，评估师预测的销售单价为 9800 元/平方米，本次方案中预计销售单价比前次方案降低 2810 元/平方米。

b. 评估依据不同，本次方案中非中心二期规划建筑面积比前次方案减少 9.43 万平方米

前次重组方案中拟注入资产评估时采用的规划建筑面积指标为总建筑面积

792,300.00 平方米，该指标未经北京市规划委员会审定。本次方案中，根据中弘投资与北京市国土资源局于 2008 年 12 月 19 日签订的非中心二期土地《补偿协议》，以及北京市规划委员会于 2009 年 4 月 10 日下发的 2009 规复函字 0098 号《关于中国特色经济之窗二期项目规划设计方案的复函》，非中心二期项目建筑面积调整为 69.80 万平方米。本次方案比前次方案的非中心二期规划建筑面积减少 9.43 万平方米。具体请参见本报告书“第十五节 其他重要事项说明/五、与前次重组方案相比本次重组方案规划建筑面积减少原因的说明”的相关内容。

上述①、②两项差异合计 126,370.66 万元，即本次方案比前次方案中弘投资净资产评估值减少 126,370.66 万元。

（2）两次重组方案中弘兴业净资产评估值差异主要原因

本次方案比前次方案中弘兴业净资产评估值减少 32,858.45 万元，原因如下：

①本次中弘兴业账面净资产值比前次增加 5,331.23 万元

本次重组方案中的中弘兴业 2008 年 12 月 31 日净资产账面值为 30,477.62 万元，前次方案中的中弘投资 2007 年 12 月 31 日净资产账面值 25,146.39 万元，本次净资产账面值比前次增加 5,331.23 万元。

造成中弘兴业的账面值发生上述变化的主要原因是中弘兴业 2008 年度确认了 8,897.38 万元的净利润，同时根据收入确认原则，对期初数进行了调减。

②本次中弘兴业净资产评估增值额比前次减少 38,189.67 万元

本次重组方案中的中弘兴业净资产评估增值 22,830.29 万元，前次方案中的中弘兴业净资产评估增值 61,019.96 万元，本次净资产评估增值比前次减少 38,189.67 万元。主要因为开发产品的销售价格降低和投资利润扣减（为上市公司预留利润）两方面引致。具体如下：

a.本次方案比前次方案评估时的开发产品销售价格降低

前次方案望京商业街项目在评估基准日 2007 年 12 月 31 日时，视开发进展情况分属三个科目：存货——开发成本（望京商业街（北区），待售面积 30287.90 平方米）、存货——开发产品（望京商业街（南区），待售建筑面积 30722.31 平方米。已经通过了单位工程竣工验收，尚未办理《房屋所有权证》）和投资性房地产（待评估建筑面积 10218.85 平方米）。本次方案在评估基准日 2008 年 12 月 31 日时，项目视开发进展情况全部归属存货——开发产品科目。前次评估时多数

尚未销售，加之当时房地产市场景气度较高，评估销售单价平均在 24000-38000 元/平方米之间。本次评估时，该项目可销售部分仅有 95.51 平方米未签署销售合同，其他可销售部分均已签署销售合同或销售完毕，销售价格平均在 13000-23000 元/平方米之间，整体价格差异 8000 元/平方米左右。其中销售给天津丽智置业有限公司的 58 套即 70,392.45 平方米商品房总价款为 9.7 亿元人民币，均价为 13,779 元/平方米，因该笔为大宗销售，对销售价款进行了一定程度的折让。

b.本次方案为上市公司预留的适当的投资利润

前次方案评估时，未给上市公司预留适当的投资利润。本次评估时，充分考虑了投资利润的分成，并按照如下方式确定存货-开发产品的评估值：

“首先确定房地产的销售价格，对于已销售的按实收金额确定销售价格，对于分期付款的按分期付款期限对应的贷款利率进行贴现确定销售价格，对于未销售的采用市场比较法确定房地合价，在此基础上根据项目销售的实际情况减去销售费用、全部税金和适当利润后确定评估值。

评估时分两种情况：

- 对于基准日已预售并收到全部购房合同款的房屋和基准日已预售并分期付款的房屋，计算公式如下：

评估价格=销售价格×[（1－销售费率－销售税金及附加税率－利润率×所得税率-利润分成比例×利润率×（1-所得税率）]－土地增值税

其中利润分成比例：对已预售并收到全部预付款的房屋，利润分成比例为 0；对于已预售但未付全款的房屋，按 50%比例确定。

- 对基准日后未销售的房屋，计算公式如下：

评估价格=销售价格×[（1－销售费率－销售税金及附加税率－利润率×所得税率-50%×利润率×（1-所得税率）]－土地增值税

上述①、②两项差异合计 32,858.45 万元，即本次方案比前次方案中弘兴业净资产评估值减少 32,858.45 万元。

2、拟出售资产估值变化及合理性

本次重组方案拟出售资产的净资产评估净值为 -2,606.71 万元（交易作价为 1 元），前次重组方案拟出售资产的净资产评估净值为 9,035.86 万元，本次净资产

评估值比前次减少 11,642.57 万元。主要系两次评估中拟出售资产的评估基准日和评估范围不同所致。

（1）拟出售资产的范围的调整

与前次方案相比，本次方案中对中弘卓业的欠款 4540 万元保留在上市公司，同时，应交税费-6,669,862.31 元未置出，银行负债所产生的利息和罚息亦不同，拟出售资产范围的调整具体原因请参见“拟购买及出售资产范围变化及合理性”相关内容。

（2）拟出售资产账面值的调整

2007年12月31日，ST科苑拟出售资产（按新方案相同范围口径）经审计的总资产为39,598.11万元，负债为20,556.24万元，净资产为19,041.87万元。

2008年12月31日，ST科苑拟出售资产（母公司）经审计的总资产为17,860.79万元，负债为17,549.54万元，净资产为311.24万元。

上述资产2008年度发生资产减值损失14,322.38万元，2009年2月11日，ST科苑第四届董事会第十一次会议审议通过了相关资产减值的决议。

（3）拟出售资产评估值的调整

本次方案拟出售的净资产评估结果与调整后账面净值减少了 2,917.96 万元，其中主要为长期投资减值 2,998.83 万元，增值率-31.38%，固定资产减值 851.97 万元，增值率-17.07%，土地使用权增值 931.79 万元，增值率 42.57%。主要增减值原因有：

①长期股权投资账面值为 9,557.00 万元，评估值为 6,558.17 万元。长期投资评估减值 2,998.83 万元，增值率-31.38%，主要是企业投资的子公司经评估后的净资产减少而形成评估减值。其中：上海庆安药业集团宿州制药有限公司减值 201.20 万元，安徽科苑门窗工程有限公司减值 1,625.95 万元，安徽科苑化工有限公司减值 1,171.69 万元。

②拟出售固定资产账面值为 4,990.24 万元，评估值为 4,138.28 万元，固定资产评估减值 851.97 万元，固定资产减值 851.97 万元，减值率 17.07%。其中房屋建筑物增值 49.39 万元，增值率 2.00%，房屋增值的主要原因是房屋建筑物市场价值上升所致。机器设备减值 1,585.87 万元，减值率 52.25%，机器设备减值的主要原因是部分设备无物、报废所致。

③土地使用权账面值为 2,188.73 万元，评估值为 3,120.52 万元，增值额为

931.79 万元，增值率 42.57%，主要原因是土地价格不断增值所致。

（4）前次方案至本次方案期间科苑集团发生的影响资产估值变化因素

根据深圳鹏城出具的深鹏所股审字[2009]012 号《审计报告》，科苑集团 2008 年间发生财务费用 4,371.88 万元，管理费用 1,844.92 万元，营业外支出（主要为固定资产处置损失）1,947.94 万元，资产减值损失 2,754.53 万元，上述事项减少科苑集团净资产合计 10,919.28 万元。

综上，从前次方案拟出售的净资产评估值 9,035.86 万元（若考虑未置出的 4540 万元负债，则净资产评估值应为 13,575.86 万元），经过 2008 年发生的各项财务费用、管理费用、营业外支出、资产减值损失等事项影响，并考虑此次评估中长期股权投资较账面减值 2,998.83 万元、固定资产减值 851.97 万元等因素，本次方案中，拟出售资产的净资产评估值为-2,606.71 万元具有合理性。同时，本次交易中拟出售资产的净资产评估值虽然为负值，但作价 1 元，以便更好地保护上市公司和中小股东的利益。

说明三：拟注入资产盈利预测变化及合理性

1、前次重组方案中 2008 年度盈利预测与本次重组方案中 2008 年度已审实现数的差异

前次重组方案《盈利预测审核报告》中拟购买资产 2008 年预计实现销售收入 78,656.06 万元（其中六佰本项目预计实现销售收入 64,694.50 万元，非中心一期预计实现销售收入 9,508.95 万元），预计实现净利润 23,583.66 万元。

本次重组方案中根据立信审计对拟购买资产 2008 年度经营情况的审计，拟购买资产 2008 年度实现销售收入 47,097.74 万元（其中六佰本项目实现销售收入 36,737.99 万元，非中心一期项目实现销售收入 10,359.76 万元），实现净利润 6,632.58 万元。

前次重组方案 2008 年度盈利预测数与本次重组方案 2008 年利润表审定数的差异主要来自于六佰本项目在 2008 年度销售收入的确认上，两者相差约 2.80 亿元（=六佰本项目实现销售收入 36,737.99 万元 - 六佰本项目预计实现销售收入 64,694.50 万元）。

立信审计在审计中弘兴业 2008 年度财务报表时，在中弘兴业对房地产收入

基本确认原则的基础上，对收入确认原则作了进一步细化，具体细化为：

- （1）工程已经竣工并具备入住交房条件，并办理了交付手续；
- （2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- （3）履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；
- （4）成本能够可靠地计量。

审计中，立信审计对中弘兴业所有签订的销售合同、房屋交接书进行了查验，抽查了部分销售结算凭证，对收入确认时点按单个合同进行了重新调整计算，同时立信审计根据调整后的总的开发成本金额对地上面积、地下面积进行了重新计算，并按重新计算后的单位成本和面积计算应结转的房屋销售成本。相关流转税随收入的调整而相应配比进行了调整。冲回了不符合收入确认条件的销售收入，具体原因包括未办理正式交付手续等。

根据上述分析，前次重组方案中 2008 年度盈利预测数与本次重组方案中 2008 年度利润表审定数的差异主要原因是六佰本项目销售收入确认原则规范所致，系中弘兴业规范了收入确认的会计政策后所产生的调整事项。

此外，造成上述利润差异因素还包括：补充计提土地增值税、部分挂帐往来款的广告费和销售佣金等结转入当期销售费用、资产购建达到预定可使用状态后发生的利息费用和其他间接费用不能再资本化而应全部计入当期损益等。

2、本次重组方案中盈利预测的调整情况

前次重组方案中审计师对拟购买资产 2008 年度盈利预测进行了审核，在评估师收益法评估的过程中显示 2009 年预计实现净利润 5.60 亿元，2010 年实现净利润 11.34 亿元。

本次重组方案中立信审计对拟购买资产 2009 年、2010 年度盈利预测进行了审核，拟购买资产 2009 年预测净利润 1.98 亿元，2010 年预测净利润 2.32 亿元。

上述两项盈利预测差异的主要原因在于以下几个方面：

- （1）非中心项目二期销售价格调整。销售价格的预测更加稳健，前次重组方案中非中心项目预计销售单价 12610 元/平方米（加权计算），本次重组方案中预计销售单价 9800 元/平方米，两次方案中预计销售单价相差 2810 元/平方米；
- （2）非中心项目二期建筑面积调整。前次重组方案中拟注入资产评估时采用的规划建筑面积指标为总建筑面积 792,300.00 平方米，其中地上面积 59.23 万



平方米，地下面积 20 万平方米（该指标未经北京市规划委员会审定）。根据中弘投资与北京市国土资源局于 2008 年 12 月 19 日签订的非中心二期土地《补偿协议》，以及北京市规划委员会于 2009 年 4 月 10 日下发的 2009 规复函字 0098 号《关于中国特色经济之窗二期项目规划设计方案的复函》，非中心二期项目建筑面积为 69.80 万平方米，其中地上面积 49.80 万平方米，地下面积 20 万平方米，两次方案中建筑面积相差 9.4 万平方米（近 10 万平方米）；

（3）非中心项目二期销售进度调整。前次重组方案中预计非中心二期于 2008 年 10 月开工，2009 年完工并销售，2009 年确认销售收入比例达到 14%，2010 年确认销售收入比例达到 28%；本次重组方案中预计非中心二期于 2009 年 5 月动工，2009 年 9 月部分项目预售，2010 年部分项目竣工，2009 年非中心二期预售进度达到 11%，但不具备确认销售收入的条件，2010 年预售及销售进度达到 39%，其中确认销售收入的比例为 13%。

调整事项	前次重组方案	本次重组方案
基准日调整	2007 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
中介机构调整	独立财务顾问：金元证券股份有限公司 置入资产审计机构：大连华连会计师事务所有限公司 置入资产评估机构：中商资产评估有限责任公司 收购方审计机构：大连华连会计师事务所有限公司	独立财务顾问：联合证券有限责任公司 拟注入资产审计机构：立信会计师事务所有限公司 拟注入资产评估机构：中联资产评估有限公司 收购方审计机构：开元信德会计师事务所有限公司
拟出售资产范围调整	ST 科苑拥有的除 900 亩土地之外的全部账面资产及除 371,330,333.98 元银行负债及利息、罚息之外的其他负债	ST 科苑拥有的除了 900 亩土地、其他应付款 45,400,000 元、银行借款本金 371,317,511.58 元及利息和罚息 91,950,107.37 元、应交税费 -6,669,862.31 元之外的全部资产和负债
拟购买资产范围调整	中弘卓业和建银国际持有的中弘投资 100% 的股权、中弘卓业持有的中弘兴业 100% 的股权和中弘文昌物业 80% 的股权	中弘卓业和建银国际持有的中弘投资 100% 的股权、中弘卓业持有的中弘兴业 100% 的股权
拟出售资产评估增减值情况	（截至 2007 年 12 月 31 日） 拟出售资产的账面净资产：19,426.52 万元 拟出售资产的净资产评估值：9,035.86 万元 拟出售资产的净资产评估减值金额：10,390.67 万元 拟出售资产评估减值率：53.49%	（截至 2008 年 12 月 31 日） 拟出售资产的账面净资产：311.25 万元 拟出售资产的净资产评估值：-2,606.71 万元 拟出售资产的净资产评估减值金额：2,917.96 万元 拟出售资产评估减值率：937.50%
拟购买资产评估增减值情况	（截至 2007 年 12 月 31 日） 中弘投资账面净资产值：56,130.70 万元	（截至 2008 年 12 月 31 日） 中弘投资账面净资产值：49,630.74 万元



	中弘投资净资产评估值：264,150.07 万元 中弘投资净资产评估增值金额：208,019.37 万元 中弘投资净资产评估增值率：370.60% 中弘兴业账面净资产值：25,146.39 万元 中弘兴业净资产评估值：86,166.36 万元 中弘兴业净资产评估增值金额：61,019.96 万元 中弘兴业净资产评估增值率：242.66%	中弘投资净资产评估值：137,779.41 万元 中弘投资净资产评估增值金额：88,148.67 万元 中弘投资净资产评估增值率：177.61% 中弘兴业账面净资产值：30,477.61 万元 中弘兴业净资产评估值：53,307.91 万元 中弘兴业净资产评估增值金额：22,830.29 万元 中弘兴业净资产评估增值率：74.91%
标的资产作价调整	拟出售资产作价 9,035.86 万元 拟购买资产作价 349,901.86 万元	拟出售资产作价 1 元 拟购买资产作价 191,087.32 万元
拟购买资产盈利情况调整	2008 年预计实现净利润 25,634.78 万元	2008 年实际实现净利润 6,632.58 万元
拟购买资产盈利预测调整	2009 年预计实现净利润 56,068.49 万元 2010 年预计实现净利润 113,416.49 万元	2009 年预计实现净利润 19,773.09 万元 2010 年预计实现净利润 23,162.58 万元
非公开发行股份价格调整	2008 年 1 月 17 日前二十个交易日公司股票交易均价，即 5.22 元/股	2009 年 2 月 18 日前二十个交易日公司股票交易均价，即 4.36 元/股
发行股份数量调整	65,300.00 万股	43,827.37 万股
非中心二期开发面积	地上总建筑面积 592300 平方米 地下总建筑面积 200000 平方米	地上总建筑面积 498000 平方米 地下总建筑面积 200000 平方米
非中心二期假设开发法中的预计售价	科研中心 12000 元/平方米 地上配套商业 24000 元/平方米 地下配套商业 12700 元/平方米 预计售价加权平均后 12610 元/平方米 车库 100000 元/个	科研中心 9800 元/平方米 车库 100000 元/个
非中心二期假设开发法中续建利润率（投资回报率）	20%	25%
收入确认原则调整	本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有多已经出售的商品实施控制；收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益可能流入企业；相关的已发生或将发生成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。	公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 其中：房地产销售（1）工程已经竣工并取得竣工验收备案表，具备入住交房条件，并办理了交付手续；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；（3）履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；（4）成本



盈利预测补偿方案调整	中弘卓业承诺在本次交易完成后，若拟置入资产不能完成所作的盈利预测（2008 年净利润不低于 256,347,841.02 元、2009 年不低于 560,684,915.03 元、2010 年不低于 1,134,164,896.37 元），其以现金补偿盈利实现不足部分，并签署了盈利补偿协议	能够可靠地计量。 根据中联评估出具的中联评报字[2009]第 69 号《资产评估报告书》，本次拟购买资产中的中弘投资 2009、2010 和 2011 年度预测净利润分别为-3,266 万元、24,394 万元和 54,302 万元。根据立信审计出具的信会师报字（2009）第 10569 号《盈利预测审核报告》，本次拟购买资产 2009、2010 年度产生的预测净利润分别为 19,773.09 万元、23,162.58 万元。 中弘卓业对立信审计出具的盈利预测审核报告中的本次拟购买资产 2009 年度预测净利润和中联评估出具的中弘投资资产评估报告中的 2009、2010 和 2011 年度预测净利润的实现承担保证责任，如果上述预测净利润未能达到，则中弘卓业将以现金补足未实现部分。
------------	---	--

十七、提请投资者注意的几个问题

（一）2009年5月5日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了本次交易具体方案，本次交易公平合理，符合上市公司全体股东的利益，有利于上市公司的持续稳定发展；

（二）本次交易已经履行如下审议程序和审批程序：

1、本次重大资产重组事项已于2009年12月25日获得中国证监会的核准。

2、中弘卓业收购本公司及要约收购豁免事项已于2009年12月25日获得中国证监会的核准。

第十六节 中介机构对本次交易出具的结论意见

一、独立财务顾问意见

本公司聘请了具有证券业务资格的联合证券作为本次交易的独立财务顾问。根据联合证券出具的独立财务顾问报告，独立财务顾问认为：

（一）ST 科苑本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；

（二）本次交易后，ST 科苑仍具备股票上市的条件；

（三）本次交易价格根据具有证券业务资格的评估机构的评估结果并经交易各方协商确定，定价公平、合理。本次发行股份购买资产的股份发行定价符合《重组管理办法》的相关规定。本次交易涉及资产评估的评估假设前提合理，方法选择适当，结论公允、合理，有效地保证了交易价格的公平性；

（四）在相关各方充分履行其承诺和义务的情况下，本次交易不会损害非关联股东的利益；

（五）本次交易完成后，上市公司的资产质量将得到明显的改善，盈利能力得以显著提升，符合上市公司及全体股东的利益；

（六）本次交易后，ST 科苑将保持健全有效的法人治理结构，同时中弘卓业、江西中成、王永红承诺将与 ST 科苑在业务、资产、财务、人员、机构方面保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

（七）本次交易所涉及的各项合同及程序合理合法，在重组各方履行本次重组的相关协议的情况下，不存在上市公司交付资产后不能及时获得相应对价情形。

二、法律顾问意见

本公司聘请了中伦律所作为本次交易的法律顾问。根据其出具的法律意见书，法律顾问认为：

（一）ST 科苑、中弘卓业、科苑实业和建银国际均依法有效存续，具备本次交易的主体资格；

（二）本次交易已经履行了截至本法律意见书出具之日应当履行的程序，已履行的程序合法有效；本次交易构成关联交易，已经依法履行了截至本法律意见书出具之日应当履行的作为关联交易事项的必要的信息披露义务和审议批准程序；

（三）本次交易的整体方案和相关协议符合现行有效法律、法规和规章的规定；

（四）本次交易的交易标的权属清晰，除本法律意见书披露的相关限制外，不存在纠纷和潜在纠纷；

（五）本次交易所涉及的债权债务及其他相关权利义务的处理符合法律法规的规定；除本法律意见书已经披露的拟出售的资产的过户和权属转移存在限制的情形外，本次交易的实施和履行不存在其他法律障碍；

（六）本次交易 ST 科苑已履行了法定的披露和报告义务，不存在应披露而未披露的 ST 科苑签署的合同、协议、安排或其他事项；

（七）本次交易符合《重组办法》和相关规范性文件规定的原则和实质性条件；

（八）参与本次交易活动的证券服务机构具备必要的资格；

（九）本次交易尚需履行下列必要的审批程序：

- 1、中国证监会核准本次交易；
- 2、中国证监会豁免中弘卓业因本次交易所引起的要约收购义务。



第十七节 与本次交易有关的当事人

一、上市公司

公司名称：安徽省科苑（集团）股份有限公司

注册地址：安徽省宿州市浍水路 271 号

法定代表人：王永红

电 话：0557-3920707

传 真：0557-3912448

联 系 人：马 刚

二、拟购买资产的出售方

公司名称：中弘卓业集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院 19 号楼 305 室

法定代表人：王永红

电 话：010-59621199

传 真：010-59621111

联 系 人：刘 奇

公司名称：建银国际投资咨询有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 1213 房

法定代表人：符耀文

电 话：010-66275893

传 真：010-66275893

联 系 人：杨弘炜

三、拟出售资产的购买方

公司名称：宿州市科苑实业有限公司

注册地址：宿州经济开发区金海大道 8 号

法定代表人：金 洁

电 话：0557-2310868



传 真：0557-2310868

联 系 人：王继红

四、独立财务顾问

公司名称：联合证券有限责任公司

地 址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦

法定代表人：马昭明

电 话：010-68085588

传 真：010-68085988

联 系 人：郑俊 董光启

五、财务审计机构

1、拟注入资产的审计机构

公司名称：立信会计师事务所有限公司

地 址：上海市黄浦区南京东路61号楼新黄浦金融大厦4楼

电 话：021-63391166

传 真：021-63392558

联 系 人：潘莉华、饶海兵

2、拟出售资产审计机构

公司名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

地 址：广东深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼

电 话：0755-82203222

传 真：0755-82237549

联 系 人：卢剑波

六、资产评估机构

1、拟注入资产的评估机构

公司名称：中联资产评估有限公司

地 址：北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4

电 话：010-88000066

传 真：010-88000006



联系人：唐章奇

2、拟出售资产的评估机构

公司名称：北京中科华资产评估有限公司

地址：北京市海淀区苏州街 78 号

电话：010-62520868

传真：010-62536723

联系人：王富贵

七、法律顾问

公司名称：北京市中伦律师事务所

地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

电话：010-59572288

传真：010-65681838

联系人：刘志勇、孙 红

第十八节 董事、交易对方及有关中介机构的声明

董事声明

本公司全体董事承诺《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》以及本公司所出具的相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

公司全体董事：

王永红

吴立平

康 喜

金 洁

吕晓金

周春生

乔 榕

赵 恒

李思潼

安徽省科苑（集团）股份有限公司

董事会

年 月 日



交易对方声明

本公司保证由本公司同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及引用的本公司的内容已经本公司审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

王永红

中弘卓业集团有限公司

年 月 日



交易对方声明

本公司保证由本公司同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及引用的本公司的内容已经本公司审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

金 洁

宿州科苑实业有限公司

年 月 日



交易对方声明

本公司保证由本公司同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用的本公司的内容已经本公司审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

杨弘炜

建银国际投资咨询有限公司

年 月 日



独立财务顾问声明

本公司保证由本公司同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用的独立财务顾问报告内容已经本公司审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

马昭明

项目主办人：_____

郑 俊

董光启

项目协办人：_____

赵 青

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日



承担审计业务的会计师事务所声明

本所及经办会计师保证由本所同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用的相关审计报告和盈利预测审核报告中的内容已经本所审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

朱建弟

经办注册会计师（签名）：_____

潘莉华

饶海兵

立信会计师事务所有限公司

年 月 日



承担审计业务的会计师事务所声明

本所及经办会计师保证由本所同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用的相关审计报告的内容已经本所审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

饶 永

经办注册会计师（签名）：_____

卢剑波

刘 勇

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

年 月 日



承担评估业务的资产评估机构声明

本公司保证由本公司同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用的资产评估数据已经本公司审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

沈 琦

经办注册资产评估师：_____

唐章奇

张志红

中联资产评估有限公司

年 月 日



承担评估业务的资产评估机构声明

本公司保证由本公司同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用的资产评估数据已经本公司审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：_____

曹 宇

经办注册资产评估师：_____

姜 弘

陆湘培

北京中科华资产评估有限公司

年 月 日



律师声明

本所及经办律师保证由本所同意安徽省科苑（集团）股份有限公司在《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中引用的法律意见书内容已经本所审阅，确认《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人（或授权代表）：_____

张学兵

经办律师（签名）：_____

张 忠

刘志勇

孙 红

北京市中伦律师事务所

年 月 日



第十九节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、科苑集团与科苑实业、中弘卓业签署的《资产出售协议》
- 2、科苑集团与中弘卓业、建银国际签署的《发行股份购买资产协议》
- 3、科苑集团与中弘卓业签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
- 4、科苑集团第四届董事会 2009 年第三次临时会议决议
- 5、科苑集团 2009 年第一次临时股东大会决议
- 6、中弘卓业关于本次交易的董事会决议和股东书面决定
- 7、科苑实业关于本次交易的董事会决议和股东书面决定
- 8、建银国际关于本次交易的执行董事决议和股东书面决定
- 9、联合证券为本次重大资产重组出具的《独立财务顾问报告》及《补充独立财务顾问报告》
- 10、中伦律所为本次重大资产重组出具的《法律意见书》及《补充法律意见书》
- 11、立信审计为中弘投资 2007、2008 年度财务报表出具的信会师报字（2009）第 21113 号《审计报告》
- 12、立信审计为中弘兴业 2007、2008 年度财务报表出具的信会师报字（2009）第 21114 号《审计报告》
- 13、中联评估为中弘投资出具的中联评报字[2009]第 69 号《资产评估报告书》及评估说明
- 14、中联评估为中弘兴业出具的中联评报字[2009]第 70 号《资产评估报告书》及评估说明
- 15、深圳鹏城审计为本次拟出售资产 2007、2008 年度备考财务报表出具的深鹏所股专字[2009]117 号《审计报告》
- 16、中科华评估为本次拟出售资产出具的中科华评报字[2009]第 016 号《资产评估报告》及评估说明
- 17、立信审计为科苑集团依据本次资产重组编制的 2008 年度备考合并财务



报表所出具的信会师报字（2009）第 10568 号《审计报告》

- 18、立信审计为拟购买资产 2009、2010 年度盈利预测出具的信会师报字（2009）第 10569 号《审核报告》
- 19、立信审计为科苑集团 2009、2010 年度备考盈利预测报表出具的信会师报字（2009）第 10570 号《审核报告》
- 20、科苑集团与农业银行宿州分行淮海路支行签署的《以资抵债协议》
- 21、科苑集团、农行淮海路支行和科苑生化研究院签署的《债务转让协议》
- 22、科苑集团、农行淮海路支行和科苑药业公司签署的《债务转让协议》
- 23、科苑集团、农行淮海路支行和庆安药业集团宿州制药公司签署的《债务转让协议》
- 24、农行淮海路支行关于同意科苑生化研究院、科苑药业公司和庆安药业集团宿州制药公司出售至科苑实业的同意函
- 25、农业银行淮海路支行关于同意相关查封、冻结资产出售至科苑实业的同意函
- 26、中弘卓业关于所持股份锁定三年的承诺函
- 27、建银国际关于认购股份锁定一年的承诺函
- 28、科苑集团与交易对方就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
- 29、科苑集团与各证券服务机构签署的保密协议
- 30、本次交易进程备忘录
- 31、中弘卓业、江西中成和王永红关于避免同业竞争的承诺函
- 32、中弘卓业、江西中成和王永红关于保障上市公司独立性的承诺函
- 中弘卓业、江西中成和王永红关于规范关联交易的承诺函

二、备查文件地点

1、安徽省科苑（集团）股份有限公司

地 址：安徽省宿州市浍水路 271 号

电 话：0557-3920707

传 真：0557-3912448

联系人：吴立平、马 刚



2、联合证券有限责任公司

地 址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦

电 话：010-68085588

传 真：010-68085988

联系人：郑 俊 董光启

3、报纸《证券时报》、《中国证券报》

4、网址： www.cninfo.com.cn



（本页无正文，系《安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》签章页）

安徽省科苑（集团）股份有限公司

2009 年 12 月 29 日